

Customer Agreement

Contrat Client

Table of Content / Table des matières

Framework Agreement	
Contrat-cadre	3
Appendix 1 Pre-contractual information for distance contracts for financial services and information pursuant to Sec. 63 (7) WpHG	
Annexe 1 Informations précontractuelles pour les contrats à distance concernant les services financiers et informations conformément à l'article 63 (7) WpHG.....	31
Appendix 2 Information on Handling Conflicts of Interest	
Annexe 2 Informations sur la gestion des conflits d'intérêts.....	48
Appendix 3 Special Terms and Conditions for Customer Funds	
Annexe 3 Conditions particulières concernant les fonds des Clients.....	52
Appendix 4 Special Terms and Conditions for the Execution of Customer Orders	
Annexe 4 Conditions particulières concernant l'exécution des ordres des Clients.....	59
Appendix 5 Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution Policies	
Annexe 5 Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution.....	64
Appendix 6 Special Terms and Conditions for Savings Plan	
Annexe 6 Conditions particulières concernant les plans d'investissement programmé.....	84
Appendix 7 Special Terms and Conditions for the Provision of Crypto-Asset Services	
Annexe 7 Conditions particulières concernant la fourniture de Services sur Crypto-Actifs.....	88
Appendix 8 Special Terms and Conditions for Instantly Available Credit Balance	
Annexe 8 Conditions particulières concernant le Crédit Disponible Immédiat.....	118
Appendix 9 Special Terms and Conditions for Payment Services	
Annexe 9 Conditions particulières concernant les services de paiement.....	123
Appendix 10 Special Terms and Conditions for ELTIF	
Annexe 10 Conditions particulières concernant ELTIF.....	157
Appendix 11 Country Conditions France	
Annexe 11 Conditions applicables à la France.....	166

Framework Agreement

Contrat-cadre

Preamble

Préambule

Trade Republic Bank GmbH, Brunnenstrasse 19-21, 10119 Berlin, registered in the commercial register of the local court Charlottenburg, registration number HRB 244347 B (hereinafter "**Trade Republic**") and the customer (hereinafter each a "**Party**" and collectively the "**Parties**") enter into this Framework Agreement (hereinafter "**Framework Agreement**"). The Framework Agreement forms the legal basis for the entire business relationship with the customer (hereinafter "**Customer**"). Trade Republic's Customers can only be consumers within the meaning of Section 13 of the German Civil Code (hereinafter "**BGB**"). The Customer may only use the services of Trade Republic for its own, non-commercial purposes and not in the context of a self-employed activity. Appendices to this Framework Agreement are integral components of this Framework Agreement (hereinafter each individually referred to as an "**Appendix**" and jointly as "**Appendices**") insofar as applicable to the Customer. All services offered by Trade Republic are made available in the application (hereinafter uniformly referred to as the "**Application**"), where the Customer can select the desired services. Special terms and conditions for individual services apply as soon as the Customer requests or uses the corresponding service via the Application. All services are provided on the basis of freedom to provide services regime (cross-border) by Trade Republic subject to the following two paragraphs of this Preamble.

Appendix 11 governs the French Country Conditions for activities and services listed in Section A. II. of Appendix 11 being carried out by Trade Republic Bank GmbH through its French branch, named Trade Republic Bank GmbH, Branch France (hereinafter "**Branch France**") on the basis of the freedom of establishment regime. The Branch France is always acting in representation of Trade Republic Bank GmbH in the course of its business activities. Subject to Section A. II. of Appendix 11, the exercise of safekeeping and administration of financial instruments on behalf of customers with a Custody Account at the Branch France, the deposit-taking with a French IBAN account, the execution of orders on behalf of Customers (principal brokerage) as well as the offer of the Plan d'Épargne des Actions (in the following "**PEA**") are carried out by Trade Republic Bank GmbH through the Branch France, operating under the supervision of the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) and the Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Appendix 11 (Country Conditions France) shall only apply to a person who has successfully completed the onboarding process and/or the migration process within the Trade Republic Application to benefit from the French product

Trade Republic Bank GmbH, Brunnenstrasse 19-21, 10119 Berlin, inscrite au registre du commerce du tribunal local de Charlottenburg, numéro d'enregistrement HRB 244347 B (ci-après « **Trade Republic** ») et le Client (ci-après individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ») concluent le présent Contrat-Cadre (ci-après le « **Contrat-Cadre** »). Le Contrat-Cadre constitue la base juridique de l'ensemble de la relation commerciale avec le client (ci-après le « **Client** »). Les Clients de Trade Republic peuvent uniquement être des consommateurs au sens de l'article 13 du Code civil allemand (ci-après « **BGB** »). Le Client ne peut utiliser les services de Trade Republic qu'à des fins personnelles, non commerciales et en dehors de toute activité professionnelle indépendante. Les annexes du présent Contrat-Cadre font partie intégrante de celui-ci (ci-après désignées individuellement une « **Annexe** » et collectivement les « **Annexes** ») dans la mesure où elles sont applicables au Client. Tous les services proposés par Trade Republic sont disponibles dans l'application (ci-après désignée uniformément l'« **Application** »), où le Client peut sélectionner les services souhaités. Des Conditions particulières pour certains services s'appliquent dès que le Client demande ou utilise le service correspondant via l'Application. Tous les services sont fournis sur la base du régime de libre prestation de services (transfrontaliers) par la République du commerce, sous réserve des deux paragraphes suivants du présent préambule.

L'Annexe 11 régit les Conditions applicables à la France pour les activités et services énumérés dans section A. II. de l'Annexe 11 qui sont exercés par Trade Republic Bank GmbH au moyen de sa succursale française, dénommée Trade Republic Bank GmbH Branch France (ci-après « **Branch France** ») conformément au régime de liberté d'établissement. La Branch France agit toujours en représentation de Trade Republic Bank GmbH dans le cadre de ses activités commerciales. Conformément à la section A. II. de l'Annexe 11 la conservation et la gestion des instruments financiers pour le compte des Clients disposant d'un compte-titres auprès de la Branch France, la réception de dépôts sur un compte IBAN français, l'exécution des ordres pour le compte des Clients (courtage principal), ainsi que l'offre du Plan d'Épargne en Actions (ci-après « **PEA** ») sont réalisées par Trade Republic Bank GmbH via la Branch France, placée sous la supervision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

L'Annexe 11 (Conditions applicables à la France) ne s'applique qu'à une personne ayant complété avec succès le processus d'onboarding et/ou de migration au sein de l'Application Trade Republic afin de bénéficier de l'offre de

offering and tax advantages like a French IBAN or PEA pursuant to the terms set out in Appendix 11. (hereinafter the **"Migration Process"**). The Migration Process results in the issuance of a French IBAN, where applicable, a new Custody Account number in the application of taxation and social security contributions based on French laws and tax reporting obligations like the *Imprimé Fiscal Unique* (IFU). In addition, the Customer can open a PEA account pursuant to the terms laid down in the Special Terms and Conditions for Plan d'Epargne des Actions (Appendix 11). Customers who do not complete the Migration Process and do not fulfil the related requirements (e.g. provision of a Tax Identification Number (TIN)) will remain subject to the terms and conditions of the Framework Agreement without the application of Appendix 11 (hereinafter **"Existing Customers"**). Existing Customers will not be entitled to access or benefit from any of the services or terms provided under the Country Conditions France (Appendix 11) until the Migration Process initiated by Trade Republic has been successfully completed by the Existing Customers. For the avoidance of doubt, in particular, the tax-related provision set out in Section VII. 6. of this Framework Agreement or Section 2.13 (customer agreement version 06.02) or any corresponding clause in the previously accepted version of the framework agreement shall continue to apply to the Existing Customers while taxation and social security contributions based on French laws to be applied by Trade Republic and tax reporting obligations like the *Imprimé Fiscal Unique* (IFU) do not fall within the scope of applicable tax laws and obligations under services provided to Customers who have not successfully completed the Migration Process.

produits français ainsi que des avantages fiscaux, tels qu'un IBAN français ou un PEA conformément aux conditions définies dans l'Annexe 11 (ci-après le **« Processus de Migration »**). Le Processus de Migration entraîne l'émission d'un IBAN français, le cas échéant, ainsi qu'un nouveau numéro de compte-titres dans le cadre de l'application de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale imposée par la législation française et des obligations de déclaration fiscale telles que l'*Imprimé Fiscal Unique* (IFU). En outre, le Client peut ouvrir un compte PEA selon les modalités prévues dans les Conditions particulières du Plan d'Épargne en Actions (Annexe 11). Les Clients qui n'achèvent pas le Processus de Migration ou ne remplissent pas les exigences connexes (cf., la fourniture d'un Numéro d'Identification Fiscale - **« NIF »**) restent soumis aux termes et conditions du Contrat-Cadre, sans que les dispositions de l'Annexe 11 ne soient applicables (ci-après les **« Clients existants »**). Les Clients existants ne pourront accéder ni bénéficier des services ou des conditions prévus dans les Conditions applicables à la France (Annexe 11) tant que le Processus de Migration initié par Trade Republic n'aura pas été achevé avec succès. Afin d'éviter toute ambiguïté, en particulier, les dispositions fiscales énoncées dans la Section VII. 6. du présent Contrat-Cadre ou Section 2.13 (statut du 06.02) ou toute clause correspondante dans la version précédemment acceptée du Contrat-Cadre continueront de s'appliquer aux Clients existants alors que l'imposition et les cotisations de sécurité sociale basées sur les lois françaises à appliquer par Trade Republic et les obligations de déclaration fiscale telles que l'*Imprimé Fiscal Unique* (IFU) ne relèvent pas du champ d'application des lois et obligations fiscales applicables dans le cadre des services fournis aux Clients qui n'ayant pas achevé avec succès le Processus de Migration.

I. Scope of this Framework Agreement

This Framework Agreement, including the Appendices, applies to the entire business relationship between the Customer and Trade Republic, provided that the services are offered in the Application and used by the Customer. The included Appendices and special terms and conditions may contain deviations from or supplements to this Framework Agreement in individual cases. The provisions in the special terms and conditions shall take precedence over the provisions in this Framework Agreement, insofar as the provisions should contradict each other.

II. Scope of Service

1. Trade Republic aims to enable private investors to build up their personal wealth and provide for their retirement through secure, simple and commission-free access to the capital markets. Trade Republic's core business activities therefore are investment services. All services offered by Trade Republic aim to offer and execute investment services. Banking services, such as the account managed for the Customer do not

I. Champ d'application du Contrat-Cadre

Le présent Contrat-Cadre, y compris ses Annexes, s'applique à l'ensemble de la relation commerciale entre le Client et Trade Republic, à condition que les services soient proposés dans l'Application et utilisés par le Client. Les Annexes incluses et les Conditions particulières peuvent contenir des dérogations ou des compléments au présent Contrat-Cadre dans certains cas spéciales. Les dispositions des Conditions particulières prévalent sur celles du Contrat-Cadre dans la mesure où elles seraient contradictoires.

II. Champ d'application des Services

1. Trade Republic vise à permettre aux investisseurs privés de développer leur patrimoine personnel et de préparer leur retraite grâce à un accès sécurisé, simple et sans commission aux marchés de capitaux. Les activités principales de Trade Republic sont donc des services d'investissement. Tous les services proposés par Trade Republic visent à fournir et à exécuter des services d'investissement. Les services bancaires, tels que

follow an isolated purpose. They are not mere payment transaction accounts, but also serve as clearing accounts for investment services. Each payment service linked to the account has the purpose of offering and carrying out investment services, so that under no circumstances can a payment account be opened without a Trade Republic custody account (hereinafter "**Custody Account**").

le compte géré pour le Client, ne répondent pas à une finalité isolée. Ils ne sont pas de simples comptes de transaction de paiement, mais servent également de comptes de règlement pour les services d'investissement. Chaque service de paiement lié au compte a pour objet d'offrir et de réaliser des services d'investissement. Par conséquent, en aucun cas, un compte de paiement ne peut être ouvert sans un compte-titres Trade Republic (ci-après le « **Compte-Titres** »)

2. Trade Republic offers Customers residing in the countries in which Trade Republic conducts its business, in particular the following services: Management of a Custody Account and trading in financial instruments, management of an account, execution of payment transactions (transfers and basic direct debits), issue of a debit card.

2. Trade Republic propose aux Clients résidant dans les pays où elle exerce ses activités, notamment les services suivants : gestion d'un Compte-Titres et négociation d'instruments financiers, gestion d'un compte, exécution de transactions de paiement (virements et prélèvements SEPA de base), et émission d'une carte de débit.

3. The Customer agrees that Trade Republic may, immediately after the conclusion of the Framework Agreement and thus before the end of a revocation period commence the performance of services. In the event of revocation, the Customer is therefore obliged to pay compensation for the value of the services provided by Trade Republic up to the time of revocation.

3. Le Client accepte que Trade Republic puisse, immédiatement après la conclusion du Contrat-Cadre et donc avant la fin d'un éventuel délai de rétractation, commencer l'exécution des services. En cas de rétractation, le Client est tenu de verser une compensation correspondant à la valeur des services fournis par Trade Republic jusqu'au moment de la rétractation.

4. The Customer is entitled to use payment service providers that provide payment initiation services and/or account information services within the meaning of Section 1 (33) and (34) of the German Payment Services Supervision Act (hereinafter "**ZAG**"). In addition, the Customer may use carefully selected other third-party services.

4. Le Client est en droit d'utiliser les prestataires de services de paiement proposant des services d'initiation de paiement et/ou des services d'information sur les comptes, au sens de l'article 1 (33) et (34) de la loi allemande sur la surveillance des services de paiement (ci-après « **ZAG** »). En outre, le Client peut utiliser d'autres services tiers soigneusement sélectionnés.

III. Use of Application via a supported device

III. Utilisation de l'Application via un appareil compatible

1. Transaction processing via the terminal device; pairing of the mobile device

1. Transaction processing via the terminal device; pairing of the mobile device

1.1. The prerequisite for entering into a business relationship with Trade Republic and using the services offered is the installation of the Application on a supported mobile or stationary device (hereinafter uniformly referred to as "**Terminal Device**") of the Customer. The Terminal Device with the current operating system must be equipped with a mobile phone connection and internet access. The Terminal Devices and operating systems supported by the Trade Republic Application can be found on the Trade Republic Website. If Trade Republic discontinues supporting a certain Terminal Devices or operating

1.1. Pour établir une relation d'affaires avec Trade Republic et utiliser les services proposés, il faut d'abord installer l'Application sur un appareil mobile ou stationnaire pris en charge (ci-après dénommé « **terminal** ») du Client. L'appareil terminal équipé du système d'exploitation actuel doit disposer d'une connexion de téléphonie mobile et d'un accès à Internet. Les terminaux et les systèmes d'exploitation pris en charge par l'Application Trade Republic sont consultables sur le site web de cette dernière. Si Trade Republic cesse de prendre en charge certains terminaux ou systèmes d'exploitation, le Client en sera informé

systems, Trade Republic will inform the Customer via a message in the electronic mailbox (hereinafter "**Mailbox (Timeline)**") (Section IV. of this Framework Agreement) or via the Application, at least two months before the support is discontinued.

- 1.2. In order to use all services offered by Trade Republic, the Customer must install the latest software version of the Application onto the Terminal Device. This must be obtained only directly from Trade Republic or from a provider named by Trade Republic.

The services offered by Trade Republic can only be used via this Application on the Customer's Device authorised by Trade Republic - as well as other access channels provided by Trade Republic in the course of its regular business operations.

In the event of a malfunction or failure of the Application, the Customer can use the stationary Terminal Device to carry out transactions, which is necessary if the Customers wishes to make time-critical transactions.

- 1.3. Any use of the features and services provided by Trade Republic by using access paths, programs and/or other interfaces not provided by Trade Republic outside the Application is prohibited. In case of violation of this prohibition, Trade Republic reserves the right of extraordinary termination according to Section XX of this Framework Agreement. This does not apply to third-party service providers who access information or services on behalf of the Customer via a dedicated interface provided by Trade Republic.

- 1.4. The Customer's mobile phone number is linked to the user account (hereinafter "**User Account**") via the Terminal Device used by the Customer when opening the account and Custody Account. In this way, Trade Republic ensures that the User Account can only be accessed via the Mobile Device validated via the mobile number. Since the mobile Device is used as a personal authentication device (Section III. 2 of this Framework Agreement), only one mobile Device can be linked to the User Account and Custody Account at a time.

- 1.5. Trade Republic also verifies the email address provided by the Customer in the Application when entering into a business relationship with Trade Republic or in the event of a subsequent change of email address. This ensures that Trade Republic can reach the Customer at any time on

par le biais d'un message dans la boîte de réception de sa messagerie électronique (ci-après « **boîte de réception** » (Historique)) (section IV du présent Contrat-cadre) ou par le biais de l'application, au moins deux mois avant la cessation de la prise en charge.

- 1.2. Pour utiliser tous les services offerts par Trade Republic, le Client doit installer la dernière version du logiciel de l'Application sur son terminal. Celle-ci ne peut être obtenue que directement auprès de Trade Republic ou d'un fournisseur désigné par cette dernière.

Les services offerts par Trade Republic ne peuvent être utilisés que via cette Application sur le terminal autorisé par Trade Republic, ainsi que par d'autres canaux d'accès fournis par Trade Republic dans le cadre de ses activités commerciales régulières.

En cas de dysfonctionnement ou de panne de l'application, le Client peut utiliser l'appareil terminal stationnaire pour effectuer des transactions, si nécessaire pour réaliser des opérations critiques en termes de temps.

- 1.3. Toute utilisation des fonctions et des services fournis par Trade Republic en recourant à des chemins d'accès, des programmes et/ou d'autres interfaces non fournis par Trade Republic, en dehors de l'Application, est interdite. En cas de violation de cette interdiction, Trade Republic se réserve le droit de procéder à une résiliation extraordinaire conformément à la section XX du présent Contrat-cadre. Cette interdiction ne s'applique pas aux fournisseurs de services tiers qui accèdent aux informations ou aux services au nom du Client via une interface dédiée fournie par Trade Republic.

- 1.4. Le numéro de téléphone mobile du Client est lié au compte d'utilisateur (ci-après « **Compte d'utilisateur** ») via l'appareil terminal utilisé lors de l'ouverture du compte et du compte de dépôt. De cette manière, Trade Republic s'assure que le compte n'est accessible que via l'appareil mobile validé via le numéro de téléphone mobile. L'appareil mobile étant utilisé comme dispositif d'authentification personnelle (section III.2 du présent Contrat-cadre) un seul appareil peut être lié à la fois au compte d'utilisateur et au compte de dépôt.

- 1.5. Trade Republic vérifie également l'adresse électronique fournie par le Client lors de leur première interaction ou en cas de changement ultérieur d'adresse électronique. Cela garantit que Trade Republic peut joindre le Client à tout moment par le biais d'un canal de communication

an electronic communication channel outside the Application. The Customer is obligated to enter only one email address in the Application, to which the Customer has exclusive and - due to the continuous information by Trade Republic to the Customer in the course of the business relationship - regular access. The Customer must also regularly check the email account belonging to the email address for messages from Trade Republic. The Customer is obligated to use the email account registered with Trade Republic for correspondence with Trade Republic. Trade Republic is not obliged to accept and process messages sent via other email addresses.

électronique autre que l'Application. Le Client est tenu de ne saisir qu'une seule adresse électronique dans l'Application, à laquelle il a un accès exclusif et régulier, Trade Republic lui fournissant des informations continues dans le cadre de la relation d'affaires. Le Client doit également vérifier régulièrement le compte de messagerie associé à cette adresse pour les messages de Trade Republic. Le Client est tenu d'utiliser le compte de courrier électronique enregistré auprès de Trade Republic pour la correspondance avec cette dernière. Trade Republic n'est pas tenu d'accepter et de traiter les messages envoyés via d'autres adresses électroniques.

1.6. The Customer shall without undue delay (*ohne schuldhaftes Zögern*) enter a new email address in the Application in case the Customer should no longer have regular access to the registered email address. In the event that the Customer grants third parties access to its email account, it shall instruct these third parties not to delete or otherwise remove any emails from Trade Republic without the Customer's knowledge.

1.6. Le Client saisira sans délai (*ohne schuldhaftes Zögern*) une nouvelle adresse électronique dans l'Application au cas où il n'aurait plus accès à l'adresse électronique enregistrée. Si le Client accorde à des tiers l'accès à son compte de messagerie, il demandera à ces tiers de ne pas supprimer ou modifier les courriels de Trade Republic à l'insu du Client.

1.7. Trade Republic takes extensive precautions regarding the stability of mobile order placement via the Application. However, it cannot be ruled out that, despite these precautions, disruptions may occur when placing orders. Disruptions on the part of the Customer are conceivable, for example because the Customer's Terminal Device is lost, cannot be found, or the Terminal Device's internet connection is not stable. As a result, there is a fundamental risk of delayed execution of Customer orders and - associated with this - of adverse price changes.

1.7. Trade Republic prend des précautions importantes pour garantir la stabilité de la passation d'ordres par téléphone mobile via l'Application. Malgré ces précautions, des perturbations peuvent toutefois survenir lors de la passation de commandes. Des perturbations de la part du Client sont concevables, par exemple parce que le terminal est perdu, introuvable ou que la connexion Internet n'est pas stable. Par conséquent, il existe un risque fondamental de retard dans l'exécution des ordres du Client et, par conséquent, d'évolution défavorable des prix.

2. Access to the User Account (log-in), elements of authentication (Credentials)

2. Accès au compte utilisateur, les éléments d'authentification (identifiants)

2.1. Trade Republic only pairs one mobile Device with the User Account at a time. Also logging in to the User Account is only possible from the linked Mobile Device. If a new Mobile Device is used, it must first be linked with the User Account following the procedure provided by Trade Republic at that time. When pairing a new Device, there may be delays due to further/renewed identification measures to protect against unauthorised access. This may include, among other things, a temporary block of the User Account or individual functions of the Application, or cause modifications to personal data, such as the email address, to be disabled for a certain period of time. It is currently not possible to use the Application on two mobile Devices simultaneously for the same User Account.

2.1. Trade Republic n'associe qu'un seul appareil mobile au compte d'utilisateur à la fois. De même, la connexion au compte utilisateur n'est possible qu'à partir de l'appareil mobile associé. Si un nouvel appareil est utilisé, il doit d'abord être associé au compte en suivant la procédure fournie par Trade Republic à ce moment-là. Des retards peuvent survenir lors de l'appariement d'un nouvel appareil, en raison de mesures d'identification supplémentaires/renouvelées pour protéger contre l'accès non autorisé. Cela peut inclure, entre autres, un blocage temporaire du compte utilisateur ou de certaines fonctions de l'application, ou la désactivation temporaire de la modification des données personnelles, telles que l'adresse électronique. Il n'est actuellement pas possible d'utiliser l'Application sur deux appareils

mobiles simultanément pour le même compte d'utilisateur.

2.2. The access to the User Account shall be provided through the current access and authentication procedure available in the Application.

2.2. L'accès au compte d'utilisateur est assuré par la procédure d'accès et d'authentification actuellement disponible dans l'Application.

2.3. Authentication is the procedure separately agreed with Trade Republic by means of which Trade Republic can verify

2.3. L'authentification est la procédure convenue séparément avec Trade Republic par laquelle Trade Republic peut vérifier

- the identity of the Customer,
- the authorised use of a specific payment instrument as a personalised instrument or procedure used to issue a payment order (e.g. a debit card) or
- the authorised use of the Customer's personalised security features, which serve the purpose of authentication.

- l'identité du Client,
- l'utilisation autorisée d'un instrument de paiement spécifique en tant qu'instrument ou procédure personnalisé utilisé pour émettre un ordre de paiement (par exemple, une carte de débit) ou
- l'utilisation autorisée des dispositifs de sécurité personnalisés du Client, qui servent à l'authentification.

2.4. To carry out the authentication, elements of authentication are agreed with the Customer (hereinafter "**Credential(s)**"). With one or more of these Credentials, the Customer can identify themselves to Trade Republic as the authorised user, gain access to the User Account and carry out transactions.

2.4. Pour effectuer l'authentification, des éléments d'authentification sont convenus avec le Client (ci-après les « **Identifiants** »). Avec un ou plusieurs de ces Identifiants, le Client peut s'identifier auprès de Trade Republic en tant qu'utilisateur autorisé, accéder à son Compte Utilisateur et effectuer des transactions.

2.5. Credentials are

2.5. Les Identifiants peuvent inclure

- Knowledge elements, something that only the Customer knows (e.g. the personal identification number (hereinafter "**PIN**"));
- Possession elements, something that only the Customer possesses (e.g. the mobile Device or debit card);
- Existence elements, something that is only inherent in the Customer as a human being (inherence, e.g. the fingerprint as a biometric feature).

- Des éléments de connaissance, quelque chose que seul le Client connaît (par exemple, le numéro d'identification personnel, ci-après « **code PIN** »);
- Des éléments de possession, quelque chose que seul le Client possède (par exemple, le dispositif mobile ou la carte de débit);
- Des éléments d'existence, quelque chose qui est inhérent au Client en tant qu'être humain (inhérence, par exemple l'empreinte digitale en tant que caractéristique biométrique).

2.6. The Customer is granted access to the User Account if they can authenticate himself to Trade Republic and access is not blocked (see Section III. 6 of this Framework Agreement).

2.6. Le Client se voit accorder l'accès à son Compte Utilisateur s'il peut s'authentifier auprès de Trade Republic et si l'accès n'est pas bloqué (voir la Section III.6 du présent Contrat-Cadre).

2.7. Trade Republic reserves the right at any time, within reason, to determine other authentication procedures for the authentication of a Customer. The Customer will be informed of this in a timely manner via a message in the Mailbox (Timeline) or via the Application.

2.7. Trade Republic se réserve le droit, à tout moment et dans des limites raisonnables, de définir d'autres procédures d'authentification pour authentifier un Client. Le Client en sera informé en temps utile par un message dans la Boîte de Réception (Historique) ou via l'Application.

3. Orders

3. Ordres

- | | |
|---|--|
| <p>3.1. Special terms and conditions contain detailed information and provisions for a respective service offered by Trade Republic, such as for the placing, revoking and processing of orders.</p> | <p>3.1. Les Conditions particulières contiennent des informations détaillées et des dispositions relatives à chaque service proposé par Trade Republic, telles que celles concernant la passation, la révocation et le traitement des ordres.</p> |
| <p>3.2. For an order to be effective, the Customer must agree to it (hereinafter "Authorisation"). Upon request, the Customer must use one or more Credentials for this purpose. Furthermore, the Customer must be authorised for the respective service.</p> | <p>3.2. Pour qu'un ordre soit valide, le Client doit y consentir (ci-après « Autorisation »). À cette fin, le Client peut être amené à utiliser un ou plusieurs Identifiants sur demande. En outre, le Client doit être autorisé à utiliser le service concerné.</p> |
| <p>3.3. Trade Republic and the Customer agree that payment transactions are only possible within the transaction limit (Verfügungsrahmen; hereinafter "Limit") which will be displayed in the Application. Each time prior to a payment or debit card transaction, it is evaluated whether the Limit for the respective service has already been exhausted by previous payment transactions within the same service. Payment transactions that would exceed the Limit for the respective service will be rejected irrespective of the current balance on the account. The Customer may only use the limit for the respective service within the credit balance on the account. The Customer may agree with Trade Republic on a change of the limit in the Application.</p> | <p>3.3. Trade Republic et le Client conviennent que les transactions de paiement ne sont possibles que dans la limite de transaction (ci-après « Limite »), qui sera affichée dans l'Application. Avant chaque transaction de paiement ou opération par carte de débit, il est vérifié si la Limite pour le service concerné a déjà été atteinte par des transactions de paiement précédentes dans le cadre du même service. Les transactions de paiement qui dépasseraient la Limite fixée pour le service concerné seront refusées, quelle que soit la situation actuelle du solde du compte. Le Client ne peut utiliser la Limite du service concerné que dans la limite du solde créditeur du compte. Le Client peut convenir avec Trade Republic d'une modification de la Limite dans l'Application.</p> |
| <p>3.4. Before processing an order, Trade Republic checks, among other things, whether the Customer's credit balance is sufficient for processing the order. In doing so, all open, unsettled transactions in financial instruments and transactions resulting from the use of the debit card issued by Trade Republic are considered a liability. Accordingly, the Customer can only dispose of the credit balance that is not blocked by open, not yet executed transactions in financial instruments or from the settlement of transactions resulting from the use of the debit card issued by Trade Republic.</p> | <p>3.4. Avant de traiter un ordre, Trade Republic vérifie, entre autres, si le solde créditeur du Client est suffisant pour exécuter l'ordre. À cette fin, toutes les transactions ouvertes et non réglées sur des instruments financiers ainsi que les transactions résultant de l'utilisation de la carte de débit émise par Trade Republic sont considérées comme des engagements. En conséquence, le Client ne peut disposer que du solde créditeur qui n'est pas bloqué par des transactions ouvertes, non encore exécutées sur des instruments financiers ou par le règlement de transactions résultant de l'utilisation de la carte de débit émise par Trade Republic.</p> |
| <p>3.5. The Customer receives a confirmation from Trade Republic that the order has been received in the Application.</p> | <p>3.5. Le Client reçoit une confirmation de Trade Republic indiquant que l'ordre a été reçu dans l'Application.</p> |
| <p>4. Duties of cooperation and care in connection with the Security of User Account</p> | <p>4. Obligations de coopération et de diligence concernant la sécurité du Compte Utilisateur</p> |
| <p>4.1. The Customer must take all reasonable precautions to protect their Credentials from unauthorised access and, if they are embodied, to store them securely. Otherwise, there is a risk that</p> | <p>4.1. Le Client doit prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger ses Identifiants contre tout accès non autorisé et, s'ils sont matérialisés, pour les conserver de manière sécurisée. Dans le</p> |

the User Account and thus the account or debit card may be misused or used without authorisation. In particular, the Credentials must not be stored outside the Application, e.g. on the mobile Device, or kept together with it. When entering the Credentials, the Customer must ensure that they are not revealed to or spied on by third parties. The Customer must follow the security instructions available in the Application and/or on the Trade Republic website.

- 4.2. When using biometric features, the Customer must ensure that only its own features (e.g. fingerprints, facial scan) are entered and that only the Customer knows the security-relevant code for changing the system settings. Any other person in possession of the Credentials can misuse the User Account and thus also the account and any debit card.

- 4.3. To protect the individual Credentials, the Customer must in particular ensure the following:

- a) Knowledge elements, such as the password, the unlock code of the Terminal Device or the PIN of the debit card must be kept secret and the Customer must act with due care and diligence that a third party gain knowledge of them. In particular, knowledge elements may:

- not be passed on in text form (for example, by e-mail or messenger service) outside of the Application;
- not be communicated verbally (for example, by telephone or in person);
- not be stored electronically in an unsecured manner (for example, storage of the online password in plain text in the Terminal Device);
- not be written down on a device or kept as a transcript together with a device that serves as a possession element (for example, Terminal Device).

- b) Possession elements, such as the Terminal Device or a debit card, shall be protected against misuse, in particular:

- it must be ensured that other unauthorised persons cannot access and use the Application; the Terminal Device should be secured with a code or with biometric features.
- the Application on the Terminal Device must be deactivated before the Customer relinquishes ownership of the

cas contraire, le Compte Utilisateur, et par conséquent le compte ou la carte de débit, pourraient être utilisés de manière abusive ou non autorisée. En particulier, les Identifiants ne doivent pas être stockés en dehors de l'Application, par exemple sur l'appareil mobile, ou conservés avec celui-ci. Lors de la saisie des Identifiants, le Client doit veiller à ce qu'ils ne soient pas divulgués ou espionnés par des tiers.

- 4.2. Le Client doit suivre les instructions de sécurité disponibles dans l'Application et/ou sur le site web de Trade Republic. Lors de l'utilisation de caractéristiques biométriques, le Client doit s'assurer que seules ses propres caractéristiques (par exemple empreintes digitales, scan du visage) sont enregistrées et que seul le Client connaît le code de sécurité permettant de modifier les paramètres du système. Toute autre personne en possession des Identifiants pourrait abuser du Compte Utilisateur et, par conséquent, également du compte et de toute carte de débit associée.

- 4.3. Pour protéger les Identifiants individuels, le Client doit notamment veiller aux points suivants

- a) Les éléments de connaissance, tels que le mot de passe, le code de déverrouillage du terminal ou le code PIN de la carte de débit, doivent rester confidentiels. Le Client doit agir avec soin pour éviter qu'un tiers n'en prenne connaissance. En particulier, les éléments de connaissance ne doivent pas :

- être transmis sous forme de texte (par exemple, par e-mail ou service de messagerie) en dehors de l'Application ;
- être communiqués verbalement (par exemple, par téléphone ou en personne) ;
- être stockés électroniquement de manière non sécurisée (par exemple, enregistrer le mot de passe en clair dans l'Appareil Terminal) ;
- être notés sur un appareil ou conservés sous forme de transcription avec un appareil utilisé comme élément de possession (par exemple, un terminal).

- b) Les éléments de possession, tels que le terminal ou une carte de débit, doivent être protégés contre toute utilisation abusive, notamment :

- il doit être garanti que d'autres personnes non autorisées ne puissent accéder à l'Application et l'utiliser ; le Terminal doit être sécurisé par un code ou par des caractéristiques biométriques ;
- l'Application sur l'Appareil Terminal doit être désactivée avant que le Client ne se dessaisisse de l'Appareil Terminal

- Terminal Device (e.g., by selling or disposing of the mobile phone),
- proof of possession should not be provided outside of online payment transactions orally (e.g., by telephone) or in text form (e.g. by e-mail, messenger service).
 - The Customer who has received a code from Trade Republic to activate the possession elements (e.g. the Terminal Device, the debit card) must keep them safe from unauthorised access by other persons and must not share it with unauthorised third parties, otherwise there is a risk, for example, that third parties may activate the debit card in a third-party wallet or activate an Terminal Device as a possession element to access to the Customer's User Account.
- (par exemple, lors de la vente ou du recyclage du téléphone mobile) ;
- la preuve de possession ne doit pas être fournie oralement (par exemple, par téléphone) ou sous forme de texte (par exemple, par e-mail ou service de messagerie) en dehors des transactions de paiement en ligne.
 - Le Client ayant reçu un code de Trade Republic pour activer les éléments de possession (par exemple, le terminal ou la carte de débit) doit le protéger contre tout accès non autorisé par d'autres personnes et ne pas le partager avec des tiers non autorisés. Sinon, il existe un risque que des tiers puissent, par exemple, activer la carte de débit dans un portefeuille tiers ou activer un terminal comme élément de possession pour accéder au Compte Utilisateur du Client.
- c) Elements of being, such as the Customer's fingerprint, Existence elements, such as the Customer's fingerprint, for example, may only be used as credentials on a Customer's end device if no other person's elements of being are stored on the Terminal Device. If other people's existence elements are stored on the Terminal Device, the knowledge element issued by Trade Republic or specified by the Customer (e.g. password, PIN) must be used for the usage of the Application and not the element of being stored on the Terminal Device.
- c) Les éléments d'existence, tels que l'empreinte digitale du Client, peuvent être utilisés comme Identifiants uniquement si aucun élément d'existence d'une autre personne n'est enregistré sur le Terminal. Si des éléments d'existence d'autres personnes sont enregistrés sur l'Appareil Terminal, l'élément de connaissance fourni par Trade Republic ou défini par le Client (par exemple, mot de passe, code PIN) doit être utilisé pour l'utilisation de l'Application et non l'élément d'existence enregistré sur le Terminal.
- 4.4. Requests outside the original access channels provided by Trade Republic, in which confidential data such as the password or PIN is asked, shall not be answered. If, for example, the Customer receives a request by electronic message (e.g. by e-mail) in which he is asked to establish a link to the (supposed) Trade Republic Application sent with this message and to enter his personal access data via this link, the Customer must not follow this request. The use of payment initiation services or account information services remains unaffected by this (Section II. 4. of this Framework Agreement).
- 4.4. Les demandes provenant d'autres canaux d'accès que ceux prévus par Trade Republic, et qui demandent des données confidentielles telles que le mot de passe ou le code PIN, ne doivent pas être suivies. Par exemple, si le Client reçoit un email lui demandant d'établir un lien vers l'application Trade Republic supposément envoyée avec ce message et d'y saisir ses données d'accès, il ne doit pas suivre cette demande. L'utilisation de services d'initiation de paiement ou de services d'information sur les comptes reste toutefois autorisée, conformément à la Section II.4 du présent Contrat-Cadre.
- 4.5. The Customer must ensure that the operating system of the Terminal Device is always equipped with the latest (security) update.
- 4.5. Le Client doit s'assurer que le système d'exploitation de l'Appareil Terminal est toujours équipé de la dernière mise à jour (de sécurité).
- 4.6. In addition to the obligations mentioned in this Section, special terms and conditions may contain further, product-specific obligations of care that must be observed by the Customer, such as the safe storage of the debit card in accordance with
- 4.6. En complément des obligations mentionnées dans cette section, des Conditions particulières peuvent contenir d'autres obligations spéciales au produit, que le Client doit respecter, comme la conservation sécurisée de la carte de débit, conformément à la Section D, Clause II.6 des

Section D. Clause II. 6. of the Special Terms and Conditions for Payment Services (Appendix 9).

Conditions particulières pour les services de paiement (Annexe 9).

4.7. Irrespective of the obligations under Section III. 4.3. of this Framework Agreement, the Customer may use their Credentials when interacting with a payment initiation service, an account information service or any other third-party service of their choice. The Customer must exercise due diligence in selecting other third-party services.

4.7. Sans préjudice des obligations prévues à la section III. 4.3. du présent Contrat-cadre, le Client peut utiliser ses identifiants lorsqu'il interagit avec un service d'initiation de paiement, un service d'information sur les comptes ou tout autre service tiers de son choix. Le Client doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix des autres services tiers.

5. Information and notification requirements

5. Obligations d'information et de notification

5.1. Trade Republic must be notified without undue delay via the channels provided in the Application and on the website (hereinafter referred to as "**Blocking Notification**"), if the Customer discovers the loss, theft, misuse or any other unauthorised use of

- a) the Terminal Device,
- b) the PIN of the Terminal Device,
- c) the User Account,
- d) a payment instrument (e.g. debit card) or
- e) a Credential

and thus the loss of access to the Application or the risk of unauthorised third parties usage may occur.

These obligations also apply to the Customer, if the Customer suspects one of the aforementioned cases.

5.1. Le Client doit informer Trade Republic sans délai excessif via les canaux fournis dans l'Application et sur le site web (ci-après dénommés « **Notification de Blocage** ») dès qu'il découvre la perte, le vol, l'utilisation abusive ou tout autre usage non autorisé et ainsi le risque de perte d'accès à l'Application ou d'utilisation par des tiers non autorisés.

- a) du terminal
- b) du code PIN du terminal
- c) du Compte Utilisateur;
- d) d'un instrument de paiement (par exemple, une carte de débit) ou
- e) d'un Identifiant

et ainsi le risque de perte d'accès à l'Application ou d'utilisation par des tiers non autorisés.

Ces obligations s'appliquent également au Client s'il soupçonne l'un des cas susmentionnés.

5.2. Customers must follow the process provided by Trade Republic to restore access to the User Account or payment instrument (e.g. debit card). Trade Republic provides information about this on the website.

5.2. Le Client doit suivre la procédure mise en place par Trade Republic pour rétablir l'accès au Compte Utilisateur ou à l'instrument de paiement (par exemple, la carte de débit). Trade Republic fournit des informations à ce sujet sur son site web.

5.3. The Customer must also report any theft or misuse immediately to the police and provide evidence of this to Trade Republic if requested.

5.3. Le Client doit également signaler immédiatement tout vol ou toute utilisation abusive aux autorités de police et fournir une preuve de cette déclaration à Trade Republic si cela lui est demandé.

6. Blocking of access

6. Blocage de l'accès

6.1. Upon Customer's request, especially in the event of a blocking notification in accordance with Section III. 5. of this Framework Agreement, Trade

6.1. À la demande du Client, en particulier en cas de Notification de Blocage conformément à la section III. 5 du présent Contrat-cadre, Trade Republic

Republic blocks access to the User Account and/or the Customer's Credentials.

bloque l'accès au Compte Utilisateur et/ou aux identifiants du Client.

6.2. Trade Republic is entitled to block a payment instrument (e.g. the debit card), the access to the User Account in whole or in part or the Credentials, if

6.2. Trade Republic est en droit de bloquer un instrument de paiement (par exemple, la carte de débit), l'accès au Compte Utilisateur, en tout ou en partie, ou les Identifiants du Client dans les cas suivants :

- a) this is justified by factual reasons related to the security of the services provided by Trade Republic and/or the Credentials.
- b) Trade Republic is entitled to terminate the Framework Agreement or individual business relationships for good cause or
- c) There is suspicion or fear of unauthorised or fraudulent use of a Credential.

- a) Si cela est justifié par des raisons objectives liées à la sécurité des services fournis par Trade Republic et/ou des Identifiants;
- b) Si Trade Republic est en droit de résilier le Contrat-cadre ou des relations commerciales spécifiques pour motif légitime ;
- c) En cas de suspicion ou de crainte d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse d'un identifiant.

The suspicion of an unauthorised or fraudulent use of Credentials exists in particular if there are repeated failed attempts to log in to the Application, the check within the access and authentication procedure is repeatedly unsuccessful, or the Application reports that it is not running on an operating system permitted by the manufacturer (e.g., by jailbreak).

La suspicion d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse des Identifiants existe notamment dans les situations suivantes : tentatives répétées de connexion échouées à l'Application ; échec répété des vérifications dans le cadre de la procédure d'accès et d'authentification ; signalement par l'Application qu'elle ne fonctionne pas sur un système d'exploitation autorisé par le fabricant (par exemple, en cas de jailbreak).

6.3. Trade Republic will notify the Customer of the block if possible beforehand, in any case without undue delay (*ohne schuldhaftes Zögern*) afterwards. Trade Republic is not required to disclose reasons, if doing so would violate legal obligations.

6.3. Trade Republic informera le Client du blocage, si possible à l'avance, et dans tous les cas sans délai excessif (*ohne schuldhaftes Zögern*) après le blocage. Trade Republic n'est pas tenue de divulguer les raisons du blocage si cela contrevient à des obligations légales.

6.4. Trade Republic will unblock the access or exchange the affected Credentials or replace the payment instrument (e.g. debit card) if the reasons for the block no longer apply. The Customer may need to request a new debit card in the Application. Trade Republic will notify the Customer of this without undue delay.

6.4. Trade Republic débloquera l'accès, remplacera les Identifiants affectés ou remplacera l'instrument de paiement (par exemple, la carte de débit) si les raisons du blocage ne s'appliquent plus. Le Client peut être amené à demander une nouvelle carte de débit via l'Application. Trade Republic informera le Client de ce déblocage sans délai excessif.

IV. Mailbox (Timeline) and retrieval in the Application (Self-Service)

IV. Boîte aux lettres (Historique) et récupération dans l'Application (Self-Service)

1. Provision of documents

1. Mise à disposition des documents

1.1. Trade Republic provides the Customer with all documents, unless otherwise agreed or required by law, in the Customer's Mailbox (Timeline) or available in the Application. The relevant

1.1. Trade Republic met à disposition du Client tous les documents, sauf disposition contraire ou exigence légale, dans la Boîte aux lettres du Client (Historique) ou directement accessibles dans

communication between Trade Republic and the Customer is stored historically in this Mailbox (Timeline), unless the documents have been sent by email or provided via another durable medium (see Section IV. 2. of this Framework Agreement).

l'Application. La communication pertinente entre Trade Republic et le Client est conservée de manière historique dans cette Boîte aux lettres (Historique), sauf si les documents ont été envoyés par e-mail ou fournis sur un autre support durable (voir Section IV. 2 du présent Contrat-cadre).

1.2. If a document is not made available for the Customer to access in the Application, but instead is posted in the Mailbox (Timeline), Trade Republic will inform the Customer thereof by push notification in the Application or by email as soon as Trade Republic has posted the document in the Mailbox (Timeline).

1.2. Si un document n'est pas directement accessible par le Client dans l'Application, mais est déposé dans la Boîte aux lettres (Historique), Trade Republic informera le Client par notification push dans l'Application ou par e-mail dès que le document aura été déposé dans la Boîte aux lettres (Historique).

1.3. The parties agree that receipt of documents takes place by placing them in the Mailbox (Timeline) (timeline) or by using the Application for retrieval by the Customer. The parties further agree that the documents shall be deemed to have been received no later than on the business day following the day on which the document was placed in the Mailbox (Timeline) or made available in the Application, if the Customer was notified of the placement via push notification of the Application or via email. An email is deemed to have been received when it's been sent and reached the Customers Mailbox (Timeline).

1.3. Les parties conviennent que la réception des documents s'effectue au moment de leur dépôt dans la Boîte aux lettres (Historique) ou lors de leur mise à disposition pour récupération dans l'Application par le Client. Les parties conviennent également que les documents sont réputés reçus au plus tard le jour ouvrable suivant la date à laquelle le document a été déposé dans la Boîte aux lettres (Historique) ou rendu accessible dans l'Application, à condition que le Client ait été notifié du dépôt via une notification push dans l'Application ou par e-mail. Un e-mail est considéré comme reçu lorsqu'il a été envoyé et qu'il a atteint la Boîte aux lettres (Historique) du Client.

2. Information per durable medium

2. Information par support durable

2.1. Where documents are required by law to be sent to a durable data medium, Trade Republic will provide such documents to the Customer in the form of a Portable Document Format (.pdf) in the Application, unless another form is mandatorily required by law. These documents can be accessed in the Mailbox (Timeline), in the Application or via email. The Customer may download the documents on its Terminal Device. Trade Republic reserves the right to use a different durable medium. The Customer agrees to the provision of documents on an electronic durable medium.

2.1. Lorsque la loi exige que des documents soient envoyés sur un support durable, Trade Republic met ces documents à la disposition du Client sous la forme d'un fichier Portable Document Format (.pdf) dans l'Application, sauf si une autre forme est légalement exigée. Ces documents peuvent être consultés dans la Boîte aux lettres (Historique), dans l'Application ou via e-mail. Le Client peut télécharger les documents sur son appareil terminal. Trade Republic se réserve le droit d'utiliser un autre support durable. Le Client consent à la fourniture de documents sur un support durable électronique.

2.2. The provision of key information documents in accordance with Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) is generally provided for in paper form. Accordingly, the key information documents would have to be sent in paper form before the order is placed. This contradicts the business model of an online broker. Therefore, the

2.2. La fourniture des documents d'information clés conformément au Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 26 novembre 2014 concernant les documents d'information clés pour les produits d'investissement de détail et les produits d'assurance (PRIIPs) est généralement prévue sous forme papier. Par conséquent, les documents d'information clés doivent être envoyés en format papier avant le placement de l'ordre. Cela

aforementioned consent pursuant to Section 1.2. of this Framework Agreement also relates to the provision of key information documents.

contredit le modèle commercial d'un courtier en ligne. Par conséquent, le consentement mentionné à l'Article 1.2 de ce Contrat-cadre s'applique également à la fourniture de ces documents d'information clés.

3. Exception: Paper transmission

Trade Republic is entitled, but not obliged, to arrange for documents to be sent to the Customer by mail at the Customer's expense if the Customer fails to comply with its obligation and Trade Republic is legally obliged to do so. The costs incurred can be found in the Application and/or the pricing scheme (*Preisübersicht*).

3. Exception: Transmission papier

Trade Republic est autorisé, mais non obligé, à envoyer des documents au Client par courrier postal, aux frais du Client, si celui-ci ne respecte pas son obligation et que Trade Republic en est légalement tenu. Les frais encourus peuvent être consultés dans l'Application et/ou dans les tarifs (*Preisübersicht*).

4. Storage

In the Mailbox (Timeline) and via the Application documents are generally made available to the Customer for five years. The Customer will be notified by Trade Republic, at its sole discretion, via push notification in the Application or via email of the date of automatic deletion.

4. Archivage

Les documents sont généralement mis à disposition du Client dans la Boîte aux lettres (Historique) et via l'Application pendant une durée de cinq ans. Le Client sera informé par Trade Republic, à sa discrétion, via une notification push dans l'Application ou par e-mail de la date de suppression automatique.

V. Periodic balance statement (*Rechnungsabschluss*) for current accounts

1. Trade Republic issues a periodic balance statement for a current account at the end of each calendar quarter, unless otherwise agreed; in doing so, mutual claims arising during this period (including interest and charges) are offset.

2. The Customer must raise any objections due to incorrectness or incompleteness of a periodic balance statement within six weeks of its receipt; if the objections are raised in text form, it is sufficient to send these within the six-weeks period in order to meet the time limit. Failure to make timely objections will be deemed as approval. Trade Republic will specifically point out this consequence when issuing the periodic balance statement. The Customer may request a correction to the periodic balance statement after the time limit, however must then prove that their account was wrongly debited or that a credit to which they were entitled was not issued.

V. Relevé périodique de compte (*Rechnungsabschluss*) pour les comptes courants

1. Trade Republic émet un relevé périodique de compte pour un compte courant à la fin de chaque trimestre civil, sauf accord contraire. Dans ce cadre, les créances mutuelles survenues au cours de cette période (y compris les intérêts et frais) sont compensées.

2. Le Client doit formuler toute objection concernant l'inexactitude ou l'incomplétude d'un relevé périodique de compte dans un délai de six semaines à compter de sa réception ; si les objections sont formulées par écrit, il suffit de les envoyer dans ce délai de six semaines pour respecter la limite de temps. L'absence d'objection dans les délais impartis sera considérée comme une approbation. Trade Republic soulignera spécifiquement cette conséquence lors de l'émission du relevé périodique de compte. Le Client peut demander une correction du relevé périodique de compte après l'expiration du délai, mais devra alors prouver que son compte a été débité à tort ou qu'un crédit auquel il avait droit n'a pas été accordé.

3. In the event of a negative balance, Trade Republic has the right to sell financial instruments in the amount of the negative balance without prior notice.

VI. Reversals and booking correction (Berichtigungsbuchung)

1. Before balance statement

Trade Republic may reserve incorrect credit entries on current accounts (e.g. due to an incorrect account number) by means of a corresponding entry until the next periodic balance statement, insofar as Trade Republic is entitled to a repayment claim against the Customer (so-called reversal); in this case, the Customer can not object the debit entry by claiming it has already disposed over the amount of (incorrect) credit entry.

2. After balance statement

If Trade Republic establishes an incorrect credit entry only after sending the balance statement and Trade Republic is entitled to a repayment claim against the Customer, Trade Republic shall debit the respective account in the amount of its claim (so-called correction) and make a correction entry in the account. If the Customer raises objections against the correction, Trade Republic shall credit the amount back to the account and assert its repayment claim separately against the Customer.

3. Customer information; Calculation of Interest

Trade Republic will inform the Customer immediately of any reversal or correction bookings. With regard to the calculation of interest, Trade Republic will make the bookings retroactively to the day on which the incorrect booking was made.

VII. Customer funds; Settlement

1. Trade Republic has set up Omnibus Trust Accounts with banks that are also authorised to conduct cash deposit business (hereinafter "**Trust Banks**"). Trade Republic holds the Customer's

3. En cas de solde négatif, Trade Republic se réserve le droit de vendre des instruments financiers correspondant au montant du solde négatif sans préavis.

VI. Annulations et corrections d'écritures (Berichtigungsbuchung)

1. Avant le relevé de compte

Trade Republic peut annuler des écritures de crédit incorrectes sur des comptes courants (par exemple, en raison d'un numéro de compte erroné) par le biais d'une écriture correspondante jusqu'au prochain relevé périodique, dans la mesure où Trade Republic dispose d'un droit de remboursement contre le Client (ce que l'on appelle une « **annulation** »). Le Client ne peut pas s'opposer à l'écriture de débit en affirmant avoir déjà disposé du montant de l'écriture de crédit (incorrecte).

2. Après le relevé de compte

Si Trade Republic constate une écriture de crédit incorrecte seulement après l'envoi du relevé de compte et que Trade Republic dispose d'un droit de remboursement contre le Client, Trade Republic débite alors le compte concerné du montant de sa créance (ce que l'on appelle une « **correction** ») et effectue une écriture de correction dans le compte. Si le Client formule des objections, Trade Republic recrédit le montant sur le compte et poursuivra sa demande de remboursement séparément contre le Client.

3. Informations au Client; Calcul des intérêts

Trade Republic informera immédiatement le Client de toute annulation ou correction d'écritures. En ce qui concerne le calcul des intérêts, Trade Republic effectuera les écritures de manière rétroactive à la date à laquelle l'écriture incorrecte a été effectuée.

VII. Fonds du Client ; Règlement

1. Trade Republic a mis en place des Comptes collectifs fiduciaires auprès de Banques fiduciaires également autorisées à exercer des activités de dépôt d'espèces (ci-après dénommées «

funds in escrow in a risk-diversified manner in one or, in principle, evenly distributed between two Omnibus Trust Accounts.

The Customer can deposit funds into their account using the personal International Bank Account Number (hereinafter "**IBAN**") provided to them. In the same way, funds paid to the Customer by a third party can also be credited to the account. In accordance with this Section VII. 1. and the Special Terms and Conditions for Customer Funds (Appendix 3) the Customer issues a trust order to Trade Republic for the safekeeping of its Customer funds in the Omnibus Trust Accounts. The Customer instructs Trade Republic to continuously invest Customer funds that exceed an amount determined in the Application (hereinafter "**Partner Amount**") in investment assets that have the characteristics of a qualified money market fund in accordance with Section 10 (9) of the Ordinance on the Specification of Conduct Rules and Organizational Requirements for Investment Service Providers (*Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen*, hereinafter "**WpDVerOV**") (hereinafter "**QMMF**"), in its own name and for the account of the Customer. In addition, the Special Terms and Conditions for Customer Funds (Appendix 3) apply. Trade Republic can adjust the Partner Amount in accordance with Section I. of the Special Terms and Conditions for Customer Funds (Appendix 3)..

2. The Customer may only place orders for the purchase of financial instruments and for the use of the services offered on a credit basis. This includes, in particular, the use of payment services in accordance with the Special Terms and Conditions for payment services (Appendix 9). The Customer's credit balance is shown in the Account held with Trade Republic. Trade Republic settles the transactions carried out by the Customer, such as transactions in financial instruments or the use of the debit card, via the Customer's credit balance. Trade Republic is nevertheless entitled, but not obliged, to make advance payments to the Customer.

The Customer must without undue delay (*unverzüglich*) settle any negative balance. Notwithstanding the above obligation of the Customer, Trade Republic has the right, in the event of a negative balance, e.g. due to an incorrect or double booking, to sell financial instruments in its own name and for the account of the Customer without prior notice in the amount of the negative balance. In doing so, Trade Republic

Banques fiduciaires »). Trade Republic conserve les fonds du Client de manière diversifiée et répartit ces fonds, en principe, de manière équitable entre un ou deux Comptes collectifs fiduciaires.

Le Client peut déposer des fonds sur son compte en utilisant le numéro international de compte bancaire personnel (ci-après « **IBAN** ») qui lui est fourni. De la même manière, les fonds versés au Client par un tiers peuvent également être crédités sur le compte. Conformément à cette section VII. 1. et aux Conditions particulières concernant les fonds des Clients (Annexe 3), le Client émet un ordre fiduciaire à Trade Republic pour la conservation de ses fonds dans les Comptes collectifs fiduciaires. Le Client autorise Trade Republic à investir en continu, en son propre nom et pour le compte du Client, les fonds dépassant un montant déterminé dans l'Application (ci-après dénommé « **Montant Partenaire** ») dans des actifs d'investissement ayant les caractéristiques d'un fonds monétaire qualifié conformément à l'article 10 (9) du Règlement sur la spécification des règles de conduite et des exigences organisationnelles pour les prestataires de services d'investissement (*Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen*, ci-après « **WpDVerOV** ») (ci-après « **QMMF** »). En outre, les Conditions particulières concernant les fonds des Clients (Annexe 3) s'appliquent. Trade Republic peut ajuster le Montant du Partenaire conformément à la Section I. des Conditions particulières relatives aux Fonds des Clients (Annexe 3).

2. Le Client ne peut passer des ordres pour l'achat d'instruments financiers et l'utilisation des services proposés que sur la base d'un crédit. Cela inclut, en particulier, l'utilisation des services de paiement conformément aux Conditions particulières pour les services de paiement (Annexe 9). Le solde créditeur du Client est affiché dans le compte détenu auprès de Trade Republic. Trade Republic règle les transactions effectuées par le Client, telles que les opérations sur instruments financiers ou l'utilisation de la carte de débit, via le solde créditeur du Client. Trade Republic est néanmoins en droit, mais non obligée, d'effectuer des livraisons anticipées au Client.

Le Client doit régler sans délai (*unverzüglich*) tout solde négatif. Nonobstant cette obligation du Client, Trade Republic a le droit, en cas de solde négatif, par exemple en raison d'une écriture incorrecte ou en double, de vendre des instruments financiers en son propre nom et pour le compte du Client, sans préavis, à hauteur du montant du solde négatif. Ce faisant, Trade

will generally sell first the financial instruments most recently purchased by the Customer. The Customer hereby already instructs Trade Republic to sell these financial instruments.

Republic vendra généralement en premier lieu les instruments financiers récemment acquis par le Client. Le Client autorise dès à présent Trade Republic à vendre ces instruments financiers.

3. Trade Republic and the Customer agree on the safekeeping of the Customer's funds in Omnibus Trust Account in accordance with the provisions of Section VII. 1. and 2. of this Framework Agreement and with the Special Terms and Conditions for Customer Funds (Appendix 3). In this respect, Trade Republic refers to the protective purpose pursued with the legal requirements for the segregation of Customer funds (see in this regard in Section III. of the Special Terms and Conditions for the Customer Funds (Appendix 3)).

3. Trade Republic et le Client conviennent de la conservation des fonds du Client sur le Compte collectif fiduciaire conformément aux dispositions de la section VII. 1. et 2. du présent contrat-cadre et aux Conditions particulières concernant les fonds du Client (Annexe 3). A cet égard, Trade Republic se réfère à l'objectif de protection poursuivi avec les exigences légales pour la ségrégation des fonds du Client (voir à cet égard la section III. des Conditions particulières pour les fonds des Clients (Annexe 3)).

4. Trade Republic offers the Instantly Available Credit Balance Service to Customers in accordance with the Appendix 3 (Special Terms and Conditions for Customer Funds) and Appendix 8 (Special Terms and Conditions for Instantly Available Credit Balance). This service enables the Customer to immediately use the credit balance by depositing funds into the account.

4. Trade Republic offre le service Crédit Disponible Immédiat aux Clients conformément à l'Annexe 3 (Conditions particulières concernant les fonds des Clients) et à l'annexe 8 3.3 (Conditions particulières pour la Balance de crédit instantanément disponible). Ce service permet au Client d'utiliser immédiatement le solde créditeur en déposant des fonds sur le compte.

5. Trade Republic provides the Customer with payment services for the Customer's funds in accordance with Section VII. 1. of the Framework Agreement together with the Special Terms and Conditions for Customer Funds (Appendix 3) and the Special Terms and Conditions for payment services (Appendix 9). The trust order explicitly includes funds that the Customer received through executions of payment orders initiated by third parties (e.g. through a transfer from a third party to the Customer's account).

5. Trade Republic fournit au Client des services de paiement pour les fonds du Client conformément à la section VII. 1. de Contrat-Cadre ainsi que les Conditions particulières concernant les fonds des Clients (Annexe 3) et les Conditions particulières pour les services de paiement (Annexe 9). L'ordre fiduciaire inclut explicitement les fonds que le Client a reçus par le biais d'exécutions d'ordres de paiement initiés par des tiers (par exemple, par le biais d'un transfert d'un tiers vers le compte du Client).

6. If there have been transactions on the Customer's account in a tax period, within the framework of the contractual relationship between Trade Republic and the Customer, Trade Republic, in cooperation with a service provider, may provide the Customer with a local tax reporting for the respective tax period free of charge and without any obligation or liability. This tax report can be used to assist the Customer in preparing their tax return. Trade Republic reserves the right to discontinue this complimentary service at the end of a tax year and will notify the Customer with a notice period of four weeks.

6. En cas de transactions réalisées sur le compte du Client au cours d'une période fiscale, Trade Republic, en collaboration avec un prestataire de services, peut fournir au Client un rapport fiscal local pour la période fiscale concernée, gratuitement et sans aucune obligation ou responsabilité. Ce rapport fiscal peut aider le Client à préparer sa déclaration fiscale. Trade Republic se réserve le droit d'interrompre ce service gratuit à la fin d'une année fiscale et en informera le Client avec un préavis de quatre semaines.

VIII. Fees and expenses

VIII. Frais et dépenses

- | | |
|--|---|
| <p>1. The amount of the fees for services provided by Trade Republic, including the amount of payments that exceed the fees agreed for the main service, is set out in the pricing scheme and/or the Application.</p> <p>2. If a Customer makes use of a main service listed in the pricing scheme and/or Application and no other agreement has been made, the fees stated in the pricing scheme and/or the Application at the time of the service apply. The current version of the pricing scheme can be viewed at any time via the Application and via the Trade Republic Website.</p> <p>3. Trade Republic can only enter into an agreement with the Customer that is aimed at a payment by the Customer that exceeds the agreed remuneration for the main service, even if it is shown in the pricing scheme and/or the Application.</p> <p>4. The amount of the fee for a service not listed in the pricing scheme and/or the Application shall be determined by Trade Republic at its reasonable discretion (Section 315 BGB) if these main services are provided on behalf of the Customer or in the Customer's presumed interest and their provision can only be expected against remuneration. Deviating agreements between Trade Republic and the Customer take precedence.</p> <p>5. Trade Republic will not charge the Customer for a service that Trade Republic is obliged to provide by law or on the basis of an ancillary contractual obligation, or that Trade Republic performs in its own interest, unless it is permitted by law and will be charged in accordance with the statutory regulations.</p> <p>6. Changes to fees for services that are typically used by the Customer on a permanent basis as part of the business relationship (e.g. Custody Account management) and that do not relate to a payment services framework agreement within the meaning of Section 675f (2) BGB are displayed to the Customer in the Application and only become effective if the Customer accepts them in the Application or by implication. An amendment of a fee, which aims at a payment over and above the main service, can only be reached if Trade Republic and the Customer enter expressly into an agreement.</p> | <p>1. Le montant des frais pour les services fournis par Trade Republic, y compris le montant des paiements qui dépassent les frais convenus pour le service principal, est indiqué dans le barème tarifaire et/ou dans l'Application.</p> <p>2. Si un Client utilise un service principal figurant dans le barème tarifaire et/ou dans l'Application, et qu'aucun autre accord n'a été conclu, les frais indiqués dans le barème tarifaire et/ou dans l'Application au moment de la prestation du service s'appliquent. La version actuelle du barème tarifaire peut être consultée à tout moment via l'Application et sur le site Web de Trade Republic.</p> <p>3. Trade Republic ne peut conclure un accord avec le Client visant à un paiement par le Client qui dépasse la rémunération convenue pour le service principal, même si cela est indiqué dans le barème tarifaire et/ou dans l'Application.</p> <p>4. Le montant des frais pour un service non mentionné dans le barème tarifaire et/ou dans l'Application sera déterminé par Trade Republic à sa juste appréciation (article 315 du BGB) si ces services principaux sont fournis au nom du Client ou dans l'intérêt présumé du Client et que leur fourniture ne peut être attendue qu'en contrepartie d'une rémunération. Les accords divergents entre Trade Republic et le Client prévalent.</p> <p>5. Trade Republic ne facturera pas au Client un service que Trade Republic est tenue de fournir en vertu de la loi ou en raison d'une obligation contractuelle accessoire, ou qu'elle effectue dans son propre intérêt, sauf si cela est autorisé par la loi et facturé conformément aux dispositions légales.</p> <p>6. Les modifications des frais pour les services généralement utilisés par le Client de manière permanente dans le cadre de la relation commerciale (par exemple, la gestion du compte-titres) et qui ne concernent pas un accord-cadre de services de paiement au sens de l'article 675f (2) du BGB sont affichées au Client dans l'Application et ne deviennent effectives que si le Client les accepte dans l'Application ou implicitement. Une modification d'un tarif visant un paiement au-delà du service principal ne peut être mise en œuvre que si Trade Republic et le Client concluent expressément un accord.</p> |
|--|---|

7. For payment service agreements, the costs (fees and expenses) and any changes thereto are based on the respective contractual agreements and special terms and conditions as well as the statutory regulations.

IX. Foreign currency transactions

1. If Trade Republic concludes a transaction with the Customer in a foreign currency, Trade Republic will convert the foreign currency amount into Euro and credit or debit the corresponding Euro amount to the Customer's account.
2. The determination of the exchange rate for foreign currency transactions shall be based on the pricing scheme and/or on the Application respectively information linked thereto.

X. Prohibition of assignment

The Customer may not assign, pledge or otherwise transfer claims against Trade Republic based on the business relationship to third parties.

XI. Right of disposal after death

After the death of the Customer, the person who claims to be the legal successor of the Customer or who acts as executor (*Testamentsvollstrecker*) of the will must prove to Trade Republic the entitlement under inheritance law in an appropriate way. Trade Republic may, without being obliged to do so, consider as the beneficiary and pay to the beneficiary with discharging effect, the person who presents a certified copy of the testamentary disposition (e.g. will, contract of inheritance) or a current copy of a certificate of inheritance together with the corresponding record of the opening of the probate proceedings and is designated therein as heir or executor. This does not apply if Trade Republic is aware that the person named therein (e.g. due to contestation) is not authorised to dispose of the estate or if this has not become known to Trade Republic due to negligence.

XII. Duties of cooperation of the Customer

7. Pour les accords de services de paiement, les coûts (frais et dépenses) et les éventuelles modifications y afférentes sont basés sur les accords contractuels respectifs, les Conditions particulières, ainsi que les dispositions légales applicables.

IX. Transactions en devises étrangères

1. Si Trade Republic conclut une transaction avec le Client dans une devise étrangère, Trade Republic convertira le montant en devise étrangère en euros et créditera ou débitera le montant correspondant en euros sur le compte du Client.
2. La détermination du taux de change pour les transactions en devises étrangères est basée sur le barème tarifaire et/ou sur l'Application, ainsi que sur les informations qui y sont associées.

X. Interdiction de cession

Le Client ne peut céder, nantir ou transférer d'une autre manière à des tiers les créances contre Trade Republic découlant de la relation commerciale.

XI. Droit de disposition après le décès

Après le décès du Client, la personne qui prétend être le successeur légal du Client ou qui agit en tant qu'exécuteur testamentaire (*Testamentsvollstrecker*) doit prouver à Trade Republic son droit au titre de la loi successorale de manière appropriée. Trade Republic peut, sans y être obligée, considérer comme bénéficiaire et payer avec effet libératoire la personne qui présente une copie certifiée de la disposition testamentaire (par exemple, testament, contrat d'héritage) ou une copie récente d'un certificat d'hérédité accompagnée du procès-verbal correspondant d'ouverture de la procédure de succession et désignée comme héritier ou exécuteur testamentaire. Cela ne s'applique pas si Trade Republic sait que la personne désignée dans ces documents (par exemple, en raison d'une contestation) n'est pas autorisée à disposer de la succession ou si cela n'est pas connu de Trade Republic en raison d'une négligence.

XII. Obligations de coopération du Client

1. When placing orders, the Customer must follow the user guidance in the Application and check all data entered or selected by him for completeness and correctness. Trade Republic cannot execute an order if the Customer has not entered all the requested data in full. In the event of incomplete data entries, the Customer will be informed immediately by the Application.
2. For the proper processing of business transactions, it is necessary for the Customer to inform Trade Republic without undue delay of any changes to his contact details (such as a change of mobile phone number, name or address). In addition, further statutory notification obligations may arise, in particular from the Money Laundering Act (*Geldwäschegesetz* - hereinafter "**GwG**") or the Tax Code (*Abgabenordnung*). If the Customer negligently violates the duties to cooperate, the Customer must compensate Trade Republic for the resulting costs and expenses, including those arising from the price overview and/or the Application (e.g. for an address investigation) as well as any damages.
3. The Customer shall without undue delay check the documents placed in the Mailbox (Timeline) or otherwise sent or made available for retrieval, in particular balance statements, securities statements, Custody Account and income statements, other statements (e.g. on transactions in Crypto-Assets) and notifications on the execution of orders for accuracy and completeness and raise any objections without undue delay.
4. If the Customer does not receive periodic balance statements and custody account statements, the Customer must notify Trade Republic without undue delay. The obligation to notify Trade Republic also exists in the absence of other notifications that the Customer expects to receive (e.g. securities statements, account statements).
5. If and to the extent that Trade Republic expressly wishes to agree with the Customer on changes to or new provisions in the Customer relationship (see Section XIX. of this Framework Agreement), the Customer is obligated to submit a declaration of intent, either acceptance or rejection, to Trade Republic.
6. The Customer is obliged to independently monitor the performance of their investments and their
1. Lors de la passation d'ordres, le Client doit suivre les instructions d'utilisation dans l'Application et vérifier que toutes les données saisies ou sélectionnées sont complètes et correctes. Trade Republic ne peut exécuter un ordre si le Client n'a pas saisi toutes les données demandées dans leur intégralité. En cas de saisies incomplètes, le Client sera immédiatement informé par l'Application.
2. Pour le bon traitement des transactions commerciales, il est nécessaire que le Client informe Trade Republic sans délai (unverzüglich) de tout changement dans ses coordonnées (par exemple, un changement de numéro de téléphone mobile, de nom ou d'adresse). En outre, des obligations légales supplémentaires de notification peuvent découler, en particulier de la Loi sur le blanchiment d'argent (*Geldwäschegesetz* - ci-après « **GwG** ») ou du Code fiscal (*Abgabenordnung*). Si le Client viole par négligence ses obligations de coopération, il doit indemniser Trade Republic pour les coûts et dépenses en résultant, y compris ceux mentionnés dans le barème tarifaire et/ou dans l'Application (par exemple, pour une enquête d'adresse), ainsi que pour tout dommage.
3. Le Client doit vérifier sans délai les documents placés dans la boîte de réception (Historique) ou envoyés ou mis à disposition pour consultation, notamment les relevés de compte, relevés de titres, relevés du compte-titres et relevés de revenus, autres relevés (par exemple, sur les transactions d'actifs cryptographiques) et notifications relatives à l'exécution des ordres, pour en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité et soulever toute objection sans délai.
4. Si le Client ne reçoit pas les relevés périodiques de compte et les relevés du compte-titres, il doit en informer Trade Republic sans délai (unverzüglich). L'obligation d'informer Trade Republic s'applique également en cas d'absence d'autres notifications que le Client s'attend à recevoir (par exemple, relevés de titres, relevés de compte).
5. Si et dans la mesure où Trade Republic souhaite expressément convenir avec le Client de modifications ou de nouvelles dispositions dans la relation Client (voir Section XIX. du présent Contrat-cadre), le Client est tenu de soumettre à Trade Republic une déclaration d'intention, soit d'acceptation, soit de refus.
6. Le Client est tenu de surveiller de manière indépendante la performance de ses

tradability. This applies in particular if, due to the failure of a trading venue or the trading possibility via Trade Republic, the Customer is unable to execute a requested transaction. The Customer is then obliged to continuously monitor when the trading possibility is restored in order to execute the requested transaction.

investissements et leur négociabilité. Cela s'applique en particulier si, en raison de la défaillance d'un lieu de négociation ou de la possibilité de négociation via Trade Republic, le Client est dans l'incapacité d'exécuter une transaction demandée. Dans ce cas, le Client est tenu de surveiller en continu le moment où la possibilité de négociation est rétablie afin d'exécuter la transaction demandée.

XIII. Regulations on the Financial Account Information Exchange Act and the resulting obligations of the Customer to cooperate

1. Due to the agreement of May 31, 2013, between the Federal Republic of Germany and the United States of America for the promotion of tax honesty in international matters (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), Trade Republic must check whether the Customer is possibly a "U.S. Person" when opening a Custody Account. "U.S. Persons" are not permitted to open a Custody Account with Trade Republic. It is the responsibility of each Customer to clarify whether they qualify as a "U.S. Person". If it becomes apparent during the course of the business relationship that a Customer is or will become a "U.S. Person", the Customer must notify Trade Republic without undue delay (*ohne schuldhaftes Zögern*). If the Customer is a "U.S. Person", Trade Republic may terminate this Customer Agreement without notice according to Section XX. 3. If there are reasonable indications that the Customer may have become a U.S. person, Trade Republic is entitled to block the User Account until clarification. If there are reasonable indications that the Customer may have become a U.S. person, Trade Republic is entitled to block the User Account until clarification. In the event that Trade Republic has information that indicates with a probability bordering on certainty (*mit an Sicherheit grenzen der Wahrscheinlichkeit*) that the Customer will become or is a U.S. Person, Trade Republic shall also be entitled to terminate this Customer Agreement without notice according to Section XX. 3. The Customer shall compensate Trade Republic for any expenses and damages incurred by Trade Republic due to the qualification of the Customer as a "U.S. Person".

2. Pursuant to the Financial Account Information Exchange Act (*Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes* - "FKAustG"), Trade Republic is required to report client data covered by the FKAustG for the purpose of being transmitted to the respective tax authorities as part of the intergovernmental exchange of financial account information (so-called Common Reporting Standard - "CRS"). The Customer is obliged to

XIII. Réglementations relatives à la loi sur l'échange d'informations sur les comptes financiers et aux obligations de coopération du Client qui en résultent

1. En raison de l'accord du 31 mai 2013 entre la République fédérale d'Allemagne et les États-Unis d'Amérique visant à promouvoir l'honnêteté fiscale dans les affaires internationales (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), Trade Republic doit vérifier si le Client est potentiellement une « **personne américaine** » lors de l'ouverture d'un compte-titres. Les « personnes américaines » ne sont pas autorisées à ouvrir un compte-titres chez Trade Republic. Il incombe à chaque Client de déterminer s'il répond à la qualification de « personne américaine ». Si, au cours de la relation commerciale, il apparaît qu'un Client est ou devient une « personne américaine », le Client doit en informer Trade Republic sans délai (*ohne schuldhaftes Zögern*). Si le Client est une « personne américaine », Trade Republic peut résilier ce Contrat-Cadre sans préavis conformément à la Section XX. 3. Si des indices raisonnables suggèrent que le Client pourrait être devenu une « personne américaine », Trade Republic est en droit de bloquer le compte utilisateur jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. En cas d'informations indiquant avec une probabilité proche de la certitude (*mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit*) que le Client deviendra ou est une « personne américaine », Trade Republic sera également en droit de résilier ce Contrat-Cadre sans préavis conformément à la Section XX. 3. Le Client devra indemniser Trade Republic pour tous les frais et dommages subis par Trade Republic en raison de la qualification du Client en tant que « personne américaine ».

2. Conformément à la loi sur l'échange d'informations sur les comptes financiers (*Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes* - « **FKAustG** »), Trade Republic est tenue de déclarer les données des Clients couvertes par la FKAustG afin qu'elles soient transmises aux autorités fiscales compétentes dans le cadre de l'échange intergouvernemental d'informations sur les comptes financiers (le soi-disant *Common*

notify Trade Republic of all tax residences that apply to the Customer. The Customer confirms that all information provided and declarations made when entering into the business relationship are correct and complete. The Customer agrees to (a) promptly notify Trade Republic about any changes in circumstances that causes the information provided in the context of entering into the business relationship to no longer be accurate, and (b) provide Trade Republic with notice of such change within 30 days of such change. This includes, but is not limited to, a change or addition to the Customer's tax residency.

Reporting Standard - « CRS »). Le Client est tenu d'informer Trade Republic de toutes les résidences fiscales qui lui sont applicables. Le Client confirme que toutes les informations fournies et déclarations faites lors de l'établissement de la relation commerciale sont exactes et complètes. Le Client accepte de : notifier sans délai Trade Republic de tout changement de situation entraînant l'inexactitude des informations fournies dans le cadre de l'établissement de la relation commerciale ; et informer Trade Republic de ce changement dans un délai de 30 jours à compter dudit changement. Cela inclut, sans s'y limiter, tout changement ou ajout concernant la résidence fiscale du Client.

XIV. Agreement of liens in favour of Trade Republic

1. The Customer and Trade Republic agree that Trade Republic acquires a GTC Lien on the financial instruments and items to which Trade Republic has obtained or will obtain possession in the investment business relationship in Germany (hereinafter "**GTC Lien**"). Trade Republic also acquires a GTC Lien on the claims that the Customer has or will have against Trade Republic arising from the investment business relationship (including transactions from Crypto-Assets), for example the account balance, to the extent that these are not excluded from the agreement by a trust agreement or other agreement. The GTC Lien does not extend to the financial instruments that Trade Republic holds in custody for the Customer outside of Germany.
2. The GTC Lien serves as security for all existing, future and conditional claims to which Trade Republic is entitled against the Customer arising from the investment business relationship.
3. If financial instruments are subject to Trade Republic's GTC Lien, the Customer is not entitled to demand the disbursement of the interest and dividends belonging to these Securities.
4. In the event that the financial instruments are not in the possession of Trade Republic, but in the possession of another custodian, also located outside of Germany, the Customer and Trade Republic hereby agree, in order to secure the claims described in Section XIV. 2. of this Framework Agreement, on an assignment to Trade Republic of all present and future claims of the Customer against the other custodian, which

XIV. Accord sur les privilèges en faveur de Trade Republic

1. Le Client et Trade Republic conviennent que Trade Republic acquiert un privilège CG sur les instruments financiers et les éléments dont Trade Republic a pris ou prendra possession dans le cadre de la relation commerciale d'investissement en Allemagne (ci-après « **privilège CG** »). Trade Republic acquiert également un privilège CG sur les créances que le Client détient ou détiendra contre Trade Republic découlant de la relation commerciale d'investissement (y compris les transactions sur actifs cryptographiques), par exemple le solde du compte, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exclues de l'accord par un accord de fiducie ou un autre accord. Le privilège CG ne s'étend pas aux instruments financiers que Trade Republic conserve pour le Client en dehors de l'Allemagne.
2. Le privilège CG sert de garantie pour toutes les créances existantes, futures et conditionnelles dont Trade Republic est titulaire contre le Client dans le cadre de la relation commerciale d'investissement.
3. Si des instruments financiers sont soumis au privilège CG de Trade Republic, le Client n'est pas en droit d'exiger le versement des intérêts et des dividendes associés à ces titres.
4. Dans le cas où les instruments financiers ne sont pas en la possession de Trade Republic, mais en la possession d'un autre dépositaire situé également en dehors de l'Allemagne, le Client et Trade Republic conviennent par les présentes, afin de garantir les créances décrites à la Section XIV. 2. de ce Contrat-cadre, de céder à Trade Republic toutes les créances actuelles et futures du Client envers l'autre dépositaire, qui peut

may also be located outside of Germany, for the delivery of the financial instruments together with renewal coupons and any subscription rights and bonus shares. The Customer instructs and authorises Trade Republic to notify the custodian of this assignment on his behalf. Furthermore, the Customer authorises Trade Republic to obtain information from the custodian located outside of Germany regarding the existence and value of the Custody Account.

également être situé en dehors de l'Allemagne, pour la livraison des instruments financiers, y compris les coupons de renouvellement, ainsi que tous droits de souscription et actions gratuites. Le Client donne instruction et autorisation à Trade Republic de notifier cette cession au dépositaire en son nom. En outre, le Client autorise Trade Republic à obtenir du dépositaire situé en dehors de l'Allemagne des informations concernant l'existence et la valeur du compte-titres.

5. Trade Republic is entitled to enforce the lien in financial instruments, if the Customer maintains a negative balance. In this case, Trade Republic will request the Customer to settle the negative balance within three banking days (hereinafter **"Settlement Request"**) and threaten to sell the financial instruments in the event that this period expires without any result. The waiting period for a sale after a threat is usually one month. However, the period of one month is not necessary if the market value of the financial instruments held by the Customer at Trade Republic (hereinafter **"Portfolio Value"**) is 2/3 or less of Trade Republic's existing claims against the Customer and this Portfolio Value has fallen by 10% compared to the time of the Settlement Request (so-called in the event of imminent danger). In this case, Trade Republic may immediately proceed with the enforcement of the lien. In the aforementioned cases, the enforcement of the lien is carried out as agreed at a marketplace for this financial instrument, to which Trade Republic is connected in accordance with the regulations in this Framework Agreement.

5. Trade Republic est autorisée à faire valoir le privilège sur les instruments financiers si le Client maintient un solde négatif. Dans ce cas, Trade Republic demandera au Client de régulariser le solde négatif dans un délai de trois jours ouvrables bancaires (ci-après **« demande de régularisation »**) et menacera de vendre les instruments financiers si ce délai expire sans résultat. Le délai d'attente pour une vente après une menace est généralement d'un mois. Cependant, le délai d'un mois n'est pas nécessaire si la valeur de marché des instruments financiers détenus par le Client chez Trade Republic (ci-après **« Valeur du portefeuille »**) est égale ou inférieure à 2/3 des créances existantes de Trade Republic contre le Client et que cette Valeur du portefeuille a diminué de 10 % par rapport au moment de la demande de régularisation (ce qu'on appelle un cas de danger imminent). Dans ce cas, Trade Republic peut immédiatement procéder à l'exécution du privilège. Dans les cas susmentionnés, l'exécution du privilège est effectuée comme convenu sur une place de marché pour cet instrument financier, à laquelle Trade Republic est connectée conformément aux dispositions de ce Contrat-cadre.

XV. Collection of debt

In the case of outstanding claims (including possible interest on arrears and reminder fees), Trade Republic can have the collection carried out by a debt collection company. For this purpose Trade Republic may sell the claims against the Customer to the collection agency.

XV. Recouvrement des créances

En cas de créances impayées (y compris d'éventuels intérêts de retard et frais de rappel), Trade Republic peut confier le recouvrement à une société de recouvrement. À cet effet, Trade Republic peut vendre les créances du Client à l'agence de recouvrement.

XVI. Liability

1. Liability of Trade Republic; contributory negligence of the Customer

- 1.1. Trade Republic is liable in the performance of its obligations for any faults of its employees and the persons it involves in the performance of its

XVI. Responsabilité

1. Responsabilité de Trade Republic ; faute contributive du Client

- 1.1. Trade Republic est responsable, dans l'exécution de ses obligations, des fautes de ses employés et des personnes qu'elle engage pour remplir ses

obligations. Insofar as special terms and conditions or other agreements contain deviating provisions for individual services or other agreements, such provisions shall prevail. If the Customer has contributed to the occurrence of damage through culpable conduct, the general principles of contributory negligence shall determine the extent to which Trade Republic and the Customer must bear the damage.

obligations. Dans la mesure où des Conditions particulières ou d'autres accords contiennent des dispositions divergentes pour des services individuels ou d'autres accords, ces dispositions prévalent. Si le Client a contribué à la survenue d'un dommage par un comportement fautif, les principes généraux de la faute contributive détermineront dans quelle mesure Trade Republic et le Client doivent supporter le dommage.

1.2. If the content of an order is typically executed in such a way that Trade Republic entrusts a third party with its further execution, Trade Republic shall fulfill the order by forwarding it to the third party in its own name (forwarded order). This applies, for example, to obtaining bank information from other credit institutions or the safekeeping and administration of securities outside of Germany. In these cases, Trade Republic's liability is limited to the careful selection and instruction of the third party.

1.2. Si le contenu d'un ordre est généralement exécuté de manière à ce que Trade Republic confie son exécution à un tiers, Trade Republic exécute l'ordre en le transmettant au tiers en son propre nom (ordre transmis). Cela s'applique, par exemple, à l'obtention d'informations bancaires auprès d'autres établissements de crédit ou à la conservation et à la gestion de titres à l'étranger. Dans ces cas, la responsabilité de Trade Republic est limitée à la sélection et à l'instruction minutieuses du tiers.

1.3. Trade Republic is not liable for damages caused by force majeure, riots, acts of war and nature or other events for which it is not responsible (e.g., strikes, lockouts, traffic disruptions, acts of German domestic or foreign authorities). In these cases, Trade Republic is not liable in particular for the unenforceability to execute transactions in financial instruments or to deliver financial instruments or for delays in delivery, if Trade Republic is not responsible for disruptions in performance. If these events make it substantially more difficult or impossible for Trade Republic to fulfill contractual obligations and the impediment is not only of temporary duration, both Trade Republic and the Customer are entitled to withdraw from the respective transaction.

1.3. Trade Republic n'est pas responsable des dommages causés par des cas de force majeure, des émeutes, des actes de guerre, des catastrophes naturelles ou d'autres événements dont elle n'est pas responsable (par exemple, grèves, lock-outs, perturbations du trafic, actes des autorités nationales ou étrangères allemandes). Dans ces cas, Trade Republic n'est notamment pas responsable de l'impossibilité d'exécuter des transactions sur des instruments financiers, de livrer des instruments financiers ou d'enregistrer des retards de livraison, si Trade Republic n'est pas responsable des perturbations de performance. Si ces événements rendent l'exécution des obligations contractuelles de Trade Republic substantiellement plus difficile ou impossible et que l'empêchement n'est pas de nature purement temporaire, Trade Republic et le Client ont le droit de se retirer de la transaction respective.

1.4. Trade Republic shall not be liable for any damages arising due to the termination of so-called American Depositary Receipt (ADR) programs by Russian companies, insofar that such termination is highly likely to be due to the Ukraine war that started in February 2022. The same shall apply to shares that are subject to sanctions for other reasons.

1.4. Trade Republic n'est pas responsable des dommages résultant de la résiliation des programmes dits d'American Depositary Receipt (ADR) par des sociétés russes, dans la mesure où cette résiliation est très probablement due à la guerre en Ukraine commencée en février 2022. Il en va de même pour les actions faisant l'objet de sanctions pour d'autres raisons.

2. Liability of Trade Republic and liability of the Customer for unauthorised transactions and execution of payment orders

2. Responsabilité de Trade Republic et du Client en cas de transactions non autorisées et d'exécution des ordres de paiement

The liability of Trade Republic and the Customer in the event of an unauthorised transaction (e.g. payment transaction or securities order) and a non-executed, incorrectly executed or delayed payment order is governed by the special conditions agreed for the respective service (for example in the Special Conditions for securities transactions with Execution policies (Appendix 5) and the Special Conditions for Payment Services (Appendix 9)).

La responsabilité de Trade Republic et du Client en cas de transaction non autorisée (par exemple, une transaction de paiement ou un ordre de titres) et en cas d'ordre de paiement non exécuté, incorrectement exécuté ou retardé, est régie par les Conditions particulières convenues pour le service respectif (par exemple, dans les Conditions particulières pour les transactions sur titres avec des politiques d'exécution (Annexe 5) et les Conditions particulières pour les services de paiement (Annexe 9)).

XVII. Banking secrecy (*Bankgeheimnis*) und banking information (*Bankauskunft*)

1. Trade Republic undertakes to maintain secrecy about all Customer-related facts and evaluations of which Trade Republic gains knowledge (banking secrecy.) In the context of maintaining banking secrecy, Trade Republic will only disclose information about the Customer if required by law, if the Customer has consented, or if Trade Republic is authorized to disclose banking information. Trade Republic may only disclose information about the Customer if this is required by law.
2. Banking information contains general statements and comments on the Customer's financial circumstances, creditworthiness and solvency; no information is provided on amounts, e.g. account balances or deposit values, or on the amount of any credit/loans utilized.
3. Trade Republic shall only provide bank information if the Customer has expressly consented to this in general or in individual cases. Bank information will only be provided if the requesting party has credibly demonstrated a legitimate interest in the requested information and there is no reason to assume that the Customer's interests worthy of protection conflict with the provision of information.
4. Trade Republic only provides banking information to its own Customers and other credit institutions for their own purposes or those of their Customers.

XVIII. Scope of and amendments to this Framework Agreement including Appendices

XVII. Secret professionnel (*Bankgeheimnis*) et informations bancaires (*Bankauskunft*)

1. Trade Republic s'engage à garder le secret sur tous les faits et évaluations liés au Client dont elle a connaissance (secret professionnel). Dans le respect du secret professionnel, Trade Republic ne divulguera des informations concernant le Client que si la loi l'exige, si le Client y a consenti ou si Trade Republic est autorisée à le faire. Trade Republic ne peut transmettre des informations sur le Client que lorsque cela est imposé par la loi.
2. Les informations bancaires contiennent des déclarations générales et des commentaires sur la situation financière, la solvabilité et la capacité de crédit du Client ; aucune information n'est fournie sur les montants, par exemple les soldes de compte ou les valeurs des dépôts, ni sur le montant des crédits/emprunts utilisés.
3. Trade Republic ne fournit des informations bancaires que si le Client y a expressément consenti, que ce soit de manière générale ou dans des cas spécifiques. Ces informations ne seront communiquées que si la partie requérante a démontré de manière crédible un intérêt légitime pour les informations demandées et s'il n'y a aucune raison de supposer que les intérêts du Client dignes de protection s'opposent à la fourniture des informations.
4. Trade Republic ne fournit des informations bancaires qu'à ses propres Clients et à d'autres établissements de crédit pour leurs propres besoins ou ceux de leurs Clients.

XVIII. Champ d'application et modifications de ce Contrat-cadre, y compris les Annexes

1.	Amendments that do not relate to a payment service framework agreement (Zahlungsdiensterahmenvertrag)	1.	Modifications ne concernant pas un accord-cadre de services de paiement (Zahlungsdiensterahmenvertrag)
1.1.	Amendments to this Framework Agreement as well as to the Appendices or to special terms and conditions agreed upon in the future that do not relate to a payment service framework agreement (Zahlungsdiensterahmenvertrag) must be agreed between the Customer and Trade Republic.	1.1.	Les modifications apportées à ce Contrat-Cadre, ainsi qu'aux Annexes ou aux Conditions particulières convenues à l'avenir, qui ne concernent pas un accord-cadre de services de paiement (Zahlungsdiensterahmenvertrag), doivent être convenues entre le Client et Trade Republic.
1.2.	An agreement is not required if an amendment to the framework agreement is mandatory due to legal or regulatory requirements, e.g. amendments due to legally binding judgments or binding rulings or orders by a governing authority.	1.2.	Un accord n'est pas requis si une modification du Contrat-cadre est rendue obligatoire en raison d'exigences légales ou réglementaires, par exemple des modifications dues à des jugements juridiquement contraignants, des décisions ou des ordres émis par une autorité compétente.
2.	Amendments that relate to a payment service framework agreement	2.	Modifications concernant un contrat-cadre de services de paiement
	If the amendments to this Framework Agreement or the Appendices affect a payment service framework agreement within the meaning of Section 675f (2) BGB, amendments shall be offered to the Customer in text form no later than two months before the proposed date of their entry into force. The amendments may also be offered by means of electronic communication. The Customer declares its acceptance expressly via the Application or by implication.		Si les modifications apportées à ce Contrat-Cadre ou aux Annexes concernent un accord-cadre de services de paiement au sens de l'article 675f (2) du BGB, elles seront proposées au Client sous forme écrite, au plus tard deux mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Les modifications peuvent également être proposées par le biais d'une communication électronique. Le Client déclare son acceptation de manière explicite via l'Application ou de manière implicite.
XIX.	Termination rights; Consequences of termination	XIX.	Droits de résiliation ; conséquences de la résiliation
1.	The Customer may terminate the entire business relationship or individual business relationships, for which neither a term nor a deviating termination provision has been agreed, at any time without observing a notice period in text form (e.g. by e-mail) or via the Application.	1.	Le Client peut résilier l'ensemble de la relation commerciale ou des relations commerciales individuelles, pour lesquelles ni une durée ni une disposition divergente en matière de résiliation n'ont été convenues, à tout moment et sans préavis, sous forme écrite (par exemple, par e-mail) ou via l'Application.
2.	Trade Republic may terminate the entire business relationship or individual business relationships, for which neither a term nor a deviating termination provision has been agreed, at any time subject to a notice period of at least 2 months.	2.	Trade Republic peut résilier l'ensemble de la relation commerciale ou des relations commerciales individuelles, pour lesquelles ni une durée ni une disposition divergente en matière de résiliation n'ont été convenues, à tout moment moyennant un préavis d'au moins 2 mois.

3. Trade Republic may also terminate the entire business relationship or individual business relationships without notice in the event of an important ground that makes it unreasonable for Trade Republic to continue the business relationship, even taking into account the legitimate interests of the Customer. Important grounds for Trade Republic are in particular:

- The Customer does not settle a negative balance in violation of Section VII. 2. of this Framework Agreement.
- The Customer fails to comply with one of its duties to cooperate pursuant to Section XII. or Section XIII. of this Framework Agreement (e.g. immediate notification of a change of mobile phone number).
- The Customer does not make any declaration of intent in violation of Section XIX. 2. of this Framework Agreement.
- The Customer uses their Trade Republic Custody Account jointly with others.
- The Customer moves from the country for which the Customer relationship with Trade Republic was established, even if the Customer moves to a country in which Trade Republic also offers its services (e.g., the Customer moves from France to Germany).
- The Customer uses the Application in violation of Section III. 1.3. of this Framework Agreement.
- There are actual indications that criminal acts have been committed by the Customer within the scope of the business relationship or that the Customer is intentionally causing damage to Trade Republic in a manner contrary to public morals.

4. The Customer must notify Trade Republic, in case of ordinary termination by the time termination takes effect and in case of extraordinary termination within a period of 14 days, whether any financial instruments held in the Custody Account are to be sold or transferred to another custody account of the Customer with a financial institution licensed in the European Economic Area (EEA). Furthermore, the Customer must inform Trade Republic within the aforementioned periods to which account any credit balance remaining after settlement is to be transferred. The aforementioned deadlines for settlement shall not apply in the event of extraordinary termination if immediate settlement is required.

5. The Customer must, upon termination, either sell or transfer all Crypto-Assets held by Trade Republic on the Customer's behalf to a third-party wallet of the Customer. In the event of an

3. Trade Republic peut également résilier sans préavis l'ensemble de la relation commerciale ou des relations commerciales individuelles en cas de motif important rendant la poursuite de la relation commerciale déraisonnable pour Trade Republic, même en tenant compte des intérêts légitimes du Client. Les motifs importants pour Trade Republic incluent en particulier :

- Le Client ne régularise pas un solde négatif en violation de la Section VII. 2. de ce Contrat-Cadre.
- Le Client ne respecte pas l'une de ses obligations de coopération conformément aux Sections XII. ou XIII. de ce Contrat-Cadre (par exemple, notification immédiate d'un changement de numéro de téléphone mobile).
- Le Client ne fait aucune déclaration d'intention en violation de la Section XIX. 2. de ce Contrat-Cadre.
- Le Client utilise son compte-titres Trade Republic conjointement avec d'autres personnes.
- Le Client déménage du pays pour lequel la relation commerciale avec Trade Republic a été établie, même si le Client déménage vers un pays dans lequel Trade Republic propose également ses services (par exemple, le Client déménage de France vers l'Allemagne).
- Le Client utilise l'Application en violation de la Section III. 1.3. de ce Contrat-Cadre.
- Il existe des indications concrètes selon lesquelles des actes criminels ont été commis par le Client dans le cadre de la relation commerciale, ou que le Client cause intentionnellement des dommages à Trade Republic d'une manière contraire à la moralité publique.

4. Le Client doit informer Trade Republic, en cas de résiliation ordinaire, au plus tard à la date d'effet de la résiliation, et en cas de résiliation extraordinaire, dans un délai de 14 jours, si les instruments financiers détenus dans le compte-titres doivent être vendus ou transférés vers un autre compte-titres du Client auprès d'un établissement financier agréé dans l'Espace économique européen (EEE). En outre, le Client doit indiquer à Trade Republic, dans les délais susmentionnés, vers quel compte tout solde créditeur restant après règlement doit être transféré. Les délais mentionnés pour le règlement ne s'appliquent pas en cas de résiliation extraordinaire si un règlement immédiat est requis.

5. Le Client doit, en cas de résiliation ordinaire, soit vendre, soit transférer tous les Crypto-Actifs détenus par Trade Republic pour le compte du Client vers un portefeuille tiers du Client. En cas

extraordinary termination, such sale or transfer shall be completed within a period of 14 days.

de résiliation extraordinaire, cette vente ou ce transfert doit être effectué dans un délai de 14 jours.

6. In the event that the Customer does not comply with the obligations set out in Section XX. 4. and Section XX. 5. of this Framework Agreement, Trade Republic shall be entitled to sell the financial instruments held by the Customer and shall transfer the proceeds of sale, less the costs of the sale, to the Customer to the designated Account.

6. Si le Client ne respecte pas les obligations énoncées aux Sections XX. 4. et XX. 5. de ce Contrat-Cadre, Trade Republic est autorisée à vendre les instruments financiers détenus par le Client et à transférer le produit de la vente, déduction faite des coûts de vente, sur le compte désigné par le Client.

7. Trade Republic may only terminate a basic account agreement (*Basiskontovertrag*) in accordance with the agreements made between Trade Republic and the Customer on the basis of the Payment Accounts Act (*Zahlungskontengesetzes*) and the provisions of the Payment Accounts Act.

7. Trade Republic ne peut résilier un accord de compte de base (*Basiskontovertrag*) qu'en conformité avec les accords conclus entre Trade Republic et le Client sur la base de la loi sur les comptes de paiement (*Zahlungskontengesetzes*) et des dispositions de cette loi.

XX. Application of German Law; place of jurisdiction; contractual language

XX. Application du droit allemand ; lieu de juridiction, langue du contrat

1. This Framework Agreement and the entire business relationship between the Customer and Trade Republic shall be governed by German Law. Under Article 6 (2) of Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 the Customer may also enjoy the protection of the mandatory provisions under French law.

1. Le présent Contrat-cadre et l'ensemble des relations commerciales entre le Client et Trade Republic sont régis par le droit allemand. En vertu de l'article 6 (2) du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, le Client peut également bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française.

2. The statutory places of jurisdiction apply.

2. Les lieux de compétence juridictionnelle s'appliquent.

3. Trade Republic has made the terms of this agreement available both in French and English. In case of discrepancies the French version shall prevail.

3. Trade Republic a rendu les termes de ce contrat disponibles à la fois en français et en anglais. En cas de divergence, la version française prévaut.

Appendix 1

Pre-contractual information for distance contracts for financial services and Customer information pursuant to Sec. 63 (7) of the German Securities Trading Act (WpHG)

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 1

Informations précontractuelles pour les contrats à distance concernant les services financiers et informations destinées au Client conformément à l'article 63 (7) de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG)

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 1

Pre-contractual information for distance contracts for financial services and information pursuant to Sec. 63 (7) WpHG

Trade Republic has a pre-contractual information obligation towards consumers in the case of distance contracts for financial and payment services. Trade Republic fulfils this obligation with this pre-contractual information as well as with the entire framework agreement including the appendices.

Trade Republic is furthermore obliged to provide the Customer with information about Trade Republic itself, the services provided by Trade Republic, the financial instruments offered, Execution Venues and costs and associated charges which may occur.

Annexe 1

Informations précontractuelles pour les contrats à distance concernant les services financiers et informations conformément à l'article 63 (7) WpHG

Trade Republic a une obligation d'information précontractuelle envers les consommateurs dans le cadre des contrats à distance portant sur des services financiers et de paiement. Trade Republic satisfait à cette obligation au moyen de ces informations précontractuelles ainsi que de l'ensemble du Contrat-Cadre, y compris les annexes.

Trade Republic est également tenue de fournir au Client des informations sur Trade Republic elle-même, les services qu'elle propose, les instruments financiers offerts, les lieux d'exécution ainsi que les coûts et frais associés pouvant survenir.

I. General information about Trade Republic**1. Name and summonable address**

Trade Republic Bank GmbH
Brunnenstr. 19-21
D-10119 Berlin
Germany

2. Persons legally authorized to represent Trade Republic

Managing directors: Andreas Torner, Gernot Mittendorfer, Christian Hecker, Thomas Pischke

3. Entry in the German commercial register

Commercial Register of the Local Court of Charlottenburg (Berlin), Germany; registration number HRB 244347 B.

4. Main business activity of Trade Republic

As its main business, Trade Republic provides financial services and banking businesses of all kinds and thereto related businesses.

5. Competent supervisory authority

Trade Republic is licensed as a CRR credit institution. The competent supervisory authority is:

I. Informations générales sur Trade Republic**1. Nom et adresse à utiliser pour la correspondance**

Trade Republic Bank GmbH
Brunnenstr. 19-21
D-10119 Berlin
Allemagne

2. Personnes légalement habilitées à représenter Trade Republic

Directeurs généraux: Andreas Torner, Gernot Mittendorfer, Christian Hecker, Thomas Pischke

3. Inscription au registre du commerce allemand

Registre du commerce du tribunal local de Charlottenburg (Berlin), Allemagne ; numéro d'enregistrement HRB 244347 B.

4. Activité principale de Trade Republic

L'activité principale de Trade Republic consiste à fournir des services financiers, des opérations bancaires de toutes sortes et des activités connexes.

5. Autorité de supervision compétente

Trade Republic est agréé en tant qu'établissement de crédit CRR. L'autorité de contrôle compétente

German Federal Financial Supervisory Authority (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* – hereinafter “**BaFin**”), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, Germany and Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany (www.bafin.de).

est:

l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* - ci-après désignée « **BaFin** »), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, Allemagne et Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (www.bafin.de).

6. BaFin registration number

BaFin-ID: 10150368

6. Numéro d'enregistrement BaFin

BaFin-ID: 10150368

II. General Information on the Framework Agreement

II. Informations générales sur le Contrat-cadre

1. Conclusion of the Framework Agreement

The Customer can effectively conclude the Framework Agreement with Trade Republic by following the instructions in the Application after launching the Application and registering a mobile phone number. In doing so, the Customer receives access to all contract documents before the conclusion of the Framework Agreement. The Customer makes a binding offer with the content of the Framework Agreement by completing the setup of their profile in the Application. After any necessary identity check, Trade Republic then confirms the conclusion of the Agreement to the Customer in the Application. With this step, the Framework Agreement between the Customer and Trade Republic bindingly comes into effect.

1. Conclusion du Contrat-Cadre

Le Client peut conclure efficacement le Contrat-Cadre avec Trade Republic en suivant les instructions dans l'Application après avoir lancé l'Application et enregistré un numéro de téléphone mobile. Le Client a accès à tous les documents contractuels avant la conclusion du Contrat-cadre. Le Client fait une offre contraignante conforme au contenu du Contrat-Cadre en complétant la configuration de son profil dans l'Application. Après toute vérification d'identité nécessaire, Trade Republic confirme ensuite la conclusion de l'accord au Client dans l'Application. À cette étape, le Contrat-Cadre entre le Client et Trade Republic prend effet de manière contraignante.

2. Contract language; means and language of communication

2. Langue du contrat ; moyens et langue de communication

2.1. Trade Republic provides the contractual Terms and Conditions and this preliminary information in Germany only in German and outside of Germany in English and, if required by law, in the respective national language.

2.1. Trade Republic fournit les termes et conditions contractuels ainsi que ces informations préliminaires en Allemagne uniquement en allemand, et en dehors de l'Allemagne en anglais et, si la loi l'exige, dans la langue nationale respective.

2.2. The communication between Trade Republic and the Customer is generally carried out in French and electronically via the Application and partially via email. Orders are generally placed via the Application.

2.2. La communication entre Trade Republic et le Client s'effectue généralement en français et électroniquement via l'Application, et partiellement par e-mail. Les ordres sont généralement passés via l'Application.

2.3. The Application is suitable for use in the French and English language. The entire business relationship is conducted in French. The Application is also available in English language and the business relationship can be conducted in

2.3. L'Application peut être utilisée en français ou en anglais. L'ensemble de la relation commerciale se déroule en français. L'Application est également disponible en langue anglaise, et la relation commerciale peut être conduite en anglais. Si le

English. If the Customer uses the Application in English, the Customer agrees to receive information in several languages.

Client utilise l'Application en anglais, il accepte de recevoir des informations dans plusieurs langues.

3. Governing Law; Place of jurisdiction

German law applies to the pre-contractual legal relationship between the Customer and Trade Republic. The conclusion of the Framework Agreement and the entire business relationship between the Customer and Trade Republic shall be governed by German law; the statutory places of jurisdiction shall apply (see Sec XXI. 2. of the Framework Agreement). Under Article 6(2) of Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 the Customer may also enjoy the protection of the mandatory provisions under French law.

3. Loi applicable ; lieu de juridiction

Le droit allemand s'applique à la relation juridique précontractuelle entre le Client et Trade Republic. La conclusion du Contrat-Cadre ainsi que l'ensemble de la relation commerciale entre le Client et Trade Republic sont régies par le droit allemand ; les lieux de juridiction statutaires s'appliquent (voir Section XXI. 2. du Contrat-Cadre). Conformément à l'article 6(2) du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, le Client peut également bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle.

4. Complaints and out-of-court dispute resolution

4.1 Complaints

The Customer may at any time submit a complaint with BaFin, either in writing or for the record, about violations by Trade Republic of the ZAG (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz), Sections 675c to 676c BGB or Section 248 of the Introductory Act to the German Civil Code (*Einführungsgesetz zum BGB* – hereinafter “**EGBGB**”).

4. Réclamations et résolution extrajudiciaire des litiges

4.1 Réclamations

Le Client peut, à tout moment, déposer une réclamation auprès de la BaFin, soit par écrit, soit pour consignation au dossier, concernant des violations par Trade Republic du ZAG (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz), des articles 675c à 676c du BGB ou de l'article 248 de la loi introductive au Code civil allemand (*Einführungsgesetz zum BGB* – ci-après « **EGBGB** »).

4.2 Out-of-court dispute resolution

- a) The Customer may submit a complaint to the contact point of Trade Republic specified in the Application. Trade Republic will respond to complaints in an appropriate manner in text form (e.g. by e-mail).
- b) In case of disputes arising from the Application of provisions of the BGB concerning distance contracts for financial services and payment services framework contracts between consumers and regulated entities, such as Trade Republic, the Deutsche Bundesbank may act as an official arbitration institution in accordance with Sec. 14 (1) no. 3 and 4 of the German Act on Injunctive Relief (*Unterlassungsklagegesetz* – hereinafter “**UKlaG**”) if an entity is not affiliated with a recognized private consumer arbitration board.

In addition, BaFin can act as an official arbitration body in accordance with Section 14 (1) No. 7 UKlaG for disputes between consumers and supervised companies

4.2 Résolution extrajudiciaire des litiges

- a) Le Client peut soumettre une réclamation au point de contact de Trade Republic spécifié dans l'Application. Trade Republic répondra aux réclamations de manière appropriée et sous forme écrite (par exemple, par e-mail).
- b) En cas de litiges découlant de l'application des dispositions du BGB concernant les contrats à distance pour les services financiers et les contrats-cadres pour les services de paiement entre les consommateurs et les entités réglementées, telles que Trade Republic, la Deutsche Bundesbank peut agir en tant qu'institution officielle d'arbitrage conformément à l'article 14 (1) nos. 3 et 4 de la loi allemande sur les actions en injonction (*Unterlassungsklagegesetz* – ci-après « **UKlaG** »), si l'entité concernée n'est pas affiliée à un organisme privé reconnu d'arbitrage des consommateurs. De plus, la BaFin peut agir en tant qu'organisme officiel d'arbitrage conformément à l'article 14 (1) no. 7 de

regarding other regulations in connection with banking transactions in accordance with Section 1 (1) sentence 2 of the German Banking Act (*Kreditwesengesetz*) if the company is not affiliated to a recognized private consumer arbitration board.

- c) Trade Republic is not affiliated with any recognized private consumer arbitration board established for the out-of-court settlement of disputes arising from banking transactions between consumers and regulated entities.

- d) The address of the Deutsche Bundesbank's arbitration body is:

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main
Germany
email: schlichtung@bundesbank.de;
Website: www.bundesbank.de

- e) The address of the BaFin's arbitration body is:

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Referat VBS 12
Marie Curie-Strasse 24-28
60439 Frankfurt am Main
Germany

email: schlichtungsstelle@bafin.de; Website: www.bafin.de

l'UKlaG pour les litiges entre les consommateurs et les entreprises supervisées concernant d'autres réglementations en lien avec les transactions bancaires au sens de l'article 1 (1), phrase 2, de la loi allemande sur les opérations bancaires (*Kreditwesengesetz*). Ceci s'applique si l'entreprise n'est pas affiliée à un organisme privé reconnu d'arbitrage des consommateurs.

- c) Trade Republic n'est affiliée à aucun organisme privé reconnu de médiation des consommateurs établi pour le règlement extrajudiciaire des litiges découlant des transactions bancaires entre consommateurs et entités réglementées.

- d) L'adresse de l'organisme d'arbitrage de la Deutsche Bundesbank est la suivante :

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Postfach 10 06 02
60006 Francfort-sur-le Main
ALLEMAGNE
email: schlichtung@bundesbank.de; site web: www.bundesbank.de

- e) L'adresse de l'organisme d'arbitrage de la BaFin est la suivante :

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Referat VBS 12
Marie Curie-Strasse 24-28
60439 Frankfurt am Main
ALLEMAGNE

email: schlichtungsstelle@bafin.de; site web: www.bafin.de

III. Information on the Framework Agreement

1. Key features

- 1.1. The financial services provided by Trade Republic Bank GmbH under the Framework Agreement include the trading of financial instruments by Trade Republic Bank GmbH through principal brokerage (*Finanzkommissionsgeschäft*) and proprietary trading, as well as the safekeeping and administration of financial instruments in the Customer's Custody Account, which is established by Trade Republic Bank GmbH through the Branch France for the Customer. Crypto-Assets

III. Informations sur le Contrat-cadre

1. Caractéristiques principales

- 1.1. Les services financiers fournis par Trade Republic Bank GmbH dans le cadre du Contrat-cadre incluent le négoce d'instruments financiers par Trade Republic Bank GmbH dans le cadre d'activités de courtage principal (*Finanzkommissionsgeschäft*) et de négoce pour compte propre. Ces services comprennent également la conservation et la gestion d'instruments financiers dans le Compte-titres du Client, qui est ouvert par Trade Republic Bank

acquired via the Application will be held in Omnibus Wallets (as defined in Appendix 7) by Trade Republic.

GmbH via sa succursale en France pour le Client. Les Crypto-Actifs acquis via l'Application seront gardés dans des Portefeuilles Omnibus (comme défini à l'Annexe 7) par Trade Republic.

1.2. Trade Republic does not provide investment advice or portfolio management. The Customer carries out the transactions in financial instruments on their own responsibility, which is why Trade Republic expressly refers to the following risk information.

1.2. Trade Republic ne fournit ni conseil en investissement ni gestion de portefeuille. Le Client effectue les transactions sur instruments financiers sous sa propre responsabilité, raison pour laquelle Trade Republic attire expressément l'attention sur les informations relatives aux risques ci-dessous.

1.3. Trade Republic's activities do not constitute an offer to the public in the meaning of the EU Prospectus Regulation (EU-Regulation No. 2017/1129). Customers can buy and sell financial instruments, which are listed on a regulated market or on the open market of a German stock exchange.

1.3. Les activités de Trade Republic ne constituent pas une offre au public au sens du règlement européen sur les prospectus (EU-Regulation No. 2017/1129). Les Clients peuvent acheter et vendre des instruments financiers cotés sur un marché réglementé ou sur le marché libre d'une bourse allemande.

1.4. Trade Republic maintains a current account for the Customer, credits incoming payments to the account and processes payment transactions initiated by the Customer (e.g. bank transfer) to the debit of this account, provided the account has sufficient credit and the other execution conditions are met. In particular, the following services are covered by the Framework Agreement. Account management, execution of payment transactions (transfers including standing orders, debiting of SEPA core direct debits and payment transactions using a debit card).

1.4. Trade Republic maintient un compte courant pour le Client, crédite les paiements entrants sur ce compte et traite les opérations de paiement initiées par le Client (par exemple, les virements bancaires), à condition que le compte dispose d'un crédit suffisant et que les autres conditions d'exécution soient remplies. Les services suivants sont notamment couverts par le Contrat-Cadre: gestion de compte; exécution des opérations de paiement (virements, y compris les ordres permanents, prélèvements SEPA de base et transactions de paiement utilisant une carte de débit).

1.5. Trade Republic begins providing services immediately after the execution of the Framework Agreement (acceptance of the contractual conditions as part of the onboarding flow via the Application) and therefore before the end of the withdrawal period.

1.5. Trade Republic commence à fournir ses services immédiatement après l'exécution du Contrat-Cadre (acceptation des conditions contractuelles dans le cadre du processus d'intégration via l'Application) et donc avant la fin du délai de rétractation.

2. Components of the Framework Agreement

2. Éléments du Contrat-cadre

2.1. Trade Republic and the Customer agree on the applicability of various special terms and conditions via the Framework Agreement, which contain the relevant regulations in connection with the provision of the services.

2.1. Trade Republic et le Client conviennent, par le biais du Contrat-Cadre, de l'applicabilité de diverses Conditions particulières, qui contiennent les réglementations pertinentes en lien avec la fourniture des services.

2.2. The Framework Agreement consists of the following components:

- Framework Agreement
- Appendix 3 Special Terms and Conditions for Customer Funds

2.2. Le Contrat-cadre comprend les éléments suivants :

- Contrat-cadre
- Annexe 3 : Conditions particulières concernant les fonds des Clients

- Appendix 4 Special Terms and Conditions for the Execution of Customer Orders
- Appendix 5 Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution policies
- Appendix 6 Special Terms and Conditions for Savings Plan
- Appendix 7 Special Terms and Conditions for the Provision of Crypto-Asset Services
- Appendix 8 Special conditions for Instantly Available Credit Balance
- Appendix 9 Special Terms and Conditions for Payment Services
- Appendix 10 Special Terms and Conditions for ELTIF

In addition, the Customer receives the following information with the conclusion of the Framework Agreement:

- Appendix 1 Pre-contractual information for distance contracts for financial services and Customer information pursuant to Sec. 63 (7) of the German Securities Trading Act (WpHG)
- Appendix 2 Information on Handling Conflicts of Interest

- Annexe 4 : Conditions particulières concernant l'exécution des ordres des Clients
- Annexe 5 : Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution
- Annexe 6 : Conditions particulières concernant les plans d'investissement programmé
- Annexe 7 : Conditions particulières concernant la fourniture de Services sur Crypto-Actifs
- Annexe 8 : Conditions particulières concernant le Crédit Disponible Immédiat
- Annexe 9 : Conditions particulières pour les services de paiement.
- Annexe 10: Conditions particulières concernant l'ELTIF

En outre, le Client reçoit les informations suivantes lors de la conclusion du Contrat-Cadre :

- Annexe 1 : Informations précontractuelles pour les contrats à distance concernant les services financiers et informations destinées au Client conformément à l'article 63 (7) de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG)
- Annexe 2 : Informations sur la gestion des conflits d'intérêts

3. Information on financial services

3.1. Types of financial instruments

- With regard to the key characteristics, interrelationships and risks of financial instruments, please refer to the separate documents "Basic information on securities" and "Risk information on crypto trading", both of which are available in the Application.
- The Customer is responsible for obtaining further information on financial instruments. For example, issuers typically provide information on the Securities offered on their own websites.
- Transactions in financial instruments are subject to various risks, depending on the structure of the financial instrument. These include price risks and - in the case of securities transactions - credit risks (default risk or insolvency risk) of the issuer, up to and including the risk of total loss.
- When deciding on a transaction in financial instruments, it should be noted in particular that the past price performance of a financial instrument is not in itself a guide to the future price performance of the financial instrument. The same applies to income generated in the past (e.g.,

3. Informations sur les services financiers

3.1. Types d'instruments financiers

- Pour des informations détaillées sur les caractéristiques essentielles, les interrelations et les risques des instruments financiers, veuillez consulter les documents distincts intitulés « Informations de base sur les titres » et « Informations sur les risques liés aux transactions de crypto-actifs », tous deux disponibles dans l'Application.
- Le Client est responsable d'obtenir des informations supplémentaires sur les instruments financiers. Par exemple, les émetteurs fournissent généralement des informations sur les titres proposés sur leurs propres sites web.
- Les transactions sur instruments financiers comportent divers risques, selon la structure de l'instrument financier. Ceux-ci incluent : les risques de prix.; dans le cas de transactions sur titres, les risques de crédit (risque de défaut ou risque d'insolvabilité) de l'émetteur, pouvant aller jusqu'à une perte totale.
- Lors de la prise de décision concernant une transaction sur instruments financiers, il convient de noter en particulier que la performance passée du prix d'un instrument financier ne constitue pas une indication de sa performance future. Cela s'applique également aux revenus générés par le

interest or dividend payments by the issuer).

- e) In the financial markets, the price of a financial instrument is subject to fluctuations. Trade Republic has no influence on the price. Therefore, unlike, for example, the purchase of consumer goods by a consumer on the internet, there is no right of withdrawal of the Customer for individual transactions in financial instruments.

passé (par exemple, paiements d'intérêts ou de dividendes par l'émetteur).

- e) Sur les marchés financiers, le prix d'un instrument financier est soumis à des fluctuations. Trade Republic n'a aucune influence sur le prix. Par conséquent, contrairement, par exemple, à l'achat de biens de consommation par un consommateur sur internet, le Client ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour des transactions individuelles sur instruments financiers.

3.2. Information on Execution Venues

For information on the execution venues, please refer to the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution policies (Appendix 5) and Special Terms and Conditions for the Provision of Crypto-Asset Services (Appendix 7).

3.2. Informations sur les lieux d'exécution

Pour des informations sur les lieux d'exécution, veuillez consulter les Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution (Annexe 5) et les Conditions particulières concernant la fourniture de Services sur Crypto-Actifs (Annexe 7).

3.3. Safekeeping of financial instruments

The details of the fulfilment of safekeeping obligations are set out in the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution policies (Appendix 5) and the Special Terms and Conditions for the Provision of Crypto-Asset Services (Appendix 7).

3.3. Conservation des instruments financiers

Les détails relatifs à l'exécution des obligations de conservation sont définis dans les Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution (Annexe 5) et les Conditions particulières concernant la fourniture de Services sur Crypto-Actifs (Annexe 7).

4. Information on account management and payment services

- 4.1. Trade Republic fulfils its obligations under the Framework Agreement by booking the credits and debits to the account. The respective booking items are offset against each other at the end of the agreed statement period – usually at the end of the calendar quarter – and the result (balance) is communicated to the Customer as a periodic balance statement. All bookings made by the bank are displayed on the account statement, which the Customer can access via the self-service in the Application for the desired period of time. In addition, other relevant Customer documents can be found in the Customer's Mailbox (Timeline) or are available for retrieval in the Application.

- 4.2. In the case of an internal transfer, this is fulfilled when the amount is credited to the recipient's account and the information on the person making the transfer and the stated purpose are transmitted. In the case of a cross-institutional transfer, this is fulfilled when the amount is credited to the recipient's account of the banking institution and the information specified in sentence 1 is transmitted. Further details can be

4. Informations sur la gestion de compte et les services de paiement

- 4.1. Trade Republic remplit ses obligations dans le cadre du Contrat-Cadre en enregistrant les crédits et les débits sur le compte. Les différentes opérations enregistrées sont compensées à la fin de la période de relevé convenue – généralement à la fin du trimestre civil – et le résultat (solde) est communiqué au Client sous forme de relevé périodique. Toutes les opérations effectuées par la banque sont affichées sur le relevé de compte, que le Client peut consulter via le service en libre-service dans l'Application pour la période souhaitée. En outre, d'autres documents pertinents du Client sont disponibles dans la boîte de réception du Client (Historique) ou accessibles dans l'Application.

- 4.2. En cas de virement interne, celui-ci est exécuté lorsque le montant est crédité sur le compte du bénéficiaire et que les informations sur l'auteur du virement ainsi que l'objet déclaré sont transmises. En cas de virement interinstitutionnel, l'exécution est réalisée lorsque le montant est crédité sur le compte du bénéficiaire auprès de l'établissement bancaire et que les informations mentionnées dans la phrase précédente sont transmises. Pour plus de détails, veuillez consulter les Conditions

found in the Special Terms and Conditions for Payment Services (Appendix 9).

particulières pour les services de paiement (Annexe 9).

4.3. The Customer must assert a claim for a refund of a debited payment amount based on a SEPA core direct debit for which the Customer has issued a SEPA direct debit mandate to the payee to Trade Republic within eight weeks of the date on which the relevant payment amount was debited.

4.3. Le Client doit faire valoir une demande de remboursement d'un montant de paiement débité sur la base d'un prélèvement SEPA de base pour lequel il a émis un mandat de prélèvement SEPA au bénéficiaire, auprès de Trade Republic dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle le montant correspondant a été débité.

4.4. Trade Republic fulfils debit card transactions initiated by the Customer by making a payment to the recipient's credit institution. Further details can be found in the Special Terms and Conditions for Payment Services (Appendix 9).

4.4. Trade Republic exécute les transactions par carte de débit initiées par le Client en effectuant un paiement à l'établissement de crédit du bénéficiaire. Pour plus de détails, veuillez consulter les Conditions particulières pour les services de paiement (Annexe 9).

5. Customer funds

5. Fonds des Clients

Trade Republic holds the Customer's funds in a risk-diversified manner in one or, in principle, evenly distributed between two Omnibus Trust Accounts. The Customer instructs Trade Republic to continuously invest Customer funds that exceed the Partner Amount in QMMF. Trade Republic can adjust the Partner Amount. Further provisions regarding Customer funds can be found in Section VII. of the Framework Agreement and in the Special Terms and Conditions for Customer Funds (Appendix 3).

Trade Republic conserve les fonds des Clients de manière diversifiée en termes de risques dans un ou, en principe, répartis équitablement entre deux Comptes collectifs fiduciaires. Le Client donne instruction à Trade Republic d'investir en continu les fonds des Clients dépassant le Montant Partenaire dans des QMMF. Trade Republic peut ajuster le Montant Partenaire. Des dispositions supplémentaires concernant les fonds des Clients se trouvent dans la Section VII. du Contrat-Cadre et dans l'Annexe 3 (Conditions particulières concernant fonds des Clients).

6. Prices and distribution fees; information on costs and associated charges relating to investment services

6. Frais et commissions de distribution ; informations sur les coûts et frais associés aux services d'investissement

6.1. Fees and expenses

6.1. Frais et dépenses

- a) Unless otherwise agreed, the current fees for Trade Republic services can be found in the pricing scheme and the information in the Application. The Customer will be notified of the applicable fees in the Application and in the monthly account statement and the fees will be debited to the account.
- b) The current pricing scheme can be found in the Application and on the Trade Republic website.
- c) Trade Republic charges the Customer the fees and costs for the provision of the principal brokerage business (*Finanzkommissionsgeschäft*) and the custody services as shown in the pricing scheme at the time the order is placed, or a service is used.

- a) Sauf accord contraire, les frais actuels des services de Trade Republic sont disponibles dans le barème tarifaire et les informations fournies dans l'Application. Le Client sera informé des frais applicables dans l'Application ainsi que dans le relevé mensuel de compte, et les frais seront débités du compte.
- b) Les tarifs en vigueur peuvent être consultés dans l'Application et sur le site web de Trade Republic.
- c) Trade Republic facture au client les frais et coûts liés à la fourniture des services de courtage principal (*Finanzkommissionsgeschäft*), et des services de garde, tels qu'indiqués dans le barème des prix au moment où l'ordre est passé ou où un service est utilisé.

- d) In the event that an order is placed via the Application, the fees and costs associated with the execution of the transaction will be displayed to the Customer before the order is placed.
- e) Trade Republic provides the Customer with cost information once a year, which shows the actual costs incurred during the reporting period.

- d) En cas de passation d'un ordre via l'Application, les frais et coûts associés à l'exécution de la transaction seront affichés au Client avant la confirmation de l'ordre.
- e) Trade Republic fournit au Client des informations sur les coûts une fois par an, indiquant les coûts réels engagés pendant la période de référence.

6.2. Distribution fees

Trade Republic may receive payments from third parties in connection with the transactions in financial instruments executed on behalf of the Customer. More detailed information on this is contained in Section XI of the Framework Agreement.

6.2. Frais de distribution

Trade Republic peut recevoir des paiements de la part de tiers en lien avec les transactions sur des instruments financiers exécutées pour le compte du Client. Des informations plus détaillées à ce sujet se trouvent dans la Section XI du Contrat-Cadre.

6.3. Additional costs and taxes not charged by Trade Republic

- a) In connection with the financial instruments acquired by the Customer, additional costs may be charged by third parties, and, in addition, taxes may be incurred.
- b) The Customer should clarify the tax implications of acquiring, holding and disposing of or redeeming a Security and a Crypto-Asset with its tax advisor or the relevant tax authority. The tax treatment depends on the personal circumstances of the respective Customer and may be subject to future changes. In addition, in the case of foreign Securities and Crypto-Assets, special features may arise from the local tax law to which the Securities or Crypto-Assets are subject.
- c) Income from Securities and gains from the purchase and sale of Securities and Crypto-Assets are generally subject to taxation. In addition, capital gains taxes and other taxes may be incurred in case of the payment of income or proceeds of sale (e.g., the so-called "withholding tax" in the USA). These may reduce the income or proceeds to be paid to the Customer.
- d) The Customer has to bear their own costs (e.g. postage). The Customer does not incur any additional telecommunications costs when using the services, apart from the prices agreed with the respective provider for maintaining an internet connection.

6.3. Coûts supplémentaires et taxes non facturés par Trade Republic

- a) En lien avec les instruments financiers acquis par le Client, des coûts supplémentaires peuvent être facturés par des tiers et, en outre, des taxes peuvent être applicables.
- b) Le Client est invité à clarifier les implications fiscales liées à l'acquisition, la détention, la cession ou le rachat d'un titre ou d'un crypto-actif avec son conseiller fiscal ou auprès de l'autorité fiscale compétente. Le traitement fiscal dépend des circonstances personnelles de chaque Client et peut faire l'objet de modifications futures. En outre, dans le cas de titres ou de crypto-actifs étrangers, des spécificités peuvent découler de la législation fiscale locale applicable aux titres ou crypto-actifs concernés.
- c) Les revenus provenant des titres ainsi que les gains issus de l'achat et de la vente de titres et de crypto-actifs sont généralement soumis à imposition. De plus, des taxes sur les plus-values et d'autres taxes peuvent être appliquées lors du paiement de revenus ou du produit de la vente (par exemple, la « retenue d'impôts » aux États-Unis). Ces taxes peuvent réduire les revenus ou les produits à verser au Client.
- d) Le Client doit prendre en charge ses propres frais (par exemple, les frais de port). Aucun coût supplémentaire de télécommunications n'est encouru lors de l'utilisation des services, en dehors des tarifs convenus avec le fournisseur respectif pour le maintien d'une connexion internet.

7. No minimum contract term; termination of the Framework Agreement

7. Absence de durée minimale du contrat ; résiliation du Contrat-cadre

There is no minimum term for the Framework Agreement. The Customer may terminate the contractual relationship at any time without observing a notice period. Trade Republic may terminate the business relationship at any time subject to a notice period of at least two months. In addition, Trade Republic may also terminate the Framework Agreement without notice for good cause. In this context, the Customer must notify Trade Republic whether any Securities held in the Custody Account are to be sold or transferred to another Custody Account of the Customer. Further details are laid down in Sec. XX. of the Framework Agreement.

Le Contrat-Cadre n'a pas de durée minimale. Le Client peut mettre fin à la relation contractuelle à tout moment, sans respecter de délai de préavis. Trade Republic peut également mettre fin à la relation commerciale à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'au moins deux mois. En outre, Trade Republic peut résilier le Contrat-Cadre sans préavis pour motif légitime. Dans ce contexte, le Client doit informer Trade Republic si les titres détenus sur le compte-titres doivent être vendus ou transférés vers un autre compte-titres du Client. Des détails supplémentaires sont énoncés à la Section XX. du Contrat-Cadre.

8. Right of withdrawal of the Customer

8.1. The Customer has a right of withdrawal. Details of this right of withdrawal are set out in the instructions below, to which the Customer is hereby expressly referred.

8.2. In accordance with Section 312g (2) (8) BGB, this does not apply to contracts for the provision of services whose price is subject to fluctuations in the financial market over which Trade Republic has no influence and which may occur during the withdrawal period. The price of all financial instruments available through Trade Republic is subject to fluctuations in the financial market. The exclusion of the right of withdrawal therefore applies to all buy and sell orders placed via the Application.

8.3. Accordingly, the Customer is not entitled to an isolated statutory right of withdrawal for individual orders placed with Trade Republic under the Framework Agreement. The Customer must therefore bear any price losses realised through a subsequent sale.

8. Droit de rétractation du Client

8.1. Le Client dispose d'un droit de rétractation. Les détails de ce droit de rétractation sont précisés dans les instructions ci-dessous, auxquelles il est expressément fait référence.

8.2. Conformément à l'article 312g (2) (8) du BGB, ce droit ne s'applique pas aux contrats portant sur la fourniture de services dont le prix est soumis à des fluctuations du marché financier échappant au contrôle de Trade Republic et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation. Le prix de tous les instruments financiers disponibles via Trade Republic étant soumis à des fluctuations du marché financier, l'exclusion du droit de rétractation s'applique à tous les ordres d'achat et de vente passés via l'Application.

8.3. En conséquence, le Client n'a pas droit à un droit de rétractation légal isolé pour les ordres individuels passés auprès de Trade Republic dans le cadre du Contrat-Cadre. Le Client doit donc supporter les éventuelles pertes de valeur réalisées lors d'une vente ultérieure.

Right of withdrawal regarding the Framework Agreement**Section 1****Withdrawal policy**

You may withdraw your contractual declaration **within 14 days without stating any reasons by means of a clear declaration**. You can also exercise your right of withdrawal online in the Trade Republic Application in your customer profile. If you use this online feature, we will send you an acknowledgement of receipt of the withdrawal on a durable medium (e.g. by email), including its content and the date and time of its submission, without undue delay. The period shall commence after conclusion of the contract and after you have received the contractual provisions including the General Terms and Conditions and all information listed **below under Section 2** on a durable data carrier (e.g., letter, fax, email). **To comply with the withdrawal period**, it is sufficient to send the withdrawal in due time if the declaration is made on a durable data carrier. The withdrawal is to be sent to:

Trade Republic Bank GmbH

Brunnenstr. 19-21

D-10119 Berlin

Germany

E-mail address:

withdrawal@traderepublic.com**Section 2****Information required for the start of the withdrawal period**

The information referred to in Section 1, sentence 2 shall include the following:

General information

1. the existence or absence of a right of withdrawal, its conditions, the procedure for exercising it, in particular the name and address of the person to whom the withdrawal must be declared, and the legal consequences of withdrawal, including information on the amount which the consumer must pay for the service provided if they are obliged to pay compensation (underlying provision: Section 357b BGB);
2. the Member States of the European Union whose law is used by the payment service provider as a basis for entering into relations with the consumer prior to the conclusion of the contract;

Droit de rétractation dans le cadre du Contrat-cadre**Section 1****Politique de rétractation**

Vous pouvez annuler votre déclaration contractuelle dans **un délai de 14 jours sans indiquer de motif**, au moyen d'une déclaration claire. Vous pouvez également exercer votre droit de rétractation en ligne sur dans l'application Trade Republic, depuis votre profil client. Si vous utilisez cette fonctionnalité en ligne, nous vous enverrons, sans retard excessif, un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel), y compris son contenu ainsi que la date et l'heure de sa soumission. Le délai commence après la conclusion du contrat et après que vous ayez reçu les dispositions contractuelles, y compris les Conditions Générales et **toutes les informations énumérées ci-dessous dans la Section 2**, sur un support durable (par exemple, lettre, fax, email). **Pour respecter le délai de rétractation**, il suffit d'envoyer la rétractation dans les délais requis si la déclaration est effectuée sur un support durable. La rétractation doit être envoyée à :

Trade Republic Bank GmbH

Brunnenstr. 19-21

D-10119 Berlin

Allemagne

Adresse e-mail :

withdrawal@traderepublic.com**Section 2****Informations requises pour le début du délai de rétractation**

Les informations visées à la section 1, phrase 2, comprennent les éléments suivants :

Informations générales

1. L'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, ses conditions, la procédure pour l'exercer, en particulier le nom et l'adresse de la personne à laquelle la rétractation doit être adressée, ainsi que les conséquences juridiques de la rétractation, y compris les informations sur le montant que le consommateur doit payer pour le service fourni s'il est tenu de verser une indemnité (disposition sous-jacente : Section 357b BGB);
2. Les États membres de l'Union européenne dont le droit est utilisé par le prestataire de services de paiement comme base pour établir des relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat;

- | | |
|--|---|
| <p>3. details regarding payment and performance;</p> <p>4. the total price of the financial service (except payment services), including all related price components, as well as all taxes paid via the entrepreneur or, if no exact price can be stated, its basis of calculation, which enables the consumer to verify the price</p> <p>5. additional costs, if any, as well as an indication of possible further taxes or costs not paid through or charged by the entrepreneur;</p> <p>6. an indication that the financial service relates to financial instruments which, due to their specific characteristics or the operations to be carried out, are subject to specific risks or whose price is subject to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no control, and that returns generated in the past are not an indicator of future returns;</p> <p>7. a time limit on the period of validity of the information provided, for example, the period of validity of time-limited offers, especially regarding the price;</p> <p>8. the contractual terms of termination, including any contractual penalties;</p> <p>9. the languages in which the contractual Terms and Conditions and the prior information referred to in this withdrawal notice are communicated, as well as the languages in which the trader undertakes to communicate, with the consumer's consent, during the term of this contract;</p> <p>10. the indication whether the consumer may use an out-of-court complaint and redress procedure to which the entrepreneur is subject and, if so, its access requirements.</p> | <p>3. Les modalités de paiement et de prestation des services;</p> <p>4. Le prix total du service financier (à l'exception des services de paiement), y compris tous les composants de prix associés, ainsi que toutes les taxes payées via l'entrepreneur ou, si un prix exact ne peut être indiqué, sa base de calcul permettant au consommateur de vérifier le prix.</p> <p>5. Les coûts supplémentaires éventuels, ainsi qu'une indication des taxes ou coûts supplémentaires potentiels non payés via ou facturés par l'entrepreneur.</p> <p>6. Une indication précisant que le service financier concerne des instruments financiers qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques ou des opérations à effectuer, sont soumis à des risques particuliers ou dont le prix est sujet à des fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle de l'entrepreneur, ainsi que le fait que les rendements générés par le passé ne constituent pas un indicateur des rendements futurs.</p> <p>7. Une limite de validité pour les informations fournies, par exemple la période de validité des offres limitées dans le temps, en particulier concernant le prix.</p> <p>8. Les conditions contractuelles de résiliation, y compris les éventuelles pénalités contractuelles.</p> <p>9. Les langues dans lesquelles les Conditions Générales et les informations préalables mentionnées dans cet avis de rétractation sont communiquées, ainsi que les langues dans lesquelles l'entrepreneur s'engage à communiquer, avec le consentement du consommateur, pendant la durée de ce contrat.</p> <p>10. L'indication de la possibilité pour le consommateur de recourir à une procédure de plainte et de recours extrajudiciaires à laquelle l'entrepreneur est soumis, le cas échéant, ainsi que les modalités d'accès à cette procédure.</p> |
|--|---|

Information on the provision of financial services, including payment services

11. Information on the business or payment service provider
- a) the name and address of its head office and all other addresses, including e-mail addresses, relevant for communication with the payment service provider;
- b) the payment service provider's supervisory authorities and the register kept by the Federal Financial Supervisory Authority or any other relevant public register in which the payment service provider is entered as authorised, as well

Informations relatives à la fourniture de services financiers, y compris les services de paiement

11. Informations sur l'entreprise ou le prestataire de services de paiement
- a) Le nom et l'adresse de son siège social ainsi que toutes les autres adresses, y compris les adresses e-mail, pertinentes pour la communication avec le prestataire de services de paiement;
- b) Les autorités de surveillance du prestataire de services de paiement et le registre tenu par la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) ou tout autre registre public pertinent dans lequel le prestataire est inscrit en tant qu'autorisé, ainsi que

as its registration number or equivalent identifier used in that register;	son numéro d'enregistrement ou tout identifiant équivalent utilisé dans ce registre.;
12. Information on the use of financial services, including payment services,	12. Informations sur l'utilisation des services financiers, y compris les services de paiement,
a) a description of the main features of the financial services, including payment services, and information on how to conclude the contract.	a) Une description des principales caractéristiques des services financiers, y compris les services de paiement, et des informations sur la manière de conclure le contrat.
b) information on Customer identifiers that are required for the proper initiation or execution of a payment order;	b) Les informations ou identifiants du Client nécessaires pour l'initiation ou l'exécution correcte d'un ordre de paiement.
c) the manner of giving consent to the initiation of a payment order or to the execution of a payment transaction and the revocation of a payment order (underlying provisions: Sections 675j and 675p BGB);	c) La manière dont le consentement est donné pour l'initiation d'un ordre de paiement ou pour l'exécution d'une transaction de paiement, ainsi que la procédure de révocation d'un ordre de paiement (dispositions sous-jacentes : l'article 675j et 675p du BGB);
d) the point in time at which a payment order is deemed to have been received (underlying provision: § Section 675n (1) BGB);	d) Le moment où un ordre de paiement est réputé avoir été reçu (disposition sous-jacente : l'article 675n (1) BGB);
e) a point in time close to the end of a business day determined by the payment service provider, after the expiry of which a payment order received by the consumer after that point in time shall be deemed to have been received on the following business day (underlying to Section 675n (1) sentence 3 BGB);	e) Un moment proche de la fin d'une journée ouvrée, déterminé par le prestataire de services de paiement, après lequel un ordre de paiement reçu par le consommateur est considéré comme reçu le jour ouvré suivant (disposition sous-jacente : l'article 675n (1), phrase 3 du BGB);
f) the maximum execution period for the payment services to be provided;	f) La période d'exécution maximale pour les services de paiement à fournir;
g) a reference to the possibility of agreeing on limits for the use of a payment instrument (e.g. a payment card) (underlying to Section 675k (1) BGB);	g) Une référence à la possibilité de convenir de limites pour l'utilisation d'un instrument de paiement (par exemple, une carte de paiement) (disposition sous-jacente : article 675k (1) du BGB);
13. Information on fees, interest and exchange rates for payment services	13. Informations sur les frais, intérêts et taux de change pour les services de paiement
a) all fees payable by the consumer to the payment service provider, including those that depend on how and how often the required information is provided;	a) Tous les frais à payer par le consommateur au prestataire de services de paiement, y compris ceux dépendant de la manière dont les informations requises sont fournies et de la fréquence à laquelle elles le sont;
b) a breakdown of these fees;	b) Une ventilation détaillée des frais applicables.;
c) the interest and exchange rates to be applied or, where reference rates and exchange rates are used, the method of calculating the actual interest rate, the date and the index or basis for determining the reference rate or exchange rate;	c) Les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, lorsque des taux de référence sont utilisés, la méthode de calcul du taux d'intérêt réel, la date et l'indice ou base pour déterminer le taux de référence ou le taux de change;
d) the immediate entry into force of changes in the reference interest rate or reference exchange rate on the basis of the agreed reference interest rate	d) L'entrée en vigueur immédiate des modifications du taux d'intérêt de référence ou du taux de change de référence sur la base du taux de

or reference exchange rate without prior notification of the consumer (pursuant to Section 675g (3) BGB);	référence convenu, sans notification préalable au consommateur (conformément à l'article 675g (3) du BGB).;
14. Information on communication with payment services	14. Informations sur la communication avec les services de paiement
a) the agreed means of communication for the provision of information and notification, including the technical requirements for the consumer's equipment and software;	a) Les moyens de communication convenus pour la transmission d'informations et de notifications, y compris les exigences techniques pour les équipements et logiciels du consommateur;
b) how and how often the payment service provider is to provide or make available the information to be provided before and during the contractual relationship, before the execution of payment transactions and for individual payment transactions;	b) Comment et à quelle fréquence le prestataire de services de paiement doit fournir ou mettre à disposition les informations avant et pendant la relation contractuelle, avant l'exécution des transactions de paiement et pour les transactions de paiement individuelles;
c) the language or languages in which the contract is to be concluded and in which communication during the contractual relationship is to take place;	c) La ou les langues dans lesquelles le contrat sera conclu et dans lesquelles la communication pendant la durée de la relation contractuelle doit avoir lieu;
d) a reference to the consumer's right to request, at any time during the duration of the contract, the provision of the contractual terms and conditions and the pre-contractual information referred to in this withdrawal notice, on paper or on another durable medium, for the provision of payment services;	d) Une référence au droit du consommateur de demander, à tout moment pendant la durée du contrat, la fourniture des conditions contractuelles et des informations précontractuelles mentionnées dans cet avis de rétractation, sur papier ou sur un autre support durable;
15. Information on protection and remedial measures in relation to payment services	15. Informations sur les mesures de protection et recours liés aux services de paiement
a) a description of how the consumer is to keep a payment instrument safe and how to fulfil its obligation to notify the payment service provider or a body designated by the latter of the loss, theft, misuse or any other unauthorised use of a payment instrument without undue delay on becoming aware of it ("underlying provision").	a) Une description des mesures que le consommateur doit prendre pour conserver en sécurité un instrument de paiement et remplir son obligation de notifier, sans retard injustifié, la perte, le vol, l'utilisation abusive ou toute autre utilisation non autorisée de l'instrument de paiement au prestataire de services ou à un organisme désigné par celui-ci (« disposition sous-jacente »).
b) a description of the security procedure by which the payment service provider informs the consumer in the event of suspected or actual fraud or security risks;	b) Une description de la procédure de sécurité par laquelle le prestataire de services de paiement informe le consommateur en cas de fraude présumée ou avérée ou de risques pour la sécurité.
c) the conditions under which the payment service provider reserves the right to block a payment instrument in accordance with the Civil Code (underlying provision: Section 675k(2) BGB);	c) Les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement conformément au Code civil (disposition sous-jacente : article 675k(2) du BGB);
d) Information on the consumer's liability in the event of loss, theft, misplacement or other misuse of the payment instrument, including information on the maximum amount (underlying provision: Section 675v BGB);	d) Les informations sur la responsabilité du consommateur en cas de perte, de vol, de perte ou d'utilisation abusive de l'instrument de paiement, y compris le montant maximum applicable (disposition sous-jacente : article du 675v BGB).

- | | |
|--|--|
| <p>e) Information on the payment service provider's liability for unauthorised payment transactions (underlying provision: Section 675u BGB);</p> <p>f) information on how and within what period the consumer must notify the payment service provider of any unauthorised or incorrectly initiated or executed payment transactions (underlying provision: Section 676b BGB);</p> <p>g) information on the payment service provider's liability in the event of non-execution or defective or delayed execution of a payment transaction and information on the payment service provider's obligation to investigate, on request, non-execution or defective execution of a payment transaction (underlying provision: Section 675y BGB);</p> <p>h) the conditions for the consumer's right to a refund in the case of an authorised payment transaction initiated by or through the payee (e.g. in the case of SEPA direct debits) (underlying provision: Section 675x BGB);</p> <p>16. Information on amendments to the conditions and termination of the payment services framework contract</p> <p>a) the agreement that the consumer's consent to an amendment of the contractual terms shall be deemed to have been given if the consumer does not notify the payment service provider of his refusal before the date on which the amended contractual terms are to enter into force (underlying provision: Section 675g BGB);</p> <p>b) the duration of the framework contract for payment services;</p> <p>c) a reference to the consumer's right of termination;</p> <p>d) where applicable, a reference to any following agreements relating to cancellation:</p> <p>i) the agreement of a notice period for the consumer's right to terminate the contract, which may not exceed one month (underlying provision: Section 675h (1) BGB),</p> <p>ii) the agreement of a right of termination for the payment service provider, subject to a notice period of at least two months, which requires that the contract has been concluded for an indefinite period (underlying provision: Section 675h (2) BGB),</p> <p>iii) the consumer's right to terminate without notice before an amendment to the contract proposed by the payment service provider takes effect, if the consumer's consent to the amendment would be</p> | <p>e) Les informations sur la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de transactions de paiement non autorisées (disposition sous-jacente : article 675u du BGB).;</p> <p>f) Les informations sur la manière et le délai dans lequel le consommateur doit notifier au prestataire de services de paiement toute transaction de paiement non autorisée ou incorrectement initiée ou exécutée (disposition sous-jacente : article 676b du BGB).;</p> <p>g) Informations sur la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de non-exécution, d'exécution défectueuse ou retardée d'une transaction de paiement, ainsi que sur l'obligation du prestataire de services de paiement d'enquête, sur demande, sur une transaction de paiement non exécutée ou mal exécutée (disposition sous-jacente : article 675y du BGB).;</p> <p>h) Conditions du droit du consommateur à un remboursement en cas de transaction de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire (par exemple, dans le cas de prélèvements SEPA) (disposition sous-jacente : article 675x du BGB).</p> <p>16. Informations relatives aux modifications des conditions et à la résiliation du contrat-cadre de services de paiement</p> <p>a) L'accord selon lequel le consentement du consommateur à une modification des conditions contractuelles est réputé donné si le consommateur ne notifie pas son refus au prestataire de services de paiement avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles conditions contractuelles (disposition sous-jacente : article 675g du BGB).;</p> <p>b) La durée du contrat-cadre et de services de paiement.</p> <p>c) Une référence au droit du consommateur de résilier le contrat;</p> <p>d) Lorsque applicable, les informations suivantes:</p> <p>i) l'accord sur un délai de préavis pour le droit du consommateur de résilier le contrat, qui ne peut dépasser un mois (disposition sous-jacente : article 675h (1) du BGB).</p> <p>ii) L'accord sur un droit de résiliation pour le prestataire de services de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d'au moins deux mois, à condition que le contrat ait été conclu pour une durée indéterminée (disposition sous-jacente : article 675h (2) du BGB).</p> <p>iii) e droit du consommateur de résilier sans préavis avant l'entrée en vigueur d'une modification proposée par le prestataire de services de paiement, si le consentement du</p> |
|--|--|

deemed to have been given under an agreement in the contract without explicit refusal, provided that the payment service provider has drawn the consumer's attention to the consequences of their silence and to the right of termination (underlying provision: Section 675g (2) BGB);

17. the contractual provisions regarding the governing law applicable of the payment services framework contract or the competent court;
18. Information on the complaint procedures available to consumers in the event of alleged breaches of obligations by the payment service provider (underlying provision: Section 60 to 62 ZAG (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz)) and on the out-of-court redress procedures available to consumers (underlying provision: Section 14 UKIG (Unterlassungsklagengesetz)).

consommateur à la modification serait réputé donné en vertu d'un accord dans le contrat sans refus explicite, à condition que le prestataire de services de paiement ait attiré l'attention du consommateur sur les conséquences de son silence et sur son droit de résiliation (disposition sous-jacente : article 675g (2) du BGB).;

17. Les dispositions contractuelles précisant le droit applicable au contrat-cadre de services de paiement.
18. Les informations sur les procédures de réclamation disponibles pour les consommateurs en cas de violation présumée des obligations par le prestataire de services de paiement (disposition sous-jacente : Sections 60 à 62 ZAG) et les informations sur les procédures de recours extrajudiciaires disponibles pour les consommateurs (disposition sous-jacente : Section 14 UKIG (Unterlassungsklagengesetz)).

Section 3

Consequences of withdrawal

In the event of an effective withdrawal, **the services received by both parties shall be returned.** You are obligated to **pay compensation for the value** of the service provided up to the time of withdrawal if you were made aware of this legal consequence before submitting your contractual declaration and expressly agreed that we could commence with the performance of the service in return before the end of the withdrawal period. If there is an obligation to pay compensation for lost value, this may mean that you still have to fulfil the contractual payment obligations for the period until the withdrawal. **Your right of withdrawal shall expire** prematurely if the contract **has been completely fulfilled by both parties at your express request** before you have exercised your right of withdrawal. **Obligations to refund payments must be fulfilled within 30 days.** This period begins for you with the dispatch of your withdrawal, for us with its receipt.

Special notes

Upon withdrawal of this contract, you shall also no longer be bound by any contract related to this contract if the related contract concerns a service provided by us or a third party based on an agreement between us and the third party.

End of the withdrawal policy

Section 3

Conséquences du droit de rétractation

En cas de rétractation effective, **les services reçus par les deux parties doivent être restitués.** Vous êtes tenu(e) de **verser une indemnité correspondant à la valeur** des services fournis jusqu'au moment de la rétractation si vous avez été informé(e) de cette conséquence juridique avant de soumettre votre déclaration contractuelle et que vous avez expressément accepté que nous commençons à exécuter le service en contrepartie avant la fin de la période de rétractation. Si une obligation de verser une indemnité pour perte de valeur existe, cela peut signifier que vous devez tout de même respecter les obligations de paiement contractuelles pour la période précédant la rétractation. **Votre droit de rétractation expire** prématurément si le contrat **a été intégralement exécuté par les deux parties à votre demande expresse** avant que vous n'ayez exercé votre droit de rétractation. **Les obligations de remboursement des paiements doivent être remplies dans un délai de 30 jours.** Ce délai commence, pour vous, à compter de l'envoi de votre rétractation, et, pour nous, à compter de sa réception.

Notes spéciales

En cas de rétractation de ce contrat, vous ne serez plus lié(e) par tout contrat lié à ce contrat si le contrat en question concerne un service fourni par nous ou par un tiers sur la base d'un accord entre nous et ce tiers.

Fin de l'information sur le droit de rétractation

Appendix 2

Information on Handling Conflicts of Interest

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 2

Informations sur la gestion des conflits d'intérêts

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 2
Information on Handling Conflicts of Interest

Trade Republic has taken precautions to ensure that potential conflicts of interest between Trade Republic, Trade Republic's management and employees, or other persons directly or indirectly related to Trade Republic by control, and the Customer, or among Customers themselves, do not affect Customer interests.

Conflicts of interest may arise at Trade Republic between Trade Republic and its Customers, relevant persons employed by Trade Republic or associated with Trade Republic, including management, persons associated with Trade Republic through control and other third parties in the investment services provided by Trade Republic.

Conflicts of interest may arise in particular:

- from Trade Republic's own (revenue) interest in the sale of financial instruments;
- in case of receipt or granting of benefits from third parties or to third parties in connection with investment services or transactions in Crypto-Assets for the Customer (for example, settlement cost allowances from Execution Venues or counterparties for the routing of Customer orders by Trade Republic);
- through performance-based compensation of Trade Republic's management and/or employees;
- by granting benefits to Trade Republic employees;
- from Trade Republic's relationships with issuers of financial instruments;
- by obtaining information that is not publicly known;
- from personal relationships of Trade Republic's employees or management or persons associated with them, or
- in the participation of these persons in supervisory or advisory boards.

Trade Republic itself, as well as its management, are obliged, in accordance with the legal basis, to provide the aforementioned investment services, ancillary investment services and crypto-asset services honestly, fairly and professionally in the interest of the Customer and to avoid conflicts of interest as far as possible. To this end, Trade Republic has taken organizational precautions to identify and counteract such conflicts of interest.

Annexe 2
Informations sur la gestion des conflits d'intérêts

Trade Republic a pris les précautions nécessaires pour veiller à ce que les conflits d'intérêts potentiels entre Trade Republic, la direction et les collaborateurs de Trade Republic, ou toute autre personne directement ou indirectement contrôlées par Trade Republic, et le Client, ou entre les Clients eux-mêmes, n'affectent pas les intérêts du Client.

Des conflits d'intérêts peuvent survenir chez Trade Republic entre Trade Republic et ses Clients, les personnes concernées employées par Trade Republic ou associées à Trade Republic, y compris la direction, les personnes associées à Trade Republic dans le cadre du contrôle et d'autres tiers dans les services d'investissement fournis par Trade Republic.

Des conflits d'intérêts peuvent survenir notamment :

- concernant les propres intérêts (ou de revenus) de Trade Republic dans la vente d'instruments financiers;
- en cas de réception ou d'octroi d'avantages en provenance ou à destination des tiers dans le cadre de services d'investissement ou de transactions en Crypto-Actifs pour le Client (comme les indemnités de frais de règlement des Plateformes d'exécution ou les contreparties pour l'acheminement des ordres du Client par Trade Republic);
- concernant une rémunération basée sur la performance de la direction et/ou des collaborateurs de Trade Republic;
- Lors de l'octroi d'avantages aux collaborateurs de Trade Republic;
- dans le cas des relations entre Trade Republic et les émetteurs d'instruments financiers;
- dans le cas où des informations confidentielles sont obtenues;
- dans le cas des relations personnelles des collaborateurs ou de la direction de Trade Republic ou des personnes qui leur sont associées; ou
- dans le cas de leur participation à des conseils de surveillance ou à des conseils consultatifs.

Trade Republic, ainsi que sa direction, sont tenues de fournir les services d'investissement, les services d'investissement auxiliaires et les services sur Crypto-Actifs susmentionnés de manière honnête, loyale et professionnelle, dans l'intérêt du Client, et d'éviter les conflits d'intérêts dans la mesure du possible. À cette fin, Trade Republic a pris les précautions nécessaires au sein de son organisation pour identifier et contrer ces conflits d'intérêts.

At Trade Republic, both the management itself and the compliance area are responsible for preventing and managing conflicts of interest. The compliance department is headed by an independent compliance officer.

Chez Trade Republic, la direction et le service de conformité sont tous deux responsables de la prévention et de la gestion des conflits d'intérêts. Le service de conformité est dirigé par un responsable de la conformité indépendant.

Specifically, Trade Republic takes the following measures, among others, to avoid conflicts of interest:

- All employees for whom conflicts of interest may arise in the course of their work are required to disclose all their transactions in financial instruments. Employee transactions that may conflict with Customer interests are not permitted;
- Transparency in pricing;
- Ongoing control of all transactions Trade Republic makes, executes and forwards for its Customers;
- Orders are executed only at the execution venue specified by the Customer, i.e., Trade Republic has no influence on the execution venue after the order has been placed; the only exception to this is the situation where the specified trading venue fails;
- Regulations on the acceptance of gifts and other benefits (gifts-and-entertainment policy);
- Continuing education of management and employees;
- in connection with the arrangement of and offering of access to initial public offerings (IPOs), particularly with regard to the receipt of placement fees or the establishment of criteria for the allocation of financial instruments to clients.

Plus précisément, Trade Republic a notamment pris les mesures suivantes pour éviter les conflits d'intérêts :

- Tous les employés pour lesquels des conflits d'intérêts peuvent survenir dans le cadre de leur travail sont tenus de déclarer l'ensemble de leurs transactions sur instruments financiers. Toutes les transactions de ces derniers susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du Client sont interdites;
- une tarification transparente;
- un contrôle permanent de toutes les transactions effectuées, exécutées et transmises par Trade Republic pour le compte de ses Clients ;
- Les ordres sont exécutés uniquement sur la plateforme d'exécution spécifiée par le Client, ce qui signifie que Trade Republic n'exerce aucune influence sur la plateforme d'exécution une fois l'ordre passé. Il existe toutefois une seule exception à cette règle : si la plateforme de négociation spécifiée fait défaut;
- règlement sur l'acceptation des cadeaux et autres avantages (politique concernant les cadeaux et les divertissements);
- formation continue de la direction et des collaborateurs;
- dans le cadre de l'organisation et de l'offre d'un accès à des introductions en bourse (« **introductions en bourse** » ou « **IPO** »), notamment en ce qui concerne la perception de commissions de placement ou la définition des critères d'allocation des instruments financiers aux Clients.

Trade Republic would like to draw the Customer's attention to the following issues in particular:

Trade Republic souhaite notamment attirer l'attention du Client sur les points suivants :

Trade Republic also receives payments from third parties for the execution of orders in financial instruments (see Section XI of Appendix 4 (Special Terms and Conditions for the Executing of Customer orders)). The collection of these payments and benefits or other incentives serves to provide and further develop an efficient and high-quality infrastructure (i.e., in particular the Application) for the acquisition, monitoring and sale of a broad range of financial instruments for the Customer. Trade Republic discloses the receipt of the payments to the Customer on an annual basis.

Trade Republic reçoit également des paiements de tiers pour l'exécution d'ordres portant sur des instruments financiers (cf. section XI de l'annexe 4 (Conditions particulières d'exécution des ordres des Clients)). La réception de ces paiements, avantages ou autres incitations permet de financer et de développer une infrastructure efficace et de haute qualité (notamment l'application) pour l'acquisition, le suivi et la vente d'une large gamme d'instruments financiers au Client. Trade Republic informe le Client de la réception des paiements chaque année.

Finally, Trade Republic may receive gratuitous benefits from other service providers, such as financial analysis or other informational materials, training and, in some cases, technical services and equipment to access third party information and dissemination systems. The receipt of such gratuities is not directly related to the services provided to the Customer; Trade Republic uses these gratuities to

Enfin, Trade Republic peut recevoir des avantages gratuits d'autres fournisseurs de services, tels que des analyses financières, des supports d'information, des formations, ainsi que des services techniques et des équipements permettant d'accéder à des systèmes d'information et de diffusion tiers. La réception de ces avantages n'est pas directement liée aux services fournis au Client ; Trade Republic utilise ces

provide and continuously improve its services to the high quality claimed by the Customer.

gratuités pour fournir des services de qualité et sécurisés, et les améliorer en continu.

If conflicts of interest are nevertheless unavoidable in individual cases, Trade Republic will inform the Customer accordingly.

Si des conflits d'intérêts sont néanmoins inévitables dans des cas particuliers, Trade Republic en informera le Client.

If requested by the Customer, Trade Republic will provide further details on the potential conflicts of interests.

À la demande du Client, Trade Republic fournira des détails supplémentaires concernant d'éventuels conflits d'intérêts.

Appendix 3

Special Terms and Conditions for Customer Funds

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 3

Conditions particulières concernant les fonds des Clients

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 3 Special Terms and Conditions for Customer Funds

These Special Terms and Conditions govern the safekeeping of Customer funds in trust accounts and the investment of Customer funds in QMMF for the purpose of safekeeping Customer funds.

QMMF are legally defined in Section 10 (9) WpDVerOV. QMMFs are money market funds that must meet higher regulatory standards in terms of investment quality and liquidity than other money market funds. They consist mainly of low-risk and liquid investments such as government and corporate bonds, bank deposits and other money market instruments.

I. Customer Funds

1. Trade Republic will maintain Omnibus Trust Accounts with Trust Banks in which Customer funds are held separately from Trade Republic's assets (see Section VII. 1. of the Framework Agreement. Trade Republic will therefore not maintain a separate account for each Customer with the Trust Banks.
2. Trade Republic shall hold the Customer's funds in a risk-diversified manner in accordance with the trust agreement under Section VII. of the Framework Agreement in one or, in principle, equally divided between two Omnibus Trust Accounts. The trust order granted by the Customer for the safekeeping of Customer funds in Omnibus Trust Accounts (see Section VII. of the Framework Agreement) and the associated fiduciary commitment of the Customer funds also include any transit accounts that are used to transfer the Customer funds to the Omnibus Trust Accounts.
3. The Customer funds in accordance with Sections I. 1. and I. 2. of these Special Terms and Conditions are protected by the deposit guarantee of the respective Trust Banks. The Customer can see from the Application at which Trust Banks his funds are held. In addition, the Customer can view and download the corresponding information sheets for the depositor of the respective Trust Bank in the Application or on the Trade Republic website.

On the basis of the trust agreement, Trade Republic is only obliged to return the Customer's credit balance held in Omnibus Trust Accounts

Annexe 3 Conditions particulières concernant les fonds des Clients

Les présentes Conditions particulières régissent la conservation des fonds des Clients dans des comptes fiduciaires et l'investissement de ces fonds dans des QMMF, dans le but de préserver les fonds des Clients.

Les QMMF sont définis juridiquement à l'article 10, (9), du WpDVerOV. Il s'agit de fonds monétaires qui doivent répondre à des normes réglementaires plus strictes en matière de qualité d'investissement et de liquidité par rapport à d'autres fonds monétaires. Ils se composent principalement d'investissements à faible risque et liquides, tels que des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et d'autres instruments du marché monétaire.

I. Fonds des Clients

1. Trade Republic maintiendra des Comptes collectif fiduciaires auprès des Banques fiduciaires dans lesquels les fonds des Clients sont conservés séparément des actifs de Trade Republic (voir Section VII. de ce Contrat-cadre). Trade Republic ne tiendra donc pas de compte séparé pour chaque Client auprès des banques fiduciaires.
2. Trade Republic détiendra les fonds du Client de manière à diversifier les risques conformément à l'accord de fiducie en vertu de la Section VII. du Contrat-cadre dans un ou, en principe, à parts égales entre deux Comptes collectif fiduciaire. L'ordre fiduciaire donné par le Client pour la conservation des fonds du Client sur les Comptes collectif fiduciaires (voir Section VII. du Contrat-cadre) et l'engagement fiduciaire associé des fonds du Client comprennent également tous les comptes de transit qui sont utilisés pour transférer les fonds du Client sur les Comptes collectif fiduciaire.
3. Les fonds du Client, conformément aux Sections I. 1. et I. 2. des présentes Conditions particulières, sont protégés par la garantie de dépôt des Banques Fiduciaires respectives. Le Client peut voir à partir de l'Application auprès de quelles Banques Fiduciaires ses fonds sont détenus. En outre, le Client peut consulter et télécharger les fiches d'information correspondantes pour le déposant de la Banque Fiduciaire concernée dans l'Application ou sur le site Internet de Trade Republic.

Sur la base du contrat de fiducie, Trade Republic n'est tenue de restituer au Client que le solde créditeur des Comptes collectif fiduciaire que

that Trade Republic itself can demand on the basis of the respective account agreement with the Trust Banks. As a result, the Customer bears the insolvency risk of the respective Trust Banks, insofar as Trade Republic cannot realize the claim for payment of the credit balance in the insolvency of the Trust Bank managing the respective collective trust account either against the deposit guarantee of the Trust Bank or against the insolvency administrator of the Trust Bank within the framework of the insolvency proceedings.

Trade Republic peut elle-même exiger sur la base du contrat de compte respectif avec les Banques Fiduciaires. Par conséquent, le Client supporte le risque d'insolvabilité des banques fiduciaires respectives, dans la mesure où Trade Republic ne peut pas réaliser la demande de paiement du solde créditeur en cas d'insolvabilité de la banque fiduciaire gérant le compte fiduciaire collectif respectif, soit contre la garantie de dépôt de la banque fiduciaire, soit contre l'administrateur de l'insolvabilité de la banque fiduciaire dans le cadre de la procédure d'insolvabilité.

4. The Customer instructs Trade Republic to continuously invest Customer funds that exceed the Partner Amount in accordance with Section I. 5. et seq. of these Special Terms and Conditions in its own name and for the account of the Customer. The Partner Amount is an amount to be determined individually for each Customer in the Application from the Client's funds held in custody in accordance with Sections I. 1. and I. 2. of these Special Terms and Conditions.

4. Le Client donne instruction à Trade Republic d'investir en permanence les fonds du Client qui dépassent le Montant Partenaire conformément à la Section I.5. et seq. des présentes Conditions particulières, en son nom propre et pour le compte du Client. Le montant du partenaire est un montant à déterminer individuellement pour chaque Client dans l'application à partir des fonds du Client détenus en dépôt conformément aux sections I. 1. et I. 2. des présentes Conditions particulières.

5. Trade Republic is entitled to individually adjust the Partner Amount per Customer on a monthly basis. Any adjustment to the Partner Amount will be based on the current capacity of the global trustee funding market. Trade Republic continuously monitors this market to determine the distribution of Customer funds among the Trust Banks. In accordance with Sections I. 1. and I. 2. of these Special Terms and Conditions, Customer funds will be held by the trust banks until the capacity limit of the respective trust bank is reached. Any amount in excess of the capacity limits of the trust banks will be invested in QMMF in accordance with Section I. 4. et seq. of these Special Terms and Conditions. The Customer can view the parameters for any adjustment of the partner amount in the Application. The Customer agrees to any adjustment of the Partner Amount in accordance with this Section I. 5.

5. Trade Republic a le droit d'ajuster individuellement le montant du partenaire par Client sur une base mensuelle. Tout ajustement du montant du partenaire sera basé sur la capacité actuelle du marché mondial du financement fiduciaire. Trade Republic surveille en permanence ce marché afin de déterminer la répartition des fonds des Clients entre les Banques Fiduciaires. Conformément aux sections I. 1. et I. 2. des présentes Conditions particulières, les fonds des Clients seront conservés par les banques fiduciaires jusqu'à ce que la limite de capacité de la banque fiduciaire concernée soit atteinte. Tout montant excédant les limites de capacité des banques fiduciaires sera investi dans le QMMF conformément à la section I. 4. et suivantes des présentes Conditions particulières. Le Client peut consulter les paramètres d'ajustement du montant du partenaire dans l'Application. Le Client accepte tout ajustement du montant du partenaire conformément à la présente section I. 5.

6. The Customer instructs Trade Republic to continuously invest any Customer funds that exceed the Partner Amount in one or more QMMF in its own name and for the Customer's account. The Customer can find the QMMF in which Customer funds are invested in the Application.

6. Le Client donne instruction à Trade Republic d'investir continuellement tous les fonds du Client qui dépassent le Montant du Partenaire dans un ou plusieurs QMMF en son propre nom et pour le compte du Client. Le Client peut trouver dans l'application le MFQM dans lequel les fonds du Client sont investis.

7. The Customer instructs Trade Republic, in the event of an increase in the Partner Amount, to hold the Customer's funds in Omnibus Trust Accounts in accordance with Sections I. 1. and I. 2. of these Special Terms and Conditions and, if

7. Le Client donne instruction à Trade Republic, en cas d'augmentation du Montant Partenaire, de conserver les fonds du Client dans des Comptes collectif fiduciaire conformément aux sections I. 1. et I. 2. des présentes Conditions particulières et, si

- necessary, to sell units in the QMMF in its own name and for the Customer's account up to the amount of the increased Partner Amount.
8. The Customer instructs Trade Republic, in the event of a reduction in the Partner Amount, to hold the Customer's funds up to the amount of the reduced amount in Omnibus Trust Accounts in accordance with Sections I. 1. and I. 2. of these Special Terms and Conditions and, if applicable, to acquire units in the QMMF in the amount exceeding the reduced Partner Amount in its own name and for the Customer's account.
9. The Customer instructs Trade Republic to sell units in the QMMF in the amount corresponding to each money withdrawal from the Customer's trust account (e.g. by debit card transaction, bank transfer or transactions in financial instruments) and to hold the proceeds of the sale in Omnibus Trust Accounts in accordance with Sections I.1 and I.2 of these Special Terms and Conditions.
10. The provisions of the Special Terms and Conditions for the Execution of Customer Orders (Appendix 4) and the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution Policies (Appendix 5) shall apply mutatis mutandis to the investment of customer funds in the QMMF in accordance with these Special Terms and Conditions. The customer's shares in the QMMF are not included in the insolvency estate of Trade Republic and are therefore protected in the unlikely event of Trade Republic's insolvency.
11. Preliminary information on the costs associated with investing client funds in QMMFs in accordance with these special terms and conditions is available at the following address: https://assets.traderepublic.com/assets/files/MMF-Ex-Ante_cost_information_en.pdf
12. The Customer's holdings in QMMF are shown on the Customer's account statement.
13. Units held by a Customer in QMMF cannot be transferred to another Custody Account. By requesting redemption of units in the QMMF, the Customer instructs Trade Republic to sell the units in its own name and for the Customers's account and to credit the proceeds to the Customer's account.
- nécessaire, de vendre des unités dans le QMMF en son propre nom et pour le compte du Client jusqu'à concurrence du montant du Montant Partenaire augmenté.
8. Le Client donne instruction à Trade Republic, en cas de réduction du Montant Partenaire, de détenir les fonds du Client jusqu'au montant réduit dans des Comptes collectif fiduciaires conformément aux Sections I. 1. et I. 2. des présentes Conditions particulières et, le cas échéant, d'acquérir des parts dans le QMMF pour le montant excédant le Montant Partenaire réduit en son propre nom et pour le compte du Client.
9. Le Client donne instruction à Trade Republic de vendre des parts du QMMF pour le montant correspondant à chaque retrait d'argent du compte fiduciaire du Client (par exemple, par transaction de carte de débit, virement bancaire ou transactions sur instruments financiers) et de conserver le produit de la vente sur des Comptes collectif fiduciaires conformément aux sections I.1 et I.2 des présentes Conditions particulières.
10. Les dispositions des Conditions particulières pour l'exécution des ordres des Clients (Annexe 4) et des Conditions particulières pour les opérations sur titres avec politique d'exécution (Annexe 5) s'appliquent mutatis mutandis à l'investissement des fonds des Clients dans le QMMF conformément aux présentes Conditions particulières. Les actions du Client dans le QMMF ne sont pas incluses dans la masse de l'insolvabilité de Trade Republic et sont donc protégées dans le cas improbable de l'insolvabilité de Trade Republic.
11. Les informations préalables sur les coûts liés aux investissements des fonds des clients dans des QMMF conformément aux présentes conditions particulières sont disponibles à l'adresse suivante: https://assets.traderepublic.com/assets/files/MMF-Ex-Ante_cost_information_fr.pdf
12. Les avoirs du Client dans QMMF sont indiqués sur le relevé de compte du Client.
13. Les parts détenues par un Client dans QMMF ne peuvent pas être transférées sur un autre compte-titres. En demandant le rachat de parts dans le QMMF, le Client donne instruction à Trade Republic de vendre les parts en son propre nom et pour le compte du Client et de créditer le produit sur le compte du Client.

14. If the Customer has previously consented to the custody of Customer funds in QMMF pursuant to Section 84 (2) WpHG, the Customer instructs Trade Republic to acquire the relevant units in QMMF in its own name and for the account of the Customer.

14. Si le Client a précédemment consenti à la garde des fonds du Client dans le QMMF conformément à l'article 84 (2) de la WpHG, le Client donne instruction à Trade Republic d'acquies les parts concernées du QMMF en son propre nom et pour le compte du Client.

II. Settlement

1. Trade Republic settles the transactions carried out by the Customer, e.g. transactions in financial instruments or the use of the debit card, through the Customer's credit balance. In individual cases, it may happen that an order is executed at a price that exceeds the credit balance held by the Customer. Trade Republic does, for example, check the Customer's credit balance when the order is placed. However, it is possible that the order is actually executed at a higher price than the previous quote. In this case, the Customer must reimburse Trade Republic for the difference by paying-in money to his account.

2. Trade Republic shall show the Customer funds held in custody for the Customer in accordance with Section I. of these Special Terms and Conditions in the account maintained for the Customer. The mutual claims from the provision of services for the Customer are offset in this account and the current amount of the Customer's credit balance is determined on this basis. By separating the Customer funds for accounting purposes within the internal Customer account system and reporting them in the Customer's account, Trade Republic ensures that the Customer's credit balance is reported on a daily basis.

II. Règlement

1. Trade Republic règle les transactions effectuées par le Client, par exemple les transactions sur instruments financiers ou l'utilisation de la carte de débit, via le solde créditeur du Client. Dans certains cas, il peut arriver qu'un ordre soit exécuté à un prix supérieur au solde créditeur détenu par le Client. Par exemple, Trade Republic vérifie le solde créditeur du Client au moment de la passation de l'ordre. Cependant, il est possible que l'ordre soit effectivement exécuté à un prix plus élevé que la cotation précédente. Dans ce cas, le Client doit rembourser la différence à Trade Republic en déposant des fonds sur son compte.

2. Trade Republic affichera les fonds des Clients conservés pour le Client conformément à la Section I. des présentes Conditions particulières dans le compte maintenu pour le Client. Les créances mutuelles issues de la fourniture de services pour le Client sont compensées dans ce compte, et le montant actuel du solde créditeur du Client est déterminé sur cette base. En séparant les fonds des Clients à des fins comptables au sein du système interne de comptes Clients et en les affichant dans le compte du Client, Trade Republic garantit que le solde créditeur du Client est rapporté quotidiennement.

III. Omnibus Trust Accounts, duties of care of Trade Republic

1. In accordance with Section I. 1. and 2. of these Special Terms and Conditions, Trade Republic and the Customer agree on the safekeeping of Customer funds in one or, in principle, equally divided into two Omnibus Trust Accounts. The Customer agrees to the safekeeping of his funds in Omnibus Trust Accounts together with funds of other Customers.

III. Comptes collectifs fiduciaires et devoirs de diligence de Trade Republic

1. Conformément aux Sections I. 1. et 2. des présentes Conditions particulières, Trade Republic et le Client conviennent de la conservation des fonds des Clients dans un ou, en principe, répartis à parts égales entre deux Comptes collectifs fiduciaires. Le Client accepte que ses fonds soient conservés dans des Comptes collectifs fiduciaires avec les fonds d'autres Clients

- | | |
|--|--|
| <p>2. Trade Republic and the Customer agree that the Customer's funds may be used for the account of other Customers.</p> | <p>2. Trade Republic et le Client conviennent que les fonds du Client peuvent être utilisés pour le compte d'autres Clients.</p> |
| <p>3. Trade Republic must exercise due care and diligence in the selection, commissioning and regular monitoring of the Trust Banks and, as part of its duty of care, examine the need to allocate Customer funds to various third parties. In particular, Trade Republic must take into account the professional suitability and reliability as well as the relevant regulations and market practices of the Trust Banks in connection with the holding of Customer funds.</p> | <p>3. Trade Republic doit faire preuve de diligence dans la sélection, l'engagement et la surveillance régulière des Banques fiduciaires et, dans le cadre de son devoir de diligence, examiner la nécessité d'allouer les fonds des Clients à divers tiers. En particulier, Trade Republic doit prendre en compte la compétence professionnelle et la fiabilité des Banques fiduciaires, ainsi que les réglementations pertinentes et les pratiques du marché en lien avec la conservation des fonds des Clients.</p> |
| <p>4. To this end, Trade Republic has made internal organizational arrangements and agreements with the Trust Banks in order to</p> <ul style="list-style-type: none"> a) to ensure that the funds held by Trade Republic are allocated to the individual Customers at all times through records and correct accounting (i.e. in particular through the accounting segregation of Customer funds within the internal Customer account system), b) to regularly reconcile its records and books with the records of the Trust Banks; in particular, Trade Republic has the right to inspect and access the Omnibus Trust Accounts at any time in accordance with the agreements with the Trust Banks, | <p>4. À cette fin, Trade Republic a mis en place des dispositions organisationnelles internes et conclu des accords avec les Banques fiduciaires afin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) garantir que les fonds détenus par Trade Republic soient alloués à tout moment aux Clients individuels par le biais d'enregistrements et d'une comptabilité correcte (en particulier par la ségrégation comptable des fonds des Clients au sein du système interne de comptes Clients), b) procéder régulièrement à une réconciliation de ses enregistrements et livres avec les enregistrements des Banques fiduciaires ; en particulier, Trade Republic dispose du droit d'inspecter et d'accéder aux Comptes collectifs fiduciaires à tout moment conformément aux accords conclus avec les Banques fiduciaires. |
| <p>5. Trade Republic has disclosed to the Trust Banks the existing trustee relationship with the Customers when opening the Omnibus Trust Accounts. In the event of Trade Republic's insolvency, the funds are thus protected from access by Trade Republic's insolvency administrator. Trade Republic therefore holds the Customer funds separately from Trade Republic's own funds.</p> | <p>5. Trade Republic a informé les Banques fiduciaires de la relation fiduciaire existante avec les Clients lors de l'ouverture des Comptes collectifs fiduciaires. En cas d'insolvabilité de Trade Republic, les fonds sont ainsi protégés contre tout accès de l'administrateur judiciaire de Trade Republic. Trade Republic conserve donc les fonds des Clients séparément de ses propres fonds.</p> |
| <p>6. Trade Republic will inform the Customer immediately in the Application about the Trust Banks with which the Customer's funds are held.</p> | <p>6. Trade Republic informera immédiatement le Client dans l'Application des Banques fiduciaires auprès desquelles les fonds du Client sont conservés.</p> |

IV. Dividends and interest

1. Subject to sentence 2 of this section IV. 1, Trade Republic shall forward to the Customer possible interest on credit balances on the trust accounts,

IV. Dividendes et intérêts

1. Sous réserve de la deuxième phrase de la présente Section IV. 1, Trade Republic transférera au Client les éventuels intérêts générés sur les

which are not blocked by open, unexecuted transactions in financial instruments or by the settlement of transactions of the Trade Republic debit card, and dividends of the QMMF. Notwithstanding the statutory provisions of the law on agency rights, Trade Republic and the Customer agree that the scope and further details of the forwarding of interest and dividends will be shown in the Application or in the pricing scheme after activating interest in the Application.

2. In addition to the forwarding of interest and dividends pursuant to section IV. 1., Trade Republic shall be entitled, but not obligated, to grant the Customer an interest top-up (hereinafter the "**Program**"). This Program increases the interest rate displayed within the Application that applies to the Customer's credit balance.

Any further details of the Program, such as the fulfillment of specific eligibility criteria (e.g., minimum monthly deposit amounts, salary payments), shall be specified in the Application and/or the pricing scheme.

Trade Republic may terminate the Program at any time subject to a notice period of 2 weeks.

3. Trade Republic also reserves the right to invoice the Customer in whole or in part for the expenses incurred due to so-called negative interest (custody fee of the respective Trust Bank) at its reasonable discretion in accordance with Section 315 BGB. This will be announced in good time in advance in the Application or in the pricing scheme.

comptes fiduciaires, qui ne sont pas bloqués par des opérations ouvertes et non exécutées sur des instruments financiers ou par le règlement de transactions de la carte de débit Trade Republic, ainsi que les dividendes des QMMF. En dérogation aux dispositions légales du droit de mandat, Trade Republic et le Client conviennent que l'étendue et les modalités du transfert des intérêts et dividendes seront indiquées dans l'Application ou dans le barème tarifaire après l'activation des intérêts dans l'Application.

2. Sous réserve des dispositions de la Section IV. 1., Trade Republic est en droit, sans y être tenue, d'accorder au Client un complément d'intérêts (ci-après le « **Programme** »). Ce Programme augmente le taux d'intérêt affiché dans l'Application applicable au solde créditeur du Client.

Tout détail complémentaire relatif au Programme, tel que la satisfaction de critères d'éligibilité spécifiques (par exemple, montants minimaux de dépôt mensuel ou le versement d'un salaire), sera précisé dans l'Application et/ou dans le tarif.

Trade Republic peut mettre fin au Programme à tout moment, moyennant un préavis de deux (2) semaines.

3. Trade Republic se réserve également le droit de facturer au Client, en tout ou en partie, les frais encourus en raison des intérêts dits négatifs (frais de garde de la Banque fiduciaire respective), à son appréciation raisonnable conformément à l'article 315 du BGB. Cela sera annoncé en temps utile à l'avance dans l'Application ou dans les tarifs.

Appendix 4

**Special Terms and Conditions for the
Execution of Customer Orders**

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 4

**Conditions particulières concernant
l'exécution des ordres des Clients**

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 4 Special Terms and Conditions for the Execution of Customer Orders

I. Classification of Customers, execution venues

Trade Republic only offers its services to private Customers and therefore classifies its Customers as private Customers. This Customer group enjoys the highest level of legal protection. As Trade Republic is interested in the efficient and cost-effective execution of orders in financial instruments and wishes to offer attractive conditions, Trade Republic works with a small number of selected execution venues and counterparties. As a result, the Customer can only select one execution venue or a limited number of counterparties for a particular financial instrument. Details of the available execution venues and counterparties for transactions in financial instruments are contained in Trade Republic's execution principles, which are set out separately in the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution policies (Appendix 5), and in the Application. This may mean that trading is not possible at short notice if the connected trading venue fails. Although Trade Republic endeavours to avert this by using alternative trading venues, this cannot be guaranteed.

II. Validity of the Special Terms and Conditions

The Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution policies (Annex 5) apply to the trading of securities offered and to the management of the Custody Account. The Special Terms and Conditions for the Provision of Crypto-Asset Services (Annex 7) apply to trading in Crypto-Assets.

III. Authorisation of orders, right of refusal

Orders are authorised after logging in via the Application by means of Customer authentication. This requires two factors in accordance with the current authentication procedures published on the Trade Republic website and visible in the Application. In this respect, reference is made to Sections III. 2. and III. 3. of the Framework Agreement.

To authorise an order, the Customer must first select a financial instrument to buy or sell in the Application. The Customer can call up the process up to the binding order placement and the options for cancelling orders that have already been placed in the Application.

Trade Republic has the right to refuse to accept orders for securities as well as orders for Crypto-Assets and other financial instruments from the Customer for the purchase or sale of corresponding financial instruments. A corresponding

Annexe 4 Conditions particulières concernant l'exécution des ordres des Clients

I. Classification des Clients et lieux d'exécution

Trade Republic propose exclusivement ses services à des Clients privés et classe donc ses Clients en tant que Clients privés. Ce groupe de Clients bénéficie du plus haut niveau de protection juridique. Afin de garantir une exécution efficace et économique des ordres sur instruments financiers et d'offrir des conditions attractives, Trade Republic collabore avec un nombre limité de lieux d'exécution et de contreparties sélectionnés. Ainsi, le Client ne peut choisir qu'un seul lieu d'exécution ou un nombre limité de contreparties pour un instrument financier donné. Les détails des lieux d'exécution et des contreparties disponibles pour les transactions sur instruments financiers figurent dans les principes d'exécution de Trade Republic, définis séparément dans les Conditions particulières applicables aux Transactions sur Instruments Financiers avec Principes d'Exécution (Annexe 5), ainsi que dans l'Application. Cela peut entraîner l'impossibilité de négocier à court terme en cas de défaillance du lieu d'exécution connecté. Bien que Trade Republic s'efforce de prévenir de telles situations en recourant à des lieux d'exécution alternatifs, cette garantie ne peut être assurée.

II. Validité des Conditions particulières

Les Conditions particulières applicables aux transactions sur instruments financiers avec principes d'exécution (Annexe 5) s'appliquent au trading des titres proposés et à la gestion du compte de conservation des titres. Les Conditions particulières concernant la fourniture de Services sur Crypto-Actifs (Annexe 7) s'appliquent au trading des crypto-actifs.

III. Autorisation des ordres et droit de refus

Les ordres sont autorisés après connexion via l'Application grâce à l'authentification du Client. Cela nécessite deux facteurs conformes aux procédures d'authentification en vigueur, publiées sur le site web de Trade Republic et visibles dans l'Application. À cet égard, il est fait référence aux Sections III. 2. et III. 3. du Contrat-cadre.

Pour autoriser un ordre, le Client doit d'abord sélectionner un instrument financier à acheter ou à vendre dans l'Application. Le Client peut accéder au processus jusqu'à la passation d'un ordre contraignant ainsi qu'aux options d'annulation des ordres déjà passés dans l'Application.

Trade Republic se réserve le droit de refuser d'accepter des ordres sur titres, des ordres sur crypto-actifs ou d'autres instruments financiers émanant du Client pour l'achat ou la vente des instruments correspondants. Un tel refus sera affiché au Client dans l'Application. Aucun contrat de

rejection will be displayed to the Customer in the Application. No principal brokerage agreement for the specific transaction between Trade Republic and the Customer is concluded before an order is accepted in the Application.

courtage principal pour la transaction spécifique entre Trade Republic et le Client n'est conclu avant l'acceptation d'un ordre dans l'Application.

IV. Savings Plans

The Customer also has the option of concluding Savings Plans for certain financial instruments designated for this purpose by Trade Republic via the Application. The Customer can call up a list of the financial instruments permitted for a Savings Plan in the Application. The Special Terms and Conditions for Savings Plans (Appendix 6) apply to the Savings Plans offered in financial instruments.

IV. Plans d'Investissement Programmé

Le Client a également la possibilité de souscrire des Plans d'Investissement Programmé pour certains instruments financiers désignés à cet effet par Trade Republic via l'Application. Le Client peut consulter la liste des instruments financiers éligibles aux Plans d'Investissement Programmé dans l'Application. Les Conditions particulières applicables aux plans d'investissement programmé (Annexe 6) s'appliquent aux Plans d'Investissement Programmé proposés sur des instruments financiers.

V. Safekeeping of financial instruments, custody account transfer

In principle, the Customer may only have financial instruments acquired via Trade Republic held in their Custody Account.

Custody account transfers can only be requested in the Application. Trade Republic is not obliged to accept the transfer of financial instruments that cannot be traded via Trade Republic to the Customer's Custody Account. If the Customer requests a transfer of financial instruments to the Custody Account that are not tradable via the execution venues available via Trade Republic, Trade Republic will reject such a request. The same applies to financial instruments that cannot or can no longer be held in custody by the custodians used by Trade Republic and its service providers. Before requesting a Custody Account transfer to their Custody Account, the Customer must obtain information from Trade Republic as to whether the financial instruments to be transferred are tradable on the execution venues available via Trade Republic. The Customer is obliged to compensate Trade Republic for any additional expenses incurred as a result of the order to transfer financial instruments outside Trade Republic's trading universe and for any losses incurred as a result. Crypto-Assets acquired via the Application will be held in Omnibus Wallets (as defined in Appendix 7) by Trade Republic.

V. Conservation des instruments financiers, transfert de compte de dépôt

En principe, le Client ne peut conserver dans son compte-titres que des instruments financiers acquis via Trade Republic.

Les transferts de compte-titres ne peuvent être demandés que dans l'Application. Trade Republic n'est pas tenue d'accepter le transfert d'instruments financiers qui ne peuvent pas être négociés via Trade Republic sur le compte-titres du Client. Si le Client demande le transfert d'instruments financiers vers le compte-titres qui ne sont pas négociables sur les plateformes d'exécution accessibles via Trade Republic, cette demande sera rejetée. Il en va de même pour les instruments financiers qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être conservés par les dépositaires utilisés par Trade Republic et ses prestataires de services. Avant de demander un transfert vers son compte-titres, le Client est tenu de se renseigner auprès de Trade Republic pour savoir si les instruments financiers à transférer sont négociables sur les plateformes d'exécution accessibles via Trade Republic. Le Client est tenu de rembourser à Trade Republic les frais supplémentaires résultant d'une demande de transfert d'instruments financiers en dehors de l'univers de trading de Trade Republic, ainsi que les pertes éventuelles encourues en conséquence. Les Crypto-Actifs acquis via l'Application seront détenus dans des Portefeuilles Omnibus (tels que définis à l'Annexe 7) par Trade Republic.

VI. Registered shares, entry in the share register

If a Customer holds registered shares in their Custody Account, he can only exercise his rights arising from the shares (e.g. participation in the Annual General Meeting) under the German stock corporation law if the Customer is entered in the company's share register in good time. The Customer must independently check the extent to which an entry in the share register or the notification of Customer-related data to the stock corporation is necessary to exercise his shareholder rights. Trade Republic forwards the Customer-related data required for entry in the share

VI. Titres nominatives et inscription au registre des actions

Si un Client détient des actions nominatives dans son compte-titres, il ne peut exercer les droits associés à ces actions (par exemple, participation à l'Assemblée Générale) en vertu du droit allemand des sociétés anonymes que si le Client est inscrit en temps voulu au registre des actions de la société. Le Client doit vérifier lui-même si une inscription au registre des actions ou la communication de ses données personnelles à la société est nécessaire pour exercer ses droits d'actionnaire. Trade Republic transmet les données du Client nécessaires à l'inscription au registre des actions à

register to a domestic stock corporation if the Customer selects "Enter share register" in the menu settings of the Application for their Custody Account, or otherwise within the scope of Trade Republic's legal obligations. In this case, domestic stock corporations will generally enter the Customer in the share register. In the case of foreign stock corporations, Trade Republic will transfer Customer-related data to the relevant stock corporations within the framework of the legal requirements applicable to Trade Republic in the event of the selection described above. Otherwise, data will be passed on within the framework of mandatory legal obligations.

une société nationale si le Client sélectionne « Inscription au registre des actions » dans les paramètres de menu de l'Application pour son compte-titres ou dans le cadre des obligations légales de Trade Republic. Dans ce cas, les sociétés nationales inscriront généralement le Client au registre des actions. Pour les sociétés étrangères, Trade Republic transférera les données du Client concernées aux sociétés respectives dans le cadre des obligations légales applicables à Trade Republic en cas de sélection susmentionnée. Sinon, les données seront transmises uniquement dans le cadre des obligations légales obligatoires.

VII. Target market review

Trade Republic is obliged under Section 63 (5) WpHG to assess the compatibility of the securities offered by Trade Republic with the needs of its Customers, also taking into account the target market. The target market defines the investors to whom the issuer of a security is directed. When determining the target market, the typical investment objectives (including the investment horizon), the knowledge and experience typically required by the Customer to understand the risks of the respective security and the typically required risk appetite must be taken into account. Trade Republic will use the information requested from the Customer relating to the Customer's knowledge and experience of transactions in certain types of securities when placing purchase orders for securities. Trade Republic will not use any other information provided by the Customer in any other way. Therefore, Trade Republic will only check whether the Customer belongs to the target market of the respective security according to the information provided by him with regard to his knowledge and experience. If, based on the information provided by the Customer, Trade Republic comes to the conclusion that the Customer does not have the required knowledge and experience, Trade Republic will inform the Customer accordingly.

VII. Examen du marché cible

Conformément à l'article 63 (5) WpHG, Trade Republic est tenue d'évaluer la compatibilité des titres proposés avec les besoins de ses Clients, en tenant compte du marché cible. Le marché cible définit les investisseurs auxquels l'émetteur d'un titre s'adresse. Lors de la détermination du marché cible, les objectifs d'investissement typiques (y compris l'horizon d'investissement), les connaissances et l'expérience requises pour comprendre les risques associés à chaque titre, ainsi que la tolérance au risque nécessaire, doivent être pris en compte. Trade Republic utilisera les informations demandées au Client concernant ses connaissances et son expérience des transactions sur certains types de titres lorsqu'il passe des ordres d'achat. Aucune autre information fournie par le Client ne sera utilisée à d'autres fins. Trade Republic vérifiera uniquement si le Client appartient au marché cible du titre concerné en fonction des informations fournies sur ses connaissances et son expérience. Si Trade Republic conclut, sur la base des informations fournies par le Client, que ce dernier ne dispose pas des connaissances et de l'expérience requises, elle en informera le Client.

VIII. Basic information document

The "Basic information about securities and further capital investments" contains important information on how the financial instruments available via the Application work and on the associated typical risks of loss. This basic information document is placed in the Customer's Mailbox (Timeline) when the Framework Agreement is concluded and the Customer can call it up at any time via the Application. Information on the Crypto-Assets available via the Application can be found in the Special Terms and Conditions for the Provision of Crypto-Asset Services (Annex 7).

VIII. Informations de base

Le document intitulé « informations de base sur les titres et autres placements de capitaux » contient des informations importantes sur le fonctionnement des instruments financiers disponibles via l'Application et sur les risques de perte typiques associés. Ce document d'information de base est placé dans l'Historique du Client au moment de la conclusion du Contrat-Cadre, et le Client peut y accéder à tout moment via l'Application. Les informations sur les crypto-actifs disponibles via l'Application se trouvent dans les Conditions particulières concernant la fourniture de Services sur Crypto-Actifs (Annexe 7).

IX. Financial instruments not or no longer supported

The Customer has no claim against Trade Republic for the trading of financial instruments that are not or no longer supported by the trading partners. Financial instruments in the Customer's Custody Account that are no longer supported by the trading partners must be transferred by the

IX. Instruments financiers non ou plus pris en charge

Le Client ne dispose d'aucun droit à l'encontre de Trade Republic concernant la négociation d'instruments financiers qui ne sont pas ou ne sont plus pris en charge par les partenaires de négociation. Les instruments financiers inscrits au Compte-Titres du Client qui ne sont plus pris en

Customer immediately, as far as possible, to another Custody Account of the Customer with a financial institution authorised in the European Union and/or otherwise sold. If the Customer fails to do so, Trade Republic shall be entitled to sell the financial instruments and shall transfer the proceeds of the sale, less the costs of sale, to the Customer's designated account.

charge par les partenaires de négociation doivent être transférés par le Client, dans la mesure du possible, sans délai, vers un autre compte-titres du Client auprès d'un établissement financier agréé dans l'Union européenne et/ou être cédés d'une autre manière.

À défaut pour le Client de procéder à ce transfert ou à cette cession, Trade Republic est en droit de vendre les instruments financiers et de verser le produit de la vente, déduction faite des frais de cession, sur le compte désigné du Client.

X. Fractions of financial instruments

Fractions of a financial instrument may be acquired during order execution if the amount of money selected by the Customer divided by the market or subscription price of a financial instrument at the time of execution does not result in a natural number. In this case, fractions of the financial instrument are booked to the Customer's Custody Account and the Customer becomes part of a co-ownership in this financial instrument.

If the Customer places an order to sell the fractions booked in their Custody Account, he forms a co-ownership in this financial instrument together with other selling Customers.

If the Customer places an order for the subscription of financial instruments in fractions, the Customer, together with other customers who place an order for the subscription of financial instruments in fractions, forms a co-ownership in the rights arising from this aggregated subscription order.

The Customer instructs and authorizes Trade Republic to form co-ownership within the meaning of this Section in the Customer's name. For this purpose, the Customer releases Trade Republic from the restrictions of Section 181 of the German Civil Code (BGB) (self-dealing - *Insichgeschäft*).

If the fractions of a financial instrument booked in a Customer's Custody Account add up to a whole number of shares as a result of several executions of orders to purchase this financial instrument, the financial instrument is booked in the corresponding number in the Customer's Custody Account and the Customer loses the rights to the previous fractional share.

The Customer cannot have these fractions booked in their Custody Account transferred to another Custody Account held by the Customer with a financial institution authorised in the European Union. If the Customer requests the transfer of the relevant class of securities in the Application, no fractions will be transferred, but they will be sold and the proceeds credited to the Customer's account balance. Distributions, dividends and other payouts are credited pro rata for fractions.

The Customer may also not exercise any voting rights or other ownership rights from fractional shares. Fractions of registered shares held cannot be entered in the share register. By acquiring further fractional shares, the Customer can receive whole shares in total, so that a subsequent entry

X. Fractions de titres financiers

Des fractions d'un titre financier peuvent être acquises lors de l'exécution d'un ordre si le montant d'argent sélectionné par le Client, divisé par le prix de marché ou le frais souscription d'un titre financier au moment de l'exécution, ne donne pas un nombre entier. Dans ce cas, des fractions du titre financier sont inscrites sur le compte-titres du Client, et ce dernier devient copropriétaire de ce titre financier.

Si le Client passe un ordre de vente des fractions inscrites sur son compte-titres, il forme une copropriété sur ce titre financier avec d'autres Clients vendeurs.

Si le Client passe un ordre de souscription de fractions d'instruments financiers, le Client constitue, conjointement avec les autres clients qui passent un ordre de souscription de fractions d'instruments financiers, forme une copropriété portant sur les droits découlant de cet ordre de souscription agrégé.

Le Client charge et autorise Trade Republic à constituer cette copropriété, au sens de la présente Section au nom du Client. À cette fin, le Client dispense Trade Republic des restrictions prévues à l'article 181 du Code civil allemand (BGB) relatives aux acte conclus avec soi-même (*Insichgeschäft*).

Si les fractions d'un titre financier inscrites sur le compte-titres d'un Client s'additionnent pour atteindre un nombre entier de titres en raison de plusieurs exécutions d'ordres d'achat de ce titre, les titres sont inscrits sur le compte-titres du Client en nombre correspondant, et le Client perd les droits sur les fractions précédentes.

Le Client ne peut pas faire transférer ces fractions inscrites sur son compte-titres vers un autre compte-titres qu'il détient auprès d'une institution financière autorisée dans l'Union européenne. Si le Client demande le transfert de la classe de titres correspondante dans l'application, aucune fraction ne sera transférée, mais celles-ci seront vendues et le produit sera crédité sur le solde du compte du Client. Les distributions, dividendes et autres paiements sont crédités au prorata des fractions.

Le Client ne peut pas non plus exercer de droits de vote ni d'autres droits de propriété à partir des fractions. Les fractions d'actions nominatives détenues ne peuvent pas être inscrites dans le registre des actionnaires. En acquérant d'autres fractions, le Client peut obtenir un nombre total

in the share register can be made at the Customer's request.

Trade Republic enables the Customer to participate in corporate actions for securities fractions, insofar as this is feasible. Cash dividends, for example, are paid out to the Customer in proportion to the fractional share booked. Fractions do not, however, participate in certain other corporate actions. The structure of the corporate actions is the responsibility of the respective issuer. Trade Republic has no influence on this.

XI. Waiver by the Customer to forward payments

Trade Republic may receive payments from providers of financial instruments (e.g. providers of ETFs; hereinafter each referred to as "**Provider**") in connection with the purchase of such financial instruments by Customers. The amount of these payments depends on individual agreement with the respective Provider. These payments are legally permissible. Trade Republic uses these payments to offer Customers with the cost-effective and technically advanced services in the Framework Agreement. The Customer and Trade Republic agree-by way of deviation from the statutory provisions of agency law (Sections 675, 667 BGB, Section 384 HGB), that the Customer has no claim to forwarding of such payments. The Customer expressly agrees that Trade Republic may collect and retain these payments.

Without this agreement, and assuming the applicability of agency law to the services provided by Trade Republic under the Framework Agreement, Trade Republic would be required to forward such payments to the Customer.

XII. Indicative buying and selling prices

For buy or sell orders in financial instruments, please note that the prices displayed in the Application are only indicative buy and sell prices or quotes of the Execution Venue. Trade Republic and the Execution Venues cannot guarantee the execution of a buy or sell order at the prices displayed.

d'actions entières, permettant ainsi une inscription ultérieure au registre des actionnaires, à la demande du Client.

Trade Republic permet au Client de participer aux opérations sur titres pour des fractions de titres, dans la mesure du possible. Par exemple, les dividendes en numéraire sont versés au Client au prorata de la fraction inscrite. Cependant, les fractions ne participent pas à certaines autres opérations sur titres. La structure des opérations sur titres relève de la responsabilité de l'émetteur concerné, et Trade Republic n'a aucune influence à cet égard.

XI. Renonciation du Client au transfert des paiements

Trade Republic peut percevoir des paiements de la part de fournisseurs d'instruments financiers (par exemple, des fournisseurs d'ETF ; ci-après dénommés « **Fournisseur** ») en lien avec l'achat de ces instruments financiers par ses Clients. Le montant de ces paiements dépend des accord conclus individuellement avec le Fournisseur concerné. Ces paiements sont légalement autorisés. Trade Republic utilise ces paiements pour fournir aux Clients les services rentables et techniquement avancés prévus dans le contrat-cadre. Le client et Trade Republic conviennent, par dérogation aux dispositions légales du droit des mandats (Articles 675, 667 BGB, Article 384 HGB), que le client n'a aucun droit à la transmission de ces paiements. Le Client ne dispose d'aucun droit à la rétrocession de ces paiements.

En l'absence de cet accord, et en supposant l'applicabilité du droit des mandats aux services fournis par Trade Republic dans le cadre du contrat-cadre, Trade Republic serait tenue de reverser ces paiements au Client.

XII. Prix indicatifs d'achat et de vente

Pour les ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers, veuillez noter que les prix affichés dans l'Application sont uniquement des prix indicatifs d'achat et de vente ou des cotations des plateformes d'exécution. Trade Republic et les plateformes d'exécution ne peuvent garantir l'exécution d'un ordre d'achat ou de vente aux prix affichés.

Appendix 5

**Special Terms and Conditions for securities
transactions with Execution Policies**

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 5

**Conditions particulières pour les
transactions sur titres avec politiques
d'exécution**

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 5

Special Terms and Conditions
for securities transactions with
Execution Policies



Annexe 5

Conditions particulières
pour les transactions sur titres avec
politiques d'exécution

Appendix 5 Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution Policies

These Special Terms and Conditions apply to the purchase or sale and custody of securities, even if the rights are not securitized in certificates (hereinafter "**Securities**").

I. Appropriateness test

1. Trade Republic is responsible for carrying out an appropriateness test.
2. Trade Republic classifies the Customer in a personal risk class for the purpose of the appropriateness test pursuant to Section 63 (10) sentence 3 WpHG on the basis of the information provided by the Customer regarding his knowledge and experience in relation to transactions in financial instruments. If the risk class of the financial instrument is higher than the Customer's personal risk class, Trade Republic will warn the Customer that he may not have the necessary knowledge and experience to adequately assess the risks associated with the financial instrument the Customer wishes to purchase. After this warning, the Customer can decide whether the purchase should nevertheless be executed. In this case, Trade Republic reserves the right not to admit the Customer to this transaction in the financial instrument.
3. Trade Republic also performs only a limited appropriateness check with regard to the target market in accordance with Section 63 (5) WpHG. In the case of purchase orders for financial instruments, Trade Republic will use the information requested from the Customer, which relates to his knowledge and experience in relation to transactions with certain types of financial instruments. Trade Republic will not take into account any other information provided by the Customer. Trade Republic will therefore only check whether the Customer belongs to the target market of the respective financial instrument with regard to his knowledge and experience. If, based on the information provided by the Customer, Trade Republic comes to the conclusion that the Customer does not belong to the target market of the respective financial instrument with regard to his knowledge and experience, Trade Republic will

Annexe 5 Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution

Ces Conditions particulières s'appliquent à l'achat, à la vente et à la conservation de titres, même si les droits ne sont pas matérialisés sous forme de certificats (ci-après les « **Titres** »).

I. Contrôle d'adéquation

1. Trade Republic est responsable de réaliser un contrôle d'adéquation.
2. Conformément à l'article 63 (10) alinéa 3 du WpHG, Trade Republic classe le Client dans une catégorie de risque personnelle pour les besoins du contrôle d'adéquation, sur la base des informations fournies par le Client concernant ses connaissances et son expérience en matière de transactions sur instruments financiers. Si la catégorie de risque de l'instrument financier est supérieure à la catégorie de risque personnelle du Client, Trade Republic avertira le Client qu'il pourrait ne pas disposer des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer correctement les risques associés à l'instrument financier qu'il souhaite acheter. Après cet avertissement, le Client peut décider si l'achat doit tout de même être exécuté. Dans ce cas, Trade Republic se réserve le droit de ne pas autoriser le Client à effectuer cette transaction sur l'instrument financier.
3. Trade Republic réalise également un contrôle d'adéquation limité concernant le marché cible, conformément à l'article 63 (5) du WpHG. Pour les ordres d'achat d'instruments financiers, Trade Republic utilise les informations demandées au Client concernant ses connaissances et son expérience relatives aux transactions avec certains types d'instruments financiers. Trade Republic ne prend pas en compte d'autres informations fournies par le Client. Ainsi, Trade Republic vérifiera uniquement si le Client appartient au marché cible de l'instrument financier concerné en fonction de ses connaissances et de son expérience. Si, sur la base des informations fournies par le Client, Trade Republic conclut que le Client n'appartient pas au marché cible de l'instrument financier concerné, Trade Republic en informera le Client. Il est dans l'intérêt du Client de répondre de manière précise

inform the Customer accordingly. It is in the Customer's interest to answer the request for information for the purpose of the appropriateness test accurately and completely.

4. Notwithstanding the appropriateness checks, Trade Republic recommends that Customers obtain an overview of the respective risks of the prospective securities or crypto transaction by means of the basic information and information sheets provided and, if necessary, by means of further information from the issuer (e.g. securities prospectus) or from third parties (e.g. publications in the trade press).

5. In accordance with Section 63 (11) WpHG, Trade Republic does not carry out an appropriateness test with regard to the following financial instruments:

- Shares admitted to trading on an organized market, on an equivalent market in a third country or on a multilateral trading facility,
- Bonds and ETFs, provided they are not complex financial instruments.

II. Execution of securities transactions as principal brokerage business (Finanzkommissionsgeschäft)

1. Execution with other market participants or central counterparties

Subject to Section II. 2. of these Special Terms and Conditions, Trade Republic concludes a buy or sell transaction (execution transaction) with another market participant or a central counterparty for the account of the Customer within the framework of the broking or instructs another broking agent (intermediate broking agent) to conclude an execution transaction. In the context of electronic trading on an exchange, the Customer's order may also be executed directly against Trade Republic or the intermediate broking agent if the conditions of exchange trading permit this.

As soon as an execution transaction has been concluded with another market participant or a central counterparty, payment and booking take place within the settlement periods applicable to the respective execution venue. Trade Republic

et complète aux questions posées dans le cadre du contrôle d'adéquation.

4. Toutefois, Trade Republic recommande aux Clients d'obtenir une vue d'ensemble des risques liés aux transactions envisagées sur titres ou crypto-actifs à l'aide des informations de base et des fiches d'information fournies, et, si nécessaire, d'autres informations provenant de l'émetteur (par exemple, prospectus financier) ou de tiers (par exemple, publications dans la presse spécialisée).

5. Conformément à l'article 63 (11) du WpHG, Trade Republic ne réalise pas de contrôle d'adéquation pour les instruments financiers suivants :

- Titres admises à la négociation sur un marché organisé, un marché équivalent dans un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation ;
- Obligations et ETF, à condition qu'il ne s'agisse pas d'instruments financiers complexes.

II. Exécution des transactions sur titres en tant qu'activité de courtage principal (Finanzkommissionsgeschäft)

1. Exécution avec d'autres participants au marché ou contreparties centrales

Sous réserve de la Section II. 2 des présentes Conditions particulières, Trade Republic conclut une transaction d'achat ou de vente (transaction d'exécution) avec un autre participant au marché ou une contrepartie centrale pour le compte du Client dans le cadre du courtage, ou mandate un autre courtier intermédiaire (agent de courtage intermédiaire) pour conclure une transaction d'exécution. Dans le cadre de la négociation électronique sur une bourse, l'ordre du Client peut également être exécuté directement contre Trade Republic ou l'agent de courtage intermédiaire si les conditions de la négociation en bourse le permettent.

Dès qu'une transaction d'exécution a été conclue avec un autre participant au marché ou une contrepartie centrale, le paiement et la comptabilisation ont lieu dans les délais de règlement applicables au lieu d'exécution concerné. Trade Republic crédite les titres

Appendix 5

Special Terms and Conditions
for securities transactions with
Execution Policies

TRADE REPUBLIC

Annexe 5

Conditions particulières
pour les transactions sur titres avec
politiques d'exécution

credits traded securities to the Custody Account or debits the Custody Account accordingly.

négociés sur le compte-titres ou débite le compte-titres en conséquence.

2. Execution by self-entry from Trade Republic

Trade Republic may, at its sole discretion, deliver or acquire some or all of the relevant securities itself.

2. Exécution par auto-intervention de Trade Republic

Trade Republic peut, à sa seule discrétion, livrer ou acquérir tout ou partie des titres concernés elle-même.

III. Execution policies for securities transactions

Trade Republic executes securities transactions in accordance with its applicable execution policies. Trade Republic shall inform the Customer of these execution policies. The currently applicable execution policies are attached to these Special Terms and Conditions. Trade Republic will change the execution policies on an ongoing basis in accordance with regulatory requirements and inform Customers of changes to the execution policies in the Mailbox (Timeline).

III. Exécution conformément aux politiques d'exécution

Trade Republic exécute les transactions sur titres conformément à ses politiques d'exécution en vigueur. Trade Republic informe le Client de ces politiques d'exécution. Les politiques d'exécution actuellement applicables sont jointes aux présentes Conditions particulières. Trade Republic mettra régulièrement à jour les politiques d'exécution conformément aux exigences réglementaires et informera les Clients des modifications dans la boîte aux lettres (Historique).

IV. Practices; Information; Price

1. Validity of legal provisions; Practices; terms and conditions

Execution transactions are subject to the legal provisions and terms and conditions applicable to securities trading at the execution venue (hereinafter referred to as "**Practices**"); in addition, any general terms and conditions and other contractual terms and conditions of Trade Republic's contractual partner shall apply.

IV. Pratiques ; Informations ; Prix

1. Validité des dispositions légales ; Pratiques ; Conditions générales

Les transactions d'exécution sont soumises aux dispositions légales et conditions générales applicables à la négociation de titres sur le lieu d'exécution (ci-après les « **Pratiques** ») ; en outre, les conditions générales et autres termes contractuels du partenaire contractuel de Trade Republic s'appliquent.

2. Information

2.1. Trade Republic provides the Customer with a securities settlement in the Mailbox (Timeline) for the execution of the order as soon as possible (at the latest on the first business day after execution). If no settlement can be provided immediately after execution of the order, the Customer will first be sent an execution notification. For regularly executed Customer orders in connection with units of an investment fund, Trade Republic sends the customer a

2. Informations

2.1. Trade Republic fournit au Client une confirmation de règlement dans l'Historique pour l'exécution de l'ordre dès que possible (au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution). Si une confirmation de règlement ne peut être fournie immédiatement après l'exécution de l'ordre, le Client recevra d'abord une notification d'exécution. Pour les ordres régulièrement exécutés concernant des parts d'un fonds d'investissement, Trade Republic envoie au Client une confirmation

Appendix 5

Special Terms and Conditions
for securities transactions with
Execution Policies

TRADE REPUBLIC

Annexe 5

Conditions particulières
pour les transactions sur titres avec
politiques d'exécution

securities settlement for the relevant transactions
at least every six months.

de règlement pour les transactions concernées au
moins tous les six mois.

2.2. If the Customer's order was executed directly in
electronic trading on a stock exchange against
Trade Republic or the intermediate broking agent,
no separate notification is required.

2.2. Si l'ordre du Client a été exécuté directement dans
le cadre de la négociation électronique sur une
bourse contre Trade Republic ou un agent de
courtage intermédiaire, aucune notification
distincte n'est requise.

2.3. The Customer waives the receipt of a declaration
of the exercise of Trade Republic's right to partially
or fully intervene for the delivery or takeover of
securities (see Section II. 2. of these Special
Terms and Conditions).

2.3. Le Client renonce à recevoir une déclaration
relative à l'exercice par Trade Republic de son
droit d'intervenir partiellement ou entièrement pour
la livraison ou la reprise de titres (cf. Section II. 2
des présentes Conditions particulières).

3. Price of the execution transaction; fee; expenses

3. Prix de la transaction d'exécution ; frais ; dépenses

Trade Republic shall invoice the Customer for the
price of the execution transaction. Trade Republic
is entitled to invoice the agreed fee. A possible
claim by Trade Republic for reimbursement of
expenses is governed by the statutory provisions.

Trade Republic facture au Client le prix de la
transaction d'exécution. Trade Republic est en
droit de facturer les frais convenus. Toute
demande éventuelle de remboursement de frais
par Trade Republic est régie par les dispositions
légalles applicables.

V. Requirement of a sufficient account balance; Custody Account balance

V. Exigence d'un solde suffisant sur le compte ; solde du compte-titres

Trade Republic has the right to refuse to accept orders from
the Customer for the purchase of corresponding financial
instruments. The Customer will be notified of any such
rejection in the Application. No brokerage agreement for the
specific transaction is concluded between Trade Republic
and the Customer before acceptance of an order or an order
in the Application. If Trade Republic accepts an order, Trade
Republic is nevertheless only obliged to execute the order or
to exercise subscription rights to the extent that the
Customer's credit balance in their account or the Customer's
Custody Account balance is sufficient for execution and no
other provisions of the Framework Agreement prevent
execution. If Trade Republic does not execute the order in
whole or in part, Trade Republic shall inform the Customer
immediately.

Trade Republic se réserve le droit de refuser d'accepter des
ordres d'achat d'instruments financiers de la part du Client.
Le Client sera informé de tout refus dans l'Application.
Aucun contrat de courtage pour la transaction spécifique
n'est conclu entre Trade Republic et le Client avant
l'acceptation d'un ordre ou d'une commande dans
l'Application. Si Trade Republic accepte un ordre, elle est
néanmoins uniquement tenue d'exécuter l'ordre ou d'exercer
des droits de souscription dans la mesure où le solde du
compte du Client ou le solde du compte-titres du Client est
suffisant pour l'exécution et qu'aucune autre disposition du
Contrat-Cadre n'empêche l'exécution. Si Trade Republic
n'exécute pas l'ordre, en tout ou en partie, elle en informera
immédiatement le Client.

VI. Validity period of unlimited price orders

VI. Durée de validité des ordres sans limite de prix

An unlimited price order is only valid for one trading day; an
unlimited price order cannot be placed outside the trading
hours offered by Trade Republic, which Trade Republic
publishes on its website and can be viewed in the

Un ordre sans limite de prix n'est valable que pour une
journée de négociation ; un tel ordre ne peut être passé en
dehors des heures de négociation proposées par Trade
Republic, lesquelles sont publiées sur son site web et

Application. If the order is not executed, Trade Republic shall notify the Customer immediately.

consultables dans l'Application. Si l'ordre n'est pas exécuté, Trade Republic en informera immédiatement le Client.

VII. Validity period of price limited price orders

A price limited order is valid until the close of trading of the period selected by the Customer, unless the price limited order is deleted by the execution venue. Trade Republic will inform the Customer of the period of validity of his order in the order confirmation and of any deletion of the order. The Customer is obliged to delete price limited orders if the Customer's account does not have sufficient funds to execute the order for the duration of the price limited order. If the Customer does not comply with this obligation, Trade Republic is entitled to delete affected orders with price limits for the Customer.

VII. Durée de validité des ordres limités en prix

Un ordre limité en prix est valable jusqu'à la clôture des négociations pour la période sélectionnée par le Client, sauf si l'ordre limité en prix est supprimé par le lieu d'exécution. Trade Republic informera le Client de la durée de validité de son ordre dans la confirmation de l'ordre ainsi que de toute suppression de l'ordre. Le Client est tenu de supprimer les ordres limités en prix si le compte-titres du Client ne dispose pas de fonds suffisants pour exécuter l'ordre pendant toute la durée de validité de celui-ci. Si le Client ne respecte pas cette obligation, Trade Republic est en droit de supprimer les ordres limités en prix concernés pour le Client.

VIII. Validity period of orders to buy or sell subscription rights

Unlimited orders to buy or sell subscription rights are valid for the duration of subscription rights trading. Limited price orders to buy or sell subscription rights expire at the end of the penultimate day of subscription rights trading. The period of validity of orders to buy or sell foreign subscription rights is determined by the relevant foreign Practices. Section XVI. 1. of these Special Terms and Conditions applies to the treatment of subscription rights that are part of the Customer's Custody Account on the last day of subscription rights trading.

VIII. Durée de validité des ordres d'achat ou de vente de droits de souscription

Les ordres illimités d'achat ou de vente de droits de souscription sont valables pendant toute la durée des négociations sur les droits de souscription. Les ordres limités en prix d'achat ou de vente de droits de souscription expirent à la fin de l'avant-dernier jour des négociations sur les droits de souscription. La durée de validité des ordres d'achat ou de vente de droits de souscription étrangers est déterminée par les Pratiques étrangères applicables. La Section XVI. 1. des présentes Conditions particulières s'applique au traitement des droits de souscription figurant sur le compte-titres du Client le dernier jour des négociations sur les droits de souscription.

IX. Expiry of current orders

1. Dividend payments, other payments, granting of subscription rights, capital increase from company funds

Limited price orders for the purchase or sale of financial instruments at German domestic Execution Venues shall expire in the event of dividend payments, other payments and distributions, the granting of subscription rights or a capital increase from company funds, at the end of the trading day on which the financial instruments are last traded including the aforementioned rights, provided that the respective regulations of the execution venue provide for an expiration of orders. In the event of a change in the pay-in ratio of partly paid financial instruments or in the par value of financial instruments and in

IX. Expiration des ordres en cours

1. Paiements de dividendes, autres paiements, attribution de droits de souscription, augmentation de capital à partir des fonds propres

Les ordres limités en prix pour l'achat ou la vente d'instruments financiers sur des Lieux d'Exécution en Allemagne expirent en cas de paiements de dividendes, d'autres paiements et distributions, de l'attribution de droits de souscription ou d'une augmentation de capital à partir des fonds propres de la société, à la fin de la journée de négociation au cours de laquelle les instruments financiers sont négociés pour la dernière fois avec les droits susmentionnés, sous réserve que les règlements du Lieu d'Exécution concerné prévoient une expiration des ordres. En cas de modification du ratio de versement des instruments financiers

the event of a share split, limited price orders shall expire at the end of the trading day preceding the day on which the financial instruments are listed with the increased pay-in ratio or with the changed par value or split.

partiellement libérés, de la valeur nominale des instruments financiers ou d'un fractionnement d'actions, les ordres limités en prix expirent à la fin de la journée de négociation précédant le jour où les instruments financiers sont cotés avec le ratio de versement modifié, la valeur nominale modifiée ou le fractionnement.

2. Suspension of price fixing

In the event that the fixing of prices at a German domestic Execution Venue is suspended due to special circumstances affecting the issuer, all Customer orders for the Securities concerned to be executed at this Execution Venue shall expire, if the conditions applying in the Execution Venue provide for this.

2. Suspension de la fixation des prix

Si la fixation des prix sur un Lieu d'Exécution en Allemagne est suspendue en raison de circonstances spéciales affectant l'émetteur, tous les ordres des Clients pour les titres concernés, destinés à être exécutés sur ce Lieu d'Exécution, expirent, sous réserve des conditions applicables au Lieu d'Exécution.

3. Execution of Customer Orders at Foreign Execution Venues

When executing Customer orders at foreign Execution Venues, the Practices of the foreign Execution Venues shall apply in this respect.

3. Exécution des ordres des Clients sur des Lieux d'Exécution étrangers

Lors de l'exécution des ordres des Clients sur des Lieux d'Exécution étrangers, les Pratiques des Lieux d'Exécution étrangers s'appliquent à cet égard.

4. Notification

Trade Republic will immediately inform the Customer of the expiry of a Customer order via the Mailbox (Timeline).

4. Notification

Trade Republic informera immédiatement le Client de l'expiration d'un ordre via la boîte aux lettres (Historique).

X. Liability

1. Liability of Trade Republic for broking transactions

The Customer can view the liability rules and exclusions applicable to the respective Execution Venue in the Application prior to placing an order. Until the conclusion of an execution transaction, Trade Republic is only liable for the careful selection and instruction of an intermediary broking agent. In all other respects, the provisions of the agency law of the BGB and the broking law of the HGB shall apply.

X. Responsabilité

1. Responsabilité de Trade Republic pour les transactions de courtage

Le Client peut consulter dans l'Application, avant de passer un ordre, les règles de responsabilité et d'exclusion applicables au Lieu d'Exécution concerné. Jusqu'à la conclusion d'une transaction d'exécution, Trade Republic est uniquement responsable de la sélection et de l'instruction soigneuses d'un agent de courtage intermédiaire. Pour le reste, les dispositions du droit des mandats du BGB et du droit du courtage du HGB s'appliquent.

2. Liability for unauthorised orders prior to the blocking notification

If unauthorised dispositions prior to the blocking notification (see Section III. 5. of the Framework Agreement) are based on the use of a lost or stolen credential (see Section III. 2.4. of the Framework Agreement) or on other misuse of the credential and if Trade Republic has suffered damage as a result, the Customer and Trade Republic shall be liable in accordance with the statutory principles of contributory negligence.

3. Liability for unauthorised disposals from the blocking notification onward

As soon as Trade Republic has received a blocking notification from the Customer, it shall assume all losses arising thereafter from unauthorised disposals. This does not apply if the Customer has acted fraudulently.

4. Disclaimer

Liability claims are excluded if the circumstances giving rise to a claim are based on an unusual and unforeseeable event over which the party invoking this event has no influence and the consequences of which could not have been avoided by it despite exercising due care.

XI. Settlement of securities transactions in Germany as a rule

Trade Republic fulfills securities transactions in Germany, unless the following conditions or another agreement provide for acquisition outside Germany.

XII. German domestic acquisition

1. In the case of German domestic settlement, Trade Republic provides the Customer with co-ownership of the collective custody (Girosammel-Depotgutschrift – hereinafter “**GS-Credit**”), provided that the Securities are admitted to collective safe custody at the German central securities depository (Clearstream Banking AG).

2. Responsabilité pour les ordres non autorisés avant la notification de blocage

Si des dispositions non autorisées avant la Notification de blocage (voir Section III. 5 du Contrat-Cadre) résultent de l'utilisation d'un identifiant perdu ou volé (voir Section III. 2.4 du Contrat-cadre) ou d'un autre usage abusif de l'identifiant, et si Trade Republic a subi un dommage en conséquence, le Client et Trade Republic sont responsables conformément aux principes légaux de la faute contributive.

3. Responsabilité pour les dispositions non autorisées après la notification de blocage

Dès que Trade Republic a reçu une Notification de blocage de la part du Client, elle assume toutes les pertes survenues par la suite en raison de dispositions non autorisées. Cela ne s'applique pas si le Client a agi de manière frauduleuse.

4. Clause de non-responsabilité

Les réclamations en responsabilité sont exclues si les circonstances à l'origine de la réclamation résultent d'un événement inhabituel et imprévisible sur lequel la Partie invoquant cet événement n'a aucune influence et dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré une diligence raisonnable.

XI. Règlement en Allemagne

Trade Republic exécute les transactions sur titres en Allemagne, sauf si les conditions suivantes ou un autre accord prévoient une acquisition à l'étranger.

XII. Acquisition domestique allemande

- Si les titres sont admis à la garde collective auprès du dépositaire central de titres allemand (Clearstream Banking AG), Trade Republic fournit au Client une copropriété de cette garde collective - crédit de compte de titres collectifs - (*Girosammel-Depotgutschrift* ci-après « **Conservation Collective GS** »).

XIII. Acquisition outside of Germany

Foreign securities are generally held in custody in the home market of the security in question or in the country in which the purchase was made. The country in which Trade Republic holds the securities can be seen from the respective securities statement that Trade Republic provides to the Customer.

1. Acquisition agreement

Trade Republic acquires Securities outside of Germany if (1) Trade Republic, as a commission agent, executes buy orders in German domestic or foreign Securities outside of Germany or (2) Trade Republic, as a commission agent, executes buy orders in foreign Securities that are traded on the exchange or OTC in Germany but are usually acquired outside of Germany.

2. Involvement of intermediary custodians

Trade Republic will arrange for the Securities acquired outside of Germany to be held in custody outside of Germany. For this purpose Trade Republic will engage another German domestic or foreign custodian or entrust one of its foreign branches with this task. The safekeeping of the Securities is subject to the legal provisions and Market Practices of the place of safekeeping and the general terms and conditions applicable to the foreign custodian(s).

3. Securities held on a trust-custody basis (Wertpapierrechnung)

Trade Republic will, at its due discretion, while safeguarding the interests of the Customer, procure ownership or co-ownership of the Securities or another equivalent legal status customary in the country of custody and hold this legal status in trust for the Customer. For this purpose, it shall issue the Customer with a credit note in the Custody Account (*Gutschrift in Wertpapierrechnung* - hereinafter "**WR-Credit**")

XIII. Acquisition à l'extérieur de l'Allemagne

Les titres étrangers (qui ne sont pas allemands) sont généralement conservés dans le marché d'origine du titre concerné ou dans le pays où l'achat a été effectué. Le pays où Trade Republic conserve les titres peut être consulté dans le relevé de titres correspondant fourni par Trade Republic au Client.

1. German domestic acquisition

Trade Republic acquiert des titres en dehors de l'Allemagne si (1) Trade Republic, en tant que commissionnaire, exécute des ordres d'achat sur des titres allemands ou étrangers en dehors de l'Allemagne ou (2) Trade Republic, en tant que commissionnaire, exécute des ordres d'achat sur des titres étrangers qui sont négociés en bourse ou de gré à gré en Allemagne, mais qui sont habituellement acquis en dehors de l'Allemagne.

2. Implication des conservateurs intermédiaires

Trade Republic prendra des dispositions pour que les titres acquis en dehors de l'Allemagne soient conservés dans ce pays. À cette fin, Trade Republic fera appel à un autre conservateur allemand, national ou étranger, ou confiera cette tâche à l'une de ses succursales à l'étranger. La conservation des titres est soumise aux dispositions légales et aux pratiques du marché du lieu de conservation, ainsi qu'aux conditions générales applicables au(x) conservateur(s) étranger(s).

3. Titres détenus en garde fiduciaire (Wertpapierrechnung)

Trade Republic pourra, à sa discrétion, tout en sauvegardant les intérêts du Client, obtenir la propriété ou la copropriété des titres ou un autre statut juridique équivalent et usuel dans le pays de dépôt, et conserver ce statut juridique en fiducie pour le Client. À cette fin, elle émet à l'intention du Client une note de crédit sur le compte de dépôt (*Gutschrift in Wertpapierrechnung*, ci-après « **Crédit WR** ») indiquant le pays étranger dans

Appendix 5

Special Terms and Conditions
for securities transactions with
Execution Policies

TRADE REPUBLIC **Annexe 5**

Conditions particulières
pour les transactions sur titres avec
politiques d'exécution

stating the foreign country in which the Securities are located (so -called country of deposit).

lequel les titres sont situés (dénommé le pays de dépôt).

4. Cover holding

Trade Republic is only required to fulfill the Customer's delivery claims arising from the WR-Credit issued to the Customer from the cover holdings maintained by Trade Republic outside of Germany. The cover holding consists of the Securities of the same class held in custody in the country of custody for the Customer and for Trade Republic. A Customer to whom a WR-Credit has been issued therefore bears proportionally all economic and legal disadvantages and damages which should affect the cover holding as a result of force majeure, riot, acts of war and natural disasters or through other access by third parties outside of Germany for which Trade Republic is not responsible or in connection with dispositions by German domestic or foreign authorities.

4. Fonds de couverture

Trade Republic n'est tenue de satisfaire les demandes de livraison du Client découlant du crédit WR délivré aux Client qu'à partir des stocks de couverture conservés par Trade Republic en dehors de l'Allemagne. Le dépôt de couverture se compose des titres de la même catégorie conservés dans le pays de dépôt pour le Client et pour Trade Republic. Un Client à qui un Crédit WR a été émis supporte donc proportionnellement tous les préjudices économiques et juridiques qui affecteraient le dépôt de couverture par suite de force majeure, d'émeutes, d'actes de guerre et de catastrophes naturelles ou d'autres accès par des tiers en dehors de l'Allemagne pour lesquels Trade Republic n'est pas responsable ou en rapport avec des dispositions prises par les autorités nationales allemandes ou étrangères.

5. Treatment of the consideration

If a Customer has to bear disadvantages and damages to the cover holdings according to the above clause XIII. 4. of these Special Terms and Conditions, Trade Republic is not obliged to refund the purchase price to the Customer.

5. Traitement de la contrepartie

Si un Client doit supporter des désavantages et des dommages liés à la réserve de couverture conformément à la clause XIII. 4 des présentes Conditions particulières, Trade Republic n'est pas tenue de rembourser le prix d'achat au Client.

XIV. Custody Account statement

The Customer can create a custody account statement for a time period in the Application via self-service.

XIV. Relevé de compte-titres

Le Client peut créer un relevé de compte-titres pour une période donnée via l'Application, en utilisant la fonction en libre-service.

XV. Redemption of securities/sheet renewal**XV. Remboursement des titres / Renouvellement des coupons****1. German domestic securities held in custody****1. Titres détenus en dépôt en Allemagne**

In the case of securities held in German domestic custody, Trade Republic shall ensure the redemption of interest coupons, dividend coupons, income coupons and redeemable securities at maturity. The equivalent value of interest coupons, dividend coupons, income coupons and redeemable securities of any kind will be credited subject to Trade Republic receiving the amount,

Dans le cas des titres détenus dans un dépôt allemand, Trade Republic assurera le remboursement des coupons d'intérêt, coupons de dividende, coupons de revenu et titres remboursables à l'échéance. La contre-valeur des coupons d'intérêts, coupons de dividendes, coupons de revenu et titres venant à échéance de toute nature sera créditée sous réserve de la

Appendix 5

Special Terms and Conditions
for securities transactions with
Execution Policies

TRADE REPUBLIC

Annexe 5

Conditions particulières
pour les transactions sur titres avec
politiques d'exécution

even if the securities are payable at Trade Republic itself. Trade Republic procures new interest, dividend and income coupons (so-called coupon renewal).

réception du montant par Trade Republic, même si les titres sont payables à Trade Republic. Trade Republic obtiendra de nouveaux coupons d'intérêts, de dividendes et de revenus (renouvellement des coupons).

2. Securities held outside of Germany

The obligations set out in section XV. 1. of these Special Terms and Conditions are incumbent on the foreign custodian in the case of securities held in custody outside of Germany.

2. Titres détenus à l'extérieur de l'Allemagne

Les obligations définies dans la section XV. 1 des présentes Conditions particulières incombent au dépositaire étranger pour les titres conservés à l'étranger.

3. Drawing and termination of bonds

In the case of bonds held in domestic custody, Trade Republic monitors the time of redemption as a result of drawing and cancellation on the basis of the publications in the "Wertpapier-Mitteilungen". In the case of a draw for redeemable bonds held in custody outside of Germany, which is carried out on the basis of their deed numbers (number draw), Trade Republic will, at its discretion, either assign deed numbers to the Customer for the Securities credited to the Customer in Custody Account for the draw purposes or, in an internal draw, allocate the amount attributable to the holdings of the Customers. This internal draw shall be carried out under the supervision of a neutral auditing agency; it may instead be carried out using an electronic data processing system, provided that a neutral draw is guaranteed.

3. Tirage au sort et résiliation des obligations

Pour les obligations détenues en garde domestique, Trade Republic surveille la date de remboursement en raison d'un tirage au sort ou d'une résiliation, sur la base des publications dans le Wertpapier-Mitteilungen. Dans le cas d'un tirage au sort pour des obligations remboursables détenues en garde hors d'Allemagne, effectué sur la base de leurs numéros d'acte (tirage par numéro), Trade Republic attribuera, à sa discrétion, soit des numéros d'acte au Client pour les titres crédités sur le compte-titres du Client, à des fins de tirage, soit, lors d'un tirage interne, répartira le montant attribuable aux avoirs des Clients. Ce tirage interne sera réalisé sous la supervision d'un organisme de contrôle neutre ; il peut également être effectué à l'aide d'un système de traitement électronique des données, à condition qu'un tirage neutre soit garanti.

4. Redemption in foreign currency

If interest coupons, dividend coupons and income coupons as well as matured Securities are redeemed in foreign currency or units of account, Trade Republic will credit the redemption amount to the Customer's account in this currency, provided that the Customer maintains an account in this currency. Otherwise, Trade Republic will credit the Customer's account in Euro, unless otherwise agreed.

4. Remboursement en devises étrangères

Si des coupons d'intérêts, des coupons de dividendes et des coupons de revenus ainsi que des titres arrivés à échéance sont remboursés en devises étrangères ou en unités de compte, Trade Republic créditera le montant du remboursement sur le compte du Client dans cette devise, à condition que le Client dispose d'un compte dans cette devise. Sinon, Trade Republic créditera le compte du Client en euros, sauf accord contraire.

XVI. Treatment of subscription rights; warrants; convertible bonds

1. Subscription rights

XVI. Traitement des droits de souscription, bons de souscription et obligations convertibles

1. Droits de souscription

Trade Republic shall notify the Customer of the granting of subscription rights if an announcement to this effect has appeared in the "Wertpapier-Mitteilungen". If Trade Republic has not received any other instructions from the Customer by the end of the penultimate day of trading in subscription rights, Trade Republic shall sell all domestic subscription rights belonging to the Customer's Custody Account in the best possible way; Trade Republic may have foreign subscription rights sold in the best possible way in accordance with the Practices applicable outside of Germany.

Trade Republic informera le Client de l'attribution de droits de souscription si une annonce à cet effet a été publiée dans le Wertpapier-Mitteilungen. Si Trade Republic n'a reçu aucune autre instruction du Client avant la fin de l'avant-dernier jour de négociation des droits de souscription, Trade Republic vendra tous les droits de souscription domestiques figurant sur le compte-titres du Client de la meilleure manière possible ; Trade Republic pourra également vendre les droits de souscription étrangers de la meilleure manière possible conformément aux Pratiques applicables à l'étranger.

2. Option and conversion rights

Trade Republic will notify the Customer of the expiry of rights from warrants or conversion rights from convertible bonds with a request for instructions if reference has been made to the expiry date in the "Wertpapier-Mitteilungen".

2. Droits d'option et de conversion

Trade Republic informera le Client de l'expiration des droits attachés aux bons de souscription ou des droits de conversion attachés aux obligations convertibles, avec une demande d'instructions, si une référence à la date d'expiration a été faite dans le Wertpapier-Mitteilungen.

XVII. Forwarding of messages

If information concerning the Customer's securities is published in the "Wertpapier-Mitteilungen" or if such information is provided to Trade Republic by the issuer or by its foreign custodian/intermediary, Trade Republic shall notify the Customer of this information insofar as it may have a significant impact on the Customer's legal position and notification of the Customer is necessary to protect his interests. In particular, it will provide information on statutory settlement and exchange offers, voluntary purchase and exchange offers or reorganization procedures. Notification may be omitted if the information has not been received by Trade Republic in good time or if the measures to be taken by the Customer are not economically justifiable because the costs incurred are disproportionate to the Customer's potential claims.

XVII. Transmission des messages

Si des informations relatives aux titres du Client sont publiées dans le Wertpapier-Mitteilungen ou si de telles informations sont communiquées à Trade Republic par l'émetteur ou par son dépositaire/intermédiaire étranger, Trade Republic en informera le Client dans la mesure où ces informations pourraient avoir un impact significatif sur la position juridique du Client et si leur notification est nécessaire pour protéger ses intérêts. Cela inclut notamment des informations sur les règlements et offres d'échange légales, les offres volontaires d'achat et d'échange ou les procédures de réorganisation. La notification peut être omise si les informations n'ont pas été reçues par Trade Republic en temps voulu ou si les mesures à prendre par le Client ne sont pas économiquement justifiables, car les coûts engagés seraient disproportionnés par rapport aux revendications potentielles du Client.

XVIII. Audit obligation of Trade Republic

Trade Republic uses the announcements in the "Wertpapier-Mitteilungen" to check once when securities certificates are deposited whether they are affected by notifications of loss (so-called opposition), payment blocks and the like. The check for the imposition of a notice to cancel securities certificates also takes place after they have been deposited.

XVIII. Obligation de vérification de Trade Republic

Trade Republic utilise les annonces du Wertpapier-Mitteilungen pour vérifier, lors du dépôt de certificats de titres, s'ils sont affectés par des notifications de perte (oppositions), des blocages de paiement ou des situations similaires. La vérification de l'imposition d'un avis d'annulation des certificats de titres a également lieu après leur dépôt.

XIX.	Exchange, derecognition and destruction of certificates	XIX.	Échange, radiation et destruction des certificats
1.	Instrument conversion	1.	Conversion des instruments
	Trade Republic may comply with a request to submit securities certificates published in the "Wertpapier-Mitteilungen" without prior notification of the Customer if this submission is obviously in the Customer's interest and does not involve an investment decision (e.g. following the merger of the issuer with another company or if the contents of the securities certificates are incorrect). The Customer will be informed of this.		Trade Republic peut répondre à une demande de soumission de certificats de titres publiée dans le Wertpapier-Mitteilungen sans informer préalablement le Client si cette soumission est manifestement dans l'intérêt du Client et n'implique pas une décision d'investissement (par exemple, après la fusion de l'émetteur avec une autre société ou si le contenu des certificats de titres est incorrect). Le Client sera informé de cette soumission.
2.	Derecognition and destruction after loss of securities status	2.	Radiation et destruction après perte du statut de titre
	If the securities certificates held in safe custody for the Customer lose their status as Securities due to the expiry of the rights evidenced therein, they may be deregistered from the Customer's Custody Account for the purpose of destruction. As far as possible, certificates held in safe custody in Germany shall be made available to the Customer upon request. The Customer shall be informed of the deregistration, the possibility of delivery and the possible destruction. If the Customer does not give any instructions, Trade Republic may destroy the documents after a period of two months after sending the notification to the Customer.		Si les certificats de titres conservés pour le Client perdent leur statut de titres en raison de l'expiration des droits qu'ils confèrent, ils peuvent être radiés du compte-titres du Client en vue de leur destruction. Dans la mesure du possible, les certificats conservés en Allemagne peuvent être mis à la disposition du Client sur demande. Le Client sera informé de la radiation, de la possibilité de livraison et de la destruction éventuelle. Si le Client ne donne aucune instruction, Trade Republic pourra détruire les documents après un délai de deux mois suivant l'envoi de la notification au Client.
XX.	Liability in connection with safekeeping	XX.	Responsabilité liée à la conservation
1.	German domestic custody	1.	Conservation de titres en Allemagne
	In the case of custody of securities in Germany, Trade Republic is liable for any fault on the part of its employees and the persons it calls in to fulfill its obligations. If the Customer is granted a GS-Credit, Trade Republic is also liable for the fulfillment of the obligations of Clearstream Banking AG.		En cas de conservation de titres en Allemagne, Trade Republic est responsable de toute faute commise par ses employés et par les personnes qu'elle engage pour remplir ses obligations. Si le Client bénéficie d'un GS-Credit, Trade Republic est également responsable de l'exécution des obligations de Clearstream Banking AG.
2.	Custody outside of Germany	2.	Conservation à l'étranger (extérieur de l'Allemagne)

In the case of custody of securities outside of Germany, Trade Republic's liability is limited to the careful selection and instruction of the foreign custodian or intermediate custodian commissioned by it. In the case of intermediate custody by Clearstream Banking AG or another domestic intermediate custodian as well as custody by its own foreign branch office, Trade Republic shall be liable for the fault of the latter.

En cas de conservation de titres à l'étranger, la responsabilité de Trade Republic se limite à la sélection et à l'instruction soigneuses du dépositaire étranger (en dehors de l'Allemagne) ou du dépositaire intermédiaire qu'elle a mandaté. En cas de conservation intermédiaire par Clearstream Banking AG ou un autre dépositaire intermédiaire domestique, ainsi que de conservation par sa propre succursale étrangère, Trade Republic est responsable des fautes de ces derniers.

XXI. Miscellaneous

1. Request for information

Foreign securities that are acquired or sold outside of Germany or that a Customer of Trade Republic has held in custody in Germany or outside of Germany are regularly subject to a foreign legal system. The rights and obligations of Trade Republic or the Customer are therefore also determined by this legal system, which may also provide for the disclosure of the Customer's name. Trade Republic shall provide corresponding information to foreign authorities insofar as it is obliged to do so; it shall notify the Customer accordingly.

2. Deposits/transfers

Securities that the Customer can trade via an execution venue to which Trade Republic is connected may be transferred to and stored in the Customer's Custody Account. If the Customer requests the safekeeping of securities outside of Germany, a WR-Credit note will be issued in accordance with these Special Terms and Conditions.

3. Short positions

The Customer is not permitted to sell securities that are not held in the Customer's Custody Account with Trade Republic at the time of the transaction.

If a transaction results in a short position, Trade Republic may cancel the relevant orders on behalf of the Customer. Trade Republic is also entitled to settle any short positions at the Customer's expense by purchasing the relevant securities.

XXI. Divers

1. Demande d'information

Les titres étrangers acquis ou vendus à l'étranger, ou que le Client de Trade Republic détient en dépôt en Allemagne ou à l'étranger, sont régulièrement soumis à un système juridique étranger. Les droits et obligations de Trade Republic ou du Client sont donc également déterminés par ce système juridique, qui peut également exiger la divulgation du nom du Client. Trade Republic fournira les informations correspondantes aux autorités étrangères dans la mesure où elle y est légalement obligée et informera le Client en conséquence.

2. Dépôts/transferts

Les titres que le Client peut négocier via un lieu d'exécution auquel Trade Republic est connecté peuvent être transférés et conservés sur le compte-titres du Client. Si le Client demande la conservation de titres à l'étranger, un WR-Credit sera émis conformément aux présentes Conditions particulières.

3. Positions à découvert

Le Client n'est pas autorisé à vendre des titres qui ne sont pas détenus sur son compte-titres auprès de Trade Republic au moment de la transaction.

Si une transaction entraîne une position à découvert, Trade Republic peut annuler les ordres correspondants au nom du Client. Trade Republic est également en droit de régler toute position à découvert aux frais du Client en achetant les titres concernés.

4. Mistrades and Misquotes in the execution of orders via Trading Partners

For the execution of broking orders placed by the Customer, Trade Republic uses, among others, the respective electronic trading system provided by the Execution Venues or trading partners (hereinafter referred to as "**Trading Partners**"). The agreements concluded with the Trading Partners provide for a reversal option in the event of the formation of prices, which are not in line with the fair market price.

If, in connection with the execution of a Customer order, the Trading Partner mistakenly uses an incorrect price as a basis due to a technically justified malfunction of the trading system or due to an operating error or similar reasons, which deviates significantly and obviously from the market-adequate price - the reference price - at the time of the conclusion of the transaction (mistrade or misquote), the Trading Partner is entitled to a contractual right of revocation/cancellation vis-à-vis Trade Republic. In this case, Trade Republic will also cancel the execution of the entire securities transaction vis-à-vis the Customer.

The Customer can view the regulations on mistrades or misquotes of the individual Execution Venues in the Application.

4. Mistrades et Misquotes dans l'exécution des ordres via les partenaires commerciaux

Pour l'exécution des ordres de courtage passés par le Client, Trade Republic utilise, entre autres, le système de négociation électronique fourni par les lieux d'exécution ou les partenaires commerciaux (ci-après dénommés les « **Partenaires commerciaux** »). Les accords conclus avec les Partenaires commerciaux prévoient une option de révocation en cas de formation de prix non conformes au prix de marché équitable.

Si, dans le cadre de l'exécution d'un ordre du Client, le Partenaire commercial utilise par erreur un prix incorrect en raison d'un dysfonctionnement technique du système de négociation, d'une erreur de fonctionnement ou pour des raisons similaires, et que ce prix s'écarte de manière significative et manifeste du prix de marché adéquat - le prix de référence - au moment de la conclusion de la transaction (mistrade ou misquote), le Partenaire commercial dispose d'un droit contractuel de révocation/annulation vis-à-vis de Trade Republic. Dans ce cas, Trade Republic annulera également l'exécution de l'intégralité de la transaction sur titres vis-à-vis du Client.

Le Client peut consulter les règlements relatifs aux mistrades ou misquotes des différents lieux d'exécution dans l'Application.

5. Mistrades und Misquotes when executing orders via Trade Republic

To the extent that Trade Republic itself executes Customer orders on its own account, either in part or in full, the parties reserve the right in each case to cancel trades that have been concluded due to erroneous quotes or on the basis of prices that are not in line with the market. In this case, the cancelling Party shall reverse the execution of the entire Securities transaction vis-à-vis the other Party.

In particular, a quote shall be considered erroneous if it deviates significantly and obviously from the market-adequate price at the time the quote was placed due to a technically caused malfunction of the trading system or due to an operating error. The correction shall be made without undue delay after the error has been detected, at the latest 48 hours after execution of the Customer order.

Trade Republic, when deciding on a retroactive transaction cancellation, must take into account both the Customer's interest in a price that corresponds to the actual market situation and the

5. Mistrades et Misquotes le cadre de l'exécution d'ordres via Trade

Dans la mesure où Trade Republic exécute elle-même, en tout ou en partie, des ordres du Client pour son propre compte, les parties se réservent le droit, dans chaque cas, d'annuler les transactions conclues en raison de cotations erronées ou de prix qui ne sont pas conformes au marché. Dans ce cas, la partie qui procède à l'annulation révoquera l'exécution de l'intégralité de la transaction sur titres vis-à-vis de l'autre partie.

En particulier, une cotation est considérée comme erronée si elle s'écarte de manière significative et manifeste du prix adéquat au marché au moment de l'offre, en raison d'un dysfonctionnement technique du système de négociation ou d'une erreur de fonctionnement. La correction doit être effectuée sans retard injustifié après la détection de l'erreur, au plus tard dans les 48 heures suivant l'exécution de l'ordre du Client.

Lorsqu'elle décide d'une annulation rétroactive d'une transaction, Trade Republic doit prendre en compte à la fois l'intérêt du Client à obtenir un prix correspondant à la situation réelle du marché et la

Customer's confidence in the existence of the established and published price. In case of an immediate correction of the price after its entry, the Customer's interest in a price corresponding to the market situation regularly prevails.

The cancelling Party shall inform the other Party about the cancellation in written and electronic form.

confiance du Client dans l'existence du prix établi et publié. En cas de correction immédiate du prix après son entrée, l'intérêt du Client à obtenir un prix conforme à la situation du marché prévaut généralement.

La partie procédant à l'annulation doit informer l'autre partie de l'annulation par écrit et sous forme électronique.

Execution Policy

Trade Republic is obliged to strive for the best possible execution of Customer orders (hereinafter referred to as "**Securities Orders**"). In this context, Trade Republic shall establish Execution Policies and inform the Customer of these Execution Policies prior to the first provision of investment services and obtain the Customer's consent to these Execution Policies.

Trade Republic's IPO Allocation Policy, which is provided to the Customer as an annex to this Execution Policy, forms an integral part of this Execution Policy.

Personal and material scope of Application

The principles of this Execution Policy apply to those Customers who have entered into a Framework Agreement with Trade Republic. They apply to Securities Orders placed by the Customer under the Framework Agreement.

Order execution

An order execution in this sense occurs when Trade Republic concludes a corresponding Execution Transaction with another party on an appropriate market by way of securities commission for the account of the Customer. Trade Republic is also authorised to commission another trading partner as an Intermediary Commission Agent with the Execution of the transaction.

Trade Republic offers various execution channels and Execution Venues for the execution of orders. Orders may be executed on exchanges or other trading venues, both in floor trading and in electronic trading on the other hand.

Trade Republic may, at its own discretion, deliver or take delivery of the relevant Securities itself, in whole or in part.

The Customer's claims for payment against Trade Republic are limited to Trade Republic's obligation as commission agent to hand over the commission received. The Customer shall bear the risk of

Politique d'Exécution

Trade Republic est tenue de s'efforcer d'obtenir la meilleure exécution possible des ordres des Clients (ci-après les « **Ordres sur Titres** »). Dans ce cadre, Trade Republic établit des Politiques d'Exécution, informe le Client de ces Politiques avant la première prestation de services d'investissement et obtient son consentement à ces Politiques d'Exécution.

La Politique d'allocation des IPO de Trade Republic, qui est fournie au Client en annexe de la présente Politique d'exécution, fait partie intégrante de cette dernière.

Champ d'application personnel et matériel

Les principes de cette politique d'exécution s'appliquent aux Clients ayant conclu un Contrat-cadre avec Trade Republic. Ils s'appliquent également aux ordres sur titres passés par le Client dans le cadre du Contrat-cadre.

Exécution des ordres

L'exécution d'un ordre au sens de cette Politique a lieu lorsque Trade Republic conclut une transaction d'exécution correspondante avec une autre partie sur un marché approprié, par voie de commission de titres pour le compte du Client. Trade Republic est également autorisée à mandater un autre partenaire de négociation en tant qu'agent intermédiaire de commission pour l'exécution de la transaction.

Trade Republic propose divers canaux d'exécution et Lieux d'Exécution pour l'exécution des ordres. Les ordres peuvent être exécutés sur des bourses ou d'autres lieux de négociation, que ce soit dans le cadre de la négociation au parquet ou de la négociation électronique.

Trade Republic peut, à sa discrétion, livrer ou prendre livraison des Titres concernés elle-même, en totalité ou en partie.

Les créances du Client à l'encontre de Trade Republic sont limitées à l'obligation de Trade

insolvency of the issuer or producer of the relevant financial instrument.

Selection criteria

Trade Republic's selection criteria for the Execution Venues offered to the Customer are primarily based on the total fee resulting from the execution of the Securities Order at the Execution Venue for the Customer. The total fee results from the price of the security and all costs associated with the execution of the Securities Order. The costs to be taken into account when calculating the total fee include fees and charges of Trade Republic or the Execution Venue, costs for clearing and settlement and all other fees paid to third parties involved in the execution of the order.

Trade Republic will also consider other execution factors and relevant criteria such as market model, liquidity, speed and likelihood of execution, technical infrastructure, regulations and security of settlement when selecting its Trading Partners.

For the selection of Trading Partners, Trade Republic also considers existing exchange access, access to multilateral trading systems or access to liquidity pools or the Trading Partner's capacity as a systematic internalizer.

Execution venues

Trade Republic offers Customers only a limited selection of tradable securities, Execution Venues and execution channels. Trade Republic has decided to do so in order to be able to offer efficient and at the same time cost-effective execution of Securities Orders. A connection to several Execution Venues would entail considerable additional administrative effort for Trade Republic. Trade Republic would like to avoid the associated costs in the interests of its Customers. Trade Republic considers this approach to be generally suitable for an online broker who wants to enable low-cost Securities Orders to achieve a consistent best execution in the interests of the Customer. Trade Republic regularly reviews the price and execution quality of the connected Trading Venues.

If an Execution Venue is unavailable for execution (e.g. due to a trading venue failure), Trade Republic may route the Securities Order to another Execution Venue. Trade Republic provides comprehensive information in the Application as well as a detailed presentation of the fees for the Execution Venues offered and current price data. In addition, Trade Republic provides further information on the Execution Venues and Trading Partners offered in the Application. In particular, the Customer can also

Republic, en tant que commissionnaire, de remettre la commission reçue. Le Client assume le risque d'insolvabilité de l'émetteur ou du producteur de l'instrument financier concerné.

Critères de sélection

Les critères de sélection de Trade Republic pour les Lieux d'Exécution proposés au Client sont principalement basés sur les frais totaux résultant de l'exécution de l'ordre sur titres au lieu d'Exécution pour le Client. Les frais totaux résultent du prix du titre et de tous les coûts associés à l'exécution de l'ordre sur titres. Les coûts pris en compte dans le calcul des frais totaux incluent les frais et commissions de Trade Republic ou du Lieu d'Exécution, les coûts de compensation et de règlement, ainsi que tous les autres frais payés aux tiers impliqués dans l'exécution de l'ordre.

Trade Republic prend également en compte d'autres facteurs d'exécution et critères pertinents, tels que le modèle de marché, la liquidité, la rapidité et la probabilité d'exécution, l'infrastructure technique, les réglementations et la sécurité du règlement lors de la sélection de ses partenaires de négociation.

Pour la sélection des Partenaires de Négociation, Trade Republic considère également l'accès existant aux bourses, aux systèmes de négociation multilatéraux ou aux pools de liquidité, ou la capacité du Partenaire de Négociation en tant qu'interne systématique.

Lieux d'exécution

Trade Republic propose aux Clients une sélection limitée de titres négociables, de Lieux d'Exécution et de canaux d'exécution. Trade Republic a décidé de limiter cette sélection afin de pouvoir offrir une exécution efficace et rentable des ordres sur titres. Une connexion à plusieurs Lieux d'Exécution entraînerait un effort administratif considérable pour Trade Republic. Trade Republic souhaite éviter les coûts associés dans l'intérêt de ses Clients. Trade Republic considère cette approche comme adaptée à un courtier en ligne visant à permettre des ordres sur titres à faible coût tout en assurant une meilleure exécution cohérente dans l'intérêt du Client. Trade Republic examine régulièrement les prix et la qualité d'exécution des Lieux de Négociation connectés.

Si un Lieu d'Exécution est indisponible pour l'exécution (par exemple en raison d'une défaillance du lieu de négociation), Trade Republic peut acheminer l'ordre sur titres vers un autre Lieu d'Exécution. Trade Republic fournit des informations complètes dans l'Application, ainsi qu'une présentation détaillée des frais pour les Lieux d'Exécution proposés et les données de prix actuelles. De plus, Trade Republic propose des

view the regulations on mistrades (see also Sections XXI. 4. and 5. of the Special Conditions for securities transactions with Execution Principles (Appendix 5) for the individual marketplace (see Legal documents//General documents//Trading Venues) that may be relevant in the case of an OTC execution. The Customer can view further information on the execution rules at the connected Execution Venue in the Application. Trade Republic may, at its own discretion, deliver or take over the Securities concerned, either partially or completely. The Customer expressly agrees to the execution outside of a trading venue within the meaning of Section 2 (22) WpHG.

informations supplémentaires sur les Lieux d'Exécution et les Partenaires de Négociation proposés dans l'Application. En particulier, le Client peut également consulter les réglementations sur les mistrades (voir également Sections XXI. 4 et 5 des Conditions particulières pour les transactions sur titres avec principes d'exécution [Annexe 5]) applicables pour chaque marché individuel (voir Documents juridiques // Documents généraux // Lieux de négociation) qui peuvent être pertinentes en cas d'exécution de gré à gré (OTC). Le Client peut consulter d'autres informations sur les règles d'exécution au Lieu d'Exécution connecté via l'Application. Trade Republic peut, à sa discrétion, livrer ou reprendre les titres concernés, soit partiellement, soit intégralement. Le Client accepte expressément l'exécution en dehors d'un lieu de négociation au sens de l'article 2 (22) du WpHG.

Risks of trading outside trading venues

The execution of transactions in financial instruments outside of trading venues entails particular risks. There is no supervision comparable to stock exchange supervision. Price fixing is also not subject to any comparable supervision. Special regulations often apply, which are specified by the counterparty. These include, for example, conditions on the cancellation of concluded transactions in the event that the counterparty has mistakenly concluded the transaction at a price that deviates significantly and obviously from the market price at the time the transaction was concluded (so-called mistrade regulations; see also Section XXI. 4. of the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution Principles (Appendix 5)). Accordingly, the contracting parties are obliged to cancel a legal transaction at the request of one of the parties and if the conditions laid down in the respective terms and conditions are met. The individual regulations for the definition of a mistrade and the cancellation of transactions vary depending on the contracting party. The Customer can always access them in the Application (see Legal documents//General documents//Trading Venues).

To the extent that Trade Republic, as counterparty to a transaction, executes the delivery or takeover of financial instruments, Trade Republic may cancel a transaction that Trade Republic has mistakenly concluded at a price that deviates significantly and obviously from the price that was in line with the market price at the time the transaction was concluded (so-called mistrade regulations; see also Section XXI. 5. of the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution Principles Appendix 5).

Risques liés aux transactions en dehors des lieux de négociation

L'exécution de transactions sur des instruments financiers en dehors des lieux de négociation comporte des risques particuliers. Ces transactions ne sont pas soumises à une supervision comparable à celle exercée sur les bourses. La fixation des prix n'est pas non plus soumise à une supervision équivalente. Des réglementations spécifiques s'appliquent souvent, définies par la contrepartie. Par exemple, celles-ci peuvent inclure des conditions permettant l'annulation des transactions conclues si la contrepartie a par erreur réalisé la transaction à un prix qui s'écarter de manière significative et manifeste du prix de marché au moment de la conclusion de la transaction (réglementations dites de mistrade ; voir également la Section XXI. 4 des Conditions particulières pour les transactions sur titres avec principes d'exécution [Annexe 5]). En conséquence, les parties contractantes sont tenues d'annuler une transaction juridique à la demande de l'une des parties si les conditions définies dans les termes et conditions respectifs sont remplies. Les réglementations spécifiques à la définition d'un mistrade et à l'annulation des transactions varient selon la contrepartie. Le Client peut toujours y accéder via l'Application (voir Documents juridiques // Documents généraux // Lieux de négociation).

Dans la mesure où Trade Republic, en tant que contrepartie d'une transaction, exécute la livraison ou la reprise d'instruments financiers, Trade Republic peut annuler une transaction conclue par erreur à un prix qui s'écarter de manière significative et manifeste du prix conforme au marché au moment de la conclusion de la transaction (réglementations dites de mistrade ; voir également la Section XXI. 5 des Conditions

particulières pour les transactions sur titres avec principes d'exécution Annexe 5).

Special Notes

The prices currently displayed in the Application for the securities (so-called quotes) are indicative and represent an invitation to submit offers. Securities trading transactions are only concluded when Trade Republic submits an offer to the trading partner on the basis of the Customer order to conclude securities trading transactions, which can be accepted by the trading partner at the current price or Trade Republic executes the delivery or acceptance of the securities itself.

The use of electronic tools for quote requests and the conclusion of transactions (so-called quote engines) by Customers is regarded by both Trade Republic and the trading partners as improper use of the trading system.

The "Analyst Rating" data and some metrics in the Application are provided by Refinitiv Copyright 2018 Refinitiv Holdings Limited (and affiliates where applicable).

Review of the principles

Trade Republic reviews the Execution Policies on a regular basis, at least once a year. Trade Republic monitors the quoting and execution quality of the Execution Venues that can be selected by the Customer via the Application. Trade Republic carries out the review in particular if there is a significant change in the market environment, which could result in the need for changes with regard to the Execution Policy. The Customer can access the applicable Execution Policy in the Application. They are also available on the Trade Republic Website. Trade Republic will also post the amended Execution Policy in the Customer's Mailbox (Timeline) in the Application.

IPO Allocation Policy

This IPO Allocation Policy is part of Trade Republic's Execution Policy and exclusively governs the allocation of shares from Initial Public Offerings ("IPOs"). For the allocation of IPO shares, the IPO Allocation Policy takes precedence over the Execution Policy; in all other respects, the latter remain unaffected.

Service Description

Remarques spéciales

Les prix actuellement affichés dans l'Application pour les titres (dits « cotations ») sont indicatifs et constituent une invitation à soumettre des offres. Les transactions sur titres ne sont conclues que lorsque Trade Republic soumet une offre au partenaire de négociation sur la base de l'ordre du Client pour conclure des transactions sur titres, laquelle peut être acceptée par le partenaire de négociation au prix actuel, ou lorsque Trade Republic exécute elle-même la livraison ou la réception des titres.

L'utilisation d'outils électroniques pour demander des cotations et conclure des transactions (dits « moteurs de cotation ») par les Clients est considérée, à la fois par Trade Republic et les partenaires de négociation, comme un usage inapproprié du système de négociation.

Les données de « Notation des Analystes » et certains indicateurs présents dans l'Application sont fournies par Refinitiv Copyright 2018 Refinitiv Holdings Limited (et ses filiales le cas échéant).

Révision des principes

Trade Republic révisé régulièrement les Politiques d'Exécution, au moins une fois par an. Trade Republic surveille la qualité des cotations et de l'exécution des Lieux d'Exécution pouvant être sélectionnés par le Client via l'Application. Trade Republic effectue cette révision notamment en cas de changement significatif de l'environnement de marché, qui pourrait nécessiter des modifications des Politiques d'Exécution. Le Client peut accéder à la Politique d'Exécution applicable dans l'Application. Elle est également disponible sur le site web de Trade Republic. Trade Republic publiera également la Politique d'Exécution modifiée dans la boîte aux lettres (Historique) du Client dans l'Application.

Politique d'allocation des actions dans le cadre d'introductions en bourse

La présente Politique d'allocation des actions dans le cadre d'introduction en bourse fait partie intégrante de la Politique d'exécution de Trade Republic et régit exclusivement l'allocation des actions issues d'introductions en bourse (« IPO »). En ce qui concerne l'allocation des actions issues d'IPO, la présente Politique d'allocation prévaut sur la Politique d'exécution ; pour le surplus, cette dernière demeure inchangée.

Description du service

Trade Republic is committed to allocating shares in IPOs in a fair, objective and non-discriminatory manner. In this context, Trade Republic has established this IPO Allocation Policy which applies to all Customers who have entered into the Framework Agreement with Trade Republic and who participate in IPOs via Trade Republic.

The availability of IPO participation is determined on a case-by-case basis. Trade Republic retains discretion over which IPOs are made available and is under no obligation to offer any specific IPO to its Customers. Eligibility to participate in a given IPO is determined on a case-by-case basis. The applicable eligibility criteria - which may include country of residence, investor classification and any conditions imposed by the issuer or the relevant bank(s) involved in the offering (the "Syndicate") - are communicated clearly and transparently.

Trade Republic provides no investment advice. Information made available to Customers is provided solely to enable them to make their own independent investment decisions. Customers are responsible for reviewing the prospectus and other issuer documentation made available in connection with the relevant IPO.

Trade Republic's Role in the IPO Process

Trade Republic enables eligible Customers to participate in selected IPOs by transmitting or executing their subscription orders with the Syndicate. Trade Republic may act in different capacities in connection with an IPO, including distributor, sub-underwriter, selling agent or in a comparable capacity. The specific role performed by Trade Republic is determined individually for each offering and is based on the contractual arrangements with the Syndicate.

Subscription, Allocation and unallocated Funds

IPOs made available through Trade Republic typically form part of a broader global offering coordinated by a Syndicate. The total number of shares available may be divided into separate tranches targeting different investor categories.

The size of the tranche allocated to retail investors - and therefore the number of shares available for distribution to Trade Republic Customers - is determined by the issuer and the Syndicate, and may be adjusted up or down prior to final pricing. If the retail tranche is reduced or not fully subscribed, any unallocated shares may be reallocated to other tranches at the Syndicate's discretion. Trade Republic has no influence over the size of the retail tranche or the Syndicate's allocation decisions. The final number of shares available to Customers will be confirmed at pricing.

Trade Republic s'engage à allouer les actions issues d'IPO de manière équitable, objective et non discriminatoire. Dans ce contexte, Trade Republic a établi la présente Politique d'allocation des actions dans le cadre d'introductions en bourse, qui s'applique à tous les Clients ayant conclu le Contrat-cadre avec Trade Republic et qui participant à des IPO par l'intermédiaire de Trade Republic.

La possibilité de participer à une IPO est déterminée au cas par cas. Trade Republic se réserve le droit de décider quelles IPO sont mises à disposition de ses Clients et n'est nullement tenue de proposer une IPO spécifique à ses Clients. L'éligibilité à participer à une IPO donnée est déterminée au cas par cas. Les critères d'éligibilité applicables - qui peuvent inclure le pays de résidence, la classification de l'investisseur ainsi que toute condition imposée par l'émetteur ou la ou les banques concernées participant à l'offre (le «Syndicat») - sont communiqués de manière claire et transparente.

Trade Republic ne fournit aucun conseil en investissement. Les informations mises à la disposition des Clients le sont uniquement afin de leur permettre de prendre leurs propres décisions d'investissement de manière indépendante. Les Client sont responsables de l'examen du prospectus et ses autres documents de l'émetteur mis à disposition dans le cadre de l'IPO concernée.

Rôle de Trade Republic dans le processus d'IPO Trade Republic permet aux Clients éligibles de participer à certaines IPO en transmettant ou en exécutant leurs ordres de souscription auprès du Syndicat. Trade Republic peut intervenir à différents titres dans le cadre d'une IPO, notamment en tant que distributeur, de sous-garant, d'agent de placement ou à un titre comparable. Le rôle spécifique de Trade Republic est déterminé individuellement pour chaque offre et dépend des accords contractuels conclus avec le Syndicat.

Souscription, allocation et fonds non alloués

Les IPO proposées par l'intermédiaire de Trade Republic s'inscrivent généralement dans le cadre d'une offre globale plus large coordonnée par un Syndicat. Le nombre total d'actions disponibles peut être réparti entre plusieurs tranches distinctes destinées à différentes catégories d'investisseurs.

La taille de la tranche allouée aux investisseurs particuliers - et par conséquent, le nombre d'actions disponibles pour distribution aux Clients de Trade Republic - est déterminée par l'émetteur et le Syndicat, et peut être ajustée à la hausse ou à la baisse avant la fixation définitive du prix. Si la

During the subscription window of a given IPO, Customers may commit to participate. The conditions under which the Customer participates, including, where applicable, the total EUR amount committed, price-related parameters, and any further conditions of acceptance, are determined by Trade Republic for each IPO and communicated to the Customer prior to subscription confirmation. Customers may retain the right to revoke or cancel their subscription order at any time prior to the close of the subscription window in accordance with the prospectus and/or applicable regulation.

Following the close of the subscription window, the final issue price, the total number of shares offered, and the allocation made available to Trade Republic is determined by the issuer and the Syndicate on the basis of aggregated demand across all distributors and institutional investors. The allocation of IPO shares made available to Trade Republic may be lower than the total amount committed by its Customers, requiring their fair, objective, and non-discriminatory allocation.

Trade Republic allocates shares received from the Syndicate to its Customers on a pro rata basis. This means that the number of shares allocated to an individual Customer is proportional to that Customer's commitment relative to the aggregate commitments made by all Customers for the relevant IPO. Trade Republic reserves the right to apply other fair, objective and non-discriminatory allocation methodologies. Trade Republic applies the relevant allocation methodology equally to all participating Customers and does not grant preferential treatment to individual Customers or groups of customers. The allocated shares are settled against the locked-up capital at the Customer's commitment.

Once allocation has taken place, the Customer is informed of the final price in the Application and of the number of shares allocated to their portfolio. Any portion of the committed capital that does not result in a share allocation, i.e., unallocated funds, is returned to the Customer's account following the allocation. In the event that the IPO is cancelled by the issuer or the Syndicate, all Customers with an active commitment are informed by Trade Republic. Any locked-up capital is returned to their account, and any transaction fee charged in connection with the commitment is refunded. Trade Republic does not compensate for any opportunity cost, including, in particular, lost interest, arising during the lock-up period. Should the IPO be re-initiated subsequently, the process starts anew and previous commitments are disregarded.

Policy Review

Trade Republic reviews its IPO Allocation Policy on a regular basis. Trade Republic carries out this

tranche destinée aux investisseurs particuliers est réduite ou n'est pas entièrement souscrite, les actions non allouées peuvent être réaffectées à d'autres tranches à la discrétion du Syndicat. Trade Republic n'exerce aucune influence sur la taille de la tranche destinée aux investisseurs particuliers ni sur les décisions d'allocation du Syndicat. Le nombre final d'actions disponibles pour les Clients sera confirmé lors de la fixation du prix.

Pendant la période de souscription d'une IPO donnée, les Clients peuvent s'engager à y participer. Les conditions de participation du Client, y compris, le cas échéant, le montant total engagé en euro, les paramètres liés au prix ainsi que toute autre condition d'acceptation, sont déterminées par Trade Republic pour chaque IPO et communiquées au Client avant la confirmation de la souscription. Les Clients peuvent disposer du droit de révoquer ou d'annuler leur ordre de souscription à tout moment avant la clôture de la période de souscription, conformément au prospectus et/ou à la réglementation applicable.

À l'issue de la période de souscription, le prix d'émission définitif, le nombre total d'actions offertes et l'allocation mise à disposition de Trade Republic sont déterminés par l'émetteur et le Syndicat sur la base de la demande agrégée de l'ensemble des distributeurs et des investisseurs institutionnels. L'allocation d'actions issues de l'IPO mise à disposition de Trade Republic peut être inférieure au montant total engagé par ses Clients, ce qui nécessite une allocation équitable, objective et non discriminatoire entre ces derniers.

Trade Republic alloue aux Clients les actions reçues du Syndicat au prorata. Cela signifie que le nombre d'actions attribuées à un Client est proportionnel à son engagement par rapport à l'engagement total de tous les clients pour l'introduction en bourse en question. Trade Republic se réserve le droit d'appliquer d'autres méthodes d'attribution équitables, objectives et non discriminatoires. Trade Republic applique la méthode d'attribution choisie de manière égale à tous les clients participants et n'accorde pas de traitement préférentiel à des clients individuels ou à des groupes de clients. Les actions attribuées sont réglées sur le capital bloqué correspondant à l'engagement du client.

Une fois l'allocation effectuée, le Client est informé, dans l'Application, du prix final ainsi que du nombre d'actions allouées à son portefeuille. Toute partie des fonds engagés ne donnant pas lieu à une allocation d'actions, c'est-à-dire les fonds non alloués, est restituée sur le compte du Client après l'allocation. En cas d'annulation de l'IPO par l'émetteur ou le Syndicat, tous les Clients ayant un engagement actif en sont informés par

Appendix 5

Special Terms and Conditions
for securities transactions with
Execution Policies



Annexe 5

Conditions particulières
pour les transactions sur titres avec
politiques d'exécution

review in particular whenever there is a significant change in the market environment which could necessitate amendments to the IPO Allocation Policy.

Trade Republic. Les fonds bloqués sont restitués sur leur compte, et les frais de transaction facturés dans le cadre de l'engagement sont remboursés. Trade Republic ne compense aucun coût d'opportunité, y compris, en particulier, les intérêts non perçus, survenant pendant la période de blocage. Si l'IPO est relancée ultérieurement, le processus recommence et les engagements précédents ne sont pas pris en compte.

Réexamen de la politique

Trade Republic réexamine régulièrement sa Politique d'allocation des actions dans le cadre d'IPO. Trade Republic procède notamment à ce réexamen chaque fois qu'un changement significatif survient de l'environnement de marché est susceptible de rendre nécessaires des modifications de cette Politique.

Appendix 6

Special Terms and Conditions for Savings Plan

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 6

Conditions particulières concernant les plans d'investissement programmé

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 6
Special Terms and Conditions
for Savings Plan

Annexe 6
Conditions particulières concernant
les plans d'investissement programmé

I. Conclusion of a Savings Plan

1. The Customer may conclude a Savings Plan (i.e. the purchase of a specific class of financial instrument at predetermined instalments at regular intervals) in the Application for individual financial instruments approved by Trade Republic. A Savings Plan is concluded in the order entry screen of the Application for the selected financial instrument. The Customer must specify the frequency of order execution (e.g. monthly or quarterly) and the amount to be invested in each case.
2. After the conclusion of the Savings Plan the Customer receives an order confirmation from Trader Republic for the Savings Plan posted in the Mailbox (Timeline).

II. Execution of regular orders

1. Orders will be executed on the marketplace specified by the Customer, if possible on the execution days specified by the Customer and, if possible, for the amount specified by the Customer. In individual cases, an order may be directed (e.g. in the event of a failure of the trading venue, routing to the emergency trading venue) or executed on the following day (e.g. in the event of technical problems). Trade Republic will place the order on the marketplace on the execution day. The order is placed in the most optimal way on the marketplace, alongside other orders from other Customers, and executed for the financial instrument. In this regard, the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution policies (Appendix 5) and the Special Terms and Conditions for the Provision of Crypto-Asset Services (Appendix 7) govern the execution of orders. However, it is possible that a combination of orders may prove disadvantageous for a client in certain instances, particularly in cases where the execution of multiple orders may result in a price that differs from that of an individual Customer order due to the order size.

I. Conclusion d'un plan d'investissement programmé

1. Le Client peut conclure un plan d'investissement programmé (c'est-à-dire l'achat d'un certain type d'instrument financier à des taux prédéfinis et à intervalles réguliers) dans l'Application pour les instruments financiers individuels approuvés à cette fin par Trade Republic. La conclusion d'un plan d'investissement programmé a lieu dans l'écran de saisie des ordres de l'Application pour l'instrument financier sélectionné. Le Client doit préciser la fréquence d'exécution des ordres (par exemple mensuelle ou trimestrielle) et le montant à investir dans chaque cas.
2. Après la conclusion du Plan d'épargne, le Client reçoit une confirmation d'ordre de Trade Republic pour le plan d'investissement programmé affiché dans la boîte aux lettres (Historique).

II. Exécution des ordres réguliers

1. Les ordres sont exécutés sur le marché spécifié par le Client, dans la mesure du possible aux jours d'exécution spécifiés par le Client et, dans la mesure du possible, pour le montant spécifié par le Client. Dans certains cas, un ordre peut être dirigé (par exemple, en cas de défaillance de la plate-forme de négociation, acheminement vers la plate-forme de négociation de secours) ou exécuté le jour suivant (par exemple, en cas de problèmes techniques). Trade Republic placera l'ordre sur la place de marché le jour de l'exécution. L'ordre est placé de la manière la plus optimale sur la place de marché, avec d'autres ordres d'autres Clients, et exécuté pour l'instrument financier. Dans la mesure où, les Conditions particulières concernant les Opérations sur titres et les Principes d'exécution (Annexe 5.) ou les Conditions particulières concernant la fourniture de Services sur Crypto-Actifs (Annexe 7.) s'appliquent à l'exécution de l'ordre. Toutefois, il est possible qu'une combinaison d'ordres soit désavantageuse pour un Client dans certains cas, notamment lorsque l'exécution d'ordres multiples aboutit à un prix différent de celui d'un ordre individuel du Client en raison de la taille de l'ordre.

Appendix 6

Special Terms and Conditions for Savings Plan



Annexe 6

Conditions particulières concernant les plans d'investissement programmé

- | | |
|--|--|
| <p>2. In the event that the execution day for a Savings Plan regarding a security falls on a weekend (Saturday or Sunday) or on a public holiday at the designated marketplace, the order shall be executed on the next business day on which the relevant marketplace is open.</p> <p>3. A transaction will only be completed if the Customer has sufficient funds in the Trust Account on the day of execution, or if Trade Republic, at its own discretion, makes advance payments on behalf of the Customer. It should be noted that partial executions will not be permitted. In the event that an execution is not possible within a period of nine months due to insufficient funds, the Savings Plan will be terminated. The Customer will receive a message in the Mailbox (Timeline) regarding the termination. Furthermore, the Savings Plan can be cancelled by Trade Republic if an execution has been cancelled five times in a row due to insufficient funds. However, the stock of financial instruments saved up to that point will remain intact.</p> <p>4. In the event that an order for a financial instrument is to be executed in several parts and at varying prices on the execution date (in particular, if a financial instrument of the same class is to be purchased for several Customers via a Savings Plan), Trade Republic will determine an average price for all Customers and settle the orders with the Customers at this average price.</p> <p>5. It is possible that the amount of the executed savings instalment may be less than the amount originally specified in the Savings Plan. Furthermore, the Application of rounding techniques to a Savings Plan order, up to a fourth decimal place, could result in a discrepancy between the final savings instalment and the previously specified amount, with a potential reduction in the latter figure.</p> <p>III. Fees</p> <p>The fees for the Savings Plan are set out in the current pricing scheme and/or the Application.</p> <p>IV. Modification and termination of an existing Savings Plan</p> <p>1. Savings Plans can be changed in the Application at any time.</p> | <p>2. Si le jour d'exécution d'un plan d'investissement programmé concernant un titre tombe un week-end (samedi ou dimanche) ou un jour férié sur le marché désigné, l'ordre est exécuté le jour d'exécution suivant où le marché concerné est ouvert.</p> <p>3. Une transaction ne sera effectuée que si le Client dispose de fonds suffisants sur le compte fiduciaire le jour de l'exécution, ou si Trade Republic, à sa propre discrétion, effectue des paiements anticipés au nom du Client. Il convient de noter que les exécutions partielles ne sont pas autorisées. Si une exécution n'est pas possible dans un délai de neuf mois en raison d'une insuffisance de fonds, le plan d'épargne sera résilié. Le Client reçoit un message dans la boîte aux lettres (Timeline) concernant la résiliation. En outre, le plan d'épargne peut être annulé par Trade Republic si une exécution a été annulée cinq fois de suite en raison d'une insuffisance de fonds. Cependant, le stock d'instruments financiers épargnés jusqu'à ce moment-là restera intact.</p> <p>4. Dans le cas où un ordre portant sur un instrument financier doit être exécuté en plusieurs parties et à des prix différents à la date d'exécution (en particulier, si un instrument financier de la même classe doit être acheté pour plusieurs Clients via un plan d'épargne), Trade Republic déterminera un prix moyen pour tous les Clients et réglera les ordres avec les Clients à ce prix moyen.</p> <p>5. Il est possible que le montant du versement d'épargne exécuté soit inférieur au montant initialement spécifié dans le plan d'épargne. En outre, l'application de techniques d'arrondi à un ordre de plan d'épargne, jusqu'à la quatrième décimale, pourrait entraîner une différence entre le versement final et le montant spécifié précédemment, avec une réduction potentielle de ce dernier chiffre.</p> <p>III. Frais</p> <p>Les frais du Plan d'épargne sont indiqués dans les « Tarifs » en vigueur.</p> <p>IV. Modification et résiliation d'un plan d'investissement programmé existant</p> <p>1. Les plans d'investissement programmés peuvent être modifiés à tout moment dans l'Application.</p> |
|--|--|

Appendix 6

Special Terms and Conditions
for Savings Plan



Annexe 6

Conditions particulières concernant
les plans d'investissement programmé

- | | |
|---|--|
| <p>2. The Customer may modify or terminate the Savings Plan at any time, including the next scheduled savings instalment up until the day prior to the execution date, via the Application.</p> <p>3. Trade Republic reserves the right to modify the selection of financial instruments eligible for the Savings Plan at any time and to exclude specific financial instruments from the list of eligible instruments for the Savings Plan. In the event of a modification or removal, it is not feasible to continue the selected Savings Plan.</p> | <p>2. Le Client peut modifier ou résilier le plan d'investissement programmé à tout moment, y compris lors du prochain versement d'épargne prévu jusqu'à la veille de l'exécution, via l'Application.</p> <p>3. Trade Republic se réserve le droit de modifier à tout moment la sélection des instruments financiers éligibles au plan d'investissement programmé et d'exclure certains instruments financiers de la liste des instruments éligibles au plan d'investissement programmé. En cas de modification ou de suppression, il n'est pas possible de poursuivre le plan d'investissement programmé sélectionné.</p> |
|---|--|

Appendix 7

**Special Terms and Conditions for the
Provision of Crypto-Asset Services**

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 7

**Conditions particulières concernant la
fourniture de Services sur Crypto-Actifs**

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 7
Special Terms and Conditions for the provision of
Crypto-Asset Services

This Appendix 7 consists of the following components:

- Part A: Special Terms and Conditions for Trading in Crypto-Assets
- Part B: Special Terms and Conditions for Crypto Custody
- Part C: Trade Republic's Crypto Custody Policy
- Part D: Special Terms and Conditions for Crypto Transfers
- Part E: Special Terms and Conditions for Crypto Staking
- Part F: Special Terms and Conditions for Crypto Spending

The following Special Terms and Conditions apply to the provision of crypto-asset services by Trade Republic, if as such services are provided at the customer's place of residence.

A. Special Terms and Conditions for Trading in Crypto-Assets

The crypto-assets that can be traded at Trade Republic are "**Crypto-Assets**" within the meaning of Article 3 para. 1 number 5 of Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets ("**MiCAR**").

Crypto-Assets give rise to different risks than Securities. Trade Republic has informed the Customer of these risks in the document entitled "Risk Information Crypto". The document is available for the Customer in the Application.

Services offered

Trade Republic enables its Customers to trade selected Crypto-Assets (hereinafter also referred to as "**Crypto Transactions**") through their User Account in the Application.

I. Execution of orders for Crypto-Assets on behalf of clients

Trade Republic executes orders for its

Annexe 7
Conditions particulières concernant la fourniture de
services sur Crypto-Actifs

Cette Annexe 7 comprend les éléments suivants :

- Section A : Conditions particulières concernant le négociation de Crypto-Actifs
- Section B : Conditions particulières concernant la conservation de Crypto-Actifs
- Section C : Politique de Conversation des Crypto-Actifs de Trade Republic
- Section D : Conditions particulières pour les Transferts de Crypto-Actif
- Section E : Conditions particulières pour les Services de staking de Crypto-Actif
- Section F : Conditions particulières pour les Dépenses en Crypto-Actif

Les Conditions particulières suivantes s'appliquent à la fourniture de services sur Crypto-actifs par Trade Republic, si et dans la mesure où ces services sont fournis au lieu de résidence du Client

A. Conditions particulières concernant la négociation de Crypto-actifs

Les Crypto-actifs qui peuvent être négociés sur Trade Republic sont des « **Crypto-Actifs** » au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5, du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (« **MiCAR** »).

Les Crypto-actifs présentent des risques différents de ceux des titres. Trade Republic a informé le Client de ces risques dans le document intitulé « Informations sur les risques liés aux Crypto-actifs ». Le document est mis à la disposition du Client dans l'Application.

Services offerts

Trade Republic permet à ses Clients de négocier des Crypto-Actifs sélectionnés (ci-après également dénommés « **Transactions de Crypto-Actifs** ») par le biais de leur Compte utilisateur dans l'Application.

I. L'exécution d'ordres sur Crypto-Actifs pour le compte de clients

Trade Republic exécute les ordres de ses

Customer as a crypto-asset service provider in the course of principal brokerage.

1. Execution by means of another market participant

Subject to Section I.2. of this Appendix, Trade Republic concludes a purchase or sale transaction ("**Execution Transaction**") with another crypto-asset service provider for the account of the Customer and in accordance with the Customer's instructions, or commissions another crypto-asset service provider to conclude an Execution Transaction (hereinafter collectively referred to as the "**Crypto Execution Venue**").

2. Execution by means of self-execution by Trade Republic

Trade Republic may, at its sole discretion, deliver or take over the delivery of the respective Crypto-Assets itself, in whole or in part by self-executing the Customer order (*Selbsteintritt*), thereby becoming the Customer's counterparty.

This shall also apply to the extent that no market price is officially determined for the respective Crypto-Assets.

Trade Republic self-executes the Customer order at the corresponding price of the order executed between Trade Republic and the Crypto Execution Venue.

3. Execution Outside of Trading Platforms for Crypto-Assets

The Customer expressly agrees that Trade Republic may execute Crypto Transactions outside of "trading platforms for crypto-assets" as defined in Article 3 para. 1 number 18 MiCAR.

II. Crypto Execution Policy

1. The Customer agrees to the execution of Crypto Transactions in accordance with Trade Republic's Crypto Execution Policy, the current version of which is available for informational purposes on Trade Republic's website.
2. Trade Republic will amend the Crypto Execution Policy on an ongoing basis in accordance with regulatory requirements and will inform Customers of the amendments to the Crypto

clients en tant que prestataire de services de Crypto-Actifs dans le cadre de courtage principal.

1. Exécution par un autre acteur du marché

Conformément à la Section I.2 de présente Annexe, Trade Republic conclut pour le compte du Client une transaction d'achat ou de vente (« **Transaction d'Exécution** ») avec un autre prestataire de services sur Crypto-Actifs et conformément aux instructions de ce dernier, ou mandate un tel prestataire de services sur Crypto-Actifs pour conclure une Transaction d'Exécution (ci-après dénommés collectivement « **Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs** »).

2. Exécution par auto-exécution par Trade Republic

Trade Republic peut, à sa seule discrétion, effectuer elle-même la livraison ou prendre en charge la livraison des Crypto-Actifs concernés ou en prendre la charge, en tout ou en partie, en exécutant elle-même l'ordre du Client (*Selbsteintritt*), devenant ainsi la contrepartie du Client.

Cela s'applique également lorsqu'aucun cours de marché n'est officiellement déterminé pour les Crypto-Actifs concernés.

Trade Republic exécute elle-même l'ordre du Client au prix correspondant à celui de l'ordre exécuté entre Trade Republic et le Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs.

3. Exécution en dehors des plate-formes de négociation de crypto-actifs

Le Client accepte expressément que Trade Republic puisse exécuter des Transactions de Crypto-Actifs en dehors des « plate-forme de négociation de crypto-actifs » au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 18 MiCAR.

II. La Politique d'Exécution des Transactions des Crypto-Actifs

1. Le Client accepte l'exécution des Transactions de Crypto-Actifs conformément à la Politique d'exécution des Crypto-Actifs de Trade Republic, dont la version actuelle est disponible à titre informatif sur le site web de Trade Republic.
2. Trade Republic mettra régulièrement la Politique d'Exécution des Transactions des Crypto-Actifs conformément aux exigences réglementaires et informera les Clients des

Execution Policy in the Mailbox (Timeline).

modifications apportées à la Politique d'Exécution des Transactions des Crypto-Actifs dans la Mailbox (Historique).

III. Market Practices; Notification; Price

1. Applicability of legal provisions; Market Practices; General terms and conditions

Execution Transactions are subject to the legal provisions and any Market Practices applicable to Crypto Transactions at the Crypto Execution Venue; in addition, the general terms and conditions of Trade Republic's Crypto Execution Venue apply.

2. Notification

Trade Republic will inform the Customer without undue delay about the execution of the order. Section IV. 2. of Appendix 5 (Special Conditions for Securities Transactions with Execution Policies) shall apply accordingly.

The Customer waives receipt of a declaration of Trade Republic having exercised its right to self-execution, in whole or in full, for the delivery or acquisition of Crypto-Assets (Clause I.2. of this Appendix).

3. Price of the Execution Transaction; Fee

Trade Republic invoices the price of the Execution Transaction to the Customer; Trade Republic is entitled to charge the agreed fee.

The fees stated in the pricing scheme and/or the Application at the time of the service apply.

IV. Requirement of sufficient account balance; Crypto holdings

Trade Republic has the right to refuse to accept orders for Crypto-Assets from the Customer. A corresponding rejection will be displayed to the Customer in the Application. No agreement, on behalf of clients, to purchase or sell the specific crypto-asset between Trade Republic and the Customer is concluded prior to the acceptance of a buy order in the Application. If Trade Republic accepts an order, Trade Republic is nevertheless obligated to execute the order or exercise subscription rights only to the extent that the Customer's credit balance or crypto balance is sufficient for execution. If Trade Republic does not execute the order in whole or in part, Trade Republic will inform the Customer without undue delay.

III. Pratiques de marché; Notification; Prix

1. Applicabilité des dispositions légales; Pratiques du marché ; Conditions générales

Les Transaction d'Exécution sont soumises aux dispositions légales et à toutes les pratiques de marché applicables aux Transactions de Crypto-Actifs sur la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs; en outre, les Conditions générales de la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs de Trade Republic s'appliquent.

2. Notification

Trade Republic informera le Client sans délai de l'exécution de l'ordre. La clause IV. 2. de l'Annexe 5 (Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution) s'applique mutatis mutandis.

Le Client renonce à recevoir une déclaration de Trade Republic ayant exercé son droit à l'auto-exécution, en tout ou partie, pour la livraison ou l'acquisition des Crypto-Actifs (cf. Clause I. 2. de la présente Annexe).

3. Prix de l'Opération d'exécution; Frais

Trade Republic facture au Client le prix de l'Opération d'exécution ; Trade Republic est en droit de facturer les frais convenus.

Les frais indiqués dans le barème tarifaire et/ou dans l'Application au moment de la prestation s'appliquent.

IV. Exigence d'un solde de compte suffisant; détention de Crypto-actifs

Trade Republic a le droit de refuser d'accepter les ordres de Crypto-actifs du Client. Le refus correspondant sera affiché dans l'Application. Aucun contrat de commission ou d'achat sur la transaction spécifique entre Trade Republic et le Client n'est conclu avant l'acceptation d'un ordre d'achat dans l'Application. Si Trade Republic accepte un ordre, elle n'est néanmoins tenue d'exécuter l'ordre ou d'exercer les droits de souscription que dans la mesure où le solde créditeur ou le solde en Crypto-actifs du Client est suffisant pour l'exécution. Si Trade Republic n'exécute pas l'ordre en tout ou en partie, Trade Republic en informera le Client sans délai excessif.

V. Unlimited price orders

An unlimited price order is always executed at the next available execution price ("best") on the Crypto Execution Venue. Customer orders placed with Trade Republic are therefore always executed at the next best price offered by the Crypto Execution Venue. This means that, especially during trading periods with low liquidity, there may be a significant difference between the price quoted in the Application and the actual execution price (so-called *Slippage*). Trade Republic independently sets minimum and maximum amounts for accepting orders on Crypto-Assets.

VI. Temporal aspects of Crypto Transactions**1. Period of validity of unlimited Customer orders**

Orders are valid until the Customer order is either fulfilled or rejected at the Crypto Execution Venue or canceled by the Customer and Trade Republic confirms the cancellation.

2. Trading hours

In accordance with the valid customs for trading Crypto-Assets, there are no restrictions on trading hours in the Crypto Transactions at Trade Republic, except for blocking periods due to maintenance work. During the respective periods of maintenance work, trading of Crypto-Assets is not possible. The maintenance periods are shown in the Application. Therefore, the Customer must be aware that trading cannot be guaranteed continuously. The trading hours with Crypto-Assets have no influence on the trading hours of other asset classes at Trade Republic.

VII. Expiration of current orders**1. Suspension of price fixing**

If pricing fails to occur at the Crypto Execution Venue due to special circumstances in the sphere of the Crypto Execution Venue, all Customer orders for the relevant Crypto-Assets

V. Ordres à prix non limité

Un ordre à prix limité s'exécute toujours au prochain prix d'exécution disponible (« meilleur ») sur la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs. Les ordres des Clients placés avec Trade Republic sont donc toujours exécutés au prochain meilleur prix offert par le Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs. Cela signifie que, notamment pendant les périodes de négociation avec une faible liquidité, il peut y avoir une différence significative entre le prix indiqué dans l'Application et le prix d'exécution réel (ce que l'on appelle le « Slippage » ou effet de glissement). Trade Republic fixe de manière indépendante les montants minimum et maximum pour l'acceptation des ordres sur les Crypto-actifs.

VI. Aspects temporels des Transactions de Crypto-Actifs**1. Durée de validité des ordres non limités du Client**

Les ordres sont valables jusqu'à ce que l'ordre du Client soit exécuté ou rejeté sur la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs ou annulé par le Client et que Trade Republic confirme l'annulation.

2. Heures de négociation

Conformément aux usages en vigueur pour la négociation des Crypto-actifs, il n'y a pas de restrictions sur les heures de négociation des Crypto-Transactions chez Trade Republic, à l'exception des périodes de blocage dues à des travaux de maintenance. Pendant les périodes respectives des travaux de maintenance, la négociation de Crypto-actifs n'est pas possible. Les périodes de maintenance sont indiquées dans l'Application. Par conséquent, le Client doit savoir que la négociation ne peut pas être garantie de manière permanente. Les horaires de négociation sur des Crypto-actifs n'ont aucune influence sur les heures de négociation d'autres types de titres chez Trade Republic.

VII. Expiration des ordres en cours**1. Suspension de la fixation des prix**

Si la fixation du prix ne s'effectue pas sur la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs en raison de circonstances particulières dans le cadre de la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs, tous les

to be executed at this Crypto Execution Venue shall expire, if the terms and conditions of the Crypto Execution Venue provide for this.

2. Notification

Trade Republic will inform the Customer without undue delay about the expiration of the Customer order in the Application.

VIII. Short selling

Crypto Transactions that constitute a so-called short sale, i.e., the sale of Crypto-Assets that are not in the authorized access of the Customer at the time of the transaction, are not allowed to the Customer. Should a short position occur after a transaction, Trade Republic may offset the Customer's negative position by purchasing the respective Crypto-Assets at the Customer's expense.

IX. Liability

1. Liability of Trade Republic in commission transactions

Until the conclusion of an Execution Transaction, Trade Republic is only liable for the careful selection and instruction of another Crypto-Asset Service Provider as Intermediary Commission Agent when commissioning such agent. Trade Republic assumes no liability for the quotes and market data provided by the Crypto Execution Venue. All quote and market data are provided for private use only. Commercial use is not permitted. In all other respects, the regulations of the BGB for orders and the HGB for commission law shall apply.

2. Liability for unauthorised orders prior to the blocking notification

If unauthorised dispositions prior to the blocking notification (see Section III. 5. of the Framework Agreement) are based on the use of a lost or stolen credential (see Section III. 2.4. of the Framework Agreement) or on other misuse of the credential and if Trade Republic has suffered damage as a result, the Customer and Trade Republic shall be liable in accordance with the statutory principles of contributory negligence.

ordres du Client pour les Crypto-actifs concernés devant être exécutés sur cette Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs expireront, si les conditions générales de la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs le prévoient.

2. Notification

Trade Republic informera sans délai le Client de l'expiration de l'ordre du Client dans l'Application.

VIII. Vente à découvert

Les Transactions de Crypto-Actifs constituant une vente à découvert, c'est-à-dire la vente de Crypto-actifs auxquels le Client n'est pas habilité à accéder au moment de la transaction, ne sont pas autorisées au Client. En cas de position courte survenant après une transaction, Trade Republic peut compenser le solde négatif du Client en achetant les Crypto-actifs respectifs aux frais du Client.

IX. Responsabilité

1. Responsabilité de Trade Republic dans les transactions de commission

Jusqu'à la conclusion d'une Transaction d'Exécution, Trade Republic est uniquement responsable de la sélection et de l'instruction soigneuses d'une autre prestataire de services sur crypto-actifs lors de la passation de mandat à cet agent. Trade Republic décline toute responsabilité concernant les cotations et les données de marché fournies par le Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs. Toutes les cotations et données de marché sont fournies uniquement pour un usage privé. Toute utilisation commerciale est interdite. Pour le reste, les réglementations du BGB relatives aux mandats et celles du HGB relatives au droit de commission s'appliquent.

2. Responsabilité pour les ordres non autorisés avant la notification de blocage

Si des dispositions non autorisées avant la notification de blocage (voir Section III. 5 du Contrat-Cadre) résultent de l'utilisation d'un identifiant perdu ou volé (voir Section III. 2.4 du Contrat-Cadre) ou d'un autre usage abusif de l'identifiant, et si Trade Republic a subi un dommage en conséquence, le Client et Trade Republic sont responsables conformément aux principes légaux de la faute contributive.

3. Liability for unauthorised disposals from the blocking notification onwards

As soon as Trade Republic has received a blocking notification from the Customer, it shall assume all losses arising thereafter from unauthorised disposals. This does not apply if the Customer has acted fraudulently.

4. Disclaimer

Liability claims are excluded if the circumstances giving rise to a claim are based on an unusual and unforeseeable event over which the party invoking this event has no influence and the consequences of which could not have been avoided by it despite exercising due care.

X. Settlement of the Crypto Transactions

1. Trade Republic settles Crypto Transactions within Germany, unless the following terms and conditions or another agreement provide for acquisition outside of Germany. For German domestic settlement, Trade Republic provides the Customer with a stock of Crypto-Assets held in the respective Omnibus Wallet (see Section I.2. of Part B of this Appendix). In this regard, Trade Republic determines on the basis of Crypto Transactions which Customers are entitled to which Crypto-Asset holdings in the Omnibus Wallets (see Section II. of Part B of this Appendix). In addition, Trade Republic instructs the Crypto Execution Venue to perform a peak settlement vis-à-vis Trade Republic or initiates a peak settlement to the Crypto Execution Venue. Trade Republic fulfills its Crypto Transactions obligation towards the Customers with the aforementioned instruction/initiation.
2. Trade Republic will display the Customer's Crypto-Assets within the Application. This inventory is not necessarily congruent with the Crypto-Assets held in custody for the Customer. In particular, the display of these assets does not mean that Client orders in Crypto-Assets have already been settled with the Crypto Execution Venue.
3. The on-chain settlement of Crypto Transactions in distributed ledger networks requires the payment of so-called "**Transaction Fees**", which are usually paid in small fractions of the relevant crypto-asset. Trade Republic

3. Responsabilité pour les dispositions non autorisées après la notification de blocage

Dès que Trade Republic a reçu une notification de blocage de la part du Client, elle assume toutes les pertes survenues par la suite en raison de dispositions non autorisées. Cela ne s'applique pas si le Client a agi de manière frauduleuse.

4. Exclusion de responsabilité

Les réclamations en responsabilité sont exclues si les circonstances à l'origine d'une réclamation reposent sur un événement inhabituel et imprévisible sur lequel la Partie invoquant cet événement n'a aucune influence et dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré une diligence raisonnable.

X. Règlement des Transactions de Crypto-Actifs

1. Trade Republic règle les Transactions de Crypto-Actifs en Allemagne, sauf si les présentes conditions ou un autre accord prévoient une acquisition en dehors de l'Allemagne. Pour un règlement effectué en Allemagne, Trade Republic procède au règlement au moyen d'un stock de Crypto-Actifs détenu dans l'Omnibus Wallet concerné (cf. Section I.2. de la Partie B de la présente Annexe). À cet égard, Trade Republic détermine, sur la base des Transactions de Crypto-Actifs, les droits de chaque client sur les avoirs en Crypto-Actifs figurant dans les Omnibus Wallets (voir Section II. de la Partie B de la présente Annexe). En outre, Trade Republic donne instruction au Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs d'effectuer un règlement « peak » à l'égard de Trade Republic, ou initie un tel règlement auprès du Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs. Trade Republic remplit son obligation au titre des Transactions de Crypto-Actifs envers les Clients par l'instruction ou l'initiation susmentionnées.
2. Trade Republic affichera les Crypto-Actifs du Client dans l'Application. Cet inventaire ne correspond pas nécessairement aux Crypto-Actifs effectivement conservés pour le Client. En particulier, cet affichage ne signifie pas que les ordres du Client portant sur des Crypto-Actifs ont déjà été réglés auprès du Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs.
3. Le règlement « on-chain » des Transactions de Crypto-Actifs sur des réseaux à registre distribués nécessite le paiement de « **Frais de Transaction** », généralement acquittés en fractions du 1 Crypto-Actif concerné. Trade Republic prendra en charge les Frais de

will cover Transaction Fees for the Customer when settling Crypto Transactions. For technical reasons, however, Transaction Fees must initially be paid from the Omnibus Wallet. This discrepancy is regularly reconciled by Trade Republic. Crypto-Assets held in the Omnibus Wallet may be temporarily used to pay Transaction Fees in accordance with this provision.

Transaction pour le Client lors du règlement des Transactions de Crypto-Actifs. Pour des raisons techniques, ces frais doivent toutefois être payés dans un premier temps à partir de l'Omnibus Wallet. Cet écart est régulièrement régularisé par Trade Republic. Les Crypto-Actifs détenus dans le Portefeuille Omnibus peuvent être temporairement utilisés pour payer les frais de transaction conformément à cette disposition.

XI. Forwarding of messages

If Trade Republic receives information from the Crypto Execution Venue that affects the Customer's Crypto-Assets, Trade Republic will notify the Customer of this information if it may have a significant impact on the Customer's legal position and notification of the Customer is necessary to protect the Customer's interests.

XI. Transfert de messages

Si Trade Republic reçoit des informations de la part du Crypto-dépositaire ou de la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs qui affectent les Crypto-actifs du Client, Trade Republic notifiera le Client de ces informations si elles peuvent avoir un impact significatif sur la position juridique du Client et si la notification du Client.

XII. Request for information

Crypto Execution Venues are usually subject to their own regulations. Rights and obligations of Trade Republic or the Customer are therefore sometimes also determined by these regulations, which may also provide for the disclosure of the Customer's name. Trade Republic will provide corresponding information to foreign bodies and the Crypto Execution Venue, insofar as it is obligated to do so; Trade Republic will notify the Customer about this.

XII. Demande d'informations

Les Lieux d'Exécution de Crypto-Actifs sont généralement soumises à leurs propres réglementations. Les droits et obligations de Trade Republic ou du client sont donc parfois également déterminés par ces réglementations, qui peuvent également prévoir la divulgation du nom du client. Trade Republic fournira les informations correspondantes aux organismes étrangers et à la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs, dans la mesure où elle est tenue de le faire ; Trade Republic en informera le client.

XIII. Mistrades and misquotes

1. Mistrades and misquotes in case of execution by another Crypto-Asset Service Provider

For the execution of orders placed by the Customer, Trade Republic uses the electronic trading system provided by the Crypto Execution Venues. The contract concluded with the operator of the respective Crypto Execution Venue provides for a reversal option in the event of the formation of prices that are not in line with the fair market value. If, in connection with the execution of a Customer order, the Crypto Execution Venue mistakenly uses an incorrect price as a basis, which deviates significantly and obviously from the price that was appropriate for the market - the reference price - at the time the transaction was concluded (so-called mistrade or misquote), the Crypto Execution Venue has a contractual

XIII. Transactions erronées et cotations erronées

1. Transactions erronées et cotations erronées en cas d'exécution par un autre acteur du marché

Pour l'exécution des ordres de commission passés par le Client, Trade Republic utilise le système de négociation électronique fourni par les Lieux d'Exécution de Crypto-Actifs. Le contrat conclu avec l'opérateur de la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs prévoit la possibilité de la disparition du contrat en cas de formation de prix non conformes au marché. Si, dans le cadre de l'exécution d'un ordre du Client, la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs se base par erreur sur un prix incorrect, qui s'écarte de manière significative et manifeste du prix de manière non conforme au marché (le prix de référence) au moment de la conclusion de la transaction (transaction

right of withdrawal/cancellation/adjustment vis-à-vis Trade Republic at its discretion. In this case, Trade Republic will also cancel or adjust the execution of the crypto order towards the Customer. The Customer can view the regulations on mistrades or misquotes of the individual Crypto Execution Venue in the Application.

2. Mistrades and misquotes in case of self-execution by Trade Republic

- 2.1. To the extent that Trade Republic itself executes Customer orders on its own account, either in part or in full, the parties reserve the right in each case to cancel trades that have been concluded due to erroneous quotes or on the basis of prices that are not in line with the market. In this case, the cancelling Party shall reverse the execution of the entire transaction vis-à-vis the other Party.
- 2.2. In particular, a quote shall be deemed to be erroneous if it deviates significantly and obviously from the market-adequate price at the time the quote was placed due to a technically caused malfunction of the trading system or due to an operating error. The correction shall be made without undue delay after the error has been detected, at the latest 48 hours after execution of the Customer order.
- 2.3. When deciding on a retroactive transaction cancellation, Trade Republic shall take into account both the Customer's interest in a price that corresponds to the actual market situation and the Customer's confidence in the existence of the established and published price. In case of an immediate correction of the price after its entry, the Customer's interest in a price corresponding to the market situation regularly prevails.
- 2.4. The cancelling Party shall inform the other Party about the cancellation in written and electronic form.

XIV. Taxes

Trade Republic is not responsible for paying taxes on the Customer's sales proceeds. The Customer must seek tax advice independently. However, Trade Republic will provide the Customer with overviews of Crypto-Assets trading.

erronée ou cotation erronée), la Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs, à sa discrétion, d'un droit contractuel de rétractation/annulation/ajustement vis-à-vis de Trade Republic. Dans ce cas, Trade Republic annulera ou ajustera également l'exécution de l'ordre crypto par rapport au Client. Le Client peut consulter dans l'Application les règles relatives aux erreurs de transaction ou de cotation des différentes Lieux d'Exécution de Crypto-Actifs.

2. Transactions erronées et cotations erronées en cas d'auto-exécution par Trade Republic

- 2.1. Dans la mesure où Trade Republic exécute elle-même les ordres des Clients pour son propre compte, en partie ou en totalité, les Parties se réservent le droit, dans chaque cas, d'annuler les transactions qui ont été conclues en raison de cotations erronées ou sur la base de prix non conformes au marché. Dans ce cas, la Partie annulant annule l'exécution de l'ensemble de la transaction vis-à-vis à l'autre Partie.
- 2.2. En particulier, une cotation est considérée comme erronée si elle s'écarte de manière significative et évidente du prix adéquat au marché au moment où la cotation a été effectuée en raison d'un dysfonctionnement du système de négociation électronique dû à des raisons techniques ou à une erreur de fonctionnement. La correction doit être effectuée sans retard excessif après la détection de l'erreur, au plus tard 48 heures après l'exécution de l'ordre du Client.
- 2.3. Lorsqu'elle décide de l'annulation rétroactive d'une transaction, Trade Republic prend en compte à la fois l'intérêt du Client pour un prix correspondant à la situation concrète du marché et la certitude du Client quant à l'existence du prix établi et publié. En cas de correction immédiate du prix après sa saisie, l'intérêt du Client pour un prix correspondant à la situation du marché prévaut régulièrement.
- 2.4. La Partie qui annule informe l'autre Partie de l'annulation sous forme électronique et écrite.

XIV. Taxes

Trade Republic n'est pas responsable du paiement des taxes sur le produit des ventes du Client. Le Client doit obtenir des conseils de fiscalité de manière indépendante. Cependant, Trade Republic fournira au Client des informations globales de la négociation de

Crypto-actifs.

B. Special Terms and Conditions for Crypto Custody**Services offered**

Trade Republic offers the provision of "custody and administration of Crypto-Assets for customers" within the meaning of Article 3 para. 1 no. 17 MiCAR (hereinafter: "**Crypto Custody Services**") within the scope of these Special Terms and Conditions. Accordingly, Trade Republic securely stores Crypto-Assets as well as the means of access to these Crypto-Assets in the form of private cryptographic keys for the Customer.

I. Crypto Custody Services**1. Supported Crypto-Assets**

Trade Republic provides Crypto Custody Services exclusively in relation to a limited selection of tradeable Crypto-Assets which can be found in the Application ("**Supported Crypto-Assets**"). Trade Republic may decide in its reasonable discretion to no longer provide Crypto Custody Services in respect of Supported Crypto-Assets. Trade Republic will endeavor to inform the Customer of such an intention as soon as possible. In this case, the provision on extraordinary termination of the business relationship pursuant to section XX. 5. of the Framework Agreement shall apply mutatis mutandis to the Crypto-Asset that can no longer be held in custody, unless Trade Republic determines a longer period in individual cases.

2. Omnibus Wallets

Trade Republic holds the Crypto-Assets of all Customers in an omnibus digital account per Supported Crypto-Asset ("**Omnibus Wallet**"). This means that Crypto-Assets held in custody for different Customers are not segregated. Trade Republic will hold any own holdings in Crypto-Assets segregated from Customer holdings.

B. Conditions particulières relatives la Conservation de Crypto-Actifs**Services offerts**

Trade Republic propose, dans le cadre des présentes Conditions particulières, la prestation de services de « conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients » au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 17 du MiCAR (ci-après, « **Services de Conservation de Crypto-Actifs** »). À ce titre, Trade Republic assure la conversation sécurisée des Crypto-Actifs du Client ainsi que des moyens d'accès à ces Crypto-Actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées.

I. Services de Conservation de Crypto-Actifs**1. Crypto-Actifs Admissibles**

Trade Republic fournit les Services de Conservation de Crypto-Actifs exclusivement pour une sélection limitée de Crypto-Actifs négociables, tels qu'ils figurent dans l'Application (« **Crypto-Actifs Admissibles** »). Trade Republic peut, à sa discrétion raisonnable, décider de ne plus fournir les Services de Conservation de Crypto-Actifs à l'égard de Crypto-Actifs Admissibles. Trade Republic s'efforcera d'en informer le Client dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la disposition relative à la résiliation extraordinaire de la relation commerciale prévue à la section XX.5. du Contrat-Cadre s'applique mutatis mutandis au(x) Crypto-Actif(s) qui ne peut plus être conservé, sauf si Trade Republic fixe, au cas par cas un délai plus long.

2. Portefeuilles omnibus

Trade Republic conserve les Crypto-Actifs de l'ensemble des Clients dans un compte numérique collectif (omnibus) distinct pour chaque Crypto-Actifs Admissibles charge (« **Omnibus Wallet** »). Cela implique que les Crypto-Actifs conservés pour différents Clients ne font pas l'objet d'une ségrégation par client. En revanche, les avoirs propres de Trade Republic en Crypto-Actifs séparément des avoirs des Clients.

II. Receiving and sending Crypto-Assets and wallet transfers

Receiving and sending Crypto-Assets from and to third party wallets is governed by the Special Terms and Conditions for Crypto Transfers (Part D of this Appendix 7).

III. Allocation of Crypto-Assets, display of inventory

On the basis of the Crypto Transactions as defined in Part A of this Appendix, Trade Republic will keep records of the allocation of the Crypto-Assets held in the Omnibus Wallet to each Customer. Consequently, the records will show at any time which Crypto-Assets are held for which Customer.

Trade Republic will display the Customer's Crypto-Assets within the Application. As described in Section X. 2 of Part A of this Appendix, this inventory is not necessarily congruent with the Crypto-Assets held for the customer in the Omnibus Wallet.

Trade Republic shall hold the Customer's Crypto-Assets in custody only after they have been delivered and allocated. Trade Republic shall hold the Customer's Crypto-Assets until Trade Republic reallocates them or, if relevant, until delivery to the Execution Venue.

IV. Insolvency official, orders

1. In case of Trade Republic's insolvency, statutory law applies. Further information on Crypto-Assets under insolvency law is set out in Section X of Part C of this Appendix.

2. Trade Republic is entitled to take any action that is appropriate and necessary to implement a government order against Trade Republic, which has as its object the transfer or sale of Crypto-Assets held with Trade Republic.

V. Renumeration

Trade Republic does not charge the Customer for Crypto Custody Services.

VI. Transactions

1. If a Customer purchases Supported

II. Réception et envoi de Crypto-Actif ainsi que transferts de portefeuille

La réception et l'envoi des Crypto-Actifs depuis et vers des portefeuilles tiers sont régis par les Conditions particulières pour les Transferts de Crypto-Actif (Partie D de la présente Annexe 7).

III. Attribution des Crypto-Actifs et affichage de l'inventaire

Sur la base des Transactions de Crypto-Actifs définies à la partie A de la présente Annexe, Trade Republic tient des registres d'attribution des Crypto-Actifs détenus dans l'Omnibus Wallet pour chaque Client. Ces registres indiquent à tout moment quel Crypto-Actifs sont détenus pour quel Client.

Trade Republic affiche les Crypto-Actif du Client dans l'Application. Comme décrit à la section X.2 de la partie A de la présente Annexe, cet inventaire ne coïncide pas nécessairement aux Crypto-Actifs détenus pour le Client dans l' Omnibus Wallet.

Trade Republic ne conserve en dépôt les Crypto-Actif du Client qu'après leur livraison et leur attribution, et les conserve jusqu'à leur réattribution ou, le cas échéant, jusqu'à leur livraison au Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs.

IV. Insolvabilité et ordres officiels

1. En cas d'insolvabilité de Trade Republic, les dispositions légales applicables s'appliquent. Des informations complémentaires sur les Crypto-Actifs entrant dans le cadre du droit de l'insolvabilité figurent à la Section X de la partie C de la présent Annexe.

2. Trade Republic est autorisée à prendre toutes mesures appropriées et nécessaires pour exécuter toute ordonnance d'une autorité publique visant le transfert ou la vente de Crypto-Actifs détenus auprès de Trade Republic.

V. Rémunération

Trade Republic ne facture aucuns frais au Client au titre des Services de Conservation de Crypto-Actifs.

VI. Transactions

1. Si un Client achète des Crypto-Actifs

Crypto-Assets via the Application, Trade Republic will (a.) book the purchased Crypto-Assets into the Omnibus Wallet after delivery or (b.) reallocate Crypto-Assets held in custody within the Omnibus Wallet in favor of the Customer.

2. If a Customer sells Crypto-Assets via the Application, Trade Republic will debit a corresponding amount of the Crypto-Assets allocated to the Customer in the Omnibus Wallet. Trade Republic may transfer the Crypto-Assets to a third party for the purpose of settling the sale of the Crypto-Assets by the Customer.

VII. Restrictions of use

The Customer shall not use the Crypto Custody Services for Money laundering and terrorism financing; gambling; sabotage, use of malicious software; or other illegal purposes.

VIII. Liability

1. Pursuant to Article 75 (8) MiCAR, Trade Republic is liable for the loss of any Supported Crypto-Assets or of the means of access to Supported Crypto-Assets as a result of an incident that is attributable to Trade Republic ("**Liability Incident**"). Trade Republic's liability shall be limited to the market value of the lost Supported Crypto-Asset at the time of the Liability Incident.
2. Trade Republic shall not be liable for the Liability Event if Trade Republic can prove that the Liability Event arose independently of Trade Republic's provision of Services, such as a problem inherent in the operation of the Distributed Ledger over which Trade Republic has no control.
3. Except as otherwise provided herein, Trade Republic's liability shall be subject to the provisions of the Framework Agreement.

IX. Availability of services

Trade Republic does not guarantee that Crypto Custody Services are available at all times. Trade Republic reserves the right to temporarily restrict or suspend Crypto Custody Services if this is necessary for technical or legal reasons. In such a case,

Admissibles via l'Application, Trade Republic (a) crédite les Crypto-Actifs achetés dans l'Omnibus Wallet après la livraison; ou (b) réaffecte des Crypto-Actifs détenus dans l'Omnibus Wallet au profit du Client.

2. Si un Client vend des Crypto-Actifs via l'Application, Trade Republic débitera de l'Omnibus Wallet le montant correspondant des Crypto-Actifs attribués au Client. Trade Republic peut transférer les Crypto-Actifs à un tiers aux fins du règlement de la vente effectué par le Client.

VII. Restrictions d'utilisation

Le Client ne doit pas utiliser les Services de Conservation de Crypto-Actifs à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de jeux d'argent illicites, de sabotage, d'utilisation de logiciels malveillants, ou pour d'autres activités illégales.

VIII. Responsabilité

1. Conformément à l'article 75, paragraphe 8, du règlement MiCAR, Trade Republic est responsable de la perte de toute Crypto-Actifs Admissibles ou des moyens d'accès à de tels Crypto-Actifs lorsqu'elle résulte d'un incident imputable à Trade Republic (appelé « **Incident de Responsabilité** »). La responsabilité de Trade Republic est limitée à la valeur de marché du Crypto-Actifs Admissibles perdu au moment de l'incident de Responsabilité.
2. Trade Republic n'est pas responsable de la perte si elle démontre que celui-ci est indépendant de la fourniture des services par Trade Republic par exemple en cas de dysfonctionnement inhérent au fonctionnement du registre distribué (Distributed Ledger) échappant à son contrôle.
3. Sauf disposition contraire dans les présentes, la responsabilité de Trade Republic est soumise aux dispositions du Contrat-Cadre.

IX. Disponibilité des services

Trade Republic ne garantit pas que les Services de Conservation de Crypto-Actifs soient disponibles en permanence. Elle se réserve le droit de restreindre temporairement ou suspendre ces Services de Conservation de Crypto-Actifs lorsqu'une nécessité p

Trade Republic will inform the Customer in advance, provided this is reasonably possible. The availability of Crypto Custody Services may also be restricted or interrupted due to maintenance work, IT updates or developments that are beyond the control of Trade Republic.

technique ou juridique l'exige. Dans ce cas, Trade Republic informera le Client à l'avance, dans la mesure du raisonnablement possible. La disponibilité des Services de Conservation de Crypto-Actifs peut également être limitée ou interrompue en raison de travaux de maintenance, des mises à jour informatiques ou des événements hors de contrôle de Trade Republic.

X. Forks and other events

1. It is possible that the underlying distributed ledger technology of a Supported Crypto-Asset changes (e.g. by a "fork" of the blockchain) and / or that Customer's rights attributable to the Supported Crypto-Asset are additionally created (e.g. by Airdrops) or changed (hereinafter collectively referred to as an **"Blockchain Event"**).
2. If the Customer is entitled to additional Crypto-Assets as a result of a Blockchain Event (**"Blockchain Event Rewards"**), Trade Republic will make reasonable efforts to allocate Blockchain Event Rewards to the Customer and credit Blockchain Event Rewards to the Omnibus Wallet. Such allocation may not be possible due to factors beyond Trade Republic's control, such as technical support of Blockchain Event Rewards, tradability on the Crypto Execution Venue, security reasons, etc.
3. If Trade Republic determines, in its sole discretion, that allocating Blockchain Event Rewards to individual Customers is not reasonably possible, the Customer expressly waives any right to such allocation.
4. Trade Republic is under no obligation to inform the Customer of any Blockchain Events, or of any decisions made or actions taken in response to a Blockchain Event.
5. In the event that Trade Republic is no longer able to provide crypto-asset services with respect to a Supported Crypto-Asset (**"Delisted Crypto-Asset"**), Trade Republic shall inform the Customer in advance and shall set a deadline by which the Customer must sell their position in the Delisted Crypto-Asset. Trade Republic may depend on information from third parties, such as the Crypto Execution Venue, and can therefore only inform the Customer and set a deadline pursuant to the first sentence of this paragraph if and when such information has been made available to Trade Republic. Accordingly, the aforementioned deadline

X. Forks et autres événements de chaîne

1. Il peut arriver que la technologie de registre distribué sous-jacente d'un Crypto-Actifs Admissibles évolue (par exemple via un «fork» de la blockchain) et/ou que les droits du Client attachés au Crypto-Actif Admissible soient créés ou modifiés (par ex. par des « airdrops ») (désignés collectivement comme un **« Événement Blockchain »**).
2. Si, du fait d'un Événement blockchain, le Client a droit à des Crypto-Actif supplémentaires (**« Récompenses d'Événements Blockchain »**), Trade Republic fera des efforts raisonnables pour attribuer ces Récompenses d'Événements Blockchain au Client et les créditer dans l'Omnibus Wallet. Cette attribution peut être impossible pour des raisons techniques, l'in-négociabilité sur le Lieu d'Exécution de Crypto-Actifs, des motifs de sécurité, etc.
3. Si Trade Republic détermine, à sa seule discrétion, qu'il n'est pas raisonnablement possible d'attribuer individuellement, les Récompenses d'Événements Blockchain, le Client renonce expressément à tout droit à une telle attribution.
4. Trade Republic n'est pas tenue d'informer le Client des Événements Blockchain, ni des décisions prises ou des mesures adoptées en réponse à un Événement Blockchain.
5. En cas d'impossibilité de fournir des services concernant un Crypto-Actifs Admissibles (**« Crypto-Actif Retiré »**), Trade Republic informera le Client à l'avance et fixera une échéance avant laquelle le Client devra vendre sa Crypto-Actif Retiré. Trade Republic peut dépendre d'informations fournies par des tiers, tels que la Plateforme d'Exécution de Crypto-Actifs, et ne peut donc informer le Client et fixer un délai conformément à la première phrase du présent paragraphe que si et lorsque ces informations sont mises à la disposition de Trade Republic. En conséquence, le délai susmentionné peut être extrêmement court, raison pour laquelle il est

may be extremely short, which is why the Customer is advised to monitor their Crypto-Asset holdings at all times.

6. If the Customer fails to sell their Delisted Crypto-Asset position by the end of the deadline, Trade Republic shall be entitled to sell the Delisted Crypto-Asset position on behalf of the Customer. The proceeds from such sale, after deduction of any applicable fees or charges, will be credited to the Customer's Account.
7. Trade Republic shall not be liable for any losses or damages incurred by the Customer as a result of actions taken by Trade Republic in connection with a Delisted Crypto-Asset.

recommandé au Client de surveiller en permanence ses avoirs en crypto-actifs.

6. Si le Client ne vend pas avant l'échéance, Trade Republic sera autorisée à vendre les Crypto-Actifs Retirés pour le compte du Client. Le produit de la vente, après déduction des éventuels frais applicables, sera crédité sur le Compte du Client.
7. Trade Republic ne saurait être tenue responsable des pertes ou préjudices subis par le Client résultant des actions entreprises par Trade Republic en lien avec un actif numérique radié.

XI. Description of the security systems

According to Article 75 para. 1 lit. e) MiCAR, Trade Republic shall provide the Customer with a description of the used security systems.

Trade Republic employs a robust security framework to ensure the safe custody and controlled transaction of Crypto-Assets, in line with regulatory requirements.

The custody of Crypto-Assets is based on a distributed security process in which no single party has sole access to the information required to authorize a transaction. Crypto transactions may only be executed by designated employees and exclusively to wallet addresses that have been expressly authorized and pre-approved.

Furthermore, Trade Republic maintains comprehensive emergency recovery mechanisms to safeguard Crypto-Assets against operational disruptions, ensuring business continuity and rapid restoration in case of incidents.

Through these layered security measures — covering controlled transaction execution, cryptographic safeguards, and disaster recovery protocols — Trade Republic ensures a high standard of protection, minimizing risks of fraud, errors, and potential loss of Crypto-Assets, in full compliance with MiCAR.

XI. Description des systèmes de sécurité

Conformément à l'article 75, paragraphe 1, alinéa e) de MiCA, Trade Republic fournira au Client une description des systèmes de sécurité utilisés.

Trade Republic met en œuvre un cadre de sécurité solide afin de garantir la conservation sécurisée et le traitement contrôlé des crypto-actifs, conformément aux exigences réglementaires.

La conservation des crypto-actifs repose sur un processus de sécurité distribué, dans lequel aucune entité unique ne dispose d'un accès exclusif aux informations nécessaires à l'autorisation des transactions. Les transactions en crypto-actifs ne peuvent être effectuées que par des employés désignés et uniquement vers des adresses de portefeuille expressément autorisées et préalablement approuvées.

De plus, Trade Republic dispose de mécanismes de récupération d'urgence complets pour sécuriser les Crypto-Actifs en cas de perturbations opérationnelles, garantissant la continuité d'activité et une restauration rapide en cas d'incident.

Grâce à ce système de sécurité multicouche — couvrant l'exécution contrôlée des transactions, les garanties cryptographiques et les protocoles de reprise après sinistre — Trade Republic assure un haut niveau de protection, minimisant les risques de fraude, d'erreurs et de perte potentielle de Crypto-Actifs, en pleine conformité avec les normes MiCAR.

C. Trade Republic's Crypto Custody Policy

Trade Republic provides its Customers, among other crypto-asset services, with the service of the custody and administration of Crypto-Assets on behalf of its clients.

Trade Republic has established and maintains a **"Crypto Custody Policy"** with internal rules and procedures to ensure the safekeeping or control of crypto-assets, or the means of access to those crypto-assets.

I. Trade Republic's Crypto Custody Policy

Trade Republic's Crypto Custody Policy is made available to the Customer in the Application.

II. Summary of Trade Republic's Crypto Custody Policy

Trade Republic herewith provides its Customers with a summary of its Crypto Custody Policy:

Trade Republic holds Crypto-Assets in omnibus wallets, in which the holdings of all Customers are jointly held for each tradable Crypto-Assets. On the blockchain, Customer holdings are therefore generally not separated; the separation is done in Trade Republic's books and records. Customers do not receive public or private keys. Individual Public Keys are made available upon request to enable Crypto Transfers.

To protect ownership rights and prevent misuse of Crypto-Assets, Trade Republic has implemented internal safeguards. Additionally, Trade Republic may delegate custody to MiCAR-regulated sub-custodians.

No single party has sole access to the private keys. This reduces risks such as key loss or unauthorized access. Emergency recovery procedures have been implemented.

Internal records capture all customer activities. Daily reconciliations with trading and custody partners ensure data

C. Politique de conservation des Crypto-Actifs de Trade Republic

Trade Republic fournit à ses Clients, parmi d'autres services liés aux Crypto-Actifs, le Service de Conservation et d'Administration des Crypto-Actifs pour le compte de ses clients.

Trade Republic a établi et maintient une **« Politique de Conservation des Crypto-Actifs »** comprenant des règles et procédures internes destinées à garantir la sauvegarde ou le contrôle des Crypto-Actifs, ainsi que des moyens d'accès à ces derniers.

I. Politique de Conservation des Crypto-Actifs de Trade Republic

La Politique de Conservation des Crypto-Actifs de Trade Republic est mise à disposition du Client dans l'Application.

II. Résumé de la Politique de Conservation des Crypto-Actifs de Trade Republic

Trade Republic fournit à ses Clients le présent résumé de sa Politique de Conservation des Crypto-Actifs:

Trade Republic conserve les Crypto-Actifs dans des Omnibus Wallet, où les avoirs de tous les Clients sont détenus collectivement pour chaque Crypto-Actif négociable. Sur la blockchain, les avoirs des Clients ne sont donc généralement pas individualisés; la séparation est effectuée dans la comptabilité et les registres internes de Trade Republic. Les Clients ne reçoivent pas de clés publiques ni privées. Des clés publiques individuelles sont mises à disposition sur demande pour permettre les transferts de crypto-actifs.

Pour protéger les droits de propriété et de prévenir toute utilisation abusive des Crypto-Actifs, Trade Republic a mis en place des mécanismes de protection internes. En outre, Trade Republic peut déléguer la conservation à des sous-conservateurs agréés conformément au règlement MiCAR.

Aucune partie ne dispose seule de l'accès aux clés privées, réduisant ainsi les risques de perte de clés ou d'accès non autorisé. Des procédures de récupération d'urgence ont été mises en œuvre.

Les activités des Clients sont enregistrées dans les systèmes internes. Des rapprochements quotidiens avec les

consistency.

Crypto Transactions are executed exclusively through approved wallets (whitelisting). Customers are continuously informed about their Crypto Transactions and holdings via the Application.

Operational processes follow a four-eyes principle wherever possible, supported by internal policies on security, access rights, and emergency management.

In the event of insolvency, Customers' Crypto-Assets are not part of Trade Republic's insolvency estate. They are transferred to a licensed crypto custodian in accordance with applicable law. Customers may object to this transfer, but in that case may bear the costs of segregation and transfer.

Customers receive electronic reports with information about their holdings via the Application.

The Crypto Custody Policy, including this summary, is regularly updated.

partenaires de négociation et de conservation assurent la cohérence des données.

Les Transactions de Crypto-Actifs sont exécutées exclusivement via des adresses de portefeuilles pré-approuvées (whitelisting). Les Clients sont régulièrement informés de leurs Transactions de Crypto-Actifs et avoirs en Crypto-Actifs via l'Application.

Les processus opérationnels appliquent, dans la mesure du possible, le principe du des « quatre yeux », et s'appuient sur des politiques internes relatives à la sécurité, aux droits d'accès et à la gestion des situations d'urgence.

En cas d'insolvabilité de Trade Republic, les Crypto-Actifs des Clients ne font pas partie de la masse de l'insolvabilité de Trade Republic. Ils sont transférés à un conservateur de Crypto-Actifs agréé, conformément au droit applicable. Les Clients peuvent s'opposer à ce transfert, mais dans ce cas, ils peuvent supporter les coûts de séparation et au transfert de leurs avoirs.

Les Clients reçoivent des rapports électroniques relatifs à leurs avoirs via l'Application.

La Politique de Conservation des Crypto-Actifs, y compris le présent résumé, est mise à jour régulièrement.

D. Special Terms and Conditions for Crypto Transfers

Trade Republic offers its Customers the provision of "transfer services for crypto-assets on behalf of clients" within the meaning of Article 3 para. 1 no. 26 MiCA (hereinafter: "**Crypto Transfer**") within the scope of these Special Terms and Conditions. Accordingly, Trade Republic is providing Crypto Transfers of crypto-assets on behalf of natural persons from one distributed ledger address or account to another.

This service is provided exclusively for private use, and any commercial use of Crypto Transfers is strictly prohibited.

D. Conditions particulières pour les Transferts de Crypto-Actif

Trad Republic offre à ses Clients la fourniture de « services de transfert de Crypto-actifs pour le compte de Clients » au sens de l'article 3, paragraphe 1 n° 26 MiCA (ci-après le « **Transfert de Crypto-Actif** ») dans le cadre des présentes Conditions particulières. En conséquence, Trade Republic fournit des transferts de Crypto-actifs pour le compte de personnes physiques d'une adresse ou d'un compte de registre distribué à un autre.

Ce service est fourni exclusivement pour un usage privé, et toute utilisation commerciale des Transferts de Crypto-Actif est strictement interdite.

I. Execution of Crypto Transfers; Irreversibility

1. Trade Republic provides Crypto Transfers for crypto-assets eligible for Crypto Transfers, as specified in the Application ("**Transferable Crypto-Assets**").
2. For technical reasons, Trade Republic may set minimum and maximum transfer amounts for Crypto Transfers.
3. Trade Republic executes Crypto Transfers in accordance with the protocol of the respective Transferable Crypto-Asset. Execution therefore also depends on the distributed ledger network (Blockchain), which lies beyond Trade Republic's control. Accordingly, Trade Republic does not guarantee that a Crypto Transfer will be successfully executed (for example, that it will be properly confirmed by the relevant distributed ledger network). Execution delays may also occur due to the inherent dependencies on the distributed ledger network.
4. Once executed, Crypto Transfers are irreversible. Trade Republic therefore encourages the Customer to carefully initiate Crypto Transfers and to ensure that wallet addresses and other relevant data are entered correctly.
5. Prices displayed in a fiat currency (e.g., Euro) in connection with Crypto Transfers are indicative only and based on the current

I. Exécution des Transferts de Crypto-Actif ; irréversibilité

1. Trade Republic fournit des Transferts de Crypto-Actif pour les Crypto-actifs éligibles aux Transferts de Crypto-Actif, comme spécifié dans l'Application (« **Crypto-actifs transférables** »).
2. Pour des raisons techniques, Trade Republic peut fixer des montants de transfert minimum et maximum pour les Transferts de Crypto-Actif.
3. Trade Republic exécute les Transferts de Crypto-Actif conformément au protocole du Crypto-actif transférable respectif. L'exécution dépend donc également du réseau de registre distribué (Blockchain), qui échappe au contrôle de Trade Republic. En conséquence, Trade Republic ne garantit pas qu'un Transfert de Crypto-Actif sera exécuté avec succès (par exemple, qu'il sera correctement confirmé par le réseau de registre distribué concerné). Des retards d'exécution peuvent également survenir en raison des dépendances inhérentes au réseau de registre distribué.
4. Une fois exécutés, les Transferts de Crypto-Actif sont irréversibles. Trade Republic encourage donc le Client à initier soigneusement les Transferts de Crypto-Actif et à s'assurer que les adresses de portefeuille et autres données pertinentes sont saisies correctement.
5. Les prix affichés dans une monnaie fiduciaire (par exemple, l'euro) dans le cadre des Transferts de Crypto-Actif ne sont

market price of the respective Transferable Crypto-Assets.

6. Crypto Transfers involving crypto-assets that are the direct or indirect proceeds of any criminal, fraudulent, or unlawful activity (including, without limitation, terrorism or tax evasion) are strictly prohibited. The Customer shall indemnify and hold Trade Republic harmless from any losses, damages, or liabilities arising from such Crypto Transfers.

II. Security Systems Used by Trade Republic; provision of data

1. Trade Republic employs various security systems to safeguard Crypto-Assets in transit and at rest and uses industry-standard cryptographic measures to ensure the integrity and security of Crypto Transfers. The Customer can find more information on the implemented security systems for the provision of Crypto Custody Services in Part C, Section XV of this Appendix (Trade Republic's Custody and Administration Policy).

2. The execution of Crypto Transfers may also depend on the Customer providing information as reasonably requested by Trade Republic to ensure compliance with applicable regulations. Such requests may include, in particular:

- information about the sender;
- information about the transaction history of the Transferable Crypto-Assets;
- information regarding the Third-Party Wallet (as defined in Section [...] below);
- information about the source of funds;
- information allowing the verification of the Customer's identity; and/or
- information allowing the verification of the Customer's control over the Third-Party Wallet.

In such cases, Trade Republic informs the Customer accordingly in the Application.

3. Trade Republic reserves the right to reject, suspend or return a Crypto Transfer where compliance with applicable regulatory requirements cannot be ensured, including but not limited to cases in which the Customer fails to provide information requested by Trade Republic pursuant to the

qu'indicatifs et basés sur le prix du marché actuel des Crypto-actifs transférables respectifs.

6. Les Transferts de Crypto-Actif impliquant des Crypto-actifs qui sont le produit direct ou indirect de toute activité criminelle, frauduleuse ou illégale (y compris, sans s'y limiter, le terrorisme ou l'évasion fiscale) sont strictement interdits. Le Client doit indemniser et dégager Trade Republic de toute responsabilité en cas de pertes, dommages ou toute responsabilité résultant de ces Transferts de Crypto-Actif.

II. Systèmes de sécurité utilisés par Trade Republic ; fourniture de données

1. Trade Republic utilise divers systèmes de sécurité pour protéger les Crypto-actifs en transit et au repos et utilise des mesures cryptographiques standard de l'industrie pour assurer l'intégrité et la sécurité des Transferts de Crypto-Actif. Le Client peut trouver plus d'informations sur les systèmes de sécurité mis en œuvre pour la fourniture de Services de garde de Crypto-actifs dans la partie C, section XV de la présente Annexe (Politique de garde et d'administration de Trade Republic).

2. L'exécution des Transferts de Crypto-Actif peut également dépendre de la fourniture par le Client des informations raisonnablement demandées par Trade Republic pour assurer le respect des réglementations applicables. Ces demandes peuvent notamment inclure :

- des informations sur l'expéditeur ;
- des informations sur l'historique des transactions des Crypto-actifs transférables ;
- des informations concernant le Portefeuille tiers (tel que défini à la section [...] ci-dessous) ;
- des informations sur la source des fonds ;
- des informations permettant la vérification de l'identité du Client ; et/ou
- des informations permettant la vérification du contrôle du Client sur le Portefeuille tiers.

Dans ce cas, Trade Republic en informe le Client dans l'Application.

3. Trade Republic se réserve le droit de rejeter, de suspendre ou de retourner un Transfert de Crypto-Actif lorsque le respect des exigences réglementaires applicables ne peut être assuré, y compris, mais sans s'y limiter, les cas où le Client ne fournit pas les informations demandées par Trade Republic

preceding paragraph. Trade Republic informs the Customer about the rejection, suspension or return of the Crypto Transfer in the Application.

conformément au paragraphe précédent. Trade Republic informe le Client du rejet, de la suspension ou du retour du Transfert de Crypto-Actif dans l'Application.

III. Inbound Crypto Transfers

1. An inbound Crypto Transfer ("**Inbound Crypto Transfer**") refers to a transfer of Transferable Crypto-Assets by the Customer from a Customer's wallet, which is not managed by Trade Republic ("**Third Party Wallet**") to a wallet managed by Trade Republic.
2. If the Customer wishes to initiate an Inbound Crypto Transfer, the Customer must create a unique, individual wallet address in the Application ("**Receiving Wallet Address**"). The Customer can then initiate the Inbound Crypto Transfer from their Third Party Wallet to the Receiving Wallet Address.
3. In accordance with Section I.2 of these Special Terms and Conditions, Trade Republic will round down any Inbound Crypto Transfer amount beyond the sixth decimal place. Customers are therefore advised to initiate Inbound Crypto Transfers only in supported denominations to avoid such mandatory rounding adjustments.
4. The Customer bears sole responsibility for the correct initiation of an Inbound Crypto Transfer from their Third Party Wallet to the Receiving Wallet Address. In particular, the Customer shall ensure to only initiate an Inbound Crypto Transfer for Transferable Crypto-Assets and that the Receiving Wallet Address is entered correctly.
5. Any fees incurred in connection with the initiation of an Inbound Crypto Transfer (including, without limitation, service fees charged by another crypto-asset service provider or fees imposed by the relevant distributed ledger network) shall be borne by the Customer.
6. Details on the processing duration of Inbound Crypto Transfers are available in the Application.

IV. Outbound Crypto Transfers

1. An outbound Crypto Transfer ("**Outbound Crypto Transfer**") refers to a transfer of Transferable Crypto-Assets, held by Trade

III. Transferts de Crypto-Actif entrants

1. Un Transfert de Crypto-Actif entrant ("**Transfert de Crypto-Actif entrant**") désigne un transfert de Crypto-actifs transférables par le Client à partir du portefeuille d'un Client, qui n'est pas géré par Trade Republic ("**Portefeuille tiers**") vers un portefeuille géré par Trade Republic.
2. Si le Client souhaite initier un Transfert de Crypto-Actif entrant, il doit créer une adresse de portefeuille individuelle unique dans l'Application ("**Adresse de portefeuille de réception**"). Le Client peut alors initier le Transfert de Crypto-Actif entrant depuis son Portefeuille tiers vers l'Adresse de portefeuille de réception.
3. Conformément à la section I.2 des présentes Conditions particulières, Trade Republic arrondira à la baisse tout montant de Transfert de Crypto-Actif entrant au-delà de la sixième décimale. Il est donc conseillé aux Clients de n'initier des Transferts de Crypto-Actif entrants que dans les dénominations prises en charge afin d'éviter de tels ajustements d'arrondi obligatoires.
4. Le Client est seul responsable de l'initiation correcte d'un Transfert de Crypto-Actif entrant depuis son Portefeuille tiers vers l'Adresse de portefeuille de réception. En particulier, le Client doit s'assurer de n'initier un Transfert de Crypto-Actif entrant que pour des Crypto-actifs transférables et que l'Adresse de portefeuille de réception est saisie correctement.
5. Tous les frais encourus dans le cadre de l'initiation d'un Transfert de Crypto-Actif entrant (y compris, sans s'y limiter, les frais de service facturés par un autre fournisseur de services de Crypto-actifs ou les frais imposés par le réseau de registre distribué concerné) sont à la charge du Client.
6. Les détails sur la durée de traitement des Transferts de Crypto-Actif entrants sont disponibles dans l'Application.

IV. Transfert de Crypto-Actif sortant

1. Un Transfert de crypto monnaie sortant ("**Transfert de Crypto-Actif sortant**") désigne un transfert de Crypto-actifs

	Republic on behalf of the Customer, to a Third Party Wallet.		transférables, détenus par Trade Republic au nom du Client, vers un Portefeuille tiers.
2.	In accordance with Section I.2 of these Special Terms and Conditions, applicable minimum amounts for Outbound Crypto Transfers will be displayed to the Customer in the Application.	2.	Conformément à la section I.2 des présentes Conditions particulières, les montants minimaux applicables aux Transferts de Crypto-Actif sortants seront affichés au Client dans l'Application.
3.	Trade Republic processes Outbound Crypto Transfers as instructed by the Customer ("Outbound Crypto Transfer Instruction").	3.	Trade Republic traite les Transferts de Crypto-Actif sortants selon les instructions du Client (« Instruction de transfert de Crypto-Actif sortant »).
4.	Upon acceptance of an Outbound Crypto Transfer Instruction by Trade Republic, the Customer cannot modify or revoke it.	4.	Après acceptation d'une Instruction de transfert de Crypto-Actif sortant par Trade Republic, il est impossible pour le Client de la modifier ou de la révoquer.
V.	Fees	V.	Frais
1.	The execution of Crypto Transfers requires the payment of fees, which are charged by the distributed ledger network (the "Transfer Fees"). Transfer Fees are borne by the Customer.	1.	L'exécution des Transferts de Crypto-Actif nécessite le paiement de frais, qui sont facturés par le réseau de registre distribué (les « Frais de transfert »). Les Frais de transfert sont à la charge du Client.
2.	Transfer Fees may vary based on factors such as transaction volume, the Transferable Crypto-Asset, and network congestion. Trade Republic has no influence on the amount of the Transfer Fees. Trade Republic will display an indication of Transfer Fees in the Application before the Customer initiates an Outbound Crypto Transfer.	2.	Les Frais de transfert peuvent varier en fonction de facteurs tels que le volume des transactions, le Crypto-actif transférable et la congestion du réseau. Trade Republic n'a aucune influence sur le montant des Frais de transfert. Trade Republic indiquera les Frais de transfert dans l'Application avant que le Client n'initie un Transfert de Crypto-Actif sortant.
3.	Trade Republic is entitled to charge fees for the execution of Crypto Transfers. The fees stated in the pricing scheme and/or the Application at the time of the service apply and will be displayed to the Customer in the Application before issuing the Outbound Crypto Transfer Instruction.	3.	Trade Republic est en droit de facturer des frais pour l'exécution des Transferts de Crypto-Actif. Les frais indiqués dans le barème de prix et/ou l'Application au moment du service s'appliquent et seront affichés au Client dans l'Application avant d'émettre l'Instruction de transfert de Crypto-Actif sortant.
VI.	Liability	VI.	Responsabilité
1.	Trade Republic is not liable for any damages incurred by the Customer as a result of the execution of Outbound Crypto Transfers in accordance with the Customer's Outbound Crypto Transfer instruction.	1.	Trade Republic n'est pas responsable des dommages subis par le Client à la suite de l'exécution des Transferts de Crypto-Actif sortants conformément à l'Instruction de transfert de Crypto-Actif sortant du Client.
2.	Any further liability shall be governed by Section XVI of the Framework Agreement.	2.	Toute autre responsabilité est régie par la section XVI de l'Accord-cadre.
VII.	Transfer History	VII.	Historique des transferts
	Customers will be able to access the history of Outbound and Inbound Crypto Transfers in the Application.		Les Clients pourront accéder à l'historique des Transferts de Crypto-Actif sortants et entrants dans l'Application.

VIII. Service availability

In accordance with the valid customs for operations of a distributed ledger network, there are no timely restrictions for Crypto Transfers, except for blocking periods due to maintenance work. During the respective periods of maintenance work, Crypto Transfers are not possible. The maintenance periods are shown in the Application. Therefore, the Customer must be aware that the execution of Crypto Transfers cannot be guaranteed continuously.

IX. Taxes

Trade Republic is not responsible for paying taxes in connection with the execution of Crypto Transfers. The Customer must seek tax advice independently.

VIII. Disponibilité du service

Conformément aux usages en vigueur pour les opérations d'un réseau de registre distribué, il n'y a pas de restrictions temporelles pour les Transferts de Crypto-Actif, à l'exception des périodes de blocage dues aux travaux de maintenance. Pendant les périodes de maintenance respectives, les Transferts de crypto monnaie ne sont pas possibles. Les périodes de maintenance sont indiquées dans l'Application. Par conséquent, le Client doit être conscient que l'exécution des Transferts de Crypto-Actif ne peut être garantie en permanence.

IX. Taxes

Trade Republic n'est pas responsable du paiement des impôts liés à l'exécution des Transferts de Crypto-Actifs. Le Client doit solliciter un conseil fiscal indépendant.

E. Special Terms and Conditions for Crypto Staking Services

These Special Terms and Conditions apply to the provision of Crypto Staking Services provided to Customers by Trade Republic. Staking generally describes a mechanism to support the operation of a blockchain network by delegating crypto-assets to a transaction validator on the applicable network ("**Validator Node**") and thereby locking crypto-assets in the wallet.

Staking gives rise to special risks, which may result in partial or total loss of staked crypto-assets. Trade Republic has informed the Customer of these risks in the document entitled "Risk Information Crypto", which is available for the Customer in the Application.

Service offer

Trade Republic enables its Customers to earn Staking Rewards on selected Crypto-Assets through their User Account in the Application.

I. Staking Service, Stakable Crypto-Assets

1. Trade Republic may allow Customers to stake their Supported Crypto-Assets, which Trade Republic holds on behalf of Customers in accordance with the Special Terms and Conditions for Crypto Custody ("**Staking Services**").
2. Trade Republic provides Staking Services for crypto-assets eligible for Staking Services, as specified in the Application ("**Stakable Crypto-Assets**").

II. Submission, Acceptance, and Rejection of Staking Requests

1. Customers can submit a request to stake Stakable Crypto-Assets in the Application ("**Staking Request**"). Each Staking Request constitutes a binding offer by the Customer to enter into an agreement with Trade Republic, under which Trade Republic shall delegate the Customer's crypto-assets on their behalf to a Validator Node.
2. Trade Republic may accept or decline Staking Requests at its sole discretion.
3. Trade Republic may set minimum and maximum amounts of Stakable Crypto-Assets

E. Conditions particulières pour les Services de staking de Crypto-Actif

Les présentes Conditions particulières s'appliquent à la fourniture de Services de staking de Crypto-Actif fournis aux Clients par Trade Republic. Le staking décrit généralement un mécanisme visant à soutenir le fonctionnement d'un réseau blockchain en déléguant des Crypto-actifs à un validateur de transaction sur le réseau applicable (« **Nœud de validation** ») et en verrouillant ainsi les Crypto-actifs dans le portefeuille.

Le staking entraîne des risques particuliers, qui peuvent entraîner une perte partielle ou totale des Crypto-actifs misés. Trade Republic a informé le Client de ces risques dans le document intitulé « Informations sur les risques liés à la Crypto-Actif », qui est disponible pour le Client dans l'Application.

Offre de service

Trade Republic permet à ses Clients de gagner des Récompenses de staking sur des Crypto-actifs sélectionnés via leur compte d'utilisateur dans l'Application.

I. Service de staking, Crypto-actifs stakables

1. Trade Republic peut permettre aux Clients de miser leurs Crypto-actifs pris en charge, que Trade Republic détient au nom des Clients conformément aux Conditions particulières pour la conservation de Crypto-Actif (« **Services de staking** »).
2. Trade Republic fournit des Services de staking pour les Crypto-actifs éligibles aux Services de staking, comme spécifié dans l'Application (« **Crypto-actifs stakables** »).

II. Soumission, acceptation et rejet des demandes de staking

1. Les Clients peuvent soumettre une demande de staking de Crypto-actifs stakables dans l'Application (« **Demande de staking** »). Chaque Demande de staking constitue une offre contraignante du Client de conclure un accord avec Trade Republic, en vertu duquel Trade Republic délègue les Crypto-actifs du Client en son nom à un Nœud de validation.
2. Trade Republic peut accepter ou refuser les demandes de staking à sa seule discrétion.
3. Trade Republic peut fixer des montants minimum et maximum de Crypto-actifs

for Staking Requests at its sole discretion. Applicable minimum and maximum amounts will be displayed in the Application.

4. The Customer can view the status of their Staking Request in the Application.

III. Warm-Up Period; Lock-Up

1. Upon the acceptance of a Staking Request, the Customer allows Trade Republic to lock the amount of Stakable Crypto-Assets as specified in the Staking Request and shall delegate the Customer's Stakable Crypto-Assets to a Validator Node accordingly.
2. From the acceptance of a Staking Request until the Execution of an Unstaking Request, as defined below in Section VIII.2., Staked Crypto-Assets cannot be transferred, sold or otherwise disposed of.
3. The accrual of Staking Rewards, as specified below in Section IV.4., does not commence upon Trade Republic's acceptance of the Staking Request but only once the delegation of the Staked Crypto-Asset to a Validator Node has been successfully completed.

IV. Validator Nodes, Staking Rewards, Fees

1. Upon the acceptance of a Staking Request, Trade Republic shall delegate the Stakable Crypto-Assets to a Validator Node of the applicable network in accordance with the accepted Staking Request (upon the delegation, such assets shall be referred to as "Staked Crypto-Assets").
2. Trade Republic will forward the Customer staking rewards received from the Validator Nodes for their Staked Crypto-Assets ("Staking Rewards"). Staking Rewards are credited in the respective Stakable Crypto-Asset.
3. Any Staking Rewards forwarded to Trade Republic by the Validator Node prior to the Execution of an Unstaking Request shall be re-staked by Trade Republic in order to generate compound Staking Rewards. Customers can only access their Staking Rewards upon the Execution of an Unstaking Request.

stakables pour les demandes de staking à sa seule discrétion. Les montants minimum et maximum applicables seront affichés dans l'Application.

4. Le Client peut consulter le statut de sa Demande de staking dans l'Application.

III. Période de préchauffage ; verrouillage

1. Dès l'acceptation d'une Demande de staking, le Client autorise Trade Republic à verrouiller le montant des Crypto-actifs stakables comme spécifié dans la Demande de staking et délègue les Crypto-actifs stakables du Client à un Nœud de validation en conséquence.
2. De l'acceptation d'une Demande de staking jusqu'à l'Exécution d'une demande de dé-staking, telle que définie ci-dessous dans la section VIII.2., les Crypto-actifs stakés ne peuvent être transférés, vendus ou autrement cédés.
3. L'accumulation des Récompenses de staking, comme spécifié ci-dessous dans la Section IV.4., ne commence pas dès l'acceptation de la Demande de staking par Trade Republic, mais seulement une fois que la délégation du Crypto-actif staké à un Nœud de validation a été effectuée avec succès.

IV. Nœuds de validation, Récompenses de staking, frais

1. Dès l'acceptation d'une Demande de staking, Trade Republic délègue les Crypto-actifs stakables à un Nœud de validation du réseau applicable conformément à la Demande de staking acceptée (lors de la délégation, ces actifs seront appelés « Crypto-actifs stakés »).
2. Trade Republic transmettra les Récompenses de staking du Client reçues des nœuds de validation pour ses Crypto-actifs stakés (« Récompenses de staking »). Les Récompenses de staking sont créditées dans le Crypto-actif stakable respectif.
3. Toute récompense de staking transmise à Trade Republic par le Nœud de validation avant l'Exécution d'une demande de dé-staking sera remise en staking par Trade Republic afin de générer des Récompenses de staking composées. Les Clients ne peuvent accéder à leurs Récompenses de staking qu'après l'Exécution d'une demande de dé-staking.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Staking Rewards accrue for the period between the successful delegation of a Staked Crypto-Asset to a Validator Node and the un-delegation of the Staked Crypto-Asset by a Validator Node.</p> <p>5. Trade Republic does not have control over Validator Nodes as they operate independently and are not subject to the influence of Trade Republic or any other entity. Consequently, Trade Republic has no influence over the amount of Staking Rewards generated by the Validator Node. The actual amount of Staking Rewards may fluctuate and may be higher or lower than expected. Any yields displayed in the Application are indicative only and do not constitute a guarantee of future returns.</p> <p>6. For operational reasons, Trade Republic may be unable to forward Staking Rewards that are smaller than the sixth decimal place of the respective Staked Crypto-Asset or that do not reach a current market value of €0.01 ("Minimum Transferable Amount"). Accordingly, the Customer agrees that Trade Republic may round Staking Rewards to the nearest Minimum Transferable Amount before crediting the Staking Rewards to the Customer. This rounding may result in a disadvantage for the Customer, including the non-payment of Staking Rewards if the Minimum Transferable Amount is not reached.</p> <p>7. Any current market value of Staking Rewards displayed in the Application is provided for reference purposes only and does not represent a binding or guaranteed valuation.</p> | <p>4. Les Récompenses de staking s'accumulent pour la période comprise entre la délégation réussie d'un Crypto-actif staké à un Nœud de validation et la non-délégation du Crypto-actif staké par un Nœud de validation.</p> <p>5. Trade Republic n'a aucun contrôle sur les nœuds de validation car ils fonctionnent de manière indépendante et ne sont pas soumis à l'influence de Trade Republic ou de toute autre entité. Par conséquent, Trade Republic n'a aucune influence sur le montant des Récompenses de staking générées par le Nœud de validation. Le montant réel des Récompenses de staking peut fluctuer et être supérieur ou inférieur aux prévisions. Les rendements affichés dans l'Application ne sont qu'indicatifs et ne constituent pas une garantie de rendements futurs.</p> <p>6. Pour des raisons opérationnelles, Trade Republic peut ne pas être en mesure de transférer des Récompenses de staking inférieures à la sixième décimale du Crypto-actif staké respectif ou qui n'atteignent pas une valeur marchande actuelle de 0,01 € (« Montant minimum transférable »). En conséquence, le Client accepte que Trade Republic puisse arrondir les Récompenses de staking au Montant minimum transférable le plus proche avant de créditer les Récompenses de staking au Client. Cet arrondi peut entraîner un désavantage pour le Client, y compris le non-paiement des Récompenses de staking si le Montant minimum transférable n'est pas atteint.</p> <p>7. Toute valeur marchande actuelle des Récompenses de staking affichée dans l'Application est fournie à titre indicatif uniquement et ne représente pas une évaluation contraignante ou garantie.</p> |
| <p>V. Fees</p> <p>Trade Republic is entitled to deduct a portion of the Staking Rewards as a service fee. The fees stated in the pricing scheme and/or the Application at the time of the service apply.</p> | <p>V. Frais</p> <p>Trade Republic est en droit de déduire une partie des Récompenses de staking à titre de frais de service. Les frais indiqués dans le barème de prix et/ou l'Application au moment du service s'appliquent.</p> |
| <p>VI. Slashing</p> <p>1. Slashing describes a mechanism provided for in the respective network protocol to sanction protocol violations and may result in the full or partial forfeiture of Staked Crypto-Assets, as well as the exclusion from the network.</p> | <p>VI. Slashing</p> <p>1. Le slashing décrit un mécanisme prévu dans le protocole de réseau respectif pour sanctionner les violations de protocole et peut entraîner la confiscation totale ou partielle des Crypto-actifs stakés, ainsi que l'exclusion du réseau.</p> |

2. Trade Republic applies due diligence and care in choosing Validator Nodes. Trade Republic uses reliable Validator Nodes that are unlikely to incur a slashing penalty. However, Trade Republic cannot guarantee that a Validator Node will never incur such a slashing penalty. Staked Crypto-Assets and any associated Staking Rewards may be lost, in whole or in part, if a Validator Node is subject to a slashing penalty.
3. The Customer bears full responsibility and the risk for any loss of Staked Crypto-Assets as a result of a slashing penalty.
4. Trade Republic will inform the Customer of any loss of their Staked Crypto-Assets as a result of an imposed slashing penalty in the Application as soon as reasonably possible.

VII. Unstaking Request

1. Customers can submit a request for the un-delegation of their Staked Crypto-Assets to a Validator Node, in whole or in part, to Trade Republic in the Application at any time ("Unstaking Request"). Upon the acceptance of the Unstaking Request, Trade Republic will un-delegate the Staked Crypto-Assets as specified in the Unstaking Request.
2. The accrual of Staking Rewards ceases as soon as Trade Republic un-delegates the Staked Crypto-Assets towards the Validator Node.

VIII. Cool-Down Period

1. During the time between Trade Republic accepting an Unstaking Request and the completion of the un-delegation, the Staked Crypto-Assets remain locked and cannot be transferred, sold or otherwise disposed of.
2. Trade Republic will inform the Customer in the Application once the un-delegation has been completed (the completion is referred to as the "Execution of an Unstaking Request").

IX. Ownership of Crypto-Assets

The Customer retains full ownership of their Staked Crypto-Assets. The Customer does not transfer ownership to Trade Republic or

2. Trade Republic fait preuve de diligence raisonnable et de prudence dans le choix des nœuds de validation. Trade Republic utilise des nœuds de validation fiables qui sont peu susceptibles d'encourir une pénalité de slashing. Cependant, Trade Republic ne peut garantir qu'un Nœud de validation n'encourra jamais une telle pénalité de slashing. Les Crypto-actifs stakés et toutes les Récompenses de staking associées peuvent être perdus, en tout ou en partie, si un Nœud de validation est soumis à une pénalité de slashing.
3. Le Client assume l'entière responsabilité et le risque de toute perte de Crypto-actifs stakés à la suite d'une pénalité de slashing.
4. Trade Republic informera le Client de toute perte de ses Crypto-actifs stakés à la suite d'une pénalité de slashing imposée dans l'Application dès que cela sera raisonnablement possible.

VII. Demande de dé-staking

1. Les Clients peuvent soumettre à tout moment à Trade Republic une demande de non-délégation de leurs Crypto-actifs stakés à un Nœud de validation, en tout ou en partie, dans l'Application (« Demande de dé-staking »). Dès l'acceptation de la Demande de dé-staking, Trade Republic délègue les Crypto-actifs stakés comme spécifié dans la Demande de dé-staking.
2. L'accumulation des Récompenses de staking cesse dès que Trade Republic annule la délégation des Crypto-actifs stakés vers le Nœud de validation.

VIII. Période de refroidissement

1. Pendant la période comprise entre l'acceptation par Trade Republic d'une Demande de dé-staking et la fin de la non-délégation, les Crypto-actifs stakés restent verrouillés et ne peuvent être transférés, vendus ou autrement cédés.
2. Trade Republic informera le Client dans l'Application une fois la non-délégation terminée (l'achèvement est appelé « Exécution d'une demande de dé-staking »).

IX. Propriété des Crypto-actifs

Le Client conserve la pleine propriété de ses Crypto-actifs stakés. Le Client ne transfère pas la propriété à Trade Republic ou à toute

to any other entity when staking crypto-assets with Trade Republic.

X. Restriction of Staking Services

1. Trade Republic does not guarantee that Staking Services are available at all times.
2. Trade Republic reserves the right to restrict or suspend Staking Services if this is necessary for technical or legal reasons. In such a case, Trade Republic will inform the Customer in advance, provided this is reasonably possible. The availability of Staking Services may also be restricted or interrupted due to maintenance work, IT updates or developments that are beyond the control of Trade Republic.
3. Any service restriction or suspension may result in a delay in the acceptance of a Staking Request, the Execution of an Unstaking Request, or the crediting of Staking Rewards to the Customer.

XI. Taxes

Trade Republic is not responsible for paying taxes in connection with Crypto Staking. The Customer must seek tax advice independently.

autre entité lors du staking de Crypto-actifs avec Trade Republic.

X. Restriction des Services de staking

1. Trade Republic ne garantit pas que les Services de staking sont disponibles à tout moment.
2. Trade Republic se réserve le droit de restreindre ou de suspendre les Services de staking si cela est nécessaire pour des raisons techniques ou juridiques. Dans ce cas, Trade Republic en informera le Client à l'avance, à condition que cela soit raisonnablement possible. La disponibilité des Services de staking peut également être restreinte ou interrompue en raison de travaux de maintenance, de mises à jour informatiques ou de développements indépendants de la volonté de Trade Republic.
3. Toute restriction ou suspension de service peut entraîner un retard dans l'acceptation d'une Demande de staking, l'Exécution d'une demande de dé-staking ou le crédit des Récompenses de staking au Client.

XI. Taxes

Trade Republic n'est pas responsable du paiement des impôts liés à l'exécution des Transferts aux Services de staking de Crypto-Actif. Le Client doit solliciter un conseil fiscal indépendant.

F. Special Terms and Conditions for Crypto Spending**Service offer**

Trade Republic may allow Customers to use Crypto-Assets held with Trade Republic for payments of Debit Card transactions ("**Crypto Spending**").

I. Crypto Spending Activation; Order of Crypto-Assets to be used; Requirement of sufficient crypto balance

1. To use Crypto Spending, the Customer must hold a balance of at least one Crypto-Asset with Trade Republic in accordance with the Special Terms and Conditions for Crypto Custody (Part B of this Appendix 7).
2. The activation of Crypto Spending requires the Customer's selection of at least one eligible Crypto-Asset to be used for Debit Card transactions, whereby the Crypto-Assets eligible for such use are determined in the Application by Trade Republic at its sole discretion. ("**Spendable Crypto-Asset**"). In case the Customer selects several Spendable Crypto-Assets, the Customer must specify the order in which the selected Spendable Crypto-Assets shall be used.
3. Crypto Spending is only available if at least one Spendable Crypto-Asset has a market value equal to or higher than the amount of the Debit Card transaction at the time of the Debit Card transaction.
4. Where the Customer has selected more than one Spendable Crypto-Asset, Trade Republic will use Spendable Crypto-Assets in the order specified by the Customer. If, at the time of the Debit Card transaction, the market value of the Spendable Crypto-Asset in the first place is less than the amount of the Debit Card transaction, Trade Republic will not use that Spendable Crypto-Asset but will instead use the next selected Spendable Crypto-Asset in accordance with the order specified by the Customer. Trade Republic will not combine multiple Spendable Crypto-Asset to cover a single Debit Card transaction but will use only one Spendable Crypto-Asset, provided that it is sufficiently funded in accordance with this paragraph.

F. Conditions particulières pour les Dépenses en Crypto-Actif**Offre de service**

Trade Republic peut permettre aux Clients d'utiliser des Crypto-actifs détenus auprès de Trade Republic pour les paiements de transactions par Carte de débit (« **Dépenses en Crypto-Actif** »).

I. Activation des Dépenses en Crypto-Actif ; Ordre des Crypto-actifs à utiliser ; Exigence d'un solde suffisant en Crypto-Actif

1. Pour utiliser les Dépenses en Crypto-Actif, le Client doit détenir un solde d'au moins un Crypto-actif auprès de Trade Republic conformément aux Conditions particulières pour la conservation de Crypto-Actif (partie B de la présente Annexe 7).
2. L'activation des Dépenses en Crypto-Actif nécessite que le Client sélectionne au moins un Crypto-actif éligible à utiliser pour les transactions par Carte de débit, les Crypto-actifs éligibles à une telle utilisation étant déterminés dans l'Application par Trade Republic à sa seule discrétion. (« **Crypto-actif dépensable** »). Dans le cas où le Client sélectionne plusieurs Crypto-actifs dépensables, il doit spécifier l'ordre dans lequel les Crypto-actifs dépensables sélectionnés doivent être utilisés.
3. Les Dépenses en Crypto-Actif ne sont disponibles que si au moins un Crypto-actif dépensable a une valeur marchande égale ou supérieure au montant de la transaction par Carte de débit au moment de la transaction par Carte de débit.
4. Lorsque le Client a sélectionné plus d'un Crypto-actif dépensable, Trade Republic utilisera les Crypto-actifs dépensables dans l'ordre spécifié par le Client. Si, au moment de la transaction par Carte de débit, la valeur marchande du Crypto-actif dépensable en premier lieu est inférieure au montant de la transaction par Carte de débit, Trade Republic n'utilisera pas ce Crypto-actif dépensable mais utilisera plutôt le Crypto-actif dépensable sélectionné suivant conformément à l'ordre spécifié par le Client. Trade Republic ne combinera pas plusieurs Crypto-actifs dépensables pour couvrir une seule transaction par Carte de débit, mais utilisera un seul Crypto-actif dépensable, à condition qu'il soit suffisamment financé conformément au présent paragraphe.

5. If no Spendable Crypto-Asset's balance is sufficient to cover the Debit Card transaction, the credit balance in the Customer's account will be used, provided that such balance is sufficient to cover the Debit Card transaction.

6. If neither the Spendable Crypto-Assets nor the Customer's credit balance are sufficient, Trade Republic will decline the Debit Card transaction. II. Spending Sell Order Execution

II. Spending Sell Order Execution

1. The Customer instructs Trade Republic continuously, upon use of the Debit Card, to conclude a sale transaction for the Spendable Crypto-Asset in an amount equal to the Debit Card transaction's amount (inclusive of any fees, charges or costs applicable to the respective transaction) with another crypto-asset service provider for the account of the Customer ("Spending Sell Order").
2. The subsequent cancellation of any Spending Sell Order is not possible (e.g. in case of Debit Card transactions, that are subsequently, in whole or part, cancelled, revoked, withdrawn, reversed or otherwise null and void), except for cases in which the executed Spending Sell Order is cancelled due to a Mistrade in accordance with Section XIII of Part A of Appendix 7.
3. The sale proceeds of an executed Spending Sell Order may not equal the Debit Card transaction's amount (e.g. due to market volatility or adjustments to the Debit Card transaction's amount). In the event that the sale proceeds from the Spending Sell Order
 - (i) exceed the amount payable under the Debit Card transactions, Trade Republic will credit the excess amount to the Customer's account.
 - (ii) are less than the amount payable under the Debit Card transactions, Trade Republic will deduct the difference from the remaining credit balance in the Customer's account.

5. Si aucun solde de Crypto-actif dépensable n'est suffisant pour couvrir la transaction par Carte de débit, le solde créditeur du compte du Client sera utilisé, à condition que ce solde soit suffisant pour couvrir la transaction par Carte de débit.

6. Si ni les Crypto-actifs dépensables ni le solde créditeur du Client ne sont suffisants, Trade Republic refusera la transaction par Carte de débit.

II. Exécution de l'Ordre de vente de dépenses

1. Le Client donne l'instruction à Trade Republic de conclure en continu, lors de l'utilisation de la Carte de débit, une transaction de vente pour le Crypto-actif dépensable d'un montant égal au montant de la transaction par Carte de débit (y compris les frais, charges ou coûts applicables à la transaction respective) avec un autre fournisseur de services de Crypto-actifs pour le compte du Client (« Ordre de vente de dépenses »).
2. L'annulation ultérieure de tout Ordre de vente de dépenses n'est pas possible (par exemple, dans le cas de transactions par Carte de débit, qui sont par la suite, en tout ou en partie, annulées, révoquées, retirées, inversées ou autrement nulles et non avenues), sauf dans les cas où l'Ordre de vente de dépenses exécuté est annulé en raison d'un Mistrade conformément à la section XIII de la partie A de l'Annexe 7.
3. Le produit de la vente d'un Ordre de vente de dépenses exécuté peut ne pas être égal au montant de la transaction par Carte de débit (par exemple en raison de la volatilité du marché ou des ajustements du montant de la transaction par Carte de débit). Dans le cas où le produit de la vente de l'Ordre de vente de dépenses
 - (i) dépasse le montant exigible dans le cadre des transactions par Carte de débit, Trade Republic créditera le montant excédentaire sur le compte du Client.
 - (ii) est inférieur au montant exigible dans le cadre des transactions par Carte de débit, Trade Republic déduira la différence du solde créditeur restant sur le compte du Client.

III. Right of Refusal; Termination of Crypto Spending

1. In addition to Trade Republic's right to reject orders from the Customer pursuant to Section IV. of Part A of this Appendix 7, Trade Republic reserves the right to refuse the execution of a Spending Sell Order in the following cases:

- (i) maintenance work or other service restrictions for the trading of Crypto-Assets;
- (ii) the Spendable Crypto-Asset becomes a Delisted Crypto-Asset within the meaning of Section XIV. 5. of Part A of this Appendix 7;
- (iii) the order volume of the Spending Sell Order would be less than the minimum amounts or exceeds the maximum amount for accepting orders on Crypto-Assets;

2. In addition to the rights in Section XIX. of the Framework Agreement, Trade Republic may terminate Crypto Spending with a notice period of 2 (two) weeks.

IV. Responsibilities of the Customer; No Cancellations

1. Trade Republic shall not be liable for the execution of Spending Sell Orders which are the result of an unauthorised Debit Card transaction, or for any resulting losses or lost profits, unless Trade Republic is at fault in this regard. If Trade Republic is at fault, its liability shall be subject to the statutory provisions.
2. Upon activation of Crypto Spending, it is the Customer's sole responsibility to deactivate Crypto Spending if they no longer wish to use their Crypto-Assets for some or all Debit Card transactions.

V. Fees

The fees stated in the pricing scheme and/or the Application at the time of the service apply.

VI. Application of other Special Terms and Conditions**III. Droit de refus ; Fin des Dépenses en Crypto-Actif**

1. Outre le droit de Trade Republic de rejeter les ordres du client conformément à la section IV de la partie A de la présente Annexe 7, Trade Republic se réserve le droit de refuser l'exécution d'un Ordre de vente de dépenses dans les cas suivants :

- (i) travaux de maintenance ou autres restrictions de service pour le trading de Crypto-actifs ;
- (ii) le Crypto-actif dépensable devient un Crypto-actif déréféré au sens de la section XIV. 5. de la partie A de la présente Annexe 7 ;
- (iii) le volume de l'Ordre de vente de dépenses serait inférieur aux montants minimaux ou supérieur au montant maximal pour accepter des ordres sur des Crypto-actifs ;

2. Outre les droits énoncés à la section XIX de l'Accord-cadre, Trade Republic peut résilier les Dépenses en Crypto-Actif avec un préavis de 2 (deux) semaines.

IV. Responsabilités du Client ; aucune annulation

1. Trade Republic ne sera pas responsable de l'exécution des Ordres de vente de dépenses qui sont le résultat d'une transaction par Carte de débit non autorisée, ou de toute perte ou perte de profits qui en résulte, à moins que Trade Republic ne soit en faute à cet égard. Si Trade Republic est en faute, sa responsabilité est soumise aux dispositions légales.
2. Lors de l'activation des Dépenses en Crypto-Actif, il est de la seule responsabilité du Client de désactiver les Dépenses en Crypto-Actif s'il ne souhaite plus utiliser ses Crypto-actifs pour certaines ou toutes les transactions par Carte de débit.

V. Frais

Les frais indiqués dans le barème de prix et/ou l'Application au moment du service s'appliquent.

VI. Application d'autres Conditions particulières

Outre les présentes Conditions générales de Dépenses en Crypto-Actif, les Conditions

Appendix 7

Special Terms and Conditions for the
Provision of Crypto-Asset Services

**Annexe 7**

Conditions particulières concernant la
fourniture de Services sur Crypto-Actifs

In addition to these Crypto Spending Terms and Conditions, the Special Terms and Conditions for Trading in Crypto-Assets (Part A of Appendix 7) as well as the Special Terms and Conditions for Debit Card (Part D of Appendix 9) shall apply.

particulières pour le trading de crypto-actifs (partie A de l'Annexe 7) ainsi que les Conditions particulières pour les cartes de débit (partie D de l'Annexe 9) s'appliquent.

Appendix 8

**Special Terms and Conditions for Instantly
Available Credit Balance**

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 8

**Conditions particulières concernant le Crédit
Disponible Immédiat**

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 8
Special Terms and Conditions for
Instantly Available Credit Balance

Annexe 8
Conditions particulières concernant
le Crédit Disponible Immédiat

I. Instantly Available Credit Balance

1. Trade Republic offers the service Instantly Available Credit Balance (hereinafter "**Instantly Available Credit Balance**"), which provides Customers with the option of immediate credit, in collaboration with Adyen N.V., HR 3259528; Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, The Netherlands (hereinafter: "Adyen"). This enables Customers to purchase an immediately available amount for trading in financial instruments and for transactions with the debit card using accepted credit or debit cards or via an accepted wallet solution ("Wallet Solution"). This service is in addition to the option provided in the framework agreement for Customers to make a deposit by bank transfer or SEPA Instant Payment. .
2. Once the payment has been received by Trade Republic, the Customer will be credited with the amount paid, less the fee charged by Trade Republic. Nevertheless, the Customer is permitted to conduct transactions with financial instruments (i.e. waive the requirement for advance payment) and transactions with the debit card following the authorisation of the relevant deposit via an accepted card or via an accepted wallet solution, up to the value of the available credit. This may be conducted before the funds are credited to the relevant Trust Account.
3. In the event of an existing negative account balance, Trade Republic reserves the right to reduce the negative amount from the Instantly Available Credit Balance.

II. Accepted Cards and Wallet Solutions

1. The following payment cards are accepted by Trade Republic for the purchase of an Instantly Available Credit Balance:
 - Visa and Mastercard debit cards;

I. Crédit Disponible Immédiat

1. Trade Republic propose le service Crédit Disponible Immédiat (ci-après « **Crédit Disponible Immédiat** »), qui offre aux Clients la possibilité d'un crédit immédiat, en collaboration avec Adyen N.V., HR 3259528 ; Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Pays-Bas (ci-après : « **Adyen** »). Ce service permet aux Clients d'acheter un montant immédiatement disponible pour le trading d'instruments financiers et pour les transactions avec la carte de débit, en utilisant des cartes de crédit ou de débit acceptées ou via une solution de portefeuille électronique acceptée (« **Solution Wallet** »). Ce service est proposé en complément de l'option prévue dans le Contrat-Cadre, permettant aux Clients d'effectuer un dépôt par virement bancaire ou SEPA Instant Payment.
2. Une fois le paiement reçu par Trade Republic, le Client sera crédité du montant payé, déduction faite des frais facturés par Trade Republic. Néanmoins, le Client est autorisé à effectuer des transactions sur instruments financiers (c'est-à-dire sans exigence de paiement préalable) et des transactions avec la carte de débit après l'autorisation du dépôt concerné via une carte acceptée ou une solution de portefeuille électronique acceptée, jusqu'à la valeur du crédit disponible. Ces transactions peuvent être réalisées avant que les fonds ne soient crédités sur le Compte Collectif Fiduciaire correspondant.
3. Dans le cas d'un solde de compte négatif existant, Trade Republic se réserve le droit de réduire le montant négatif du Volume d'échange instantané.

II. Cartes acceptées et Wallet Solution

1. Afin d'alimenter votre compte, Trade Republic accepte les cartes de paiement suivantes:
 - Cartes de débit Visa et Mastercard;

Appendix 8

Special Terms and Conditions for
Instantly Available Credit Balance

**Annexe 8**

Conditions particulières concernant
le Crédit Disponible Immédiat

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Visa and Mastercard credit cards. <p>2. At this time, Trade Republic does not accept prepaid cards or credit cards from other credit card companies, such as Diners, Union, or American Express.</p> <p>3. Customers may deposit the Instantly Available Credit Balance via the following Wallet Solutions:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apple Pay and• Google Pay. <p>4. Only debit cards, credit cards, and Wallet Solutions belonging to the Customer may be used.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Cartes de crédit Visa et Mastercard. <p>2. Les cartes prépayées et les cartes de crédit d'autres sociétés (telles que Diners, Union ou American Express) ne sont actuellement pas acceptées par Trade Republic.</p> <p>3. Le Client peut également alimenter son compte d'espèce via les Wallet Solutions suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apple Pay et• Google Pay. <p>4. Seules les cartes de débit et crédit au nom du Client peuvent être utilisées.</p> |
|---|---|

III. Fees

1. Trade Republic reserves the right to charge a fee for the provision of the Instantly Available Credit Balance service. The current fee will be displayed to the Customer prior to the initiation of the payment process.
2. The applicable fees will be debited directly from the credit or debit card or the Wallet Solution used at the time of the transaction. The payment will be authorised in accordance with the procedure provided by the respective payment method provider, with the involvement of Adyen.
3. Upon confirmation of the deposit, the Customer grants Trade Republic the right to debit the credit or debit card or wallet for the applicable fee.

IV. Minimum and Maximum amounts

1. There are minimum and maximum amounts for the Instantly Available Credit Balance to be received. The Customer can check the current minimum and maximum amounts in the Help Centre before initiating a payment.

III. Frais

1. Trade Republic pourrait facturer des frais pour le Crédit Disponible Immédiat. Les frais quotidiens seront affichés au Client avant que celui-ci n'initie le paiement.
2. Les frais sont débités directement sur la carte de crédit ou de débit ou sur le Wallet Solution utilisé lors du dépôt. L'autorisation du paiement est effectuée via le processus utilisé par le fournisseur de la méthode de paiement respective avec la participation d'Adyen.
3. Dès confirmation du versement, le Client accorde à Trade Republic le droit de débiter la carte de crédit ou de débit ou le Wallet Solution du montant de la redevance applicable.

IV. Montants minimum et maximum

1. Il existe des montants minimum et maximum pour le service de Crédit Disponible Immédiat. Le Client peut consulter ces montants dans le Centre d'aide avant d'effectuer un paiement.

2. Trade Republic reserves the right to make the Instantly Available Credit Balance service available only to eligible Customers or to limit the amount of Instantly Available Credit Balance offered each month.

2. Trade Republic se réserve le droit de fournir le service de Crédit Disponible Immédiat uniquement aux Clients admissibles ou de limiter les montants mensuels de Crédit Disponible Immédiat.

V. Banking Secrecy

The collection, processing and use of personal data will be carried out in compliance with banking secrecy.

V. Secret professionnel

La collecte, le traitement et l'utilisation des données personnelles sont effectués dans le respect du secret bancaire.

VI. Customer's request for immediate activation; no right of revocation; payout

Trade Republic will make the purchased Instantly Available Credit Balance immediately available to the Customer upon authorisation of payment in the Application. The prerequisite for this is that the Customer requests the immediate availability of the Instantly Available Credit Balance by authorising payment in the Application in accordance with the provisions of Section 356 (4) BGB. Any right of revocation on the part of the Customer shall therefore be excluded.

VI. Demande d'activation immédiate par le Client; pas de droit de révocation; remboursement

Trade Republic mettra montant versé à la disposition du Client une fois le paiement autorisé dans l'application. La condition préalable est que le Client demande cette mise à disposition immédiate conformément aux dispositions de l'article 356 (4) du BGB. Tout droit de révocation de la part du Client est donc exclu.

VII. Misuse and misconduct of the Customer

1. In the event that Trade Republic has concrete indications of misuse of the accepted means of payment, it reserves the right, at its discretion, to temporarily suspend this service on a case-by-case basis.
2. Trade Republic reserves the right to withhold the acquired Instantly Available Credit Balance in the event that Trade Republic receives information indicating that the Customer's actions may result in the reversal of authorised payments for this service, or in the case of a significant suspicion of such an occurrence.

VII. Abus et mauvaise conduite du Client

1. Au cas où Trade Republic aurait des indications concrètes d'utilisation abusive des moyens de paiement acceptés, Trade Republic se réserve le droit, à sa discrétion, de suspendre temporairement ce service au cas par cas.
2. Trade Republic se réserve le droit de retenir le montant versé acquis au cas où Trade Republic recevrait des informations indiquant que les actions du Client pourraient entraîner l'annulation des paiements autorisés pour ce service, ou dans le cas d'une suspicion significative d'un tel événement.

VIII. Chargeback

1. In the event of a chargeback by the Customer (e.g. due to lack of authorisation), Trade Republic will

VIII. Rétrofacturations

1. En cas de rétrofacturation par le Client (par exemple, en raison d'un défaut d'autorisation),

Appendix 8

Special Terms and Conditions for
Instantly Available Credit Balance

**Annexe 8**

Conditions particulières concernant
le Crédit Disponible Immédiat

debit the amount back to the account held for the
Customer.

Trade Republic débitera le montant sur le compte
du Client.

2. The Customer is required to settle any negative
balance immediately.

2. Le Client est obligé de régler immédiatement tout
solde négatif.

Appendix 9

**Special Terms and Conditions for Payment
Services**

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 9

**Conditions particulières pour les services de
paiement**

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 9

Special Terms and Conditions for
Payment Services

**Annexe 9**

Conditions particulières concernant
les services de paiement

Appendix 9
Special Terms and Conditions for Payment Services

Annexe 9
Conditions particulières concernant les services de paiement

The following Special Terms and Conditions for Payment Services contain regulations for the payment services offered by Trade Republic. The extent to which the individual configurations of these payment services (e.g. transfers in foreign currencies) are offered by Trade Republic is specified in the Application. Section A. initially contains generally applicable regulations for the various payment services. Section B. applies to credit transfers including SEPA Instant Payments and Section C. to account debits based on SEPA Core Direct Debits. Section D. contains regulations for the debit card issued by Trade Republic and the Debit Card Benefits. Section E. includes the regulations on refund, correction and compensation claims for the payment services offered.

Les Conditions particulières suivantes s'appliquent aux services de paiement de Trade Republic. Les configurations individuelles de ces services (comme p.e. les transferts en devises étrangères), sont spécifiées dans l'Application. La section A. contient d'abord des règles d'application générale pour les différents services de paiement. La section B. concerne les virements, y compris les virements instantanés SEPA, et la section C. les débits de compte basés sur le prélèvement SEPA de base. La section D. contient les règlements relatifs à la carte de débit émise par Trade Republic et aux avantages y afférents. La section E. comprend les règles relatives aux demandes de remboursement, de correction et d'indemnisation pour les services de paiement proposés.

A. General

A. Général

I. Business day

I. Jour ouvrable

The Customer can view Trade Republic's business days for the various payment services in the Application and/or on the website.

Le Client peut consulter les jours ouvrables pour les différents services de paiement dans l'Application et/ou sur le site web de Trade Republic.

For payment orders as SEPA Instant Payment, each calendar day of a year is a business day.

Pour les ordres de paiement comme les virements instantanés SEPA, chaque jour calendaire d'une année est considéré comme un jour ouvrable.

The Customer can use their debit card at any time and is not bound to Trade Republic's business days.

Le Client peut utiliser sa carte de débit à tout moment et n'est pas lié aux jours ouvrables de Trade Republic.

II. Bank working days

II. Jours ouvrables bancaires

Bank working days are all working days except Saturdays, December 24 and 31.

Les jours ouvrables bancaires sont tous les jours ouvrables, à l'exception des samedis et des 24 et 31 décembre.

III. Acceptance times

III. Délais d'acceptation

The Customer can view the current acceptance times for transfers in the Application and/or on the website. The Customer can issue payment orders as SEPA Instant Payment throughout the day.

Le Client peut consulter les heures d'acceptation actuelles des virements dans l'application et/ou sur le site web. Il peut émettre des ordres de paiement sous forme de virement instantané SEPA à tout moment de la journée.

IV. Charges in payment transactions and changes therein

The charges for credit transfer and direct debit transactions and in connection with the debit card are set out in the pricing scheme and/or the Application. Changes to these charges and to charges for the payment services framework agreement (e.g. the debit card agreement) will be offered to the Customer in text form by e-mail or via the Application at least two months before they come into effect. The changes offered by Trade Republic shall only become effective if the Customer accepts them in the application or implicitly. Trade Republic may conclude an agreement on a change with a Customer that is directed towards obtaining extra payment from the Customer in addition to the remuneration agreed upon for the principal performance only if this is done expressly.

V. Transmission of credit transfer data

When executing a credit transfer, Trade Republic shall transmit the details contained in the credit transfer (credit transfer data) to the payee's payment service provider (hereinafter "**Bank**" or "**Bank of the payee**") either directly or through intermediary institutions. When transmitting these details, service providers engaged by Trade Republic to execute the credit transfer may also undertake the necessary verifications to do so (in particular those required to identify and prevent payment fraud). The Bank may make the credit transfer data, which shall also include the IBAN of the Customer as payee, available to the payee in full or in part.

Where cross-border credit transfers and domestic priority credit transfers are involved, the credit transfer data may also be forwarded via the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), based in Belgium. For system security reasons, SWIFT stores the credit transfer data temporarily at its operating centres in the European Union, Switzerland and the United States.

IV. Frais liés aux opérations de paiement et leur évolution

Les frais relatifs aux opérations de virement et de domiciliation ainsi qu'à la carte de débit sont indiqués dans les Tarifs et/ou dans l'Application. Les modifications de ces frais ainsi que des frais relatifs au Contrat-cadre sur les services de paiement (par exemple, l'accord sur la carte de débit) seront proposées au Client par e-mail ou via l'Application au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Les modifications proposées par Trade Republic ne prendront effet que si le client les accepte dans l'application ou implicitement. Trade Republic ne peut conclure avec un Client un accord sur une modification visant à obtenir de ce dernier un paiement supplémentaire, en plus de la rémunération convenue pour la prestation principale, si cela n'est pas expressément indiqué.

V. Transmission des données relatives aux virements

Lors de l'exécution d'un virement, Trade Republic transmet les données contenues dans le virement (données de virement) au prestataire de services de paiement du bénéficiaire (ci-après « **la Banque** » ou « **la Banque du bénéficiaire** »), soit directement, soit par le biais d'institutions intermédiaires. Lors de la transmission de ces informations, les prestataires de services engagés par Trade Republic pour exécuter le virement bancaire peuvent également procéder aux vérifications nécessaires à cet effet (en particulier celles requises pour identifier et prévenir les fraudes au paiement). La Banque peut mettre à la disposition du bénéficiaire tout ou partie des données relatives au virement, lesquelles comprennent également l'IBAN du Client comme donneur d'ordre.

En cas de virements transfrontaliers et de virements prioritaires nationaux, les données de virement peuvent également être transmises via la *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT), basée en Belgique. Pour des raisons de sécurité du système, SWIFT stocke temporairement les données relatives aux virements dans ses centres opérationnels de l'Union européenne, de la Suisse et des États-Unis.

B. Transfers

The following Special Terms and Conditions for Credit Transfers apply to both standard SEPA credit transfers and SEPA Instant Payments in euros within the SEPA area (hereinafter collectively referred to as "**Credit Transfers**"), unless expressly stated otherwise.

I. Main characteristics**1. Main characteristics of the Credit Transfer including the standing order**

The Customer may instruct Trade Republic to transfer funds cashlessly in favor of a payee by Credit Transfer to the payee's Bank. The Customer may also instruct Trade Republic to transfer a constant amount of money to the same account of the payee on a certain recurring date (hereinafter "**Standing Order**").

2. Main characteristics of SEPA Instant Payment

2.1. The Customer can instruct Trade Republic to transfer an amount of money to the payee's Bank, if possible within seconds, on all calendar days of the year (24/7) by means of a SEPA Instant Payment, provided that the Bank uses the SEPA Instant Payments procedure. The Bank is obliged to make the payment amount available to the payee immediately.

2.2. Trade Republic allows the Customer to determine a maximum amount for SEPA Instant Payments in the Application per day or per SEPA Instant Payment. The Customer can change this maximum amount at any time.

II. Required information and Verification of Payee**B. Transfers**

Les Conditions particulières de virement suivantes s'appliquent aux virements SEPA standard et aux paiements instantanés SEPA en euros dans la zone SEPA (ci-après dénommés collectivement « **virements** »), sauf indication contraire expresse.

I. Principales caractéristiques**1. Principales caractéristiques du virement, y compris l'ordre permanent**

Le Client peut charger Trade Republic de transférer des fonds sans numéraire à un bénéficiaire par virement à la banque de ce dernier. Il peut également donner instruction à Trade Republic de transférer un montant constant sur le même compte du bénéficiaire à une date récurrente (ci-après « **ordre permanent** »).

2. Rétrofacturations

2.1. Le Client peut demander à Trade Republic de transférer une somme d'argent à la banque du bénéficiaire, et ce, si possible, en quelques secondes et tous les jours de l'année (24 heures sur 24; 7 jours sur 7), au moyen d'un paiement instantané SEPA, à condition que la Banque utilise la procédure de paiement instantané SEPA. La Banque est alors tenue de mettre le montant du paiement à la disposition du bénéficiaire immédiatement.

2.2. Trade Republic permet au Client de déterminer un montant maximal pour les paiements instantanés SEPA dans l'application, par jour ou par paiement instantané SEPA. Le client peut modifier ce montant maximal à tout moment.

II. Informations nécessaires et Vérification du Bénéficiaire

1. To issue a Credit Transfer order, the Customer must use the details of the payee requested in the Application. In the case of cross-border transfers in euros or in an EEA currency, the fee instruction "Fee sharing" shall apply between the Customer and the payee.
2. Before the Customer authorises a Credit Transfer Order (see Section B. III. 2. of these Special Terms and Conditions) the name of the payee will be compared with the payee's IBAN (hereinafter "**Verification of Payee**"). This only applies if the payee's Bank is legally required to verify the payee. The Verification of Payee will be carried out by the Bank of the payee based on information provided by the Customer in accordance with Section B. II. 1. of these Special Terms and Conditions. Trade Republic shall provide notification to the customer regarding the results of the Verification of Payee. If the verification shows that the data does not concur or does not match exactly but nevertheless almost matches, Trade Republic will provide the Customer with information on the possible consequences of authorising the Credit Transfer order. If the payee's name and IBAN are provided by a payment initiation service provider and not by the Customer, the law states that this payment initiation services provider must ensure that the payee's information is correct.

III. Issuing the Credit Transfer order and authorisation

1. The Customer issues a Credit Transfer order to Trade Republic in the Application or in the manner otherwise agreed with Trade Republic. The Customer must ensure that the information provided is correct. Incorrect information may lead to delays and misdirection of Credit Transfers; this may result in losses for the Customer. In the event of incorrect information, Trade Republic may refuse execution (see also Section B. VIII. of these Special Terms and Conditions).
2. The Customer authorises the Credit Transfer order by using the Credentials required to use the Application (see Section III. 2.4. of the Framework Agreement). This authorisation also includes the express consent for Trade Republic to retrieve (from its database), process, transmit and store the Customer's personal data necessary for the execution of the Credit Transfer.

1. Pour émettre un ordre de virement, le Client doit utiliser les coordonnées du bénéficiaire fournies dans la demande. Dans le cas de virements transfrontaliers en euros ou dans une devise de l'EEE, l'instruction de frais « Fee sharing » s'applique entre le Client et le bénéficiaire.
2. Avant que le Client n'autorise un ordre de virement (voir section B. III. 2. des présentes conditions particulières), le nom du bénéficiaire sera comparé à son IBAN (ci-après « **Vérification du Bénéficiaire** »). Cela ne s'applique que si la banque du bénéficiaire est légalement tenue de vérifier l'identité de ce dernier. La Vérification du Bénéficiaire sera effectuée par la banque du bénéficiaire sur la base des informations fournies par le Client conformément à la section B. II. 1. des présentes conditions particulières. Trade Republic informera le Client des résultats de la Vérification du Bénéficiaire. Si la vérification montre que les données ne concordent pas ou ne correspondent pas exactement, mais qu'elles sont néanmoins presque identiques, Trade Republic fournira au Client des informations sur les conséquences possibles de l'autorisation de l'ordre de virement. Si le nom et l'IBAN du bénéficiaire sont fournis par un prestataire de services d'initiation de paiement et non par le Client, la loi stipule que ce prestataire de services d'initiation de paiement doit s'assurer que les informations du bénéficiaire sont correctes.

III. Délivrer l'ordre et l'autorisation de virement

1. Le Client passe une commande de virement dans l'Application de Trade Republic ou selon la procédure convenue avec Trade Republic. Il doit s'assurer que les informations fournies sont correctes. Des informations incorrectes peuvent entraîner des retards et une mauvaise orientation des virements, ce qui peut occasionner des pertes pour le Client. En cas d'informations incorrectes, Trade Republic se réserve le droit de refuser l'exécution (voir également la section B. VIII. des présentes Conditions particulières).
2. En utilisant les identifiants nécessaires à l'utilisation de l'application (voir section III.2.4 du contrat-cadre), le Client autorise l'ordre de virement. Cette autorisation comprend également le consentement exprès du Client pour que Trade Republic récupère, traite, transmet et stocke les données personnelles nécessaires à l'exécution du virement à partir de sa base de données.

3. At the Customer's request, Trade Republic informs the Customer of the maximum execution period for this payment transaction, the fees to be charged and, if applicable, a breakdown of these fees before executing an individual Credit Transfer order.

3. À la demande du client, Trade Republic l'informe de la durée maximale d'exécution pour ce paiement, des frais à acquitter et, le cas échéant, d'une répartition de ces frais avant d'exécuter une ordonnance de virement bancaire.

IV. Receipt of the Credit Transfer order by Trade Republic

IV. Réception de l'ordre de virement par Trade Republic

1. The Credit Transfer order becomes effective when it is received by Trade Republic. This also applies if the Credit Transfer order is issued via a payment initiation service provider. Access takes place upon successful authorisation of the Credit Transfer order.

1. L'ordre de virement entre en vigueur lorsqu'il est reçu par Trade Republic. Ce principe s'applique également si l'ordre de virement est émis par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement. L'accès est accordé dès que l'autorisation de l'ordre de virement est donnée.

2. If the time of receipt of the Credit Transfer order does not fall on a business day (see Section A. I. of these Special Terms and Conditions) of Trade Republic, the Credit Transfer order shall not be deemed to have been received until the following business day.

2. Si le moment de la réception de l'ordre de virement ne tombe pas sur un jour ouvrable (cf. section A. I. des présentes Conditions particulières), l'ordre de virement n'est réputé avoir été reçu que le jour ouvrable suivant.

3. If the Credit Transfer order is received after the time of acceptance (see Section A. III. of these Special Terms and Conditions), the Credit Transfer order shall not be deemed to have been received until the following business day for the purposes of determining the execution time (see Section B. VII. of these Special Terms and Conditions).

3. Lorsque l'ordre de virement est reçu après l'heure d'acceptation (voir section A. III. des présentes Conditions particulières), il est considéré comme ayant été reçu le jour ouvrable suivant pour la détermination du délai d'exécution (voir section B. VII. des présentes Conditions particulières).

4. As SEPA Instant Payments are executed all day on all calendar days of a year, items B. IV. 2. and B. IV. 3. of these Special Terms and Conditions do not apply to them.

4. Les virements SEPA instantanés étant exécutés tous les jours de l'année, les sections B.IV.2 et B.IV.3 des présentes Conditions particulières ne leur sont pas applicables.

V. Revocation of the Credit Transfer order

V. Révocation de l'ordre de virement

1. A Credit Transfer order can only be revoked by the Customer until it is received by Trade Republic (see Section B. IV. of these Special Terms and Conditions). After receipt of the Credit Transfer order, revocation is no longer possible, subject to Sections B. V. 2. and 3. of these Special Terms and Conditions. If the Customer uses a payment initiation service provider to initiate their Credit Transfer order, the Customer may no longer revoke the Credit Transfer order vis-à-vis Trade

1. Un ordre de virement ne peut être révoqué par le Client que jusqu'à sa réception par Trade Republic (voir section B. IV des présentes Conditions particulières). Après réception de l'ordre de virement, il n'est plus possible d'y renoncer, sous réserve des sections B. V. 2 et 3 des présentes Conditions particulières. Si le Client fait appel à un prestataire de services d'initiation de paiement pour initier son ordre de virement, il ne peut plus

Republic after giving the payment initiation service provider consent to initiate the Credit Transfer.

le révoquer après avoir donné l'autorisation au prestataire d'initier le virement.

2. If the Customer has agreed a specific date with Trade Republic for the execution of the Credit Transfer, the Customer may revoke the Credit Transfer or Standing Order (see Section B. I. 1. of these Special Terms and Conditions) by the end of the business day preceding the agreed date. After timely receipt of the revocation of a Standing Order by Trade Republic, no further Credit Transfers will be executed on the basis of the previous Standing Order.

2. Si le Client a convenu avec Trade Republic d'une date précise pour l'exécution du virement, il peut révoquer le virement ou l'ordre permanent (cf. section B.I.1. des présentes Conditions particulières) avant la fin du jour ouvrable précédant la date convenue. Après réception en temps utile de la révocation d'un ordre permanent par Trade Republic, aucun autre virement ne sera exécuté sur la base de l'ordre permanent précédent.

3. After the times specified in Sections B. V. 1. and B. V. 2. of these Special Terms and Conditions, the Credit Transfer order can only be revoked if the Customer has agreed this with Trade Republic. The agreement becomes effective if Trade Republic succeeds in preventing the execution or recovering the Credit Transfer amount. If the Customer uses a payment initiation service provider to issue their Credit Transfer order, the consent of the payment initiation service provider and the payee is also required. Trade Republic will charge the fee shown in the pricing scheme and/or the Application for processing such a revocation by the Customer.

3. Après les délais indiqués dans la section B. V. 1 et B. V. 2. des présentes Conditions particulières, l'ordre de virement ne peut être révoqué que si le Client en a convenu avec Trade Republic. L'accord prend effet si Trade Republic parvient à empêcher l'exécution du virement ou à récupérer le montant de celui-ci. Si le Client fait appel à un prestataire de services d'initiation de paiement pour émettre son ordre de virement, le consentement du prestataire de services d'initiation de paiement et du bénéficiaire est également requis. Trade Republic facturera les frais indiqués dans les Tarifs et/ou dans l'application pour le traitement d'une telle révocation par le Client.

VI. Execution of the Credit Transfer order

VI. Révocation de l'ordre de virement

1. Trade Republic executes the Customer's Credit Transfer order if the account or the Credentials are not blocked, the Customer has provided the information requested in the input mask in the Application or in another agreed manner (see Section B. III. 1. of these Special Terms and Conditions), the Credit Transfer order is authorised by the Customer (see Section B. III. 2. of these Special Terms and Conditions), there is sufficient credit in the order currency to execute the Credit Transfer and the Limit displayed in the Application (see Section III. 3.3. of the Framework Agreement) for this service has not been exceeded (hereinafter "**Execution Conditions**").

There are additional Execution Conditions for SEPA Instant Payments, namely compliance with the maximum amount determined by the customer (see Section B. I. 2.2 of these Special Terms and Conditions) and that the Bank of the payee supports the SEPA Instant Payments procedure.

1. Trade Republic exécute l'ordre de virement du Client si le compte ou les références ne sont pas bloqués, si le Client a fourni les informations demandées dans le masque de saisie de l'application ou d'une autre manière convenue (cf. section B.III.1. des présentes Conditions particulières), et si l'ordre de virement est autorisé par le Client (cf. section B. III. 2. des présentes Conditions particulières), qu'il y a suffisamment de crédit dans la devise de l'ordre pour exécuter le virement et que la limite affichée dans l'application (cf. section III. 3.3. du Contrat-Cadre) pour ce service n'a pas été dépassée (ci-après « **Conditions d'Exécution** »).

Il existe des Conditions d'Exécution supplémentaires pour les paiements instantanés SEPA, à savoir le respect du montant maximal déterminé par le Client (voir section B. I. 2.2 des présentes conditions particulières) et la prise en charge de la procédure de paiement instantané SEPA par la banque du bénéficiaire.

2. Trade Republic and the other payment service providers involved in the execution of the Credit Transfer are authorised to execute the Credit Transfer exclusively on the basis of the payee's unique identifier (*Kundenkennung*) provided by the Customer. The unique identifier is the IBAN and/or Bank Identifier Code (hereinafter "**BIC**") or the account number and/or BIC.

3. The Customer can retrieve an overview of the execution of Credit Transfers for the desired period at any time in the form of an account statement in the Application.

VII. Execution time

1. **Maximum execution time for Credit Transfers within Germany and to other countries of the European Economic Area (EEA) in euros or in other EEA currencies**

1.1. Period length

Trade Republic is obliged to ensure that the Credit Transfer amount is received by the payee's Bank within one (1) business day at the latest (hereinafter "**Execution Time**").

1.2. Start of the Execution Time

- a. The Execution Time begins with the date of receipt of the Customer's Credit Transfer order by Trade Republic (see Section B. IV. of these Special Terms and Conditions).
- b. If the Customer agrees with Trade Republic that the execution of the Credit Transfer shall commence on a specific day or at the end of a specific period or on the day on which the Customer has provided Trade Republic with the funds required for execution in the order currency, the date specified in the order or otherwise agreed shall be decisive for the start of the Execution Time.

2. Trade Republic et les autres prestataires de services de paiement participant à l'exécution du virement sont autorisés à exécuter le virement exclusivement sur la base de l'identifiant unique du bénéficiaire (*Kundenkennung*) fourni par le Client. Cet identifiant est soit l'IBAN, soit le code universel d'identification des banques (ci-après « **BIC** »), soit le numéro de compte accompagné du BIC.

3. Le Client peut à tout moment obtenir un aperçu de l'exécution des virements pour la période souhaitée sous la forme d'un relevé de compte dans l'Application.

VII. Délai d'exécution

1. **Délai d'exécution maximum pour les virements en Allemagne et vers d'autres pays de l'Espace économique européen (EEE) en euros ou dans d'autres monnaies de l'EEE**

1.1. Durée des périodes

Trade Republic est tenu de veiller à ce que le montant du virement soit reçu par la banque du bénéficiaire dans un délai d'un (1) jour ouvrable au plus tard (ci-après dénommé « **délai d'exécution** »).

1.2. Démarrage de délai d'exécution

- a) Le délai d'exécution commence à la date de réception de l'ordre de virement du Client par Trade Republic (cf. section B. IV des présentes Conditions particulières).
- b) Si le Client et Trade Republic conviennent que l'exécution du virement commencera à une date donnée ou à l'expiration d'une période donnée, ou le jour où le Client aura fourni à Trade Republic les fonds nécessaires à l'exécution de l'ordre dans la devise convenue, la date spécifiée dans l'ordre ou convenue autrement sera déterminante pour le début du délai d'exécution.

c. If the agreed date does not fall on a business day, the Execution Time shall commence on the following business day. d. In the case of Credit Transfer orders in a currency other than the Customer's account, the Execution Time shall only commence on the day on which the Credit Transfer amount is available in the order currency. e. The execution time for SEPA Instant Payment orders if the currency of the Customer's account is not euro shall not commence until the date on which the amount of the Credit Transfer is available in euro. The currency conversion shall take place directly after the order has been issued.	c) Si la date convenue ne tombe pas un jour ouvrable, le délai d'exécution commence le jour ouvrable suivant. d) Dans le cas d'ordres de virement dans une devise autre que celle du compte du Client, le délai d'exécution ne commence à courir que le jour où le montant du virement est disponible dans la devise de l'ordre. e) Le délai d'exécution des ordres de paiement instantané SEPA, si la devise du compte du Client n'est pas l'euro, ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle le montant du virement est disponible en euros. La conversion monétaire s'effectue immédiatement après l'émission de l'ordre.
2. Maximum period length for Credit Transfers in third-country currencies and third-country payments Credit Transfers within Germany and to other countries of the European Economic Area (hereinafter "EEA") in currencies of a country outside the EEA (hereinafter "Third Country Currency") and Credit Transfers to countries outside the EEA (hereinafter "Third Countries") will be effected as soon as possible.	2. Durée maximale des virements dans des monnaies de pays tiers et des paiements vers des pays tiers Les virements à l'intérieur de l'Allemagne et vers d'autres pays de l'Espace économique européen (ci-après « EEE ») dans des devises d'un pays situé en dehors de l'EEE (ci-après « devise d'un pays tiers ») et les virements vers des pays situés en dehors de l'EEE (ci-après « pays tiers ») seront exécutés dans les meilleurs délais.
3. Maximum Execution Time for SEPA Instant Payments 3.1 In the case of SEPA Instant Payments, the maximum execution time is 10 seconds. 3.2 For SEPA Instant Payment to a SEPA third country, Trade Republic will ensure that the payee's Bank receives the Credit Transfer amount within 10 seconds.	3. Délai d'exécution maximum pour les virements instantanés SEPA 3.1 Dans le cas des virements instantanés SEPA, le temps d'exécution maximal est de 10 secondes. 3.2 Pour les paiements instantanés SEPA vers un pays tiers SEPA, Trade Republic veillera à ce que la banque du bénéficiaire reçoive le montant du virement dans les 10 secondes.
VIII. Rejection of the execution 1. If the Execution Conditions (see Section B. VI. 1. of these Special Terms and Conditions) are not met, Trade Republic may refuse to execute the Credit Transfer order. Trade Republic will refuse	VIII. Refus d'exécution 1. Isi les Conditions d'exécution (cf. section B. VI. 1. des présentes Conditions particulières) ne sont pas remplies, Trade Republic peut refuser d'exécuter l'ordre de virement. Trade Republic

execution of a SEPA Instant Payment if the amount exceeds the maximum amount determined by the customer (see Section B. I. 2.2 of these Special Terms and Conditions). It informs the Customer of this rejection immediately in the Application, but in any case within the period agreed in Section B. VII. 1.1. of these Special Terms and Conditions. In the case of SEPA Instant Payments, Trade Republic shall inform the Customer of a rejection of execution in the Application at short notice.

refusera l'exécution d'un paiement instantané SEPA si le montant dépasse le montant maximal déterminé par le Client (voir section B. I. 2.2 des présentes conditions particulières). Trade Republic informe immédiatement le Client du refus dans l'Application, mais en tout état de cause dans le délai convenu à l'article B. VII. 1.1. des présentes Conditions particulières. Dans le cas des virement instantanés SEPA, Trade Republic informe immédiatement le Client d'un refus d'exécution dans l'Application.

2. If Trade Republic refuses to execute the order, it will, as far as possible, state the reasons for the refusal and the ways in which errors that led to the refusal can be rectified.

2. Si Trade Republic refuse d'exécuter l'ordre, les raisons du refus et les moyens de rectifier les erreurs qui ont conduit au refus seront indiqués dans la mesure du possible.

3. In addition to the above paragraph, Trade Republic will refuse to execute a SEPA Instant Payment order at short notice if the payee's Bank does not use the procedure.

3. Au-delà du paragraphe ci-dessus, Trade Republic refusera d'exécuter un ordre de virement instantané SEPA à court délai si la banque du bénéficiaire n'utilise pas la procédure.

4. If Trade Republic recognizes that a unique identifier provided by the Customer cannot be assigned to any payee, payment account or Bank of the payee, Trade Republic immediately informs the Customer of this and, if necessary, return the Credit Transfer amount to the Customer.

4. Si Trade Republic constate qu'un identifiant unique fourni par le Client ne peut être attribué à aucun bénéficiaire, compte de paiement ou banque du bénéficiaire, Trade Republic en informe immédiatement le Client et, le cas échéant, lui restitue le montant du virement.

5. In the event of a justified rejection to execute an authorised Credit Transfer order, Trade Republic will charge the fee shown in the pricing scheme and/or the Application.

5. En cas de refus justifié d'exécuter un ordre de virement autorisé, Trade Republic facturera les frais indiqués dans les Tarifs et/ou dans l'Application.

IX. Display of unauthorised or incorrectly executed Credit Transfers

IX. Affichage des virements non autorisés ou mal exécutés

The Customer must inform Trade Republic immediately after discovering an unauthorised or incorrectly executed Credit Transfer order in the Application, by e-mail or via another channel announced in the Application or on the website (see also Section III. 5.1. of the Framework Agreement). This also applies if a payment initiation service provider is involved.

Le Client doit en informer Trade Republic immédiatement après avoir découvert un tel ordre dans l'Application, par e-mail ou par tout autre canal annoncé dans l'application ou sur le site web (voir également la section III. 5.1. Du Contrat-Cadre). Cette démarche s'applique également si un prestataire de services d'initiation de paiement est impliqué.

X. Exchange rate

X. Taux de change

If the Customer issues a Credit Transfer order in a currency other than the account currency, the account will nevertheless be debited in the account currency. The

Si le Client émet un ordre de virement dans une devise autre que celle du compte, ce dernier sera néanmoins débité dans la devise du compte. Le taux de change applicable à ces

exchange rate for such Credit Transfers is determined by the conversion rule in the pricing scheme and/or the Application. Any change to the reference exchange rate specified in the conversion rules shall take effect immediately and without prior notification of the Customer. The reference exchange rate is made available by Trade Republic or comes from a publicly accessible source.

virements est déterminé par la règle de conversion figurant dans les Tarifs et/ou l'Application. Toute modification du taux de change de référence spécifié dans les règles de conversion prend effet immédiatement et sans notification préalable au Client. Le taux de change de référence est fourni par Trade Republic ou provient d'une source accessible au public.

XI. Reporting obligations under German law on foreign trade and payments

The Customer must comply with the reporting obligations under German law on foreign trade and payments (*Außenwirtschaftsrecht*).

XI. Obligations de déclaration en vertu de la loi allemande sur le commerce extérieur et les paiements

Le Client doit respecter les obligations de déclaration prévues par la loi allemande sur le commerce extérieur et les paiements (*Außenwirtschaftsrecht*).

C. SEPA Core Direct Debits

The following Special Terms and Conditions for SEPA Core Direct Debits contain regulations for account debits based on SEPA Core Direct Debits.

I. Definition

A direct debit is a payment transaction initiated by the payee and debited to the Customer's account, in which the amount of the payment is specified by the payee.

II. SEPA Core Direct Debit

1. General

1.1. Main characteristics of the SEPA Core Direct Debit Scheme

- a) With the SEPA Core Direct Debit Scheme, the Customer can make payments in euros to the payee via Trade Republic within the area of the Single Euro Payments Area.
- b) For the execution of payments by SEPA Core Direct Debit

C. Prélèvement SEPA de base

Les Conditions particulières suivantes pour le prélèvement SEPA de base contiennent des dispositions relatives aux débits de comptes basés sur le prélèvement SEPA de base.

I. Définition

Un débit direct est une opération de paiement dans laquelle le bénéficiaire débitrice le compte du Client d'un montant qu'il a spécifié.

II. Prélèvement SEPA de base

1. General

1.1. Principales caractéristiques du système de prélèvement SEPA de base

- a) Avec le système de prélèvement SEPA de base, le Client peut effectuer des paiements en euros au bénéficiaire par l'intermédiaire de Trade Republic dans l'espace unique de paiement en euros.
- b) Pour l'exécution de paiements par prélèvement SEPA de base

- the payee and their Bank use the SEPA Core Direct Debit Scheme and
 - the Customer must issue the SEPA direct debit mandate to the payee before the payment transaction.
- c) The payee initiates the respective payment transaction by presenting the direct debits to Trade Republic via their Bank. In the event of an authorised payment based on a SEPA Core Direct Debit, the Customer may demand refund of the debited direct debit amount from Trade Republic within a period of eight weeks from the date of the debit entry on their account.
- Le bénéficiaire et sa banque utilisent le système de prélèvement SEPA de base et
 - le Client doit émettre le mandat de prélèvement SEPA de base au bénéficiaire avant l'opération de paiement.
- c) Le bénéficiaire initie l'opération de paiement en présentant les prélèvements à Trade Republic par l'intermédiaire de sa banque. Dans le cas d'un paiement autorisé basé sur un prélèvement SEPA de base, le Client peut demander à Trade Republic le remboursement du montant débité dans un délai de huit semaines à compter de la date d'inscription au débit de son compte.

1.2. Unique Identifiers

For the procedure, the Customer must use the IBAN and, in the case of cross-border payments (outside the EEA), additionally the BIC of Trade Republic as their unique identifier vis-à-vis the payee, as Trade Republic is entitled to execute the payment based on the SEPA Core Direct Debit exclusively on the basis of the unique identifier communicated to it. Trade Republic and the other entities involved shall execute the payment to the payee using the IBAN specified by the payee in the direct debit data set as the payee's unique identifier and, in the case of cross-border payments outside the EEA, also the BIC specified.

1.2. Identifiants uniques

Pour la procédure, le Client doit utiliser l'IBAN, ainsi que le BIC de Trade Republic (si le paiement a lieu en dehors de l'EEE), comme identifiant unique vis-à-vis du bénéficiaire, étant donné que Trade Republic est autorisé à exécuter le paiement exclusivement sur la base du prélèvement SEPA de base, à condition que l'identifiant unique lui ait été communiqué. Trade Republic et les autres entités concernées exécutent le paiement au bénéficiaire en utilisant l'IBAN indiqué par ce dernier dans les données de prélèvement comme identifiant unique, et, dans le cas de paiements transfrontaliers en dehors de l'EEE, également le BIC indiqué.

2. SEPA direct debit mandate**2. Mandat de prélèvement SEPA****2.1. Issuing the SEPA direct debit mandate (hereinafter "SEPA Direct Debit Mandate")****2.1. La délivrance du mandat de prélèvement SEPA (ci-après « mandat de prélèvement SEPA »)**

- a) The Customer issues a SEPA Direct debit Mandate to the payee. In doing so, the Customer authorises Trade Republic to redeem SEPA Direct Debits from the payee. The mandate must be issued in writing or in the manner agreed with Trade Republic. This authorisation also contains the express consent that the payment service providers involved in the direct debit collection and any intermediaries may retrieve, process, transmit and store the Customer's personal data necessary for the execution of the direct debit.

- a) Le Client émet un mandat de prélèvement SEPA au profit du bénéficiaire. En délivrant ce mandat, le Client autorise Trade Republic à effectuer les prélèvements SEPA du bénéficiaire. Le mandat doit être délivré par écrit ou conformément à la méthode convenue avec Trade Republic. Cette autorisation contient également le consentement exprès des prestataires de services de paiement impliqués dans l'encaissement de la domiciliation et de tous les intermédiaires à récupérer, traiter, transmettre et stocker les données personnelles du Client nécessaires à

- b) The SEPA Direct Debit Mandate must contain the following declarations by the Customer:
- authorisation of the payee to collect payments from the Customer's account by means of SEPA Core Direct Debit, and
 - Instruction to Trade Republic to pay the SEPA Core Direct Debits drawn by the payee on their account.
- c) The SEPA Direct Debit Mandate must contain the following authorisation data:
- Identification of the payee,
 - Creditor identifier,
 - Indication of whether the mandate is for a one-off or recurrent payment,
 - Name of the Customer (if available),
 - Name of the Customer's bank and
 - Customer's unique identifier (see Section C. II. 1.2. of these Special Terms and Conditions).

In addition to the authorisation data, the direct debit mandate may contain additional information.

2.2. Collection authorisation (*Einzugsermächtigung*) as SEPA Direct Debit Mandate

- a) If the Customer has given the payee a collection authorisation authorising the payee to collect payments from their account by direct debit, they simultaneously instruct Trade Republic to redeem the direct debits drawn on their account by the payee. With the collection authorisation, the Customer authorises Trade Republic to redeem direct debits from the payee. This direct debit authorisation is valid as a SEPA Direct Debit Mandate.
- b) The collection authorisation must contain the following authorisation data:
- Identification of the payee,
 - Name of the Customer,
 - Unique identifier of the Customer in accordance with Section C. II. 1.2. of these Special Terms and Conditions or the Customer's account number and bank sort code.

In addition to the authorisation data, the collection authorisation may contain additional information.

l'exécution de la domiciliation.

- b) Le mandat de prélèvement SEPA doit contenir les déclarations suivantes du Client:
- l'autorisation donnée au bénéficiaire de prélever des paiements sur le compte du Client au moyen d'un prélèvement SEPA de base ;
 - l'instruction donnée à Trade Republic de payer les prélèvements SEPA de base tirés par le bénéficiaire sur son compte.
- c) Le mandat de prélèvement SEPA doit contenir les données d'autorisation suivantes:
- l'identifiant du bénéficiaire ;
 - l'identifiant du créancier ;
 - indication que le mandat concerne un paiement unique ou récurrent.
 - nom du Client (si disponible).
 - le nom de la banque du Client ;
 - l'identifiant unique du Client (voir section C. II. 1.2. des présentes Conditions particulières).

Au-delà des données d'autorisation, le mandat de domiciliation peut contenir des informations supplémentaires.

2.2. Autorisation de prélèvement (*Einzugsermächtigung*) en tant que mandat de prélèvement SEPA

- a) Si le Client a donné au bénéficiaire une autorisation d'encaissement l'autorisant à prélever des paiements sur son compte par domiciliation, il charge en même temps Trade Republic d'encaisser ces domiciliations. Avec cette autorisation, le Client autorise Trade Republic à encaisser les domiciliations du bénéficiaire. Cette autorisation de prélèvement est valable en tant que mandat de prélèvement SEPA.
- b) L'autorisation de prélèvement doit contenir les données d'autorisation suivantes :
- identification du bénéficiaire ;
 - le nom du Client ;
 - l'identifiant unique du Client conformément à la section C. II. 1.2. des présentes Conditions particulières ou le numéro de compte et le code bancaire du Client.

En outre, l'autorisation de prélèvement peut contenir des informations supplémentaires.

2.3. Revocation of the SEPA Direct Debit Mandate

- a) The SEPA Direct Debit Mandate can be revoked by the Customer by declaration to Trade Republic in the Application or to the payee with the consequence that subsequent payment transactions are no longer authorised.
- b) If the revocation is made to Trade Republic, it shall take effect from the business day following receipt of the revocation. In addition, this should also be declared to the payee so that the payee does not collect any further direct debits.

2.4. Limitation and non-admission of SEPA Core Direct Debits

The Customer may issue separate instructions to Trade Republic to limit or not allow payments from SEPA Core Direct Debits. This instruction must be received by Trade Republic no later than the end of the business day before the due date specified in the direct debit data set. This instruction must be issued in the Application.

3. Collection of the SEPA Core Direct Debit on the basis of the SEPA Direct Debit Mandate by the payee

- 3.1. The SEPA Direct Debit Mandate issued by the Customer remains with the payee. The payee takes over the authorisation data and enters any additional information in the data set for the collection of SEPA Core Direct Debits. The respective direct debit amount is specified by the payee.

- 3.2. The payee transmits the data set for collection of the SEPA Core Direct Debit electronically to Trade Republic as the paying agent with the involvement of their Bank. This data set also embodies the Customer's instruction to Trade Republic to pay the respective SEPA Core Direct Debit (see

2.3. Révocation du mandat de prélèvement SEPA

- a) Le mandat de prélèvement SEPA peut être révoqué par le Client par déclaration à Trade Republic dans l'application ou auprès du bénéficiaire. Cela a pour conséquence que les opérations de paiement ultérieures ne sont plus autorisées.
- b) Si la révocation est adressée à Trade Republic, elle prend effet le jour ouvré suivant la réception de la révocation. En outre, il convient de le déclarer au bénéficiaire afin qu'il n'encaisse plus de prélèvements.

2.4. Limitation et non-admission des prélèvements SEPA de base

Le Client peut donner des instructions distinctes à Trade Republic pour limiter ou ne pas autoriser les paiements par prélèvement SEPA de base. Cette instruction doit être reçue par Trade Republic au plus tard à la fin du jour ouvré précédant la date d'échéance spécifiée dans l'ensemble des données relatives aux prélèvements. Cette instruction doit être donnée dans l'Application.

3. Recouvrement du prélèvement SEPA Core sur la base du mandat de prélèvement SEPA par le bénéficiaire

- 3.1. Le mandat de prélèvement SEPA de base émis par le Client reste chez le bénéficiaire. Ce dernier reprend les données d'autorisation et introduit d'éventuelles informations supplémentaires dans l'ensemble de données pour le recouvrement de prélèvements SEPA Core. Le montant du prélèvement est indiqué par le bénéficiaire.

- 3.2. Le bénéficiaire transmet l'ensemble des données nécessaires au recouvrement du prélèvement SEPA de base par voie électronique à Trade Republic en tant qu'agent payeur, avec la participation de sa banque. Cet ensemble de données contient également l'instruction du Client

Section C. II. 2.1. b. of these Special Terms and Conditions). For the receipt of this instruction, Trade Republic waives the form agreed for giving the SEPA Direct Debit Mandate (see Section C. II. 2.1. a. of these Special Terms and Conditions).

à Trade Republic de payer le prélèvement SEPA de base correspondant (cf. section C. II. 2.1. b. des présentes Conditions particulières). Pour la réception de cette instruction, Trade Republic renonce à la forme convenue pour donner le mandat de prélèvement SEPA (cf. la section C. II. 2.1. a. des présentes Conditions particulières).

4. Payment transaction based on the SEPA Core Direct Debit

4. Opération de paiement basée sur le prélèvement SEPA de base

4.1. Debiting the Customer's account with the direct debit amount

4.1. Débit du montant du prélèvement sur le compte du Client

- a) Incoming SEPA Core Direct Debits from the payee shall be debited to the Customer's account on the due date specified in the data set with the direct debit amount specified by the payee. If the due date is not a business day, the account will be debited on the next business day.
- b) An account debit shall not be made or shall be reversed at the latest on the second bank working day after it is made if
 - Trade Republic has received a revocation of the SEPA Direct Debit Mandate in accordance with Section C. II. 2.3. of these Special Terms and Conditions,
 - the Customer does not have sufficient funds in their account to redeem the direct debit; Trade Republic will not make partial redemptions,
 - the payer's IBAN specified in the direct debit data set cannot be assigned to an account held by the Customer with Trade Republic, or
 - the direct debit cannot be processed by Trade Republic because in the direct debit data set
 - a creditor identifier is missing or is recognizably incorrect for Trade Republic,
 - a mandate reference is missing,
 - a date is missing on which the mandate was given or
 - no due date is specified.

- a) Les prélèvements SEPA de base entrants du bénéficiaire sont débités sur le compte du Client à la date d'échéance indiquée dans l'ensemble de données, avec le montant du prélèvement indiqué par le bénéficiaire. Si la date d'échéance n'est pas un jour ouvrable, le compte est débité le jour ouvrable suivant.
- b) Un débit de compte n'est pas effectué ou est annulé au plus tard le deuxième jour ouvré bancaire après son exécution si
 - Trade Republic a reçu une révocation du mandat de prélèvement SEPA conformément à la section C. II. 2.3 des présentes Conditions particulières;
 - le Client ne dispose pas de fonds suffisants sur son compte pour rembourser la domiciliation ; Trade Republic ne procédera pas à des remboursements partiels;
 - l'IBAN du bénéficiaire indiqué dans l'ensemble de données de la domiciliation ne peut pas être attribué à un compte détenu par le Client auprès de Trade Republic ;
 - Le débit direct ne peut pas être traité par Trade Republic parce que, dans l'ensemble de données de débit direct
 - un identifiant du créancier manque ou est manifestement incorrect pour Trade Republic,
 - une référence de mandat est introuvable,
 - il manque la date à laquelle le mandat a été donné ou
 - aucune date d'échéance n'est spécifiée.

- c) In addition, an account debit shall not be made or shall be reversed at the latest on the second bank working day after it is made (see Section C. II. 4.2. of these Special Terms and Conditions) if this SEPA Core Direct Debit is opposed by a separate instruction from the Customer in accordance with Section C. II. 2.4. of these Special Terms and Conditions.

- c) En outre, un prélèvement n'est pas effectué ou est contre-passé au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire suivant son exécution (cf. le point C. II. 4.2 des présentes Conditions particulières) si ce prélèvement SEPA de base fait l'objet d'une instruction distincte de la part du Client, conformément au point C. II. 2.4 des présentes Conditions particulières.

4.2. Payment of SEPA Core Direct Debits

SEPA Core Direct Debits are paid if the debit entry on the Customer's account is not reversed at the latest on the second bank working day after it was made.

4.2. Paiement des prélèvements SEPA de base

Les prélèvements SEPA de base sont payés si le débit sur le compte du Client n'est pas annulé au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire après qu'il a été effectué.

4.3. Notification of non-execution or cancellation of the debit entry or refusal of payment

- a) Trade Republic informs the Customer immediately about the non-execution or cancellation of the debit entry (see Section C. II. 4.1. b. of these Special Terms and Conditions) or the refusal to pay a SEPA Core Direct Debit (see Section C. II. 4.2. of these Special Terms and Conditions) via the Application, at the latest by the time agreed in accordance with Section C. II. 4.4. of these Special Terms and Conditions. In doing so, Trade Republic will, as far as possible, indicate the reasons and the ways in which errors that have led to non-execution, cancellation or refusal can be corrected.
- b) Trade Republic will charge the fee shown in the pricing scheme and/or the Application for the justified refusal to pay an authorised SEPA Core Direct Debit due to insufficient funds in the account.

4.3. Notification de la non-exécution ou de l'annulation de la transaction de débit ou du refus de paiement

- a) Trade Republic informe immédiatement le Client de la non-exécution ou de l'annulation de la procédure de débit (cf. section C. II. 4.1. b. des présentes Conditions particulières) ou du refus de payer un prélèvement SEPA de base (cf. section C. II. 4.2. des présentes Conditions particulières) via l'application, au plus tard à l'heure convenue conformément à la section C. II. 4.4. des présentes Conditions particulières. Ce faisant, Trade Republic indiquera, dans la mesure du possible, les raisons et les moyens de corriger les erreurs qui ont entraîné la non-exécution, l'annulation ou le refus.
- b) Trade Republic facturera les frais indiqués dans les Tarifs et/ou dans l'Application pour tout refus justifié de payer un prélèvement SEPA de base autorisé en raison d'une insuffisance de fonds sur le compte.

4.4. Execution of the payment

- a) Trade Republic is obliged to ensure that the direct debit amount debited by it to the Customer's account on the basis of the payee's SEPA Core Direct Debit is received by the payee's Bank within one (1) business day at the latest (hereinafter "**Execution Time**").

4.4. Exécution du paiement

- a) Trade Republic est tenue de veiller à ce que le montant du prélèvement qu'elle débite sur le compte du Client en fonction du prélèvement SEPA de base du bénéficiaire soit reçu par la banque du bénéficiaire dans un délai d'un (1) jour ouvrable au plus tard (ci-après dénommé « **délai d'exécution** »).

Appendix 9

Special Terms and Conditions for
Payment Services

TRADE REPUBLIC 

Annexe 9

Conditions particulières concernant
les services de paiement

- b) The Execution Time begins on the due date specified in the direct debit data set. If this day does not fall on a business day, the Execution Time begins on the following business day.
- c) Trade Republic informs the Customer about the execution of the payment in the Application.

- b) Le délai d'exécution commence à la date d'échéance indiquée dans l'ensemble de données relatives au prélèvement. Si ce jour ne tombe pas un jour ouvrable, le délai d'exécution commence le jour ouvrable suivant.
- c) Trade Republic informe le Client de l'exécution du paiement dans l'Application.

D. Debit card

The following Special Terms and Conditions contain regulations for the debit card and the Debit Card Benefits.

I. Possible uses of the debit card**1. Scope of use**

1.1. The debit card can be provided either as a virtual debit card or as a physical debit card (hereinafter uniformly referred to as "**Debit Card**"). The virtual debit card is made known to the Customer by stating the card number in the Application. These Special Terms and Conditions apply equally to both types of debit card, unless expressly stipulated otherwise.

1.2. The Debit Card can be used at ATMs, POS terminals and for online payment transactions (hereinafter "**POS**"). Online payment transactions are possible within third-party payment systems. To do this, the Customer must add the Debit Card to a digital wallet or a third-party app. This requires a separate agreement between the Customer and the third-party provider. Payment is then possible at online merchants that offer the third-party payment system for payment.

2. Use in conjunction with the personal identification number (PIN)

For use at the POS and ATMs, the Customer is provided with a personal PIN for the Debit Card in the Application. The Debit Card can no longer be used at ATMs and at the POS if the PIN has been entered incorrectly three (3) times in succession. In this case, the Customer will be informed in the Application and can reactivate the Debit Card.

3. Use without PIN**D. Carte de débit**

Les Conditions particulières suivantes contiennent des dispositions relatives à la carte de débit et aux avantages liés à la carte de débit.

I. Possibilités d'utilisation de la carte de débit**1. Champs d'utilisation**

1.1. La carte de débit peut être fournie sous la forme d'une carte de débit virtuelle ou d'une carte de débit physique (ci-après dénommée uniformément « **carte de débit** »). La carte de débit virtuelle est indiquée au Client par le numéro de la carte dans l'Application. Les présentes Conditions particulières s'appliquent indifféremment aux deux types de cartes de débit, sauf stipulation contraire expresse.

1.2. La carte de débit peut être utilisée aux guichets automatiques bancaires, aux terminaux de paiement et pour les opérations de paiement en ligne (ci-après « **TPE** »). Les opérations de paiement en ligne sont possibles dans le cadre de systèmes de paiement de tiers. Pour ce faire, le Client doit ajouter la carte de débit à un portefeuille numérique ou à une application tierce. Cet accord séparé est nécessaire entre le Client et le fournisseur tiers. Le paiement est alors possible chez les commerçants en ligne qui proposent le système de paiement tiers.

2. Utilisation en relation avec le numéro d'identification personnel (code PIN)

Pour l'utilisation aux TPE et aux guichets automatiques, le Client reçoit un code PIN personnel pour la carte de débit dans l'application. La carte de débit ne peut plus être utilisée aux guichets automatiques et aux points de vente si le code PIN a été introduit de manière incorrecte trois (3) fois de suite. Dans ce cas, le Client en est informé dans l'application et peut réactiver la carte de débit.

3. Utilisation sans code PIN

For contactless use at retail and service companies at the POS, it is not required to enter a PIN at the POS for the respective contactless use for small amounts.

Pour l'utilisation sans contact dans les commerces de détail et les entreprises de services aux points de vente, il n'est pas nécessaire de saisir un code PIN au point de vente pour l'utilisation sans contact de petits montants.

II. General rules

II. Règles générales

1. Customer as debit cardholder

1. Le Client en tant que titulaire de la carte de débit

The Debit Card can only be issued in the name of the Customer for whom Trade Republic holds an account and is inseparably linked to the account. The Debit Card can only be used by the Customer.

Pour l'utilisation aux TPE et aux guichets automatiques, le Client reçoit un code PIN personnel pour la carte de débit dans l'application. La carte de débit ne peut plus être utilisée aux guichets automatiques et aux points de vente si le code PIN a été introduit de manière incorrecte trois (3) fois de suite. Dans ce cas, le Client en est informé dans l'application et peut réactiver la carte de débit.

2. Financial Limit of Use (*Finanzielle Nutzungsgrenze*)

2. Limite financière d'utilisation (*Finanzielle Nutzungsgrenze*)

The Customer may only carry out Debit Card transactions with their Debit Card within the limits of the credit balance on the account or up to the amount of another eligible payment method and activated by the Customer (e.g., Crypto-Assets pursuant to Section F of Annex 7) (hereinafter "**Financial Limit of Use**"). The Financial Limit of Use is made available to the Customer in the Application. If the Customer exceeds this Financial Limit of Use, which may occur in exceptional cases, the Customer must settle a negative balance immediately. Trade Republic is entitled to demand reimbursement of the expenses arising from the use of the Debit Card. In all other respects, the respective provisions of the Framework Agreement shall apply.

Le Client ne peut effectuer des transactions par Carte de débit avec sa Carte de débit que dans la limite du solde créditeur du compte ou jusqu'à concurrence du montant d'un autre moyen de paiement éligible et activé par le Client (par exemple, les Crypto-actifs conformément à la section F de l'Annexe 7) (ci-après « **Limite financière d'utilisation** »). La limite financière d'utilisation est mise à la disposition du Client dans l'Application. Si le Client dépasse cette limite, ce qui peut se produire dans des cas exceptionnels, il doit régler immédiatement un solde négatif. Trade Republic est en droit d'exiger le remboursement des frais liés à l'utilisation de la carte de débit. Pour le reste, les dispositions respectives du Contrat-Cadre s'appliquent.

3. Conversion of foreign currency amounts

3. Conversion des montants en devises étrangères

If the Customer uses the Debit Card for Debit Card transactions that are not denominated in euros, the account will still be debited in euros. Information on determining the exchange rate for foreign currency transactions is provided in the Application. A change in the reference exchange

Si le Client utilise la carte de débit pour des transactions par carte qui ne sont pas libellées en euros, le compte sera toujours débité en euros. Les informations relatives à la détermination du taux de change pour les transactions en devises étrangères sont fournies dans l'application. Toute

rate will take effect immediately and without prior notification to the Customer.

modification du taux de change de référence prend effet immédiatement et sans notification préalable au Client.

4. Return or deletion of the Debit Card

The Debit Card remains the property of Trade Republic. It is not transferable. The Debit Card is only valid for the period specified on the Debit Card or in the Application. The Customer is responsible for destroying or deleting the old or expired Debit Card when the new Debit Card is issued or at the latest when the validity of the Debit Card expires. In addition, Trade Republic is entitled to demand the return or deletion of the old or expired Debit Card at its own discretion. If the authorisation to use the Debit Card ends earlier (e.g. due to termination of the contract), the Customer must destroy or delete the Debit Card to Trade Republic. Upon request, they must return the Debit Card to Trade Republic or delete it without undue delay.

4. Restitution ou suppression de la carte de débit

La carte de débit reste la propriété de Trade Republic. Elle n'est pas transférable. La carte de débit n'est valable que pour la période indiquée sur celle-ci ou dans l'Application. Le Client est responsable de la destruction ou de la suppression de l'ancienne carte de débit ou de la carte de débit expirée lors de l'émission de la nouvelle carte ou au plus tard à l'expiration de sa validité. En outre, Trade Republic a le droit d'exiger la restitution ou la suppression de l'ancienne carte de débit ou de la carte de débit expirée, à sa seule discrétion. Si l'autorisation d'utiliser la carte de débit prend fin plus tôt (par exemple en raison de la résiliation du contrat), le Client doit détruire ou supprimer la carte de débit et la remettre à Trade Republic. Sur demande, il doit la restituer à Trade Republic ou la supprimer dans les plus brefs délais.

5. Careful storage of the Debit Card

In addition to the duties of cooperation and due diligence under Section III. 4. of the Framework Agreement and the duties of notification and disclosure under Section III. 5. of the Framework Agreement, the Customer must take special care when storing the Debit Card in order to prevent it from being lost or misused. In particular, it must not be left unattended in public, as anyone in possession of the Debit Card can make small-value payments at the POS without a PIN until the Debit Card is blocked or deleted. In addition, the Customer must take all reasonable precautions to protect the individual Credentials (see Section III. 2.4. of the Framework Agreement) from unauthorised access. Otherwise, there is a risk that the Credentials will be misused or otherwise used without authorisation.

5. Careful storage de la carte de débit

Outre les obligations de coopération et de diligence prévues dans section III. 4. Du Contrat-Cadre et les obligations de notification et de divulgation prévues dans section III. 5. du Contrat-Cadre, le Client doit conserver la carte de débit avec un soin particulier afin d'éviter qu'elle ne soit perdue ou utilisée à mauvais escient. En particulier, elle ne doit pas être laissée sans surveillance en public, car toute personne en possession de la carte de débit peut effectuer des paiements de faible valeur au TPE sans code PIN jusqu'à ce que la carte de débit soit bloquée ou supprimée. En outre, le Client doit prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger les justificatifs individuels (cf. la section III. 2.4. du contrat-cadre) contre tout accès non autorisé. Dans le cas contraire, il existe un risque que les données d'identification soient utilisées de manière abusive ou sans autorisation.

6. Replacement card

For the replacement of a lost, stolen, misused or otherwise unauthorised used Debit Card, Trade Republic may charge the Customer the fee specified in the Application, which at most covers the costs exclusively and directly associated with

6. Carte de remplacement

Pour le remplacement d'une carte de débit perdue, volée, mal utilisée ou utilisée sans autorisation, Trade Republic peut facturer au Client les frais spécifiés dans la demande, qui couvrent au maximum les coûts, exclusivement et

the replacement of the Debit Card. Sentence 1 shall not apply if Trade Republic is responsible for the circumstances that led to the issue of the replacement card or if these are attributable to Trade Republic.

directement liés au remplacement de la carte de débit. La phrase 1 ne s'applique pas si Trade Republic est responsable des circonstances qui ont conduit à l'émission de la carte de remplacement ou si celles-ci sont imputables à Trade Republic.

III. Authorisation of Debit Card payments by the Customer

By using the Debit Card, the Customer authorises the execution of the Debit Card payment. If a signature, PIN or other Credential is also required for this purpose, authorisation is only granted when it is used. Once authorisation has been granted, the Customer can no longer revoke the Debit Card payment. This authorisation also includes the express consent that Trade Republic processes, transmits and stores the Customer's personal data required for the execution of the Debit Card payment.

III. Autorisation de paiement par carte de débit par le Client

En utilisant la carte de débit, le Client autorise l'exécution du paiement par carte de débit. Si une signature, un code PIN ou un autre justificatif est également requis à cette fin, l'autorisation n'est accordée que si ceux-ci sont utilisés. Une fois l'autorisation accordée, le Client ne peut plus révoquer le paiement par carte de débit. Cette autorisation comprend également le consentement exprès à ce que Trade Republic traite, transmette et stocke les données personnelles du Client nécessaires à l'exécution du paiement par carte de débit.

IV. Blocking of an available amount of money; debiting of funds for the processing of transactions

1. Trade Republic is entitled to block an amount of money available on the Customer's account within the Financial Limit of Use specified in Section D. II. 2. of these Special Terms and Conditions if the payment transaction was initiated by or through the payee and the Customer has agreed to the exact amount of money to be blocked. Trade Republic shall release the blocked funds immediately after it has been notified of the exact amount of the payment, the payment order has been received or the technical authorisation has expired, without prejudice to any other legal or contractual rights.
2. Trade Republic settles claims for payment against the Customer resulting from Debit Card transactions through the Customer's account held with Trade Republic. The Customer must immediately settle any negative balance that may arise here in exceptional cases, e.g. due to cancellations.

IV. Blocage d'une somme d'argent disponible ; débit de fonds pour le traitement de transactions

1. Trade Republic a le droit de bloquer une somme d'argent disponible sur le compte du Client dans le cadre de la limite financière d'utilisation spécifiée dans la section D. II. 2. des présentes Conditions particulières si l'opération de paiement a été initiée par ou par l'intermédiaire du bénéficiaire et que le Client a accepté le montant exact de la somme à bloquer. Trade Republic débloque les fonds bloqués dès qu'elle a été informée du montant exact du paiement, que l'ordre de paiement a été reçu ou que l'autorisation technique a expiré, sans préjudice de tout autre droit légal ou contractuel.
2. Trade Republic règle les demandes de paiement à l'encontre du Client résultant de transactions par Carte de débit via le compte du Client détenu auprès de Trade Republic. Dans des cas exceptionnels, comme en cas d'annulation, le Client est tenu de régler immédiatement tout solde négatif qui pourrait apparaître.

V. Rejection of Debit Card payments by Trade Republic

V. Refus des paiements par carte de débit par Trade Republic

Trade Republic is entitled to reject debit card transactions if the Customer has not authorised the payment order, the Financial Limit of Use of the Debit Card is insufficient for the payment order, the Limit displayed in the Application (see Section III. 3.3. of the Framework Agreement) is not complied with or the debit card is blocked. The Customer will be informed of a rejection in the Application and/or via the POS.

Trade Republic a le droit de rejeter les transactions par carte de débit si le Client n'a pas autorisé l'ordre de paiement, si la limite financière d'utilisation de la carte de débit est insuffisante pour l'ordre de paiement, si la limite affichée dans l'application (cf. section III. 3.3. du Contrat-Cadre) n'est pas respectée ou si la carte de débit est bloquée. Le Client sera informé d'un rejet dans l'Application et/ou via le point de vente.

VI. Execution times

The payment transaction is initiated by the payee. Once Trade Republic has received the payment order, it is obliged to ensure that the Debit Card payment amount is received by the payee's bank as follows at the latest:

1. For Debit Card payments within Germany and in other EEA countries in euros, Debit Card payments are executed within one (1) business day.
2. For Debit Card payments within Germany and in other EEA countries in EEA currencies, except in euros, Debit Card payments are executed within four (4) business days.
3. For Debit Card payments within Germany and in other EEA countries in currencies of a country outside the EEA and for Debit Card payments where the payee's Bank is located outside the EEA, Debit Card payments will be executed as soon as possible.

VII. Fees; compensation for the lost value in the event of revocation

1. The fees owed by the Customer can be found in the pricing scheme and/or the Application.
2. The Customer agrees that Trade Republic will start personalizing the Debit Card immediately after the conclusion of the Debit Card contract and the ordering process of the Debit Card in the Application and thus before the end of the revocation period. In the event of revocation, the Customer is therefore obliged to pay compensation in the amount of the cost of the Debit Card displayed in the Application. In this

VI. Délais d'exécution

L'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire. Une fois que Trade Republic a reçu l'ordre de paiement, il est tenu de veiller à ce que le montant du paiement par carte de débit soit reçu par la banque du bénéficiaire au plus tard comme suit :

1. Pour les paiements par carte de débit en Allemagne et dans les autres pays de l'EEE en euros, les paiements par carte de débit sont exécutés dans un délai d'un (1) jour ouvrable.
2. Pour les paiements par carte de débit en Allemagne et dans d'autres pays de l'EEE dans les monnaies de l'EEE, sauf en euros, les paiements par carte de débit sont exécutés dans un délai de quatre (4) jours ouvrables.
3. Pour les paiements par carte de débit en Allemagne et dans d'autres pays de l'EEE dans les devises d'un pays situé en dehors de l'EEE et pour les paiements par carte de débit lorsque la banque du bénéficiaire est située en dehors de l'EEE, les paiements par carte de débit sont exécutés dès que possible.

VII. Frais ; compensation de la valeur perdue en cas de révocation

1. Les frais dus par le Client sont indiqués dans les Tarifs et/ou dans l'Application.
2. Le Client accepte que Trade Republic commence à personnaliser la carte de débit immédiatement après la conclusion du contrat de carte de débit et la commande de la carte dans l'Application, et donc avant la fin de la période de révocation. En cas de révocation, le Client devra donc payer une indemnité correspondant au coût de la carte de débit affichée dans l'Application. Dans ce cas, Trade Republic compensera la créance de

case, Trade Republic will offset the Customer's existing repayment claim for the same amount.

remboursement existante du Client pour le même montant.

VIII. Information on payment transactions with the Debit Card

VIII. Informations sur les opérations de paiement effectuées avec la carte de débit

Trade Republic informs the Customer in the Application at least once a month about the payment transactions made with the Debit Card.

Trade Republic informe le Client dans l'Application au moins une fois par mois sur les opérations de paiement effectuées avec la carte de débit.

IX. Special regulations for individual types of ATM services and use at the POS

IX. Le Client en tant que titulaire de la carte de débit

1. Trade Republic's obligation to pay; complaints

1. Obligation de paiement de Trade Republic ; plaintes

Trade Republic is obliged vis-à-vis the operators of ATMs and providers of POS payments (hereinafter referred to as "**Contractual Companies**") that accept the Debit Card to settle the transactions made by the Customer with the Debit Card. Objections and other complaints by the Customer arising from their contractual relationship with the Contractual Company where the Debit Card was used must be asserted directly against the Contractual Company.

Trade Republic est tenue, vis-à-vis des exploitants de distributeurs automatiques de billets et des fournisseurs de paiements aux points de vente (ci-après dénommés « **entreprises contractuelles** ») qui acceptent la carte de débit, de régler les transactions effectuées par le Client au moyen de la carte de débit. Les objections et autres plaintes du Client découlant de sa relation contractuelle avec l'entreprise contractuelle où la carte de débit a été utilisée doivent être adressées directement à cette entreprise.

2. Other services offered by Trade Republic)

2. Autres services offerts par Trade Republic

Other services provided by Trade Republic as part of the Debit Card services are subject to additional terms and conditions that are agreed with the Customer prior to use.

Les autres services fournis par Trade Republic dans le cadre des services de la carte de débit sont soumis à des conditions supplémentaires qui sont convenues avec le Client avant leur utilisation.

Debit Card Benefits Terms and Conditions**I. RoundUp Benefit**

Trade Republic may, at its own discretion, offer the Customer the activation of the RoundUp feature, which enables the Customer to invest the amount on the next euro in financial instruments for each Debit Card transaction ("**RoundUp Benefit**").

1. Activation, execution and adjustment**1.1 Activation**

- a) The RoundUp Benefit must be activated in the Application and can only be used if the Debit Card is active, i.e. not blocked or deleted, and Trade Republic offers the RoundUp Benefit. For each debit Card transaction, the amount rounded up to the nearest euro (multiplied with the RoundUp Benefit multiplier, if applicable) is invested in a financial instrument selected by the Customer when activating the RoundUp Benefit. The Customer can choose between financial instruments eligible for savings that are already in the Customer's portfolio with Trade Republic or a new financial instrument eligible for savings. The Customer can also multiply this amount by multipliers, which are specified by Trade Republic in the Application and are subject to change. The amount invested in the chosen financial instrument is calculated as follows:
- b) $\text{RoundUp Amount} = (\text{Gap between the authorised debit Card transaction amount and the authorised amount rounded up to the nearest euro}) \times \text{RoundUp Benefit multiplier}$.
- c) After activating the RoundUp Benefit, the Customer receives an activation confirmation from Trade Republic for the RoundUp Benefit.

1.2. Execution

- a) The orders are executed in the RoundUp amount specified by the Customer. In individual cases, a directed order may be executed (e.g. failure of the trading venue, routing to the emergency trading venue). Trade Republic will place the order on the marketplace on the execution day. The order may be placed on the marketplace together with other orders from other Customers and executed for the financial instrument. These orders are subject to the Framework Agreement and the associated special terms and conditions, if applicable. The investment of the RoundUp Benefit amount in the selected financial instrument is executed 4 (four) times per month. This means that the Customer purchases the respective financial instrument at the current stock exchange price at the time of execution. With this purchase price, the financial

Conditions d'utilisation de la carte de débit**I. Avantages du RoundUp**

Trade Republic peut, à sa discrétion, proposer au Client d'activer la fonction RoundUp, qui permet au Client d'investir le montant de l'euro suivant dans des instruments financiers pour chaque transaction par carte de débit (« **avantage RoundUp** »).

1. Activation, exécution et adaptation**1.1 Activation**

- a) L'avantage RoundUp doit être activé dans l'application et ne peut être utilisé que si la carte de débit est active, c'est-à-dire non bloquée ou retirée, et que Trade Republic offre l'avantage RoundUp. Pour chaque transaction par carte de débit, le montant arrondi à l'euro supérieur (multiplié par le multiplicateur RoundUp Benefit, le cas échéant) est investi dans un instrument financier sélectionné par le Client lors de l'activation du RoundUp Benefit. Le Client peut choisir entre des instruments financiers éligibles à l'épargne déjà présents dans son portefeuille chez Trade Republic ou un nouvel instrument financier éligible à l'épargne. Le Client peut également multiplier ce montant par des multiplicateurs, qui sont spécifiés par Trade Republic dans l'application et sont susceptibles d'être modifiés. Le montant investi dans l'instrument financier choisi est calculé comme suit :
- b) $\text{Montant RoundUp} = (\text{écart entre le montant autorisé de la transaction par carte de débit et le montant autorisé arrondi à l'euro supérieur}) \times \text{multiplicateur avantage RoundUp}$.
- c) Après avoir activé l'avantage RoundUp, le Client reçoit une confirmation d'activation de Trade Republic.

1.2. Exécution

- a) Les ordres sont exécutés dans le montant de l'arrondi spécifié par le Client. Dans certains cas, un ordre dirigé peut être exécuté (par exemple, en cas de défaut du lieu de négociation, acheminement vers le lieu de négociation de secours). Trade Republic placera l'ordre sur le marché le jour de l'exécution. L'ordre peut être placé sur le marché avec d'autres ordres d'autres Clients et exécuté pour l'instrument financier. Ces ordres sont soumis du Contrat-Cadre et aux Conditions particulières associées, le cas échéant. L'investissement du montant de la prestation de l'avantage RoundUp dans l'instrument financier sélectionné est exécuté quatre (4) fois par mois. Cela signifie que le Client achète l'instrument financier concerné au prix courant de la bourse au moment de l'exécution. Avec ce prix d'achat,

instrument is also recognized for tax purposes.

- b) If the execution day for the RoundUp Benefit falls on a weekend (Saturday or Sunday) or on a public holiday at the designated marketplace, the RoundUp Benefit will be executed on the next execution day on which the relevant marketplace is open.

1.3 Fees

The RoundUp Benefit is free of charge.

1.4 Adjustment

The Customer can adjust the RoundUp Benefit at any time.
The Customer can

- adjust the financial instrument in which the RoundUp Benefit amount is to be invested,
- adjust the RoundUp Benefit multiplier and
- adjust the status of the RoundUp Benefit, i.e. active or paused.

The adjustment of the RoundUp Benefit multiplier becomes active immediately after the adjustment by the Customer. The adjustment of the financial instrument in which the RoundUp Benefit amount is to be invested becomes active at the next execution. If the Customer decides to pause the RoundUp Benefit, the RoundUp amount accumulated at the time of the pause will be invested in the selected financial instrument with the next pending execution and any further accumulation will be stopped immediately with the pause.

2. Limitations

2.1. Trade Republic reserves the right to change the selection of financial instruments eligible for the RoundUp Benefit at any time and to remove individual financial instruments from the list of financial instruments eligible for the RoundUp Benefit.

2.2 The Customer cannot dispose of the RoundUp Benefit amount before it has been invested. The Customer is free to sell the financial instrument in question after the RoundUp Benefit amount has been invested in it. RoundUp-Benefits are only available if the Debit Card transaction is > EUR 0 and the Debit Card transaction is not an account verification request. If the financial instrument selected by the Customer is no longer available at the time of execution, Trade Republic will credit the Customer's RoundUp Benefit amount and automatically pause the RoundUp Benefit until the Customer has selected another available financial instrument.

2.3 If the execution of the RoundUp Benefit fails, the Customer's RoundUp Benefit amount is credited and executed at the next execution time.

3. Ex-ante cost information

The ex-ante cost information is made available in the Application.

4. Trade Republic's right of termination

l'instrument financier est également reconnu à des fins fiscales.

- b) Si le jour d'exécution de l'avantage RoundUp tombe sur le week-end (samedi ou dimanche) ou un jour férié sur la place de marché désignée, l'avantage RoundUp sera exécuté le jour d'exécution suivant où la place de marché concernée est ouverte.

1.3 Frais

La prestation de l'avantage RoundUp est gratuite.

1.4 Adaptation

Le Client peut adapter l'avantage RoundUp à tout moment.
Le Client peut

- modifier l'instrument financier dans lequel le montant de l'avantage RoundUp Benefit doit être investi,
- ajuster le multiplicateur de l'avantage RoundUp et
- ajuster le statut de l'avantage RoundUp, c'est-à-dire actif ou en pause.

La modification du multiplicateur de l'avantage RoundUp devient active immédiatement après la modification effectuée par le Client. L'adaptation de l'instrument financier dans lequel le montant de l'avantage RoundUp doit être investi devient actif lors de l'exécution suivante. Si le Client décide de mettre en pause l'avantage RoundUp, le montant RoundUp accumulé au moment de la pause sera investi dans l'instrument financier sélectionné lors de la prochaine exécution en attente et toute accumulation supplémentaire sera immédiatement arrêtée lors de la pause.

2. Limites

2.1. Trade Republic se réserve le droit de modifier à tout moment la sélection des instruments financiers éligibles à l'avantage RoundUp et d'annuler des instruments financiers individuels de la liste des instruments financiers éligibles à l'avantage RoundUp.

2.2. Le Client ne peut pas disposer du montant de l'avantage RoundUp avant qu'il n'ait été investi. Le Client est libre de vendre l'instrument financier en question après que le montant du RoundUp y a été investi. Les avantages du RoundUp ne sont disponibles que si la transaction par carte de débit est supérieure à 0 euro et qu'il ne s'agit pas d'une demande de vérification de compte. Si l'instrument financier sélectionné par le Client n'est plus disponible au moment de l'exécution, Trade Republic créditera le montant de l'avantage RoundUp du Client et mettra automatiquement en pause l'avantage RoundUp jusqu'à ce que le Client ait sélectionné un autre instrument financier disponible.

2.3. Si l'exécution de l'avantage RoundUp Benefit échoue, le montant de l'avantage RoundUp du Client est crédité et exécuté à l'heure d'exécution suivante.

3. Les informations sur les coûts ex-ante

Les informations sur les coûts ex-ante sont mises à disposition dans l'Application.

4. Droit de résiliation de Trade Republic

4.1 Trade Republic may terminate the RoundUp Benefit with a notice period of 2 (two) weeks. Trade Republic may terminate the RoundUp Benefit without notice for good cause.

4.2. If Trade Republic terminates the RoundUp Benefit, the RoundUp Benefit amount accumulated at the time the termination takes effect is invested in the selected financial instrument with the next pending execution and further accumulation is stopped immediately.

II. Saveback Benefit

Trade Republic may, at its own discretion, offer the Customer the activation and implementation of the Saveback feature, which enables the Customer to invest a percentage of the Debit Card transactions in financial instruments at Trade Republic's expense ("**Saveback Benefit**").

1. Activation

1.1. The Saveback Benefit must be activated in the Application and can only be used if the Debit Card is active, i.e. not blocked or deleted, and Trade Republic offers the Saveback Benefit.

1.2. To activate the Saveback Benefit, the Customer must select a financial instrument for which they wish to receive the Saveback Benefit and for which they have set up a weekly, bi-weekly or monthly Savings Plan.

2. Execution

2.1. The Customer can receive the Saveback Benefit if the following conditions are met:

- a) The Customer has activated the Saveback Benefit in accordance with Section II.1. of these Saveback Benefit Terms and Conditions; **and**
- b) **For the month in which the activation of the Saveback Benefit was completed in accordance with Section II. 1. of these Saveback Benefit Terms and Conditions**, the Customer has **set up** one or multiple weekly, bi-weekly or monthly Savings Plan(s) for a total amount of at least EUR 50 to be executed the following month **and**
- c) **For each month following the month in which the Saveback Benefit is activated**, the Customer has **made** one or more transactions under weekly, bi-weekly or monthly Savings Plan(s) for a total amount of at least EUR 50 by the end of that month **and**
- d) The Customer has set up a weekly, bi-weekly or monthly Savings Plan for the financial instrument selected for the Saveback Benefit.

2.2. All Saveback Benefits are executed monthly on the 2nd calendar day of the month following the month in which the conditions under Section II. 2.1. of these Saveback Benefit Terms and Conditions are met (if the 2nd calendar day of the month is not a business day, the following business day shall apply).

4.1 Trade Republic peut mettre fin à l'avantage RoundUp avec un préavis de deux semaines. Trade Republic se réserve le droit de mettre fin à l'avantage RoundUp sans préavis pour un motif valable.

4.2. Si Trade Republic met fin à l'avantage RoundUp, le montant de l'avantage RoundUp accumulé au moment de la résiliation est investi dans l'instrument financier sélectionné lors de la prochaine exécution en attente et toute accumulation supplémentaire est immédiatement arrêtée.

II. Saveback Benefit

Trade Republic peut, à sa propre discrétion, offrir au Client l'activation et la mise en œuvre de la fonction Saveback, qui permet au Client d'investir un pourcentage des transactions par carte de débit dans des instruments financiers aux frais de Trade Republic (« **Saveback Benefit** »).

1. Activation

1.1. La prestation Saveback doit être activée dans l'Application et ne peut être utilisée que si la carte de débit est active, c'est-à-dire non bloquée ou supprimée, et que Trade Republic offre la prestation Saveback.

1.2. Pour activer la prestation Saveback, le Client doit sélectionner un instrument financier pour lequel il souhaite recevoir la prestation Saveback et pour lequel il a mis en place un plan d'épargne hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel.

2. Execution

2.1. Le Client peut bénéficier de la prestation Saveback si les conditions suivantes sont remplies :

- a) Le Client a activé la prestation de Saveback conformément à la section II.1. des présentes conditions générales de la prestation de Saveback ; **et**
- b) **Pour le mois au cours duquel l'activation de la prestation Saveback a été effectuée, conformément à la section II. 1. des présentes conditions générales de Saveback**, le Client a mis en place un ou plusieurs plans d'investissement programmé, bihebdomadaire ou mensuel(s) d'un montant total d'au moins 50 euros à exécuter le mois suivant **et**
- c) **Pour chaque mois suivant le mois au cours duquel la prestation Saveback a été activée**, le Client a effectué une ou plusieurs transactions dans le cadre de plans d'investissement programmé, bihebdomadaires ou mensuels pour un montant total d'au moins 50 euros avant la fin de ce mois, **et**
- d) Le Client a mis en place un plan d'investissement programmé, bihebdomadaire ou mensuel pour l'instrument financier sélectionné pour la prestation Saveback.

2.2. Toutes les prestations Saveback sont exécutées mensuellement le deuxième jour calendaire du mois suivant le mois au cours duquel les conditions visées à la section II. 2.1. des présentes conditions générales relatives aux prestations du Saveback (si le deuxième jour calendaire du mois n'est pas un jour ouvrable, c'est le jour ouvrable suivant qui s'applique).

2.3. If the conditions under Section II. 2.1. of these Saveback Benefit Terms and Conditions are not met, the Customer cannot receive the Saveback Benefit for the respective month in which the conditions are not met.

2.4. In addition, the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution policies (Annex 5) shall also apply.

3. Fees

The execution of Saveback Benefits is free of charge.

4. Limitations

4.1. The Customer has no entitlement to the Saveback Benefit. The execution of the Saveback Benefit is at the discretion of Trade Republic.

4.2. The Saveback Benefit applies to Debit Card transactions of the Customer in the amount of more than EUR 0 that have neither been cancelled nor reversed (finally cleared amounts), with the exception of those under Section II. 4.3. of these Saveback Benefits Terms and Conditions (hereinafter "**Eligible Debit Card Transaction**").

4.3. The Saveback Benefit does not apply to the following types of transactions:

- ATM and manual cash withdrawals,
- Money transfers such as account funding or peer-to-peer payment transactions,
- Payments with a staged wallet or card,
- Transactions with a financial institution (including their merchant category code "MCC", MCC 6012),
- Quasi-cash transactions (including MCC 6050, 6051),
- Credit Transfers, money orders (including MCC 4829),
- Investments, e.g. acquisition of securities and cryptocurrencies (including MCC 6211),
- Gambling and lottery transactions (including MCC 7995, 7801, 9754, 7800, 7802).

Trade Republic reserves the right to exclude other types of transactions from the Saveback Benefit at any time.

4.4. The amount of the Saveback Benefit is limited to the relevant percentage of each Eligible Debit Card Transaction (hereinafter "**Saveback Amount**") specified in the Application.

4.5. For the execution of Saveback Benefits pursuant to Section II. 2. of these Saveback Benefits Terms and Conditions, the Saveback Amount shall be two decimal places.

4.6. The Customer's Saveback Benefit is limited to EUR 15 (fifteen) per month.

4.7. If Saveback Benefits cannot be executed in the financial instrument selected by the Customer (e.g. in the event of a delisting, trading halts on the stock exchange, etc.), Trade

2.3. Si les conditions visées à la section II. 2.1. des présentes conditions générales relatives à la prestation de sauvegarde ne sont pas remplies, le Client ne peut pas bénéficier de la prestation de sauvegarde pour le mois au cours duquel les conditions ne sont pas remplies.

2.4. En outre, les Conditions particulières applicables aux Opérations sur titres assorties de politiques d'exécution (Annexe 5) s'appliquent également.

3. Frais

L'exécution des prestations de Saveback est gratuite.

4. Limites

4.1. Le Client n'a aucun droit à la prestation de Saveback. L'exécution de la prestation de Saveback est effectuée à la discrétion de Trade Republic.

4.2. La prestation de Saveback s'applique aux transactions par carte de débit du Client d'un montant supérieur à 0 euro qui n'ont été ni annulées ni contre-passées (montants définitivement compensés), à l'exception de celles visées à la section II. 4.3 des présentes Conditions Générales relatives aux Saveback Benefits (ci-après « **transaction par carte de débit admissible** »).

4.3. La prestation Saveback ne s'applique pas aux types d'opérations suivants :

- les retraits d'argent aux guichets automatiques et les retraits manuels
- les transferts d'argent tels que le financement d'un compte ou les transactions de paiement de pair à pair,
- Les paiements effectués à l'aide d'un portefeuille numérique ou d'une carte
- Les transactions avec une institution financière (y compris leur code de catégorie de commerçant "MCC", MCC 6012),
- les transactions en quasi-espèces (y compris MCC 6050, 6051),
- Transferts de fonds, ordres de paiement (y compris MCC 4829),
- Investissements, par exemple l'acquisition de titres et de crypto-monnaies (y compris MCC 6211),
- Opérations de jeu et de loterie (y compris MCC 7995, 7801, 9754, 7800, 7802).

Trade Republic se réserve le droit d'exclure à tout moment d'autres types de transactions du Saveback Benefit.

4.4. Le montant de l'Avantage Saveback est limité au pourcentage pertinent de chaque Transaction par Carte de débit éligible (ci-après « **Montant Saveback** ») spécifié dans l'Application.

4.5. Pour l'exécution des prestations de Saveback conformément à la section II. 2. des présentes Conditions Générales de Sauvegarde, le montant de la Sauvegarde sera de deux décimales.

4.6. Le montant de la prestation de Saveback du Client est limité à 15 (quinze) euros par mois.

4.7. Si la prestation de Saveback ne peut pas être exécutée dans l'instrument financier sélectionné par le Client (par exemple, en cas de retrait de la cote, d'arrêt de la

Republic will ask the Customer to select another financial instrument for the execution of the Saveback Benefit. If the Customer does not select a tradable financial instrument within 60 (sixty) calendar days of Trade Republic's notification pursuant to sentence 1, the Customer cannot receive the Saveback Benefit.

4.8. In the event of force majeure, the Customer cannot receive the Saveback Benefit.

4.9. If the Customer's Debit Card is deleted or is no longer active, all outstanding Saveback Benefits will be executed in accordance with Section II. 2.2. of these Saveback Benefits Terms and Conditions.

4.10. Trade Republic is entitled to reclaim the Saveback Benefit carried out in the event of fraudulent activities by the Customer.

5. Adjustments

5.1. The Customer can change the status of the Saveback Benefit at any time, i.e. active or paused. In these cases, the Customer will not receive any Saveback Benefit execution for Eligible Debit Card transactions after the pause date. All outstanding Saveback Benefits (all Eligible Debit Card Transactions between the activation of the Saveback Benefit and the pause) will be executed in accordance with Section II. 2.2. of these Saveback Benefits Terms and Conditions.

5.2. The Customer may change the financial instrument selected for the Saveback Benefit at any time in accordance with Section II. 1.2. of these Saveback Benefits Terms and Conditions.

6. Ex-ante cost information

The ex-ante cost information is made available in the Application.

7. Trade Republic's right of termination

7.1. Trade Republic may terminate the Saveback Benefit with a notice period of 2 (two) weeks.

7.2. Trade Republic may terminate the Saveback Benefit without notice for good cause.

7.3. If Trade Republic terminates the Saveback Benefit, the Saveback Amount accumulated at the time the termination takes effect will be invested in the Saveback Benefit in accordance with Section II. 2.2. of these Saveback Benefits Terms and Conditions.

E. Claims for refunds, correction and damages

The following provisions apply to payment transactions in the form of payments by Debit Card, by Credit Transfer (including SEPA Instant Payments) and by SEPA Core Direct Debit to the Customer's account, unless otherwise agreed in detail. The definitions of payment transaction and payment order in Section 675f (4) BGB apply.

I. Unauthorised payment transactions

négociation en bourse, etc.), si le Client ne choisit pas un instrument financier négociable dans les 60 (soixante) jours calendaires suivant la notification de Trade Republic conformément à la phrase 1, le Client ne peut pas bénéficier de la prestation de sauvegarde.

4.8. En cas de force majeure, le Client ne peut pas bénéficier de la prestation de sauvegarde.

4.9. Si la carte de débit du Client est désactivée ou n'est plus active, toutes les prestations Saveback en cours seront exécutées conformément à la section II. 2.2 des présentes conditions générales relatives aux Saveback Benefits.

4.10. Trade Republic a le droit de récupérer la prestation de Saveback effectuée en cas d'activités frauduleuses de la part du Client.

5. Modification

5.1. Le Client peut changer le statut de la prestation Saveback à tout moment, c'est-à-dire actif ou en pause. Dans ce cas, le Client ne recevra pas d'exécution de la prestation Saveback pour les transactions par carte de débit éligibles après la date de pause. Toutes les prestations de Saveback en cours (toutes les transactions par carte de débit éligibles entre l'activation de la prestation de sauvegarde et la pause) seront exécutées conformément à la section II. 2.2. des présentes Conditions Générales d'Utilisation des Saveback Benefit.

5.2. Le Client peut modifier l'instrument financier sélectionné pour la prestation Saveback à tout moment, conformément à la section II. 1.2 des présentes Conditions Générales d'Utilisation des Saveback Benefits.

6. Informations sur les coûts ex ante

Les informations sur les coûts ex ante sont disponibles dans l'Application.

7. Trade Republic's right of termination

7.1. Trade Republic peut mettre fin à la prestation Saveback avec un préavis de 2 (deux) semaines.

7.2. Trade Republic peut mettre fin à la prestation Saveback sans préavis pour un motif valable.

7.3. Si Trade Republic met fin à la prestation de Saveback, le montant de Saveback accumulé au moment où la résiliation prend effet sera investi dans la prestation de Saveback conformément à la section II. 2.2. des présentes Conditions Générales relatives aux prestations de Saveback.

E. Demandes de remboursement, de correction et de dommages-intérêts

Les dispositions suivantes s'appliquent aux opérations de paiement sous forme de paiements par carte de débit, par virement (y compris les paiements instantanés SEPA) et par prélèvement SEPA de base sur le compte du Client, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement en détail. Les définitions de l'opération de paiement et de l'ordre de paiement figurant à l'article 675f (4) du Code civil allemand (BGB) s'appliquent.

I. Opérations de paiement non autorisées

1. Refund for an unauthorised payment transaction

In the event of an unauthorised payment transaction, Trade Republic has no claim against the Customer for reimbursement of its expenses. It is obliged to reimburse the Customer for the payment amount debited to their account. In doing so, it shall restore the account to the balance it would have had if the unauthorised payment transaction had not been debited. This obligation must be fulfilled at the latest by the end of the business day following the day on which Trade Republic was notified that the payment transaction is unauthorised or has otherwise become aware of it. If Trade Republic has notified a competent authority in writing of justified grounds for suspecting fraudulent behaviour on the part of the Customer, Trade Republic must immediately examine and fulfill its obligation under sentence 2 if the suspicion of fraud is not confirmed. If the payment transaction was initiated via a payment initiation service provider, the obligations arising from sentences 2 to 4 shall apply to Trade Republic.

2. Liability of the Customer for unauthorised payment transactions**2.1. Liability of the Customer until the blocking notification**

- a) If unauthorised payment transactions prior to the blocking notification are based on the use of a lost, stolen or otherwise misplaced Credential or other misuse of a Credential, the Customer shall be liable for the damage incurred by Trade Republic as a result up to an amount of EUR 50 (fifty), irrespective of whether the Customer is at fault.
- b) If unauthorised payment transactions occur prior to the blocking notification and if the Customer has acted fraudulently or has intentionally or grossly negligently breached their duties of notification and due care under this agreement, the Customer shall bear the full amount of the resulting loss. Gross negligence on the part of the Customer may exist in particular if they have culpably breached their duties to cooperate and exercise due diligence in accordance with Section III. 4. of the Framework Agreement, in particular their duty to protect the Credentials and/or to notify blocking, and the damage was caused as a result.
- c) The Customer shall not be liable under the previous two paragraphs if it was not possible for the Customer to notice the loss, theft, misplacement or other misuse of the Credential prior to the unauthorised payment transaction, or if the loss of the Credential was caused by an employee, agent, branch of Trade Republic or any other entity to which Trade Republic's activities have been outsourced.

1. Remboursement d'une opération de paiement non autorisée

En cas d'opération de paiement non autorisée, Trade Republic n'a aucun droit au remboursement de ses frais à l'encontre du Client. Il est tenu de rembourser au Client le montant du paiement débité sur son compte. Ce faisant, il rétablit le solde du compte tel qu'il aurait été si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas été débitée. Cette obligation doit être remplie au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où Trade Republic a été informée que l'opération de paiement n'est pas autorisée ou en a eu connaissance d'une autre manière. Si Trade Republic a notifié par écrit à une autorité compétente des motifs justifiés de soupçonner un comportement frauduleux de la part du Client, Trade Republic doit immédiatement examiner et remplir son obligation au titre de la phrase 2 si le soupçon de fraude n'est pas confirmé. Si l'opération de paiement a été initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, les obligations découlant des phrases 2 à 4 s'appliquent à Trade Republic.

2. Responsabilité du Client en cas d'opérations de paiement non autorisées**2.1. Responsabilité du Client jusqu'à la notification de blocage**

- a) Si des opérations de paiement non autorisées effectuées avant la notification de blocage sont effectuées sur la base de l'utilisation d'un justificatif perdu, volé ou égaré ou d'une autre utilisation abusive d'un justificatif, le Client est responsable des dommages subis par Trade Republic en conséquence jusqu'à un montant de 50 (cinquante) EUR, que le Client soit en tort ou non.
- b) Si des opérations de paiement non autorisées ont lieu avant la notification du blocage et si le Client a agi frauduleusement ou a manqué intentionnellement ou par négligence grave aux obligations de notification et de diligence qui lui incombent en vertu du présent accord, le Client supportera l'intégralité du préjudice qui en résulte. Il peut y avoir négligence grave de la part du Client, notamment s'il a manqué de manière fautive à ses obligations de coopération et de diligence raisonnable conformément à la section III. 4. du Contrat-Cadre, en particulier son obligation de protéger les informations d'identification et/ou de notifier le blocage, et que le dommage a été causé en conséquence.
- c) Le Client n'est pas responsable au titre des deux précédents paragraphes s'il n'a pas été en mesure de constater la perte, le vol, l'égarement ou toute autre utilisation abusive de la carte d'identité avant l'opération de paiement non autorisée, ou si la perte de la carte d'identité a été causée par un employé, un agent, une succursale de Trade Republic ou toute autre entité à laquelle les activités de Trade Republic ont été confiées en sous-traitance.

- d) If the Debit Card is used in a country outside Germany and the EEA, the Customer shall bear the loss arising from an unauthorised Debit Card transaction in accordance with Sections E. I. 2.1. a. and E. I. 2.1. c. of these Special Terms and Conditions if the Customer has negligently breached their obligations under these Special Terms and Conditions as well as their duties to cooperate and exercise due care in accordance with Section III. 4. of the Framework Agreement. If Trade Republic has contributed to the damage incurred through the breach of its obligations, Trade Republic shall be liable for the damage incurred in the amount of the contributory negligence for which it is responsible.
- e) Liability for damage caused within the period for which the Limit applies is limited to the Limit applicable to the respective service.
- f) Notwithstanding Sections E. I. 2.1. a. and E. I. 2.1. d. of these Special Terms and Conditions, the Customer shall not be liable for damages if Trade Republic has not requested strong Customer authentication from the Customer within the meaning of Section 1 (24) ZAG or if the payee or their Bank has not accepted it, although Trade Republic was obliged to provide strong Customer authentication in accordance with Section 55 ZAG. Strong Customer authentication requires in particular the use of two independent Credentials from the categories of knowledge, possession or inherence (see Section III. 2. of the Framework Agreement).
- g) The Customer is not liable to pay compensation for damages in accordance with Sections E. I. 2.1. a., E. I. 2.1. b. and E. I. 2.1. d. of these Special Terms and Conditions if the Customer was unable to submit the blocking notification because Trade Republic did not ensure the possibility of access to the blocking notification.
- d) Si la carte de débit est utilisée dans un pays situé en dehors de l'Allemagne et de l'EEE, le Client supporte le préjudice résultant d'une transaction par carte de débit non autorisée conformément aux sections E. I. 2.1. a. et E. I. 2.1. c. des présentes Conditions particulières, si le Client a manqué par négligence aux obligations qui lui incombent en vertu des présentes Conditions particulières, ainsi qu'à ses obligations de coopération et de diligence conformément à la section III. 4. du Contrat-Cadre. Si Trade Republic a contribué au dommage causé par la violation de ses obligations, Trade Republic est responsable du dommage causé à hauteur de la négligence dont elle est responsable.
- e) La responsabilité pour les dommages causés au cours de la période pour laquelle la limite s'applique est limitée à cette limite.
- f) Toutefois, les sections E. I. 2.1. a. et E. I. 2.1. d. des présentes Conditions particulières, le Client n'est pas responsable des dommages si Trade Republic ne lui a pas demandé une authentification forte du Client au sens de l'article 1 (24) du ZAG ou si le bénéficiaire ou sa banque ne l'a pas acceptée, bien que Trade Republic ait été obligée de fournir une authentification forte du Client conformément à l'article 55 du ZAG. L'authentification forte du Client nécessite en particulier l'utilisation de deux références indépendantes appartenant aux catégories de la connaissance, de la possession ou de l'inhérence (cf. section III. 2. du Contrat-Cadre).
- g) Le Client n'est pas tenu de payer des dommages et intérêts conformément aux sections E. I. 2.1. a., E. I. 2.1. b. et E. I. 2.1. d. des présentes Conditions particulières si Trade Republic n'a pas assuré la possibilité d'accéder à la notification de blocage.

2.2. Liability of the Customer from blocking notification

As soon as Trade Republic has been notified of the loss or theft of the Debit Card, misuse or other unauthorised use of the Credential, Trade Republic shall bear the losses incurred in all subsequent payment transactions. If the Customer acts fraudulently, they shall also bear the losses incurred after the blocking notification.

2.2. Responsabilité du Client à partir de la notification du blocage

Dès que Trade Republic a été informée de la perte ou du vol de la carte de débit, de l'utilisation abusive ou de toute autre utilisation non autorisée de la pièce d'identité, Trade Republic supporte les pertes subies lors de toutes les opérations de paiement ultérieures. Si le Client agit de manière frauduleuse, il supporte également les pertes subies après la notification du blocage.

II. Claims in the event of non-execution, incorrect or delayed execution of an authorised payment order**1. Claims in the event of non-execution, incorrect or delayed execution of an authorised payment order in euros, in other EEA currencies and in third-country currencies within Germany and in other EEA countries**

1.1. In the event of non-execution or incorrect execution of an authorised payment order, the Customer may demand

II. Réclamations en cas de non-exécution, d'exécution incorrecte ou retardée d'un ordre de paiement autorisé**1. Réclamations en cas de non-exécution, d'exécution incorrecte ou tardive d'un ordre de paiement autorisé en euros, dans d'autres monnaies de l'EEE et dans des monnaies de pays tiers en Allemagne et dans d'autres pays de l'EEE**

1.1. En cas de non-exécution ou d'exécution incorrecte d'un ordre de paiement autorisé, le Client peut exiger de Trade

immediate and full refund of the payment amount from Trade Republic to the extent that the payment was not made or was incorrect. Trade Republic will then restore the account to the status it would have been in without the non-executed or incorrectly executed payment transaction. If a payment transaction is initiated by the Customer via a payment initiation service provider, the obligations arising from sentences 1 and 2 shall apply to Trade Republic.

If charges have been deducted from the Credit Transfer amount by Trade Republic or intermediaries, Trade Republic shall immediately transfer the deducted amount to the payee.

1.2. In addition to Section E. II. 1.1. of these Special Terms and Conditions, the Customer may demand reimbursement from Trade Republic of those fees and interest to the extent that these were charged to him or debited to their account in connection with the non-execution or incorrect execution of the payment transaction.

1.3. In the event of delayed execution of an authorised Credit Transfer, the Customer may demand that Trade Republic require the payee's Bank to credit the payment amount to the payee's payment account as if the Credit Transfer had been duly executed. The obligation in sentence 1 also applies if the Credit Transfer is initiated by the Customer via a payment initiation service provider. If Trade Republic proves that the payment amount was received by the payee's Bank on time, this obligation shall not apply.

If, in the case of a Direct Debit or Debit Card transaction, the payment amount is not received by the payee's Bank until after expiry of the execution time (delay), the payee may demand that their Bank credit the payment amount to the payee's account as if the payment had been duly executed.

1.4. If a Credit Transfer has not been executed or has been executed incorrectly, Trade Republic will, at the Customer's request, trace the payment transaction and inform the Customer of the result.

2. Claims in the event of non-execution, incorrect or delayed execution of an authorised Credit Transfer to third countries or for the components of the Credit Transfer made outside the EEA in the case of a third-country currency payment

In the event of a non-executed, incorrectly or delayed executed authorised Credit Transfer to third countries or for the components of the Credit Transfer made outside the EEA in the case of a third-country currency payment, the Customer (in the case of a third-country currency payment, notwithstanding Sections E. II. 1. and E. III. of these Special Terms and Conditions) in addition to any claims for restitution pursuant to Section 667 BGB and Sections 812 et seq. BGB only claims for damages in accordance with the following provisions:

- Trade Republic is liable for its own fault. If the Customer has contributed to the occurrence of damage through culpable behavior, the principles of contributory negligence shall determine the

Republic le remboursement immédiat et intégral du montant du paiement, dans la mesure où le paiement n'a pas été effectué ou était incorrect. Trade Republic rétablira alors le compte dans l'état où il se serait trouvé sans l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée. Si une opération de paiement est initiée par le Client via un prestataire de services d'initiation de paiement, les obligations découlant des phrases 1 et 2 s'appliquent à Trade Republic.

Si des frais ont été déduits du montant du virement par Trade Republic ou des intermédiaires, Trade Republic transfère immédiatement le montant déduit au bénéficiaire.

1.2. Au-delà de la section E. II. 1.1. des présentes Conditions particulières, le Client peut exiger de Trade Republic le remboursement de ces frais et intérêts dans la mesure où ils lui ont été facturés ou ont été débités de son compte en raison de la non-exécution ou de l'exécution incorrecte de l'opération de paiement.

1.3. En cas de retard dans l'exécution d'un virement autorisé, le Client peut demander à Trade Republic d'exiger de la banque du bénéficiaire qu'elle crédite le montant du paiement sur le compte de paiement du bénéficiaire comme si le virement avait été dûment exécuté. L'obligation de la phrase 1 s'applique également si le virement est initié par le Client par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement. Si Trade Republic prouve que le montant du paiement a été reçu à temps par la banque du bénéficiaire, cette obligation ne s'applique pas.

Si, dans le cas d'une transaction par débit direct ou par carte de débit, le montant du paiement n'est reçu par la banque du bénéficiaire qu'après l'expiration du délai d'exécution (retard), le bénéficiaire peut exiger que sa banque crédite le montant du paiement sur le compte du bénéficiaire comme si le paiement avait été dûment exécuté.

1.4. Si un virement n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière incorrecte, Trade Republic, à la demande du Client, retrace l'opération de paiement et informe le Client du résultat.

2. Réclamations en cas de non-exécution, d'exécution incorrecte ou tardive d'un virement autorisé vers des pays tiers ou pour les éléments du virement effectués en dehors de l'EEE dans le cas d'un paiement en monnaie d'un pays tiers

En cas de virement autorisé non exécuté, mal exécuté ou exécuté avec retard vers des pays tiers ou pour les éléments du virement effectués en dehors de l'EEE dans le cas d'un paiement en monnaie d'un pays tiers, le Client (malgré les sections E. II. 1. et E. III. des présentes Conditions particulières), n'a droit qu'à des dommages-intérêts conformément à l'article 667 du Code civil allemand (BGB) et à l'article 812 et suivants du Code civil allemand, a droit à des dommages-intérêts conformément aux dispositions suivantes:

- Trade Republic est responsable de ses propres fautes. Si le Client a contribué à la survenance du dommage par un comportement fautif, les principes de la négligence contributive

extent to which the Customer and Trade Republic must bear the damage.

- Trade Republic shall not be liable for the fault of intermediaries. In such cases, Trade Republic's liability is limited to the careful selection and instruction of the first intermediary (forwarded order).
- Trade Republic's liability is limited to a maximum of EUR 12,500 per Credit Transfer. This limitation of liability does not apply to intent or gross negligence on the part of Trade Republic and for risks that it has specifically assumed.

3. Claims relating to Verification of Payee

3.1. If the Customer authorises an order even though Trade Republic, during Verification of Payee in accordance with Section B. II. 2. of these Special Terms and Conditions, has informed them that the data does not concur or does not match exactly but nevertheless almost matches, Trade Republic shall not be liable for the consequences if it executes the Credit Transfer solely based on the unique identifier of the payee provided by the Customer (see Section B. VI. 2. of these Special Terms and Conditions). This also applies if the payee's Bank has not conducted Verification of Payee and Trade Republic has informed the Customer thereof before the Credit Transfer order was authorised.

3.2. If Verification of Payee was conducted incorrectly, and if this leads to incorrect execution of the Credit Transfer, Trade Republic shall, at the request of the Customer, reimburse the transferred amount without delay and, if necessary, restore the balance of the Customer's account to what it would have been before debiting for the Credit Transfer. This shall also apply if the Customer's payment initiation service provider conducted Verification of Payee incorrectly.

III. Compensation for breach of duty

1. In the event of non-execution, incorrect or delayed execution of an authorised payment transaction or in the event of an unauthorised payment transaction, the Customer may demand compensation from Trade Republic for any damage not already covered by Sections E. I. 1. and E. II. of these Special Terms and Conditions. This does not apply if Trade Republic is not responsible for the breach of duty. At this, Trade Republic shall be responsible for any fault attributable to an intermediary as if it were its own fault, unless the main cause lies with an intermediary specified by the Customer. If the Debit Card is used in a third country, Trade Republic's liability for the fault of an intermediary involved in the processing of the payment transaction is limited to the careful selection and instruction of such an intermediary. If the Customer has contributed to the occurrence of a damage through culpable behavior, the principles of

déterminent la mesure dans laquelle le Client et Trade Republic doivent supporter le dommage.

- Trade Republic n'est pas responsable des fautes commises par des intermédiaires. Dans ce cas, la responsabilité de Trade Republic se limite à une sélection et à une instruction soigneuses du premier intermédiaire (ordre transmis).
- La responsabilité de Trade Republic est limitée à un maximum de 12 500 euros par virement. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Trade Republic et pour les risques qu'elle a expressément assumés.

3. Réclamations relatives à la Vérification du Bénéficiaire

3.1. Si le Client autorise un ordre alors que Trade Republic, lors de la Vérification du Bénéficiaire conformément à la section B. II. 2. des présentes conditions particulières, l'a informé que les données ne concordaient pas ou ne correspondaient pas exactement, mais qu'elles étaient néanmoins presque identiques, Trade Republic ne sera pas responsable des conséquences si elle exécute le virement uniquement sur la base de l'identifiant unique du bénéficiaire fourni par le Client (voir section B. VI. 2. des présentes conditions particulières). Cela s'applique également si la banque du bénéficiaire n'a pas procédé à la Vérification du Bénéficiaire et que Trade Republic en a informé le Client avant que l'ordre de virement bancaire ne soit autorisé.

3.2. Si la Vérification du Bénéficiaire n'a pas été effectuée correctement et que cela entraîne une exécution incorrecte du virement, Trade Republic remboursera sans délai, à la demande du Client, le montant transféré et, si nécessaire, rétablira le solde du compte du Client tel qu'il aurait été avant le débit du virement. Cela s'applique également si le prestataire de services de paiement du Client n'a pas effectué correctement la Vérification du Bénéficiaire.

III. Indemnisation en cas de manquement aux obligations

1. En cas de non-exécution, d'exécution incorrecte ou tardive d'une opération de paiement autorisée ou en cas d'opération de paiement non autorisée, le Client peut demander à Trade Republic une indemnisation pour tout dommage qui n'est pas déjà couvert par les sections E. I. 1. et E. II. des présentes Conditions particulières. Cette disposition ne s'applique pas si Trade Republic n'est pas responsable du manquement à l'obligation. Dans ce cas, Trade Republic est responsable de toute faute imputable à un intermédiaire comme s'il s'agissait de sa propre faute, à moins que la cause principale n'incombe à un intermédiaire désigné par le Client. Si la carte de débit est utilisée dans un pays tiers, la responsabilité de Trade Republic pour la faute d'un intermédiaire impliqué dans le traitement de l'opération de paiement est limitée à la sélection soignée et à l'instruction d'un tel intermédiaire. Si le Client a contribué à la survenance d'un

contributory negligence shall determine the extent to which the Customer and Trade Republic must bear the damage.

2. Liability is limited to 12,500 euros. This liability limit does not apply:
 - for unauthorised payment transactions,
 - for incorrect Verification of Payee,
 - in the event of intent or gross negligence on the part of Trade Republic,
 - for risks that Trade Republic has assumed in particular, and
 - for the interest loss incurred by the Customer.
3. The provisions of this Section E. III. shall not apply to Credit Transfers to third countries or to the components of the Credit Transfer made outside the EEA in the case of a third-country currency payment; in this respect, it remains with Section E. II. 2. of these Special Terms and Conditions.
- 4.

IV. Claim for refund in the event of an authorised Debit Card transaction without specifying the exact amount

The Customer may demand immediate and full refund of the amount of the Debit Card transaction from Trade Republic if they have authorised a Debit Card transaction with a Contractual Company in such a way that the exact amount was not specified at the time of authorisation and the Debit Card payment transaction exceeds the amount that the Customer could expect according to their previous spending behavior, to the content of the contract and the circumstances of the individual case. Reasons related to a foreign currency exchange shall not be taken into account if the agreed exchange rate was used as a basis. The Customer is obliged to explain to Trade Republic the circumstances from which they derive the claim for refund. The claim for refund is excluded if it is not asserted to Trade Republic within eight (8) weeks of the date on which the Debit Card transaction was debited from the account.

V. Exclusion of liability and objections

1. Liability on the part of Trade Republic under Sections E. II. to E. IV. of these Special Terms and Conditions is excluded in the following cases:
 - Trade Republic shall prove to the Customer that the Credit Transfer amount has been received by the payee's Bank on time and in full or, in the case of third-country currencies and third country payments, that it has been duly received by the payee's Bank.
 - The Credit Transfer was executed in accordance with the incorrect unique identifier of the payee provided by the Customer (see Section B. VI. 2. of these

dommage par un comportement fautif, les principes de la négligence contributive déterminent la mesure dans laquelle le Client et Trade Republic doivent supporter le dommage.

2. La responsabilité est limitée à 12 500 euros. Cette limite de responsabilité ne s'applique pas :
 - pour les opérations de paiement non autorisées,
 - pour Vérification du Bénéficiaire incorrecte,
 - en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Trade Republic,
 - pour les risques que Trade Republic a assumés en particulier, et
 - pour la perte d'intérêts subie par le Client.
3. Les dispositions de la présente section E. III. ne s'appliquent pas aux virements vers des pays tiers ni aux éléments du virement effectués en dehors de l'EEE dans le cas d'un paiement en devise d'un pays tiers ; à cet égard, la section E. II. 2. des présentes Conditions particulières est maintenue.

IV. Demande de remboursement en cas de transaction par carte de débit autorisée sans indication du montant exact

Le Client peut exiger de Trade Republic le remboursement immédiat et intégral du montant de la transaction par carte de débit si la transaction a été effectuée par erreur par le biais d'une société contractuelle et que le montant exact n'a pas été spécifié au moment de l'autorisation. Cela est également valable si le montant de la transaction dépasse celui auquel le Client pouvait s'attendre en fonction de son comportement d'achat antérieur, du contenu du contrat et des circonstances du cas d'espèce. Les raisons liées à un échange de devises ne sont pas prises en compte si le taux de change convenu a été utilisé comme base. Le Client est tenu d'expliquer à Trade Republic les circonstances à l'origine de sa demande de remboursement. La demande de remboursement est exclue si elle n'est pas adressée à Trade Republic dans les huit (8) semaines suivant la date à laquelle la transaction par carte de débit a été débitée du compte.

V. Exclusion de la responsabilité et objections

1. La responsabilité de Trade Republic au titre des sections E. II. à E. IV. des présentes Conditions particulières est exclue dans les cas suivants :
 - Trade Republic fournira au Client la preuve que le montant du virement a été reçu par la banque du bénéficiaire à temps et dans son intégralité, ou, dans le cas de devises de pays tiers et de paiements de pays tiers, qu'il a été reçu en bonne et due forme par la banque du bénéficiaire.
 - Le virement a été exécuté conformément à l'identifiant unique incorrect du bénéficiaire fourni par le

Special Terms and Conditions). In this case, however, the Customer may request Trade Republic to use its best efforts to recover the payment amount. If the recovery of the Credit Transfer amount is not possible, Trade Republic is obliged to provide the Customer, upon written request, with all available information so that the Customer can assert a claim for refund of the Credit Transfer amount against the actual recipient of the transfer. Sentence 3 does not apply in the case of third country payments. For the activities of Trade Republic pursuant to sentences 2 and 3 of this subsection, Trade Republic shall charge the fee shown in the pricing scheme and/or the Application.

2. Claims of the Customer according to Sections E. I. to E. IV. of these Special Terms and Conditions and objections of the Customer against Trade Republic due to non-executed or incorrectly executed payment transactions or due to unauthorised payment transactions are excluded if the Customer has not notified Trade Republic of an unauthorised or incorrectly executed payment transaction no later than 13 months after the date of the debit entry. This 13-month period shall only commence if Trade Republic has informed the Customer of the debit entry in accordance with the agreed method for account information within one month of the debit entry at the latest; otherwise the date of notification shall be decisive for the commencement of the period. The Customer may also assert claims for damages in accordance with Section E. III. of these Special Terms and Conditions after expiry of the period in sentence 1 if they were prevented from complying with this deadline through no fault of their own. Sentences 1 to 3 shall also apply if the Customer initiates the Credit Transfer via a payment initiation service provider.
3. Claims by the Customer are excluded if the circumstances giving rise to a claim
 - are based on an unusual and unforeseeable event on which Trade Republic has no influence and the consequences of which could not have been avoided even by exercising due care, or
 - were brought about by Trade Republic due to a legal obligation

Client (voir section B. VI. 2. des présentes Conditions particulières). Dans ce cas, le Client peut toutefois demander à Trade Republic de faire tout son possible pour récupérer le montant du paiement. Si le recouvrement du montant du virement n'est pas possible, Trade Republic est tenu de fournir au Client, sur demande écrite, toutes les informations disponibles afin que le Client puisse faire valoir une demande de remboursement du montant du virement auprès du destinataire réel du virement. La phrase 3 ne s'applique pas aux paiements effectués par des pays tiers. Pour les activités de Trade Republic conformément aux phrases 2 et 3 du présent paragraphe, Trade Republic facturera les frais indiqués dans les Tarifs et/ou l'application.

2. Les droits du Client conformément aux sections E. I. à E. IV des présentes Conditions particulières et les objections du Client à l'encontre de Trade Republic en raison d'opérations de paiement non exécutées ou mal exécutées ou en raison d'opérations de paiement non autorisées sont exclues si le Client n'a pas notifié à Trade Republic une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée au plus tard 13 mois après la date de l'écriture de débit. Ce délai de 13 mois ne commence à courir que si Trade Republic a informé le Client de l'écriture de débit conformément à la méthode convenue pour l'information sur les comptes, au plus tard un mois après l'écriture de débit ; dans le cas contraire, la date de la notification est déterminante pour le début du délai. Le Client peut également faire valoir des droits à dommages-intérêts conformément à la section E. III. des présentes Conditions particulières après l'expiration du délai mentionné à la phrase 1 s'il a été empêché de respecter ce délai sans qu'il y ait eu faute de sa part. Les phrases 1 à 3 s'appliquent également si le Client initie le virement par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement.
3. Les réclamations du Client sont exclues si les circonstances donnant lieu à une réclamation
 - se fondent sur un événement inhabituel et imprévisible sur lequel Trade Republic n'a aucune influence et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées, même en faisant preuve de la diligence requise, ou
 - ont été provoquées par Trade Republic en raison d'une obligation légale.

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services

**Annexe 10**

Conditions particulières concernant
les services de paiement

Appendix 10

Special Terms and Conditions for ELTIF

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 10

Conditions particulières concernant ELTIF

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services



Annexe 10

Conditions particulières concernant
les services de paiement

Appendix 10 Special Terms and Conditions for ELTIF

Trade Republic enables Customers to invest in European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) (hereinafter “**ELTIF**”) within the meaning of Regulation (EU) No. 2015/760 on European Long-Term Investment Funds (hereinafter “**ELTIF Regulation**”). For this purpose, the Customer may place orders through the Application to invest in an ELTIF (hereinafter “**ELTIF Purchase Order**”) or to sell such an investment (hereinafter “**ELTIF Sell Order**”), and collectively “**ELTIF Orders**”).

For Customer investments in ELTIFs these Special Terms and Conditions apply in addition to the other provisions of the Customer Agreement. In particular, Appendix 4 (Special Terms and Conditions for the Execution of Customer Orders), and Appendix 5 (Special Terms and Conditions for Securities Transactions with Best Execution Principles) also apply to ELTIF investments. In case of conflict with other provisions of the Customer Agreement, these Special Terms and Conditions shall prevail with respect to ELTIF investments.

I. General Information; Suitability Assessment

- Investments in ELTIFs differ from investments in listed securities, such as shares or exchange-traded funds (ETFs). Customers are responsible for informing themselves about the specific features and risks of such investments, both generally and in relation to the specific ELTIF (e.g., on the basis of the investment terms contained in the prospectus, which are displayed to the Customer in the Application), before making an investment. By placing ELTIF Orders, Trade Republic assumes that the Customer is familiar with and accepts the special features and risks of this investment.

Annexe 10 Conditions particulières concernant ELTIF

Trade Republic permet aux Clients d'investir dans des Fonds Européens d'Investissement à Long Terme (ci-après « **ELTIF** ») au sens du Règlement (UE) n° 2015/760 relatif aux Fonds Européens d'Investissement à Long Terme (ci-après le « **Règlement ELTIF** »).

À cet effet, le Client peut transmettre, via l'Application, des ordres d'investissement dans un ELTIF (ci-après « **Ordre d'Achat ELTIF** ») ou des ordres de vente d'un tel investissement (ci-après « **Ordre de Vente ELTIF** », et ensemble les « **Ordres ELTIF** »).

Pour les investissements du Client dans des ELTIF, les présentes Conditions Particulières s'appliquent en complément des autres dispositions de la Convention Client. En particulier, l'Annexe 4 (Conditions particulières concernant l'exécution des ordres des Clients) et l'Annexe 5 (Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution) s'appliquent également aux investissements dans des ELTIF. En cas de contradiction avec d'autres dispositions de la Convention Client, les présentes Conditions Particulières prévaudront en ce qui concerne les investissements dans des ELTIF.

I. Informations générales ; Évaluation de l'aptitude

- Les investissements dans des ELTIF se distinguent des investissements dans des valeurs mobilières cotées, telles que les actions ou les fonds négociés en bourse (ETF). Il appartient au Client de s'informer sur les caractéristiques et les risques spécifiques de tels investissements, tant de manière générale qu'en ce qui concerne l'ELTIF concerné (par exemple, sur la base des conditions d'investissement figurant dans le prospectus, lesquelles sont mises à disposition du Client dans l'Application), avant de procéder à un investissement. En transmettant des Ordres ELTIF, Trade Republic considère que le Client connaît et accepte les caractéristiques particulières ainsi que les risques liés à ce type d'investissement.

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services



Annexe 10

Conditions particulières concernant
les services de paiement

2.	Due to regulatory requirements, Trade Republic must assess the suitability of an investment in an ELTIF for each Customer wishing to invest in an ELTIF. For this purpose, Trade Republic will request the necessary information from the Customer via the Application.	2.	En raison des exigences réglementaires, Trade Republic doit évaluer l'aptitude d'un investissement dans un ELTIF pour chaque Client souhaitant investir dans un ELTIF. À cet effet, Trade Republic recueille auprès du Client, via l'Application, les informations nécessaires.
3.	Trade Republic will inform the Customer of the result of the suitability assessment in the Application. If the suitability assessment shows that an ELTIF investment is not suitable for the Customer, the Customer may only place ELTIF Orders if they explicitly choose to proceed with such a transaction. In this case, Trade Republic reserves the right not to allow the Customer to invest in an ELTIF.	3.	Trade Republic informera le Client du résultat de l'évaluation de l'aptitude dans l'Application. Si l'évaluation conclut qu'un investissement dans un ELTIF n'est pas approprié pour le Client, celui-ci ne pourra passer des Ordres ELTIF que s'il choisit expressément de procéder à une telle transaction. Dans ce cas, Trade Republic se réserve le droit de ne pas autoriser le Client à investir dans un ELTIF.
II.	Net Asset Value	II.	Valeur liquidative nette
1.	By way of derogation from Section XII of Appendix 4, Trade Republic does not display quotes or prices for ELTIF shares (<i>ELTIF-Anteile</i>) but rather data based on the net asset value per ELTIF share (hereinafter " NAV ").	1.	Par dérogation à la Section XII de l'Annexe 4, Trade Republic n'affiche pas de cotations ni de prix pour les parts d'ELTIF (« <i>ELTIF-Anteile</i> »), mais uniquement des données basées sur la valeur liquidative nette par part d'ELTIF (ci-après la « VLN »).
2.	The NAV is provided by the ELTIF's respective management company.	2.	La VLN est fournie par la société de gestion de l'ELTIF concerné.
III.	Placement of ELTIF Orders	III.	Transmission des Ordres ELTIF
1.	Trade Republic may set minimum and maximum amounts or volumes for ELTIF Orders, which will be displayed to the Customer in the Application.	1.	Trade Republic peut fixer des montants ou volumes minimum et maximum pour les Ordres ELTIF, qui seront affichés au Client dans l'Application.
2.	The Customer may revoke their ELTIF Purchase Order within two weeks after placing it. Trade Republic reserves the right to execute the ELTIF Purchase Order only after the expiry of the revocation period, if this period ends after the next ELTIF Execution Date pursuant to Section IV. 1. of these Special Terms and Conditions.	2.	Le Client peut révoquer son Ordre d'Achat ELTIF dans un délai de deux semaines après son passage. Trade Republic se réserve le droit d'exécuter l'Ordre d'Achat ELTIF uniquement à l'expiration du délai de révocation, si ce délai prend fin après la prochaine Date d'Exécution ELTIF conformément à la Section IV. 1. des présentes Conditions Particulières.
IV.	Execution of ELTIF Orders	IV.	Exécution des Ordres ELTIF
1.	ELTIF Orders can only be executed on certain days determined by the investment terms and the respective management company of the respective ELTIF (hereinafter " ELTIF Execution Date "). Several days or even weeks may pass	1.	Les Ordres ELTIF ne peuvent être exécutés qu'à certaines dates fixées par les conditions d'investissement et la société de gestion de l'ELTIF concerné (ci-après la « Date d'Exécution ELTIF »). Plusieurs jours, voire

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services



Annexe 10

Conditions particulières concernant
les services de paiement

between the Customer placing an ELTIF Order and the ELTIF Execution Date (hereinafter "**ELTIF Order Execution Period**"). Trade Republic is not liable to the Customer for any adverse change in the NAV during the ELTIF Order Execution Period. The Customer alone bears the risk of a changing NAV in this period.

semaines, peuvent s'écouler entre la transmission d'un Ordre ELTIF par le Client et la Date d'Exécution ELTIF (ci-après la « **Période d'Exécution de l'Ordre ELTIF** »). Trade Republic n'est pas responsable vis-à-vis du Client d'une évolution défavorable de la VLN durant la Période d'Exécution de l'Ordre ELTIF. Le Client assume seul le risque d'évolution de la VLN pendant cette période.

2. Trade Republic will continuously inform the Customer of the status of their ELTIF Order in the Application.
3. ELTIF Orders are generally executed at the currently available NAV on the ELTIF Execution Date. Trade Republic may aggregate and execute ELTIF Orders from several Customers collectively. While aggregation may generally be disadvantageous for Customers compared to individual execution, this risk does not generally apply to ELTIF Orders. In particular, aggregation will not lead to a different execution price than for an individual order. The ELTIF shares purchased or sold through the aggregated order will be booked into or out of the Customer's Custody Account in line with the individual ELTIF Orders. By way of derogation from the aforementioned principles, in individual cases, aggregation may lead to execution at a NAV other than the currently available NAV. In such cases, order allocation is made in accordance with Art. 68(1)(c) of Delegated Regulation (EU) No. 2017/565.
4. After acceptance of an ELTIF Purchase Order, Trade Republic is entitled to block the amount required for execution on the Customer's account. This amount will no longer be shown as available balance. To this extent, the Customer makes an advance payment and can no longer dispose of the balance equal to the blocked amount.
5. After execution of an ELTIF Sell Order, Trade Republic will credit the proceeds to the Customer's Omnibus Trust Account.

2. Trade Republic informera en continu le Client, dans l'Application, de l'état de son Ordre ELTIF.

3. Les Ordres ELTIF sont en principe exécutés à la VLN disponible à la Date d'Exécution ELTIF. Trade Republic peut regrouper et exécuter collectivement les Ordres ELTIF de plusieurs Clients. Bien que le regroupement puisse généralement être défavorable pour les Clients par rapport à une exécution individuelle, ce risque ne s'applique pas en principe aux Ordres ELTIF. En particulier, le regroupement n'entraîne pas de différence de prix d'exécution par rapport à un ordre individuel. Les parts d'ELTIF achetées ou vendues via l'ordre regroupé seront imputées ou inscrites au compte-titres du Client conformément aux Ordres ELTIF individuels. Par dérogation aux principes susmentionnés, dans certains cas particuliers, le regroupement peut conduire à une exécution à une VLN différente de la VLN disponible. Dans ce cas, l'allocation des ordres est effectuée conformément à l'article 68, paragraphe 1, point c), du Règlement délégué (UE) n° 2017/565.

4. Après acceptation d'un Ordre d'Achat ELTIF, Trade Republic est en droit de bloquer sur le compte du Client le montant nécessaire à son exécution. Ce montant n'apparaîtra plus comme solde disponible. À ce titre, le Client effectue un paiement anticipé et ne peut plus disposer du solde correspondant au montant bloqué.

5. Après exécution d'un Ordre de Vente ELTIF, Trade Republic crédite le produit de la vente sur le Comptes collectifs fiduciaires.

V. Early Termination of an ELTIF Investment

1. As a rule, ELTIF shares cannot be redeemed before the end of the ELTIF's term. Subject to Sections V. 2. to V. 6., ELTIF Sell Orders can

V. Résiliation anticipée d'un investissement ELTIF

1. En principe, les parts d'ELTIF ne peuvent être rachetées avant le terme de l'ELTIF. Sous réserve des Sections V. 2 à V. 6., les Ordres de

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services



Annexe 10

Conditions particulières concernant
les services de paiement

therefore not be executed before expiry of the term. The term of the ELTIF can be found in the investment terms.

2. ELTIF shares may be redeemed regardless of the term if provided for in the investment terms. In this case, the investment terms set out the redemption conditions (e.g., ramp-up phase, minimum holding period, quarterly redemption intervals, or deductions). Subject to Sections V. 3. to V. 6., ELTIF Sell Orders will generally only be executed in line with the redemption conditions in force.
3. At its discretion, Trade Republic may allow the Customer to terminate ELTIF investments wholly or partly irrespective of the conditions in Sections V. 1. and V. 2., and to receive and execute a binding ELTIF Sell Order before maturity (hereinafter **"Early ELTIF Sell Order"**).
4. The receipt of an Early ELTIF Sell Order by Trade Republic does not constitute a legally binding acceptance of an Early ELTIF Sell Order. By receiving the Early ELTIF Sell Order alone, no binding contract between Trade Republic and the Customer for the redemption of the ELTIF shares is created.
5. ELTIFs are generally illiquid financial instruments. Trade Republic therefore reserves the right to accept or reject the Customer's offer to redeem ELTIF shares by the next ELTIF Execution Date at the latest. In the event of acceptance of the Early ELTIF Sell Order, a binding contract between the Customer and Trade Republic is only concluded at that point. The Customer waives the requirement to receive Trade Republic's declaration of acceptance.
6. If execution of Early ELTIF Sell Orders on the next ELTIF Execution Date cannot otherwise be ensured, Trade Republic may offer the Customer in the Application to amend or cancel their Early ELTIF Sell Order in whole or in part. If the Customer accepts, the order will be amended accordingly. If the Customer cancels it in whole or in part, it lapses to that extent.

Vente ELTIF ne peuvent donc pas être exécutés avant l'expiration de ce terme. La durée de l'ELTIF est précisée dans les conditions d'investissement.

Les parts d'ELTIF peuvent être rachetées indépendamment de leur durée si cela est prévu par les conditions d'investissement. Dans ce cas, les conditions d'investissement déterminent les modalités de rachat (par exemple, phase de constitution, période minimale de détention, intervalles de rachat trimestriels ou prélèvements). Sous réserve des Sections V. 3 à V. 6., les Ordres de Vente ELTIF ne seront en principe exécutés qu'en conformité avec les conditions de rachat applicables.

À sa discrétion, Trade Republic peut autoriser le Client à résilier totalement ou partiellement ses investissements dans des ELTIF, indépendamment des conditions visées aux Sections V. 1. et V. 2., et à transmettre un Ordre de Vente ELTIF anticipé contraignant (ci-après **« Ordre de Vente Anticipé ELTIF »**).

La réception d'un Ordre de Vente Anticipé ELTIF par Trade Republic ne constitue pas une acceptation juridiquement contraignante dudit ordre. La seule réception de l'Ordre de Vente Anticipé ELTIF ne crée aucun contrat contraignant entre Trade Republic et le Client concernant le rachat des parts d'ELTIF.

Les ELTIF constituent en principe des instruments financiers illiquides. Trade Republic se réserve donc le droit d'accepter ou de refuser l'offre du Client de racheter des parts d'ELTIF au plus tard à la prochaine Date d'Exécution ELTIF. En cas d'acceptation de l'Ordre de Vente Anticipé ELTIF, un contrat contraignant entre le Client et Trade Republic n'est conclu qu'à ce moment. Le Client renonce à recevoir la déclaration d'acceptation de Trade Republic.

Si l'exécution des Ordres de Vente Anticipés ELTIF à la prochaine Date d'Exécution ELTIF ne peut être garantie, Trade Republic peut proposer au Client, via l'Application, de modifier ou d'annuler tout ou partie de son Ordre de Vente Anticipé ELTIF. Si le Client accepte, l'ordre sera modifié en conséquence. S'il l'annule en tout ou partie, l'ordre devient caduc dans la mesure correspondante.

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services



Annexe 10

Conditions particulières concernant
les services de paiement

VI. Special Provisions for Savings Plans in ELTIF

If Trade Republic enables Savings Plans in ELTIF, the following applies by way of derogation from Appendix 6 (Special Terms and Conditions for Savings Plans): If several Savings Plans of the Customer are executed within the same ELTIF Order Execution Period, Trade Republic will aggregate the invested amounts and execute them as one ELTIF Purchase Order on the next ELTIF Execution Date. Section IV. 3 of these Special Terms and Conditions applies accordingly.

VII. Acquisition of Fractions

By way of derogation from Section X. of Appendix 4 (Special Terms and Conditions for the Execution of Customer Orders), fractions of ELTIF shares may be acquired if the amount selected by the Customer divided by the NAV at execution does not result in a whole number.

VIII. Custody Account Transfer

The Customer cannot transfer ELTIF shares booked in their custody account to another Custody Account of the Customer at a financial institution licensed in the EU. If the Customer requests a transfer of their ELTIF shares in the Application, they will not be transferred but sold, and the proceeds credited to the Customer's account.

VI. Dispositions particulières relatives aux plans d'investissement programmé en ELTIF

Si Trade Republic permet la mise en place de Plans d'Épargne en ELTIF, les dispositions suivantes s'appliquent par dérogation à l'Annexe 6 (Conditions particulières concernant les plans d'investissement programmé): si plusieurs plans d'investissement programmé du Client sont exécutés au cours de la même Période d'Exécution d'Ordres ELTIF, Trade Republic regroupera les montants investis et les exécutera en un seul Ordre d'Achat ELTIF à la prochaine Date d'Exécution ELTIF. La Section IV. 3 des présentes Conditions Particulières s'applique en conséquence.

VII. Acquisition de fractions

Par dérogation à la Section X de l'Annexe 4 (Conditions particulières concernant l'exécution des ordres des Clients), des fractions de parts d'ELTIF peuvent être acquises si le montant choisi par le Client divisé par la VLN au moment de l'exécution ne donne pas un nombre entier.

VIII. Transfert de compte-titres

Le Client ne peut pas transférer les parts d'ELTIF inscrites sur son compte-titres vers un autre compte-titres lui appartenant auprès d'un établissement financier agréé dans l'UE. Si le Client demande, via l'Application, le transfert de ses parts d'ELTIF, celles-ci ne seront pas transférées mais vendues, et le produit de la vente sera crédité sur le compte du Client.

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services

TRADE REPUBLIC 

Annexe 10

Conditions particulières concernant
les services de paiement

The following ELTIF Promotion Terms apply for a limited time to Customer investments in ELTIF under the ELTIF Special Terms and Conditions (Appendix 10).

Les présentes Conditions de la Promotion ELTIF s'appliquent, pour une durée limitée, aux investissements des Clients dans des ELTIF conformément aux Conditions Particulières relatives aux ELTIF (Annexe 4).

- | | |
|---|--|
| <p>I. Trade Republic offers a timely limited 1% Match Promotion (hereinafter "1% Match"). Trade Republic pays an additional 1% (one percent) on each ELTIF Purchase Order (hereinafter "Bonus") during the first 30 days after product launch (hereinafter "Bonus Period"). Example: If a Customer invests €1,000 in an ELTIF, Trade Republic adds €10, increasing the total investment to €1,010. There is no maximum cap per Customer for this Bonus.</p> <p>II. The 1% Match is limited to the Bonus Period. The expiry date of the 1% Match and further details are displayed in the Application.</p> <p>III. All existing Customers with an account at Trade Republic are eligible (hereinafter "Eligible Customers") to participate.</p> <p>IV. Eligible Customers receive the Bonus only if all conditions of these ELTIF Promotion Terms are fulfilled within the timeframe specified in the Application.</p> <p>V. A Bonus earned will be credited directly to the Customer's account within 30 days after execution of the ELTIF Purchase Order, provided that all conditions of these ELTIF Promotion Terms are met. Eligible Customers may not request transfer of the Bonus to other Customers' accounts or payment in cash.</p> <p>VI. The Bonus follows the same execution period as the original investment. Bonus shares are acquired at an initial price of €0.00.</p> <p>VII. Trade Republic is entitled to reclaim or reverse a Bonus already credited if the acquired ELTIF</p> | <p>I. Trade Republic propose une promotion limitée dans le temps consistant en une Bonification de 1 % (ci-après la « Bonification 1 % »). Trade Republic verse une majoration de 1 % (un pour cent) sur chaque Ordre d'Achat ELTIF (ci-après le « Bonus ») durant les trente (30) premiers jours suivant le lancement du produit (ci-après la « Période de Bonus »). Exemple : si un Client investit 1 000 € dans un ELTIF, Trade Republic ajoute 10 €, portant l'investissement total à 1 010 €. Aucun plafond maximum par Client ne s'applique à ce Bonus.</p> <p>II. La Bonification 1 % est limitée à la Période de Bonus. La date d'expiration de la Bonification 1 % ainsi que les modalités complémentaires sont affichées dans l'Application.</p> <p>III. Tous les Clients disposant d'un compte chez Trade Republic sont éligibles (ci-après les « Clients Éligibles ») à participer.</p> <p>IV. Les Clients Éligibles ne reçoivent le Bonus que si toutes les conditions des présentes Conditions de la Promotion ELTIF sont remplies dans le délai indiqué dans l'Application.</p> <p>V. Le Bonus acquis est crédité directement sur le compte du Client dans un délai de 30 jours suivant l'exécution de l'Ordre d'Achat ELTIF, sous réserve que toutes les conditions des présentes Conditions de la Promotion ELTIF soient respectées. Les Clients Éligibles ne peuvent demander ni le transfert du Bonus vers les comptes d'autres Clients, ni son paiement en espèces.</p> <p>VI. Le Bonus suit la même période d'exécution que l'investissement initial. Les parts de Bonus sont acquises à un prix initial de 0,00 €.</p> <p>VII. Trade Republic est en droit de récupérer ou d'annuler un Bonus déjà crédité si les parts</p> |
|---|--|

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services



Annexe 10

Conditions particulières concernant
les services de paiement

shares are sold within 24 months of purchase (hereinafter "**Clawback**"). Only ELTIF shares purchased after the Bonus Period without Bonus can be sold at any time under Section V of the ELTIF Special Terms and Conditions without forfeiture of the Bonus. Partial sales of ELTIF shares originally purchased with a Bonus also result in forfeiture. Example: If a Customer buys 50 ELTIF shares and receives a €50 Bonus, then later acquires another 25 ELTIF shares without Bonus, they may sell up to 25 ELTIF shares without losing the Bonus. If they sell 26 or more, the entire €50 Bonus will be reclaimed.

d'ELTIF acquises sont revendues dans les 24 mois suivant leur acquisition (ci-après le « **Mécanisme de Récupération** »). Seules les parts d'ELTIF achetées après la Période de Bonus, sans Bonus, peuvent être revendues à tout moment conformément à la Section V des Conditions Particulières ELTIF, sans perte du Bonus. Les ventes partielles de parts d'ELTIF initialement achetées avec Bonus entraînent également la perte du Bonus. Exemple : si un Client achète 50 parts d'ELTIF et reçoit un Bonus de 50 €, puis acquiert ultérieurement 25 parts supplémentaires sans Bonus, il pourra revendre jusqu'à 25 parts sans perdre le Bonus. S'il revend 26 parts ou plus, l'intégralité du Bonus de 50 € sera récupérée.

VIII. Trade Republic may exclude individual Customers from the 1% Match at its discretion if they act abusively, fraudulently, or in breach of the Customer Agreement.

VIII. Trade Republic peut exclure certains Clients de la Bonification 1 % à sa discrétion s'ils agissent de manière abusive, frauduleuse ou en violation de la Convention Client.

IX. In case of undue hardship due to a significant change in the Bonus value, the Eligible Customer may contact Trade Republic Customer service to request early release from the 24-month restriction. Clawback does not affect other Customer or consumer rights, such as account termination rights. However, if Customers decide to close their account during the Clawback period, Trade Republic is entitled, as set out in Section VII. of these ELTIF Promotion Terms, to reclaim or reverse the Bonus.

IX. En cas de difficulté exceptionnelle liée à une évolution significative de la valeur du Bonus, le Client Éligible peut contacter le service client de Trade Republic afin de demander une levée anticipée de la restriction de 24 mois. Le Mécanisme de Récupération n'affecte pas les autres droits des Clients ou des consommateurs, tels que le droit de résiliation du compte. Toutefois, si un Client décide de clôturer son compte pendant la période de récupération, Trade Republic est en droit, conformément à la Section VII des présentes Conditions de la Promotion ELTIF, de récupérer ou d'annuler le Bonus.

X. Trade Republic reserves the right to change or terminate the 1% Match Promotion at any time without prior notice and without stating reasons, in particular in the event of significant abuse. Termination does not apply to Eligible Customers who made their investment before termination takes effect.

X. Trade Republic se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à la Promotion Bonification 1 % à tout moment, sans préavis et sans indication de motifs, notamment en cas d'abus significatif. La résiliation ne s'applique pas aux Clients Éligibles ayant réalisé leur investissement avant l'entrée en vigueur de la résiliation.

XI. The organizer of the 1% Match is Trade Republic Bank GmbH, Brunnenstr. 19–21, 10119 Berlin, Germany. These ELTIF Promotion Terms and any disputes, disagreements, or claims arising out of or in connection with them are subject exclusively to the laws of the Federal Republic of Germany, excluding its conflict-of-laws rules, and shall be construed accordingly. To the extent permitted by

XI. L'organisateur de la Bonification 1 % est Trade Republic Bank GmbH, Brunnenstr. 19–21, 10119 Berlin, Allemagne. Les présentes Conditions de la Promotion ELTIF, ainsi que tout litige, désaccord ou réclamation en découlant ou en lien avec celles-ci, sont régies exclusivement par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de ses règles de conflit de lois, et doivent être

Appendix 10

Special Terms and Conditions for
Payment Services



Annexe 10

Conditions particulières concernant
les services de paiement

law, the exclusive place of jurisdiction for all proceedings and actions arising out of or in connection with these ELTIF Promotion Terms is Berlin, Germany.

- XII.** Should any provision of these ELTIF Promotion Terms be declared invalid or unenforceable by a competent court, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

interprétés en conséquence. Dans la mesure permise par la loi, le lieu de juridiction exclusif pour toute procédure ou action relative aux présentes Conditions de la Promotion ELTIF est Berlin, Allemagne.

- XII.** Si une disposition des présentes Conditions de la Promotion ELTIF devait être déclarée invalide ou inapplicable par une juridiction compétente, les autres dispositions resteront pleinement en vigueur.

Appendix 11

Country Conditions France



Annexe 11

Conditions applicables à la France

Appendix 11

Country Conditions France

Trade Republic Bank GmbH

Annexe 11

Conditions applicables à la France

Trade Republic Bank GmbH

Appendix 11
Country Conditions France

Annexe 11
Conditions applicables à la France

A. General**I. Scope of application**

1. This Appendix 11 governs the French Country Conditions for activities and services being carried out by Trade Republic Bank GmbH through its French branch, named Trade Republic Bank GmbH, Branch France (hereinafter "**Branch France**") (see Section A. II. of these Country Conditions France). The Branch France is always acting in representation of Trade Republic Bank GmbH in the course of its business activities (hereinafter jointly "**Trade Republic**", unless otherwise specified). As described in Section II. 1. of these Country Conditions France the exercise of safekeeping and administration of financial instruments on behalf of customers with a Custody Account at the Branch France, the deposit-taking with a French IBAN account, the execution of orders on behalf of Customers (*principal brokerage*) as well as the offer of the *Plan d'Epargne des Actions* (in the following "**PEA**") are carried out by Trade Republic Bank GmbH through the Branch France, operating under the supervision of the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) and the Autorité des Marchés Financiers (AMF).

2. The competent home state supervisory authority of Trade Republic Bank GmbH is the German Federal Financial Supervisory Authority - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany, www.bafin.de). The Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, France and Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02, France as competent host state supervisory authority also perform certain supervisory functions especially in the area of anti-money -laundering, market surveillance and investment services regulation.

A. Généralités**I. Champ d'application**

1. La présente Annexe 11 régit les conditions nationales en France pour les activités et les services fournis par Trade Republic Bank GmbH par l'intermédiaire de sa succursale française, dénommée Trade Republic Bank GmbH, succursale France (ci-après « **Branch France** ») (voir section A. II. des présentes Conditions applicables à la France). La Branch France agit toujours en représentation de Trade Republic Bank GmbH dans le cadre de ses activités commerciales (ci-après conjointement « **Trade Republic** », sauf indication contraire). Comme décrit dans la section II. 1. des présentes Conditions applicables à la France, la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de Clients disposant d'un compte de dépôt auprès de la Branch France, la prise de dépôts sur un compte IBAN français, l'exécution d'ordres pour le compte de Clients (courtage principal) ainsi que l'offre du Plan d'Epargne des Actions (ci-après « **PEA** ») sont effectuées par Trade Republic Bank GmbH par l'intermédiaire de la Branch France, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

2. L'autorité de supervision compétente dans l'État d'origine de Trade Republic Bank GmbH est l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Allemagne, www.bafin.de. L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, France, et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17, place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, France, en tant qu'autorités de supervision compétentes dans l'État d'accueil, exercent également certaines fonctions de surveillance, notamment dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la surveillance des marchés et de la réglementation des services d'investissement.

3. These Country Conditions France shall only apply to a person who has successfully completed the onboarding process and/or the migration process within the Trade Republic Application to benefit from the French product offering and tax advantages like a French IBAN or PEA (hereinafter the **"Migration Process"**). The Migration Process results in the issuance of a French IBAN, where applicable, a new Custody Account number in the application of taxation and social security contributions based on French laws and tax reporting obligations like the *Imprimé Fiscal Unique* (IFU). In addition, the Customer can open a PEA account pursuant to the terms laid down in the Special Terms and Conditions for Plan d'Epargne des Actions (being part of this Appendix 11). Furthermore, the Customer has access to the French mediator (Médiateur de Fédération Bancaire Française (FBF)). A Customer who does not complete the Migration Process and does not fulfil the related requirements (e.g. provision of a Tax Identification Number (TIN)) will remain subject to the terms and conditions of the Framework Agreement, without the application of this Appendix 11 (hereinafter **"Existing Customer"**). An Existing Customer will not be entitled to access or benefit from any of the services or terms provided under these Country Conditions France until the Migration Process initiated by Trade Republic has been successfully completed by the Existing Customer. For the avoidance of doubt, in particular, the tax-related provision set out in Section VII. 6. of the Framework Agreement or Section 2.13 (customer agreement version 06.02) or any corresponding clause in the previously accepted version of the Framework Agreement shall continue to apply to the Existing Customer while taxation and social security contributions based on French laws to be applied by Trade Republic and tax reporting obligations like the *Imprimé Fiscal Unique* (IFU) do not fall within the scope of applicable tax laws and obligations under services provided to the Customer who has not successfully completed the Migration Process.
3. Les présentes Conditions applicables à la France ne s'appliquent qu'à une personne qui a suivi avec succès le processus d'onboarding et/ou le processus de migration au sein de l'Application Trade Republic pour bénéficier de l'offre de produits français et des avantages fiscaux tels qu'un IBAN français ou un PEA (ci-après le **"Processus de Migration"**). Le Processus de Migration aboutit à l'émission d'un IBAN français, le cas échéant, d'un nouveau numéro de compte-titres dans le cadre de l'application de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale conformément à la législation française et aux obligations de déclaration fiscale telles que l'Imprimé Fiscal Unique (IFU). En outre, le Client peut ouvrir un compte PEA selon les modalités prévues dans les Conditions Particulières du Plan d'Epargne des Actions (faisant partie de la présente Annexe 11). En outre, le Client a accès au Médiateur de la Fédération Bancaire Française (FBF). Un Client qui n'achève pas le processus de migration et ne remplit pas les conditions requises (par exemple, la fourniture d'un numéro d'identification fiscale (NIF)) restera soumis aux conditions générales de l'accord-cadre, sans application de la présente Annexe 11 (ci-après dénommé **"Client existant"**). Le Client existant ne pourra accéder ni bénéficier des services ou des conditions prévus dans les Conditions applicables à la France (Annexe 11) tant que le Processus de Migration initié par Trade Republic n'aura pas été complété avec succès. Pour éviter toute ambiguïté, en particulier, les dispositions fiscales énoncées dans la Section VII. 6. du présent Contrat-Cadre ou Section 2.13 (statut du 06.02) ou toute clause correspondante dans la version précédemment acceptée du Contrat-Cadre continueront de s'appliquer au Client existant tandis que l'imposition et les cotisations de sécurité sociale basées sur les lois françaises à appliquer par Trade Republic et les obligations de déclaration fiscale telles que l'Imprimé Fiscal Unique (IFU) ne relèvent pas du champ d'application des lois et obligations fiscales applicables dans le cadre des services fournis au client qui n'a pas achevé avec succès le processus de migration.
4. From a civil law perspective the Customer's contracting party is Trade Republic Bank GmbH in Germany. The activities and services listed under Section A. II. of these Country Conditions France are therefore carried out by Trade Republic Bank GmbH through the Branch France being a dependent branch office and having no legal personality of its own. However, the ACPR and AMF have certain supervisory powers with regard to those activities and services carried out through the Branch France as described in Section A. I. 1., 2. and A. II. of these Country Conditions France.
4. Du point de vue du droit civil, la partie contractante du client est Trade Republic Bank GmbH en Allemagne. Les activités et services énumérés à la section A. II. des présentes Conditions applicables à la France sont donc exercés par Trade Republic Bank GmbH par l'intermédiaire de la succursale France, qui est une succursale dépendante et n'a pas de personnalité juridique propre. Toutefois, l'ACPR et l'AMF disposent de certains pouvoirs de contrôle à l'égard de ces activités et services exercés par l'intermédiaire de la succursale française, tels que décrits à la section A. I. 1., 2. et

A. II. des présentes Conditions applicables à la France.

5. These Country Conditions France apply in addition to the terms and conditions of the Framework Agreement and its Appendices subject to Section A. II. and may contain deviating regulations that take precedence.

5. Ces Conditions applicables à la France s'appliquent en complément des termes et conditions du Contrat-Cadre et de ses Annexes., sous réserve de la section A. II. et peuvent contenir des règles dérogatoires qui prévalent.

II. Scope of activities and services carried out through the Branch France

II. Champ d'application des activités et des services de la Branch France

1. The following activities and services have been notified to ACPR to be carried out in France under the freedom of establishment regime by Trade Republic Bank GmbH through the Branch France:

1. Les activités et services suivants ont fait l'objet d'un passeport auprès de l'ACPR pour être exercés en France sous le régime de la liberté d'établissement par Trade Republic Bank GmbH par l'intermédiaire de la Branch France :

- Taking deposits and other repayable funds: This activity enables Trade Republic to offer Customers a French IBAN for their account. All services in connection with the account maintenance (e.g. account statements) will be carried out through the Branch France, see Section V. of the Framework Agreement and Section III. 1.4 and 4.1. of Appendix 1.
- Safekeeping and administration of financial instruments on behalf of customers: This activity allows Trade Republic to become a paying agent for local taxes which includes making tax withholding and providing all necessary reporting to Customers. Appendices 4 and 5 contain the relevant provisions for this activity to be carried out through the Branch France. It furthermore enables fiscal wrappers such as the PEA.
- Execution of orders on behalf of Customers (principal brokerage): On the basis of this service the Customer can place an order to buy or sell financial instruments to be safekept in their Custody Account. At least parts of this service will be carried out through the Branch France. Appendices 4 to 6 contain the relevant provisions for this service.

- La réception de dépôts et d'autres fonds remboursables : Cette activité permet à Trade Republic d'offrir à ses Clients un IBAN français pour leur compte. Tous les services liés à la tenue du compte (par exemple les relevés de compte) seront assurés par la succursale française, voir la section V de l'accord-cadre et les Sections III. 1.4 et 4.1 de l'Annexe 1.
- Conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients : Cette activité permet à Trade Republic de devenir un agent payeur pour les impôts locaux, ce qui comprend la retenue d'impôts et la fourniture de tous les rapports nécessaires aux clients. Les Annexes 4 et 5 contiennent les dispositions nécessaires pour que cette activité soit exercée par l'intermédiaire de la succursale française. Elle permet en outre la mise en place de dispositifs fiscaux tels que le Plan d'Epargne des Actions.
- Exécution d'ordres pour le compte de clients (courtage principal) : Sur la base de ce service, le Client peut passer un ordre d'achat ou de vente d'instruments financiers à conserver sur son compte de dépôt. Une partie au moins de ce service sera fournie par l'intermédiaire de la Branch France. Les Annexes 4 à 6 contiennent les dispositions relatives à ce service.

For the avoidance of doubt, crypto services are not carried out through the Branch France.

Pour éviter toute ambiguïté, les services de crypto-monnaie ne sont pas fournis par l'intermédiaire de la Branch France.

2. The term "Trade Republic" used in the relevant provisions in the Framework Agreement and its Appendices referring to the activities and services listed in Section A. II. 1 of these Country Conditions France means Trade Republic Bank GmbH acting through the Branch France. In case of the execution of orders on behalf of Customers, parts of this service might be carried out directly by Trade Republic Bank GmbH without the involvement of the Branch France. All other services offered by Trade Republic Bank GmbH than those mentioned in Section A. II. 1. (e.g. payment services) continue to be or are provided on the basis of freedom of providing services regime (cross-border) by Trade Republic Bank GmbH.

2. Le terme « Trade Republic » utilisé dans les dispositions pertinentes de l'Accord-cadre et de ses Annexes se référant aux activités et services énumérés à la Section A. II. 1 des présentes Conditions applicables à la France signifie Trade Republic Bank GmbH agissant par l'intermédiaire de la Branch France. En cas d'exécution d'ordres pour le compte de Clients, certaines parties de ce service peuvent être exécutées directement par Trade Republic Bank GmbH sans l'intervention de la Branch France. Tous les services offerts par la Trade Republic Bank GmbH autres que ceux mentionnés à la section A. II. 1 (par exemple, les services de paiement) continuent d'être ou sont fournis sur la base du régime de libre prestation de services (transfrontalier) par Trade Republic Bank GmbH.

B. Deviations from the Framework Agreement and its Appendices

B. Dérogations à Contrat-cadre et à ses Annexes

I. Framework Agreement

I. Contrat-cadre

1. Banking secrecy (*Bankgeheimnis*) and banking information (*Bankauskunft*)

1. Secret professionnel (*Bankgeheimnis*) et informations bancaires (*Bankauskunft*)

Section XVII. 1. of the Framework Agreement shall be deleted and replaced with the following:

La Section XVII. 1. du Contrat-Cadre est supprimée et remplacée par ce qui suit :

1.1. In accordance with Article L.511-33 of the French Monetary and Financial Code and under penalty of criminal sanctions provided for in Articles 226-13 and 226-14 of the French Penal Code, Trade Republic is bound by professional secrecy (banking secrecy). The banking secrecy may be lifted in all cases where the law so requires, in particular at the request of the regulators, the tax or customs administration and the judicial authority acting within the framework of a criminal procedure, or if the Customer has agreed to it or authorized Trade Republic to provide banking information.

1.1. Conformément à l'article L.511-33 du Code monétaire et financier français et sous peine des sanctions pénales prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, Trade Republic est tenue au secret professionnel (secret professionnel). Le secret professionnel peut être levé dans tous les cas où la loi l'exige, notamment à la demande des régulateurs, de l'administration fiscale ou douanière, et de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ou si le Client y a consenti ou si Trade Republic est autorisée à fournir des informations bancaires.

1.2. Trade Republic may communicate information relating to the Customer or the Customer's account to other companies within the Trade Republic group or to subcontractors or external service providers bound by professional secrecy under the same terms as Trade Republic, referred to in Article L. 511-33 and L.511-34 of the French Monetary and Financial Code, provided such information is necessary for the relevant operation. These communications are made under the control and responsibility of Trade Republic.

1.2. Trade Republic peut communiquer des informations relatives au Client ou au compte du Client à d'autres sociétés du groupe Trade Republic ou à des sous-traitants ou prestataires de services externes liés par le secret professionnel dans les mêmes conditions que Trade Republic, conformément aux articles L.511-33 et L.511-34 du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires pour l'opération concernée. Ces communications sont effectuées sous le contrôle et la responsabilité de Trade Republic.

1.3. The Customer is informed that Trade Republic

1.3. Le Client est informé que Trade Republic est

is required to declare the opening, the closing and the modifications of any account to the Fichier des comptes bancaires (FICOBA) service to the tax administration.

tenue de déclarer l'ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au service Fichier des comptes bancaires (FICOBA) de l'administration fiscale.

2. Customer funds; Settlement; Taxes

Section VII. 6. of the Framework Agreement shall be deleted.

2. Fonds des Clients ; Règlement ; Taxes

La Section VII. 6. du Contrat-Cadre est supprimée.

II. Appendix 1 - Pre-contractual information

II. Annexe 1 - Informations précontractuelles

1. Section I.

Section I of Appendix 1 will be deleted and replaced with the following:

1. Name and address of the headquarter

Trade Republic Bank GmbH
Brunnenstr. 19-21
D-10119 Berlin
Germany

2. Name and address of the branch in France

Trade Republic Bank GmbH, Branch France
75 boulevard Haussmann
75008 Paris
France

3. Persons legally authorised to represent Trade Republic

Managing directors: Andreas Torner, Gernot Mittendorfer, Christian Hecker, Thomas Pischke

4. Entry in the German commercial register of the headquarters

Commercial Register of the Local Court of Charlottenburg (Berlin), Germany; registration number HRB 244347 B

5. Entry of the branch in the French Commercial Register (kbis)

Trade Republic Bank GmbH, Branch France registered at the Greffe du Tribunal de Commerce de Paris under 900 796 855 R.C.S. Paris

6. Main business activity

As its main business, Trade Republic provides financial services and banking businesses of all kinds and thereto related businesses. Deposit taking, safekeeping and administration of financial instruments and execution of orders on behalf of Customers as passported activities/services are carried out by Trade Republic Bank GmbH through its Branch France.

7. Competent supervisory authorities

Trade Republic Bank GmbH is licensed as a CRR credit institution. The competent supervisory authorities are:

1. Section I.

La Section I. de l'Annexe 1 est supprimée et remplacée par ce qui suit :

1. Nom et adresse du siège social:

Trade Republic Bank GmbH
Brunnenstr. 19-21
D-10119 Berlin
Allemagne

2. Nom et adresse de la succursale en France

Trade Republic Bank GmbH, Branch France
75 boulevard Haussmann
75008 Paris
France

3. Personnes légalement autorisées à représenter Trade Republic

Directeurs généraux : Andreas Torner, Gernot Mittendorfer, Christian Hecker, Thomas Pischke

4. Inscription au registre du commerce allemand du siège social

Registre du commerce du tribunal local de Charlottenburg (Berlin), Allemagne ; numéro d'enregistrement : HRB 244347 B

5. Inscription de la Branch France au registre du commerce français (kbis)

Trade Republic Bank GmbH, Branch France, immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro 900 796 855 R.C.S. Paris

6. Activité principale

L'activité principale de Trade Republic consiste à fournir des services financiers et bancaires de toute nature ainsi que des activités connexes. La collecte de dépôts, la conservation et l'administration d'instruments financiers et l'exécution d'ordres pour le compte de Clients en tant qu'activités/services protégés sont assurés par Trade Republic Bank GmbH par l'intermédiaire de sa succursale en France.

7. Autorités de supervision compétentes

Trade Republic Bank GmbH est agréée en tant qu'établissement de crédit CRR. Les autorités de supervision compétentes sont :

- The German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germany and Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany (www.bafin.de).
- The French Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, France (www.acpr.fr).
- The French Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02, France (www.amf.fr).

8. BaFin registration number of the headquarter

BaFin-ID: 10150368

9. ACPR register number of the branch in France (CIB)

CIB: 31233

- The German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germany and Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany (www.bafin.de).
- The French Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, France (www.acpr.fr).
- The French Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02, France (www.amf.fr).

8. Numéro d'enregistrement BaFin du siège social

BaFin-ID: 10150368

9. ACPR register number of the branch in France (CIB)

CIB: 31233

2. Out-of-court dispute resolution

The following paragraph shall be added to Section II. 4.2. of Appendix 1 as additional paragraph b). The existing paragraphs b) to f) become c) to g):

Trade Republic is a member of the Consumer Arbitration Board set up for the out-of-court settlement of banking disputes between consumers and regulated entities in France. The mediator of the Fédération Bancaire Française (hereinafter "**FBF**") is the competent authority for out-of-court disputes concerning the Customers of Trade Republic. The address of the mediator of the FBF is:

Médiateur de Fédération Bancaire Française (FBF):

Monsieur le Médiateur

CS 151

75422 PARIS CEDEX 9

FRANCE

Site : <https://lemediateur.fbf.fr>

2. Résolution extrajudiciaire des litiges

Le paragraphe suivant sera ajouté à la Section II. 4.2. en tant que paragraphe b) additionnel. Les paragraphes existants b) à f) deviendront respectivement c) à g):

Trade Republic est membre du Médiateur de la Fédération Bancaire Française (FBF), une instance créée pour le règlement extrajudiciaire des litiges bancaires entre les consommateurs et les entités réglementées en France. Le médiateur de la Fédération Bancaire Française (ci-après « **FBF** ») est l'autorité compétente pour les litiges extrajudiciaires concernant les Clients de Trade Republic L'adresse du médiateur de la FBF est la suivante :

Médiateur de Fédération Bancaire Française (FBF):

Monsieur le Médiateur

CS 151

75422 PARIS CEDEX 9

FRANCE

Site : <https://lemediateur.fbf.fr>

3. Key features

Section III. 1.1. of Appendix 1 shall be deleted and replaced with the following:

1.1. The key features of the financial services offered by Trade Republic Bank GmbH through the Branch France under the Framework Agreement

3. Caractéristiques principales

La Section III. 1.1. de l'Annexe 1 est supprimée et remplacée par le texte suivant :

1.1. Les caractéristiques principales des services financiers proposés par Trade Republic Bank GmbH par l'intermédiaire de la Branche France

are the trading of financial instruments by Trade Republic Bank GmbH through the Branch France by way of financial commission business and proprietary trading, as well as the ancillary service of safekeeping the Customer's securities in the Custody Account set up by Trade Republic Bank GmbH through the Branch France for the Customer. Crypto-Assets traded via Trade Republic Bank GmbH are held in Omnibus Wallets by Trade Republic Bank GmbH, but not by the Branch France.

dans le cadre du Contrat-Cadre incluent la négociation d'instruments financiers par Trade Republic Bank GmbH par l'intermédiaire de la Branche France, dans le cadre d'activités de commission financière et de négociation pour compte propre, ainsi que le service auxiliaire de conservation des titres du Client dans le compte-titres créé par Trade Republic Bank GmbH par l'intermédiaire de la Branche France pour le Client. Les Crypto-Actifs négociés via Trade Republic Bank GmbH sont détenus dans des Portefeuilles Omnibus par Trade Republic Bank GmbH, mais pas par la Branche France.

4. Components of the Framework Agreement

Section III. 2.2. of Appendix 1 shall be deleted and replaced with the following:

The Framework Agreement consists of the following components:

- Framework Agreement
- Appendix 3 Special Terms and Conditions for Customer Funds
- Appendix 4 Special Terms and Conditions for the Execution of Customer Orders
- Appendix 5 Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution policies
- Appendix 6 Special Terms and Conditions for Savings Plan
- Appendix 7 Special Terms and Conditions for the Provision of Crypto-Asset Services
- Appendix 8 Special conditions for Instant Available Credit Balance
- Appendix 9 Special Terms and Conditions for Payment Services
- Appendix 10 Special Terms and Conditions for ELTIF
- Appendix 11 Country Conditions France

In addition, the Customer receives the following information with the conclusion of the Framework Agreement:

- Appendix 1 Pre-contractual information for distance contracts for financial services and Customer information pursuant to Sec. 63 (7) of the German Securities Trading Act (WpHG)
- Appendix 2 Information on Handling Conflicts of Interest

5. Right of Withdrawal of the Customer

In the withdrawal notice contained in Section III. 8 of Appendix 1 the following address shall be added under Section 1 as further possible address the withdrawal can be sent to:

Trade Republic Bank GmbH, Branch France
75 boulevard Haussmann

4. Éléments du Contrat-cadre:

La Section III. 2.2. de l'Annexe 1 est supprimée et remplacée par ce qui suit :

Le Contrat-cadre comprend les éléments suivants:

- Contrat-cadre
- Annexe 3 : Conditions particulières concernant les fonds des Clients
- Annexe 4 : Conditions particulières concernant l'exécution des ordres des Clients
- Annexe 5 : Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution
- Annexe 6 Conditions particulières concernant les plans d'investissement programmé
- Annexe 7 Conditions particulières concernant la fourniture de Services sur Crypto-Actifs
- Annexe 8 Conditions particulières concernant le Crédit Disponible Immédiat
- Annexe 9 : Conditions particulières pour les services de paiement.
- Annexe 10: Conditions particulières concernant l'ELTIF
- Annexe 11 - Conditions applicables à la France

En outre, le Client reçoit les informations suivantes lors de la conclusion du Contrat-Cadre :

- Annexe 1 : Informations précontractuelles pour les contrats à distance concernant les services financiers et informations destinées au Client conformément à l'article 63 (7) de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WpHG)
- Annexe 2 : Informations sur la gestion des conflits d'intérêts

5. Droit de rétractation du Client

Dans l'avis de rétractation contenu dans la Section III. 8 de l'Annexe 1, l'adresse suivante est ajoutée sous la Section 1 comme adresse supplémentaire où la rétractation peut être envoyée :

Trade Republic Bank GmbH, Branch France
75 boulevard Haussmann

75008 Paris
France

75008 Paris
France

III. Appendix 3 - Costumer Funds

1. Customer Funds

1.1 The following paragraph shall be added as further sub-paragraph to Section I. 2. of Appendix 3:

For the avoidance of doubt, it should be noted that also for Customers who are within the scope of the Country Conditions France (Appendix 11), the trust order and the associated fiduciary commitment for the safekeeping of the Customer funds in Omnibus Trust Accounts is concluded between Trade Republic Bank GmbH and the Customer in accordance with Section VII. of the Framework Agreement and the Special Terms and Conditions for Customer Funds (Appendix 3). The provisions on the safekeeping of Customer funds shall apply equally to funds received in the account of the Customer via the use of the French IBAN.

III. Annexe 3 - Fonds des Clients

1. Fonds des Clients

1.1 Le paragraphe suivant est ajouté comme nouvel alinéa à la section I. 2. de l'Annexe 3:

Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que, pour les Clients relevant du champ d'application de les Conditions applicables à la France (Annexe 11), l'ordre fiduciaire et l'engagement fiduciaire associé pour la conservation des fonds des Clients dans des Comptes collectifs fiduciaires existent entre Trade Republic Bank GmbH et le Client, conformément à la Section VII du Contrat-Cadre et aux Conditions particulières concernant les fonds des Clients (Annexe 3). Les dispositions relatives à la conservation des fonds des Clients s'appliquent également aux fonds reçus sur le compte des Clients via l'utilisation d'un IBAN français.

**Special Terms and Conditions
for Plan d'Épargne en Actions**

These Special Terms and Conditions are governed by the provisions of articles L.221-30 to L.221-32-7 of the French Monetary and Financial Code (hereinafter "**FMFC**") and articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200-A and 1765 of the French General Tax Code relating to the Plan d'Épargne en Actions (hereinafter "**PEA**"). The PEA offers the Customer the opportunity to invest in Eligible Securities as defined in Section D. I. of these Special Terms and Conditions while utilizing tax advantages, provided that no withdrawals of cash holdings or financial instruments are made before five years after activating the PEA, subject to certain exceptions.

A. PEA Account Opening; Transfer

I. The PEA comprises two accounts, an account for the Customer's cash holdings (hereinafter "**PEA Cash Account**") and an account for the Customer's custody of financial instruments (hereinafter "**PEA Custody Account**"). The Customer may open a PEA Cash Account and a PEA Custody Account (hereinafter together "**PEA Account**") in their own name with Trade Republic. At its own discretion, Trade Republic may pay to the Customer's account held with Trade Republic a cash amount for the first opening the PEA Account with Trade Republic ("**Bonus**").

II. To activate the PEA Account according to Article R221-111 FMFC the Customer instructs Trade Republic to transfer the Bonus from their account with Trade Republic to their PEA Cash Account and undertake all actions needed for the opening of a PEA Account ("**PEA Account Activation**").

III. The Customer may request the transfer of their PEA Account from a different regulated financial institution to Trade Republic. In case such transfer is executed, only these Special Terms and Conditions apply to such PEA Account held with Trade Republic. In case unlisted securities are held in safekeeping in the PEA Custody Account with a different regulated financial institution, Trade Republic will reject a transfer request for this PEA Account containing the unlisted securities.

IV. The Customer may request transferring their PEA Account with Trade Republic to a different regulated financial institution.

B . PEA Deposits and Investments**Conditions particulières pour le Plan d'Épargne en
Actions (PEA)**

Ces Conditions particulières sont régies par les dispositions des articles L.221-30 à L.221-32-73 du Code monétaire et financier (ci-après « **CMF** ») ainsi que par les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200-A et 1765 du Code général des impôts relatifs au Plan d'Épargne en Actions (ci-après « **PEA** »). Le PEA offre au Client la possibilité d'investir dans des Titres Éligibles tels que définis à la Section D. I. des présentes Conditions Particulières tout en bénéficiant d'avantages fiscaux, à condition qu'aucun retrait des liquidités ou des instruments financiers ne soit effectué avant cinq ans après l'activation du PEA, sous réserve de certaines exceptions.

A. Ouverture d'un compte PEA, Transfert

I. Le PEA comprend deux comptes : un compte pour les liquidités du Client (ci-après « **Compte Espèce de PEA** ») et un compte pour la conservation des instruments financiers du Client (ci-après « **Compte de Titres de PEA** »). Le Client peut ouvrir un Compte Espèce de PEA et un Compte de Titres de PEA (ci-après ensemble « **Compte PEA** ») à son nom auprès de Trade Republic. À sa discrétion Trade Republic peut créditer le compte du Client détenu auprès de Trade Republic d'un montant en espèces lors de l'ouverture initiale du Compte PEA avec Trade Republic (ci-après « **Bonus** »).

II. Pour activer le Compte PEA conformément à l'article R.221-111 du CMF, le Client donne instruction à Trade Republic de transférer le Bonus de son compte chez Trade Republic vers son Compte Espèce de PEA et de réaliser toutes les démarches nécessaires pour l'ouverture d'un Compte PEA (ci-après « **Activation du Compte PEA** »).

III. Le Client peut demander le transfert de son Compte PEA depuis un autre établissement financier réglementé vers Trade Republic. Si ce transfert est exécuté, seules les présentes conditions particulières s'appliquent à ce compte PEA détenu auprès de Trade Republic. Si des titres non cotés sont conservés sur le compte de dépôt PEA auprès d'une autre institution financière réglementée, Trade Republic rejettera une demande de transfert pour ce compte PEA contenant les titres non cotés (« refus totale »).

IV. Le Client peut demander le transfert de son Compte PEA détenu chez Trade Republic vers un autre établissement financier réglementé.

V.

B. Dépôts et investissements PEA

I. Upon PEA Account Activation the Customer may undertake cash deposits of up to EUR 150,000 in total from their account with Trade Republic into their PEA Cash Account. Deviating from sentence 1 of this Section B. I. of these Special Terms and Conditions a Customer who does not hold a personal tax number but is still tied to the tax statutes of his parents according to Article D221-109 FMFC may undertake cash deposits of up to EUR 20,000 in total into their PEA Cash Account.

II. Upon PEA Account Activation the Customer may place orders for the purchase and sale of Eligible Securities in the meaning of Section D. I. of these Special Terms and Conditions for the account of his PEA Cash Account. Such acquired Eligible Securities will be held in the Customer's PEA Custody Account. For the execution of orders into Eligible Securities the Special Terms and Conditions for the Execution of Customer Orders (Appendix 4) and the Special Terms and Conditions for securities transactions with Execution Policies (Appendix 5) and the pricing scheme apply.

III. Subject to explicit activation in the Application the Customer may instruct Trade Republic to invest non-invested cash deposits held in their PEA Cash Account in a specific investment fund displayed in the Application ("**Liquidity Asset**"). The Customer instructs Trade Republic to sell shares of the Liquidity Asset in the amount corresponding to each order for the subscription of Eligible Securities in the meaning of Section B. II. of these Special Terms and Conditions for the proceeds to satisfy Trade Republic's claim in connection with the execution of such order. The Customer's shares of the Liquidity Asset will be displayed in the Customer's cash account statement in the Application.

IV. Income, tax credits and tax deductions from investments made under the PEA Account would be credited to the PEA Cash Account. This income and the value of the securities are not deducted from the limits described above in Section B. I. of these Special Terms and Conditions. Whatever investments are made, the Customer must ensure that their PEA Cash Account balance is always in credit and may not become negative at any time.

V. Deviating from Section IV. 1. of the Special Terms and Conditions for Customer Funds (Appendix 3) Trade Republic may not forward any interest on credit balances on the trust accounts for any credit balance in the PEA Cash Account pursuant to Article L221-32-4 FMFC.

C. PEA Eligible Customers

I. Customers resident in metropolitan France for tax purposes or Customers until the age of 25 years living in the household of one of their parents located in metropolitan France for tax purposes not having a proprietary tax number

I. À l'Activation du Compte PEA, le Client peut effectuer des dépôts en espèces d'un montant total maximal de 150 000 euros de son compte auprès de Trade Republic sur son Compte Espèce de PEA. Par dérogation à la phrase 1 de cette Section B des présentes Conditions particulières, un Client qui ne détient pas de numéro fiscal personnel mais reste rattaché au régime fiscal de ses parents conformément à l'article D.221-109 du CMF peut effectuer des dépôts en espèces d'un montant total maximal de 20 000 euros sur son Compte Espèce de PEA.

II. À l'Activation du Compte PEA, le Client peut passer des ordres pour l'achat et la vente de Titres Éligibles au sens de la Section D. I des présentes Conditions particulières, pour le compte de son Compte Espèces de PEA. Les Titres Éligibles ainsi acquis seront conservés dans le Compte de Titres de PEA du Client. Pour l'exécution des ordres sur des Titres Éligibles, les dispositions de l'Annexe 4 (Conditions particulières concernant l'exécution des ordres des Clients), de l'Annexe 5 (Conditions particulières pour les transactions sur titres avec politiques d'exécution), ainsi que le barème tarifaire, s'appliquent.

III. Sous réserve d'une activation explicite dans l'Application, le Client peut donner instruction à Trade Republic d'investir les dépôts en espèces non investis, détenus sur son Compte Espèce de PEA, dans un fonds d'investissement spécifique affiché dans l'Application (ci-après « **Actif de Liquidité** »). Le Client donne instruction à Trade Republic de vendre des parts de l'Actif de Liquidité pour un montant correspondant à chaque ordre de souscription de Titres Éligibles au sens de la Section B. II des présentes Conditions particulières, afin de satisfaire la demande de Trade Republic en lien avec l'exécution de cet ordre. Les parts de l'Actif de Liquidité détenues par le Client seront affichées sur le relevé de compte espèces dans l'Application.

IV. Les revenus, crédits d'impôt et déductions fiscales provenant des investissements réalisés dans le cadre du Compte PEA seront crédités sur le Compte Espèce de PEA. Ces revenus et la valeur des titres ne sont pas déduits des limites décrites ci-dessus à la section B. I. des présentes Conditions particulières. Quelles que soient les opérations d'investissement effectuées, le Client doit s'assurer que le solde de son Compte Espèce de PEA reste toujours créditeur et ne peut devenir négatif à aucun moment.

V. Par dérogation à la Section IV. 1. des Conditions particulières concernant les fonds des Clients (Annexe 3) Trade Republic ne peut pas reporter d'intérêts sur les soldes créditeurs des comptes fiduciaires pour tout solde créditeur du Compte Espèces PEA en vertu de l'article L221-32-4 du CMF.

C. Clients Éligibles au PEA

I. Les Clients résidant en France métropolitaine à des fins fiscales ou les Clients jusqu'à l'âge de 25 ans vivant au sein du foyer fiscal de l'un de leurs parents situé en France métropolitaine et ne disposant pas d'un numéro fiscal propre

according to Article D221-109 FMFC may open a PEA Account.

II. The Customer must inform Trade Republic immediately if they cease to have its tax residence in France metropolitan France.

III. Each Customer may have only one PEA Account with Trade Republic or another institution.

conformément à l'article D.221-109 du CMF peuvent ouvrir un Compte PEA.

II. Le Client doit informer immédiatement Trade Republic s'il cesse d'avoir son domicile fiscal en France métropolitaine.

III. Chaque Client ne peut détenir qu'un seul Compte PEA, chez Trade Republic ou chez un autre établissement.

D. PEA Eligible Securities

I. According to Article L221-31 FMFC Eligible Securities are:

- equities (excluding preference shares), investment fund units issued by listed or unlisted companies, cooperative investment fund units, shares in limited liability companies or companies with the status of limited liability companies and shares in companies governed by Law No. 47-1775 of 10 September 1947 on the status of cooperatives and
- shares and units of UCIs established in France or in another Member State of the European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area which has signed a tax treaty with France containing a clause on administrative assistance to combat fraud or tax evasion, which invest more than 75% of their assets in the transferable securities referred to in the previous paragraph.

II. The acquisition of unlisted securities is not possible.

III. External circumstances may lead to the fact that certain securities may lose their status as Eligible Securities. In this case, the Customer may need to resell the securities that are no longer Eligible Securities within two months. If the Customer fails to comply with this, Trade Republic is entitled to sell such security for the account of the Customer and will transfer the proceeds of the sale, less the costs of sale, to the Customer's PEA Cash Account.

IV. Short sales are not permitted.

V. No single financial instruments may be transferred from any custody account to the PEA Custody Account. The Customer may only request the transfer of a whole PEA Account in accordance with Section A. III. of these Special Terms and Conditions.

E. PEA Taxation

I. The Customer will benefit from the following tax advantages (hereinafter referred to as "**Tax Advantages**"):

D. Titres Éligibles au PEA

I. Selon l'article L221-31 du CMF les Titres Éligibles sont :

- Les actions (à l'exclusion des actions de préférence), les parts de fonds d'investissement émises par des sociétés cotées ou non cotées, les parts de fonds coopératifs d'investissement, les actions de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés ayant le statut de société à responsabilité limitée, les parts de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative au statut des sociétés coopératives, ainsi que
- les actions et parts d'OPC (Organismes de Placement Collectif) établis en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant signé une convention fiscale avec la France contenant une clause d'assistance administrative pour lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et investissant plus de 75 % de leurs actifs dans les instruments financiers mentionnés au paragraphe précédent.

II. L'acquisition de titres non cotés n'est pas possible.

III. Des circonstances externes peuvent conduire à ce que certains titres perdent leur statut de Titres Éligibles. Dans ce cas, le Client peut être tenu de revendre les titres qui ne sont plus éligibles dans un délai de deux mois. Si le Client ne s'y conforme pas, Trade Republic a le droit de vendre ce titre pour le compte du Client et transférera le produit de la vente, moins les frais de vente, sur le Compte en Espèces PEA du Client.

IV. Les ventes à découvert ne sont pas autorisées.

V. Aucun instrument financier individuel ne peut être transféré d'un autre compte-titres vers le Compte de Titres de PEA. Le Client peut seulement demander le transfert d'un Compte PEA complet conformément à la Section A. III des présentes Conditions particulières.

E. Fiscalité du PEA

I. Le Client bénéficie des avantages fiscaux suivants (ci-après les « **Avantages Fiscaux** ») :

Income and capital gains derived from investments held in the PEA Account are exempt from income tax (with the exception of social security contributions).

II. The Tax Advantages apply if the PEA Account complies with the conditions set forth by the Law n° 92-666 of 16 July 1992, FMFC and the French Tax Code and remains open for a minimum duration of five years after PEA Account Activation. Social Security contributions (prélèvements sociaux) remain applicable to income and capital gains, regardless of the duration of the PEA Account. The Tax Advantages would be lost in case of transactions involving the transfer of financial instruments from the PEA Custody Account to another custody account or cash withdrawals for the account of the PEA Cash Account during the first five years after PEA Account Activation (hereinafter referred to as **"Withdrawals"**). Withdrawals due to death or for reasons of business creation or acquisition, disability, dismissal, early retirement or judicial liquidation of a company are exempted and Section E. IV. of these Special Terms and Conditions applies correspondingly, however, with the proviso that in some of the aforementioned cases the net profit may be subject to income tax.

III. In case of Withdrawals, the PEA Account will be deemed as closed and Section F. V. of these Special Terms and Conditions applies. In that case, any income and capital gains taxes that should have been paid in light of the previous transactions carried out on the PEA Account will be deemed as having been owed since the date where they should have been paid, together with any interest for late payments. Losses incurred due to Withdrawals may be offset against capital gains of the same type for the following year or 10 years.

IV. In case of a transfer of financial instruments for the account of the PEA Custody Account or cash withdrawals for the account of the PEA Cash Account later than five years after the opening of the PEA Account (hereinafter referred to as **"Transfer"**) the PEA Account remains unaffected. Any Transfer is tax-free, except for social security contributions, which need to be paid by the Customer. Losses incurred in case of Transfers may be offset against capital gains of the same type for the following year or 10 years.

F. PEA Account Closure

I. The Customer may close the PEA Account any time.

II. Trade Republic may close the PEA Account at any time subject to a notice period of at least 2 months.

III. Trade Republic will close the PEA Account immediately in the event of

- a. the Customer undertaking cash deposits exceeding the total amount defined in Section B. I. of these Special Terms and Conditions,
- b. a Withdrawal in the meaning of Section E. II. of these Special Terms and Conditions,

Les revenus et plus-values provenant des investissements détenus dans le Compte PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu (à l'exception des prélèvements sociaux).

II. Les Avantages Fiscaux s'appliquent si le Compte PEA respecte les conditions établies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, le CMF et le Code général des impôts français, et reste ouvert pendant une durée minimale de cinq ans après l'Activation du Compte PEA. Les prélèvements sociaux restent applicables aux revenus et plus-values, quelle que soit la durée du Compte PEA. Les Avantages Fiscaux seraient perdus en cas de transactions impliquant le transfert d'instruments financiers du Compte de Titre de PEA vers un autre compte-titres ou des retraits d'espèces du Compte Espèce de PEA au cours des cinq premières années après l'ouverture du Compte PEA (ci-après les **« Retraits »**). Les Retraits pour cause de décès ou pour des raisons de création ou reprise d'entreprise, d'invalidité, de licenciement, de retraite anticipée ou de liquidation judiciaire d'une entreprise sont exemptés, et la Section E. IV. des présentes Conditions particulières s'applique en conséquence, toutefois, dans certains des cas susmentionnés, le bénéfice net peut être soumis à l'impôt sur le revenu.

III. En cas de Retraits, le Compte PEA sera réputé clôturé et la section F. V. des présentes Conditions particulières s'applique. Dans ce cas, tous les impôts sur les revenus et plus-values qui auraient dû être payés en fonction des transactions précédemment effectuées sur le Compte PEA seront réputés dus depuis la date où ils auraient dû être payés, avec les intérêts de retard correspondants. Les pertes subies en raison des Retraits peuvent être compensées par des plus-values de même nature au cours de l'année suivante ou des 10 années suivantes.

IV. En cas de transfert d'instruments financiers pour le compte du Compte de Titres de PEA ou de retraits d'espèces pour le compte du Compte Espèce de PEA après cinq ans suivant l'ouverture du Compte PEA (ci-après les **« Transferts »**), le Compte PEA reste inchangé. Tout Transfert est exonéré d'impôt, sauf pour les prélèvements sociaux, qui doivent être payés par le Client. Les pertes subies en cas de Transferts peuvent être compensées par des plus-values de même nature au cours de l'année suivante ou des 10 années suivantes.

F. Clôture du Compte PEA

I. Le Client peut clôturer le Compte PEA à tout moment.

II. Trade Republic peut clôturer le Compte PEA à tout moment, sous réserve d'un préavis d'au moins 2 mois.

III. Trade Republic clôturera immédiatement le Compte PEA dans les cas suivants :

- a. le Client effectue des dépôts en espèces dépassant le montant total défini à la Section B. I. des présentes Conditions particulières ;
- b. un retrait au sens de la section E. II. des présentes Conditions particulières ;

- c. any breach of the provisions of Articles L. 221-30 à L. 221-32-7 FMFC,
- d. seizure of the PEA Account. If cash holdings and/or financial instruments are still available after the creditor has been satisfied, they will be automatically transferred to the Customer's account and Custody Account with Trade Republic,
- e. death of the Customer,
- f. transfer of the Customer's tax residence to a country other than metropolitan France, in a non-cooperative country within the meaning of the French tax legislation,
- g. attachment to another tax household, already holding a PEA Account according to Article L221-30 FMFC in connection with Article 6 French General Tax Code or
- h. a PEA Account transfer to a different regulated financial institution as defined in Section A. IV. of these Special Terms and Conditions.

IV. Section XIX. of the Framework Agreement applies in addition, unless this Section F. contains a deviating regulation.

V. In the event of closure of the PEA Account according to this Section F. of these Special Terms and Conditions (except for its Section F. III. h.) all cash balances of the Customer on the PEA Cash Account will be transferred to the Customer's account with Trade Republic and the Customer shall instruct Trade Republic to sell all securities held on the PEA Custody Account and transfer the proceeds to the Customer's account with Trade Republic. Section E. of these Special Terms and Conditions applies correspondingly.

- c. toute violation des dispositions des articles L. 221-30 à L. 221-32-7 du CMF ;
- d. saisie du Compte PEA. Si des liquidités et/ou des instruments financiers sont encore disponibles après que le créancier ait été satisfait, ils seront automatiquement transférés sur le compte et le Compte de Titres du Client chez Trade Republic ;
- e. décès du Client ;
- f. transfert de la résidence fiscale du Client dans un pays autre que la France métropolitaine ou dans un pays non-coopératif au sens de la législation fiscale française ;
- g. rattachement à un autre foyer fiscal détenant déjà un Compte PEA conformément à l'article L. 221-30 du CMF en lien avec l'article 6 du Code général des impôts français ;
- h. d'un transfert du Compte PEA vers une autre institution financière réglementée telle que définie à la section A. IV. des présentes Conditions particulières.

IV. La Section XIX. de Contrat-cadre s'applique en outre, à moins que la présente Section F. ne contienne un règlement dérogatoire.

V. En cas de clôture du Compte PEA conformément à cette Section F des présentes Conditions particulières (sauf pour sa Section F. III. h.), tous les soldes en espèces des Clients sur le Compte Espèce de PEA seront transférés sur le compte du Client chez Trade Republic, et le Client devra donner instruction à Trade Republic de vendre tous les Titres détenus sur le Compte de Titre de PEA et de transférer les produits de la vente sur le compte du Client chez Trade Republic. La Section E des présentes Conditions particulières s'applique en conséquence.

Special Terms and Conditions for the Children's Custody Account

These Special Terms and Conditions govern the management of a custody account and account for minor customers of Trade Republic ("Children's Custody Account") in France. The children's securities account is opened in the name of the minor child and managed by the legal representatives until the child reaches the age of majority. It is linked to the legal representatives' account with Trade Republic. These Special Terms and Conditions also govern the structure of the special reimbursement of fund costs and their reinvestment for selected ETFs ("Trade Republic child benefit").

A. Children's Custody Account

I. Custody account management; power of representation and disposal

1. The Children's Custody Account is managed in the name of the minor child. The legal representatives have power of disposal.
2. All legal representatives have access to the Children's Custody Account and can make dispositions independently of each other within the framework of the statutory provisions. The consent of both legal representatives is required for acts of disposition (*actes de disposition*).
3. The legal representatives declare that they are acting in the economic interests of the child and not on behalf of third parties (in particular not as trustees).
4. For certain significant transactions (e.g. sale of all assets, closure of accounts or custody accounts, speculative transactions), the legal representatives must obtain prior approval from the *juge tutelées*.

Conditions particulières relatives au compte-titres pour mineurs

Les présentes Conditions particulières régissent la gestion d'un compte-titres et d'un compte espèces destinés aux clients mineurs de Trade Republic (le « **Compte-Titres Enfant** ») en France. Le Compte-Titres Enfant est ouvert au nom de l'enfant mineur et est géré par ses représentants légaux jusqu'à sa majorité. Il est lié au(x) compte(s) des représentants légaux auprès de Trade Republic. Les présentes Conditions particulières régissent également le fonctionnement du mécanisme de remboursement spécifique des frais de fonds et de leur réinvestissement pour une sélection d'ETF (l'« **Avantage Enfant Trade Republic** »).

A. Compte-titres pour mineurs

I. Gestion du compte-titres ; pouvoirs de représentation et de disposition

1. Le Compte-Titres Enfant est géré au nom de l'enfant mineur. Les représentants légaux disposent du pouvoir de disposition.
2. Tous les représentants légaux ont accès au Compte-Titres Enfant et peuvent, chacun séparément, effectuer des actes d'administration courante dans le cadre des dispositions légales. En revanche, le consentement des deux représentants légaux est requis pour les actes de disposition.
3. Les représentants légaux déclarent agir dans l'intérêt patrimonial de l'enfant et non pour le compte de tiers (notamment pas en qualité de fiduciaires/mandataires).
4. Pour certaines opérations significatives (par ex. cession de l'intégralité des avoirs, fermeture des comptes ou comptes-titres, opérations à caractère spéculatif), les représentants légaux doivent obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles.

5. Upon the child reaching the age of majority, sole power of disposal is transferred to the child. Trade Republic will request the legal representatives in good time before the minor child reaches the age of majority to provide the necessary documents and data required to create a separate user account for the minor child (information required under Articles L. 561-5 and L. 561-5-1 of the FMFC).

II. Ownership and duties of care

1. All assets and securities in the Children's Custody Account are the economic property of the child.
2. The legal representatives undertake to act in the best interests of the child in all transactions and to comply with the statutory provisions. They must always observe the special duties of care when managing the assets of minor children. Payments of any kind may only be made in the interests of the child. When selling or encumbering the child's securities, the legal representatives are responsible for fulfilling the necessary legal requirements.
3. Decisions that could significantly reduce the child's assets (such as the sale of securities at a high loss, investments in high-risk financial instruments, the reallocation of substantial assets or large withdrawals from the Children's Custody Account) may require the approval of the juge tutelées.

III. Account management and payment transactions

1. The Child Custody Account comprises a Custody Account and an associated clearing account. The clearing account is used exclusively for the settlement of securities transactions.
2. Payments from third parties can be received on the clearing account, but no payments can be made to third parties. Withdrawals are only possible to the Trade Republic accounts of the legal representatives linked to the Children's Custody Account.

5. À la majorité de l'enfant, les pouvoirs de disposition sont transférés exclusivement à ce dernier. Trade Republic demandera en temps utile aux représentants légaux de fournir les documents et informations nécessaires à la création d'un compte utilisateur distinct au nom du désormais majeur, conformément aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du CMF.

II. Propriété et obligations de diligence

1. Tous les avoirs et instruments financiers inscrits au Compte-Titres Enfant sont la propriété économique de l'enfant.
2. Les représentants légaux s'engagent à agir, pour toute opération, dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect des dispositions légales en vigueur. Ils doivent en toutes circonstances observer les devoirs particuliers de diligence applicables à la gestion des biens des mineurs. Tout paiement, de quelque nature que ce soit, ne peut être effectué que dans l'intérêt de l'enfant. En cas de vente des titres de l'enfant ou de constitution de sûretés les grevant, il incombe aux représentants légaux de veiller au respect de l'ensemble des exigences légales applicables.
3. Les décisions susceptibles de réduire de manière significative le patrimoine de l'enfant (par exemple la vente de titres avec une perte importante, des investissements dans des instruments financiers à haut risque, la réallocation d'actifs substantiels ou des retraits importants du Compte-Titres Enfant) peuvent nécessiter l'autorisation préalable du juge des tutelles.

III. Gestion du compte et opérations de paiement

1. Le Compte-Titres Enfant comprend un Compte-Titres et un compte espèces de règlement associé. Le compte espèces de règlement est utilisé exclusivement pour le règlement-livraison des opérations sur instruments financiers.
2. Des versements de tiers peuvent être reçus sur le compte espèces de règlement, mais aucun paiement ne peut être effectué au profit de tiers. Les retraits ne sont possibles qu'au bénéfice des comptes Trade Republic des représentants légaux liés au Compte-Titres Enfant.

3. The clearing account for the Children's Custody Account can only be maintained on a credit basis. In individual cases, it may happen that an order is executed at a price that exceeds the available credit balance. Trade Republic checks the credit balance on the clearing account when the order is placed. However, it is possible that the order may actually be executed at a higher price than the previous quote. In this case, the legal representatives whose Trade Republic accounts are linked to the Children's Custody Account are jointly and severally liable to reimburse Trade Republic for the difference immediately by making a payment into the clearing account.
3. Le compte espèces de règlement du Compte-Titres Enfant ne peut être tenu qu'en position créditrice. Il peut toutefois arriver qu'un ordre soit exécuté à un prix excédant le solde créditeur disponible. Trade Republic vérifie le solde créditeur lors de la passation de l'ordre ; néanmoins, l'exécution peut intervenir à un prix supérieur à la cotation précédente. Dans ce cas, les représentants légaux dont les comptes Trade Republic sont liés au Compte-Titres Enfant sont tenus solidairement de rembourser sans délai à Trade Republic la différence, au moyen d'un versement sur le compte espèces de règlement.

IV. Change in representation, blocking and closure

1. Section XI of the framework agreement applies accordingly to the Children's Custody Account. In the event of the death of both legal representatives, Trade Republic is entitled to suspend dispositions over the Children's Custody Account until proof of new representation rights has been provided. If the representation relationships change, corresponding proof of the new representation rights must be submitted to Trade Republic immediately. If the heirs of the legal representatives who were authorised to represent and dispose of the Children's Custody Account in accordance with Section I. 2. of these terms and conditions are not authorised to represent the minor child, the Children's Custody Account must be closed. At the express request of the legally represented minor child, Trade Republic may, at its own discretion and after reviewing the appropriateness, transfer all securities and credit balances to another account sufficiently specified by the legal representative.
2. If the representation relationships for the minor child also change due to other circumstances (such as divorce or separation of the legal representatives), corresponding evidence of the new representation authorisation must be submitted to Trade Republic without delay. Trade Republic reserves the right to terminate the Children's Custody Account at its discretion if no legally secure new representation arrangement is presented.
3. As the Children's Custody Account is directly linked to the accounts of the legal representatives at Trade Republic, no access to the Children's Custody Account can be granted from the account of one of the legal representatives for the period during which the account and Custody Account of

IV. Changement de représentation, blocage et clôture

1. La Section XI de la Convention-Cadre s'applique par analogie au Compte-Titres Enfant. En cas de décès des deux représentants légaux, Trade Republic est en droit de suspendre toute disposition sur le Compte-Titres Enfant jusqu'à la production d'un justificatif des nouveaux pouvoirs de représentation. En cas de modification des liens de représentation, une preuve des nouveaux pouvoirs doit être transmise immédiatement à Trade Republic. Si les héritiers des représentants légaux habilités à représenter et à disposer du Compte-Titres Enfant conformément à la Section I.2 des présentes Conditions ne sont pas autorisés à représenter l'enfant mineur, le Compte-Titres Enfant doit être clôturé. À la demande expresse de l'enfant légalement représenté, Trade Republic peut, à sa seule discrétion et après appréciation de l'opportunité, transférer l'intégralité des titres et des avoirs vers un autre compte dûment identifié par le représentant légal.
2. Si les pouvoirs de représentation relatifs à l'enfant mineur sont modifiés pour d'autres motifs (tels que divorce ou séparation des représentants légaux), les justificatifs des nouveaux pouvoirs doivent être fournis à Trade Republic sans délai. Trade Republic se réserve le droit de clôturer le Compte-Titres Enfant à sa discrétion si aucune nouvelle organisation de représentation juridiquement sûre n'est présentée.
3. Le Compte-Titres Enfant étant directement lié aux comptes des représentants légaux auprès de Trade Republic, aucun accès au Compte-Titres Enfant ne peut être accordé depuis le compte d'un représentant légal pendant la période au cours de laquelle le compte et/ou le compte-titres dudit

one of the legal representatives is subject to attachment. At the express request of the legally represented child, Trade Republic may, at its own discretion, transfer all securities and the credit balance in the Children's Custody Account to another account specified by the legal representative.

4. Once the legal representative's account and Custody Account have been unblocked, access to the Children's Custody Account will be restored via their account.

V. Termination

1. Section XIX of the Framework Agreement applies accordingly to the termination of the Children's Custody Account.
2. In addition to the termination provisions under Section XIX. 3. of the Framework Agreement, Trade Republic shall have good cause to terminate the agreement without notice in particular if a legal representative violates money laundering regulations, fails to comply with their obligations to cooperate in identification or verification measures, there is reasonable suspicion of misuse or illegal use of the child custody account, or a legal representative has provided false information that is material to the business relationship.
3. The termination and closure of a Children's Custody Account constitutes an act of disposal (*acte de disposition*) which, in the case of joint parental custody, requires the consent of both legal representatives. The legal representatives undertake to ensure that they have the necessary consents when submitting termination requests. By submitting the termination request, the terminating legal representative confirms that the necessary consents have been obtained.

VI. Liability

1. The legal representatives of the minor child are jointly and severally liable for all obligations and

représentant légal fait l'objet d'une mesure de saisie. À la demande expresse de l'enfant légalement représenté, Trade Republic peut, à sa discrétion, transférer l'ensemble des titres et le solde créditeur du Compte-Titres Enfant vers un autre compte précisé par le représentant légal.

4. Une fois le compte et le compte-titres du représentant légal débloqués, l'accès au Compte-Titres Enfant est rétabli via le compte dudit représentant légal.

V. Résiliation

1. La Section XIX du Contrat Cadre s'applique par analogie à la résiliation du Compte-Titres Enfant.
2. Outre les dispositions relatives à la résiliation prévues à la Section XIX. 3 du Contrat-Cadre, Trade Republic pourra résilier l'accord sans préavis, notamment en cas de violation par un représentant légal des réglementations en matière de blanchiment d'argent, de non-respect de ses obligations de coopération dans le cadre des mesures d'identification ou de vérification, en présence de soupçons raisonnables d'utilisation abusive ou illégale du compte de garde d'enfants, ou si un représentant légal a fourni des informations fausses et importantes pour la relation commerciale.
3. La résiliation et la clôture d'un compte enfant constituent un acte de disposition qui, en cas de garde parentale conjointe, nécessite le consentement des deux représentants légaux. Les représentants légaux s'engagent à s'assurer qu'ils disposent des consentements nécessaires lors de la soumission des demandes de résiliation. En soumettant la demande de résiliation, le représentant légal demandeur confirme que les consentements nécessaires ont été obtenus.

VI. Responsabilité

1. Les représentants légaux du mineur sont tenus solidairement de l'ensemble des obligations et

liabilities arising from this contract, including negative account balances, fees, and costs as well as for damages resulting from failure to obtain the necessary judicial approvals for dispositions of the minor child's assets.

responsabilités nées du présent contrat, y compris tout solde de compte négatif, les frais et charges, ainsi que des dommages résultant du défaut d'obtention des autorisations judiciaires requises pour les actes de disposition concernant les biens du mineur.

2. Transactions carried out by the minor child without the necessary consent of their legal representatives may be contested in accordance with the statutory provisions.
3. Legal representatives are obliged to carefully protect their access data and to monitor the use of the Children's Custody Account appropriately. Trade Republic is not liable for damages resulting from unauthorised trading activities by the minor child, unless Trade Republic has culpably violated security measures or duties of care.
4. Trade Republic takes appropriate technical and organisational measures to prevent unauthorised transactions. Liability only exists if Trade Republic can be proven to have breached its duty in the management of the account.

2. Les transactions effectuées par l'enfant mineur sans le consentement nécessaire de ses représentants légaux peuvent être contestées conformément aux dispositions légales en vigueur.
3. Les représentants légaux sont tenus de protéger soigneusement leurs données d'accès et de surveiller de manière appropriée l'utilisation du Compte-Titres Enfant. Trade Republic n'est pas responsable des dommages résultant d'activités de trading non autorisées par l'enfant mineur, sauf si Trade Republic a violé coupablement les mesures de sécurité ou ses obligations de diligence.
4. Trade Republic prend des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour prévenir les transactions non autorisées. La responsabilité n'existe que si Trade Republic peut être prouvé avoir manqué à son devoir dans la gestion du Compte-Titres Enfant.

B. Trade Republic Child benefit

1. Trade Republic offers a special refund of fund costs (TER) for selected ETFs ("**Trade Republic Child Benefit ETFs**") for Children's Custody Account, which allows a certain percentage of the fund costs to be reinvested in the respective funds at Trade Republic's expense ("**Trade Republic Child Benefit**").
2. Trade Republic Child Benefit is calculated automatically on a daily basis as soon as the minor child holds a position in one of the Trade Republic Child Benefit ETFs. A pro-rata amount of Trade Republic Child Benefit is accumulated for each day that a position is held.
3. The granting of the total Trade Republic Child Benefit accumulated in a calendar month is subject to the condition that a position in the

B. Avantage Enfant Trade Republic

1. Trade Republic propose un remboursement spécial des frais de gestion (TER) pour des ETF sélectionnés ("**ETF Avantage Enfant Trade Republic**") dans le cadre des comptes de garde d'enfants, permettant qu'un pourcentage des frais de gestion soit réinvesti dans les fonds respectifs aux frais de Trade Republic ("**Avantage Enfant Trade Republic**").
2. L'Avantage Enfant Trade Republic est calculé automatiquement chaque jour dès qu'un enfant mineur détient une position dans l'un des ETF Avantage Enfant Trade Republic. Un montant pro-rata de l'Avantage Enfant Trade Republic est accumulé pour chaque jour pendant lequel une position est détenue.
3. L'octroi de l'intégralité de l'Avantage Enfant Trade Republic accumulé au cours d'un mois calendaire est conditionné à la détention d'une position dans

corresponding Trade Republic Child Benefit ETF is held on the last day of the respective calendar month. If no position in a Trade Republic Child Benefit ETF is held on the last day of the calendar month, the Trade Republic Child Benefit accumulated for this ETF during the month expires.

l'ETF Avantage Enfant Trade Republic correspondant au dernier jour du mois calendaire. Si aucune position dans un ETF Avantage Enfant Trade Republic n'est détenue le dernier jour du mois, l'Avantage Enfant Trade Republic accumulé pour cet ETF pendant le mois expire.

4. The reinvestment of Trade Republic child benefit takes place on the first execution day of the following month for the previous month. The refunded amount is automatically reinvested in the respective Trade Republic Child Benefit ETF for which the fund costs are reimbursed. For positions in several Trade Republic Child Benefit ETFs, separate monthly refunds and reinvestments are made for each Trade Republic Child Benefit ETF. In all other respects, the special conditions for securities transactions with execution principles (Appendix 5) apply in addition.
4. Le réinvestissement de l'Avantage Enfant Trade Republic a lieu le premier jour d'exécution du mois suivant pour le mois précédent. Le montant remboursé est automatiquement réinvesti dans l'ETF Avantage Enfant Trade Republic respectif pour lequel les frais de gestion sont remboursés. Pour les positions dans plusieurs ETF Avantage Enfant Trade Republic, des remboursements et réinvestissements mensuels distincts sont effectués pour chaque ETF. En outre, les conditions spéciales relatives aux transactions de titres avec principes d'exécution (Annexe 5) s'appliquent.
5. The execution of the Trade Republic Child Benefit is free of charge. The minor child is not entitled to the Trade Republic Child Benefit. The granting of the benefit is at the discretion of Trade Republic. The granting of the Trade Republic Child Benefit ends automatically when the minor child reaches the age of majority.
5. L'exécution de l'Avantage Enfant Trade Republic est gratuite. L'enfant mineur n'a pas droit à l'Avantage Enfant Trade Republic. L'octroi de cet avantage est à la discrétion de Trade Republic. L'octroi de l'Avantage Enfant Trade Republic prend fin automatiquement lorsque l'enfant mineur atteint la majorité.
6. The Trade Republic Child Benefit refund is limited to a maximum investment volume of EUR 500,000 per Trade Republic Child Benefit ETF. If this volume is exceeded, the refund will only be made for the portion up to this upper limit. Trade Republic Child Benefit is only granted if the account balance is positive ($\geq$ EUR 0); no refund will be made if the account balance is negative.
6. Le remboursement de l'Avantage Enfant Trade Republic est limité à un volume d'investissement maximal de 500 000 EUR par ETF Avantage Enfant Trade Republic. Si ce volume est dépassé, le remboursement ne sera effectué que pour la portion jusqu'à cette limite supérieure. L'Avantage Enfant Trade Republic n'est octroyé que si le solde du compte est positif ($\geq$ 0 EUR) ; aucun remboursement ne sera effectué si le solde du compte est négatif.
7. Trade Republic reserves the right to change the Trade Republic Child Benefit ETFs at any time and to select other ETFs. In the event of force majeure or technical malfunctions, the minor child may not receive the Trade Republic Child Benefit.
7. Trade Republic se réserve le droit de modifier les ETF Avantage Enfant Trade Republic à tout moment et de sélectionner d'autres ETF. En cas de force majeure ou de défaillance technique, l'enfant mineur peut ne pas recevoir l'Avantage Enfant Trade Republic.
8. Trade Republic is entitled to reclaim the Trade Republic Child Benefit granted in the event of fraudulent activity. Fraudulent activities include, in particular, providing false information about identity or assets, deliberately manipulating transactions for the purpose of unjustifiably increasing the Trade Republic Child Benefit, and any other activity aimed at obtaining unjustified advantages
8. Trade Republic est en droit de récupérer l'Avantage Enfant Trade Republic octroyé en cas d'activité frauduleuse. Les activités frauduleuses comprennent, en particulier, la fourniture de fausses informations sur l'identité ou les avoirs, la manipulation délibérée des transactions dans le but d'augmenter de manière injustifiée l'Avantage Enfant Trade Republic, et toute autre activité visant à obtenir des avantages injustifiés du

from the Trade Republic Child Benefit programme through deception.

9. Trade Republic may terminate the Trade Republic Child Benefit with 2 (two) weeks' notice. In addition, Trade Republic may terminate the Trade Republic Child Benefit without notice for good cause. If Trade Republic terminates the Trade Republic Child Benefit, the Trade Republic Child Benefit accumulated but not yet reinvested at the time the termination takes effect will be reinvested in the respective Trade Republic Child Benefit ETFs in accordance with the existing regulations, provided that the minor child still meets the requirements for this.

programme Avantage Enfant Trade Republic par tromperie.

9. Trade Republic peut résilier l'Avantage Enfant Trade Republic avec un préavis de 2 (deux) semaines. De plus, Trade Republic peut résilier l'Avantage **Enfant** Trade Republic sans préavis pour un motif valable. Si Trade Republic résilie l'Avantage Enfant Trade Republic, l'Avantage Enfant Trade Republic accumulé mais non encore réinvesti au moment où la résiliation prend effet sera réinvesti dans les ETF Avantage Enfant Trade Republic respectifs conformément aux règlements existants, à condition que l'enfant mineur remplisse encore les conditions nécessaires.

Annex - List of applicable laws (status: 31.12.2024)**Article L221-30**

Individuals of legal age whose tax residence is in France may open a share savings plan with a credit institution, the Caisse des dépôts et consignations, the Banque de France, La Banque Postale, an investment firm or an insurance company governed by the Insurance Code.

The same person may hold only one share savings plan. A plan may have only one holder.

The plan gives rise to the opening of a securities account and an associated cash account, or, for plans opened with an insurance company, to the signing of a capitalisation contract.

Plan holders can make cash deposits up to a limit of €150,000 since the plan was opened. However, until the end of the attachment period, this limit is set at €20,000 for an adult individual attached to a taxpayer's tax household under the conditions set out in article 6(3) of the General Tax Code.

Article L221-31

I. - 1° The sums paid into the share savings plan are used for one or more of the following purposes :

a) Shares, excluding those referred to in article L. 228-11 of the French Commercial Code, or company investment certificates, cooperative investment certificates, mutualist certificates referred to in articles L. 322-26-8 of the French Insurance Code and L. 221-19 of the French Mutual Code and joint venture certificates referred to in article L. 931-15-1 of the French Social Security Code ;

b) Units in limited liability companies or companies with equivalent status and shares in companies governed by law no. 47-1775 of 10 September 1947 on the status of cooperatives;

c) Rights or warrants attached to the securities mentioned in a and b of this 1°.

2° The sums paid into the share savings plan may also be used to subscribe for :

a) Financial securities issued by sociétés d'investissement à capital variable, sociétés de libre partenariat or sociétés de financement spécialisés, other than those mentioned in e and f of this 2°, which invest more than 75% of their assets in securities mentioned in a and b of 1° ;

b) Financial securities issued by mutual funds or specialised financing funds, other than those mentioned in d to f of this 2°, which invest more than 75% of their assets in securities mentioned in a and b of 1° ;

c) Units or shares in UCITS established in other Member States of the European Union or in another State party to the

Liste des lois applicables (état : 31.12.2024)**Article L221-30**

ILes personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois et jusqu'à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d'un contribuable.

Article L221-31

I. – 1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux titres mentionnés aux a et b du présent 1°.

2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

a) De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux e et f du présent 2°, qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;

b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à f du présent 2°, qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;

c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat

Agreement on the European Economic Area which has signed an administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance, which benefit from the mutual recognition procedure for approvals provided for in Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 and which invest more than 75% of their assets in the securities referred to in a and b of 1° ;

d) Units in venture capital mutual funds mentioned in articles L. 214-28, L. 214-30 and L. 214-31 which, where they do not meet the conditions mentioned in f of this 2°, undertake to invest, by the end of the fund's fourth financial year at the latest, at least 75% of their assets in financial assets eligible for the quota mentioned in I of article L. 214-28 and issued by companies meeting the conditions mentioned in 4° of this I ;

e) Units or shares in collective investment schemes covered by articles L. 214-154 and L. 214-159 which, if they do not meet the conditions mentioned in f of this 2°, undertake to invest, by the end of the fund's fourth financial year at the latest, at least 75% of their assets in financial instruments eligible for the quota mentioned in I of article L. 214-28 under the conditions set out in article L. 214-160 and issued by companies which meet the conditions mentioned in 4° of this I ;

f) Financial securities issued by FIAs mentioned in II or III of Article L. 214-24 which have received authorisation to use the name 'ELTIF' pursuant to Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on European long-term investment funds, provided that they undertake to invest the quota mentioned in paragraph 1 of Article 13 of the same Regulation, directly or indirectly, in companies that meet the conditions mentioned in 4° of this I and that they do not directly or indirectly hold physical assets within the meaning of e of Article 10 of the aforementioned Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 ;

3° The sums paid into the equity savings plan may also be used in a unit-linked capitalisation contract governed by the Insurance Code and invested in one or more categories of securities mentioned above, subject to the provisions of Article L. 131-1 of the same code ;

4° Issuers of the securities referred to in 1° must have their registered office in France or in another Member State of the European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area which has entered into an administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance, and must be subject to corporation tax under ordinary law or an equivalent tax. For the application of articles L. 221-30 to L. 221-32, the condition relating to the normal rate of taxation does not apply to the new companies mentioned in article 44 sexies of the General Tax Code and to the companies referred to in 3° septies of article 208 of the same code.

II. - 1° Units in the funds mentioned in section 3 of III of article 150-0 A of the General Tax Code may not be included in the share savings plan.

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

e) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

f) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ;

3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;

4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code.

II. - 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

Amounts paid into the equity savings plan may not be used to acquire securities offered under the conditions set out in article 80 bis of the General Tax Code ;

2° Securities or shares the subscription of which has enabled the holder of the plan to benefit from the tax advantages resulting from articles 199 undecies A and 199 unvicies as well as from II bis of article 80 bis of the General Tax Code may not be included in the plan. Units in venture capital mutual funds, shares in venture capital companies and securities in the entities mentioned in the last paragraph of 8 of II of article 150-0 A of the General Tax Code, giving rise to different rights to the net assets or income of the fund, company or entity and allocated on the basis of the status of the person, may not be included in the plan either;

3° The holder of the share savings plan, his/her spouse or partner under a civil solidarity pact and their ascendants and descendants must not, for the duration of the plan, together hold, directly or indirectly, more than 25% of the rights in the profits of companies whose securities are included in the share savings plan, or have held this stake at any time during the five years preceding the acquisition of these securities under the plan. The percentage of rights held indirectly by these persons, through interposed companies or organisations and whatever the number, is assessed by multiplying the successive holding rates in the chain of holdings;

4° The sums paid into the share savings plan may not be used to acquire securities held outside this plan by the holder of the plan, his spouse, the partner to whom he is linked by a civil solidarity pact or their ascendants or descendants.

III. - The sums or securities resulting from investments made in the share savings plan are reinvested in the plan under the same conditions as the deposits.

Article L221-32

I. – After the fifth year, partial withdrawals of sums or securities and, in the case of capitalisation contracts, partial redemptions do not result in the closure of the equity savings plan.

II. – Before the end of the fifth year, any withdrawal of sums or securities from the plan or any redemption will result in the closure of the plan.

By way of derogation from this provision, withdrawals or redemptions of sums or securities included in the plan may be made during the five years following the opening of the plan without leading to closure, on condition that these sums or securities are allocated, within three months of the withdrawal or redemption, to financing the creation or takeover of a business for which the holder of the plan, his/her spouse, or partner in a civil solidarity pact, ascendant or descendant personally runs or manages the business, and when these sums or securities are used to subscribe in cash to the initial capital of a company, to purchase an existing business or when they are paid into the account of the operator of a sole proprietorship created less than three

Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;

2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;

3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;

4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.

III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.

Article L221-32

I. – Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions.

II. – Avant l'expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.

Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte

months before the date of payment. However, no payment may be made after the first withdrawal or redemption.

By way of derogation from this same provision, cash withdrawals or redemptions may be made from the plan before expiry of the period mentioned in the first paragraph of this II without leading to closure, provided that these withdrawals or redemptions are the result of redundancy, disability as defined in 2° or 3° of article L. 341-4 of the Social Security Code or the early retirement of the plan holder or his/her spouse or partner in a civil solidarity pact.

III -The fees charged to the plan holder by the person with whom the plan is opened for the purpose of opening, maintaining or transacting in the plan or transferring the plan to another person are subject to ceilings set by decree.

IV -When an entity whose securities are included in the plan is subject to compulsory liquidation proceedings or equivalent proceedings under foreign law, with the exception of the secondary insolvency proceedings referred to in Article 3(2) and (3) of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, the holder of the plan may request that the securities be withdrawn from the plan free of charge as soon as the judgment opening the proceedings is handed down. Such withdrawal does not entail the impossibility of making the payments referred to in I of this article or the closure of the plan referred to in the first paragraph of II.

Article L221-32-1

Taxpayers whose tax residence is in France may open an equity savings plan for the financing of small and medium-sized enterprises and mid-cap companies with a credit institution, the Caisse des dépôts et consignations, the Banque de France, La Banque Postale, an investment company or an insurance company governed by the Insurance Code.

Each taxpayer or each spouse or partner in a civil solidarity pact subject to joint taxation may only hold one share savings plan intended for the financing of small and medium-sized enterprises and intermediate-sized enterprises. There can only be one holder of such a plan.

The plan gives rise to the opening of a Custody Account and an associated cash account, or, for plans opened with an insurance company, to the signing of a capitalisation contract.

Plan holders may make cash deposits up to a limit of €225,000 since the plan was opened. However, when the holder of a plan referred to in the first paragraph is also the holder of a plan referred to in the first paragraph of article L. 221-30, the total cash payments made into these two plans since they were opened may not exceed the limit of €225,000.

de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.

Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

III.-Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.

IV.-Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II.

Article L221-32-1

Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €.

Article L221-32-2

1. Amounts paid into the equity savings plan for the financing of small and medium-sized enterprises and mid-cap companies are used for one or more of the following purposes:

a) Shares, excluding those mentioned in article L. 228-11 of the French Commercial Code, or company investment certificates and cooperative investment certificates ;

b) Shares in limited liability companies or companies with equivalent status and equity securities in companies governed by law no. 47-1775 of 10 September 1947 on the status of cooperatives;

c) Bonds convertible or redeemable into shares, excluding bonds convertible into shares that are not admitted to trading on a trading platform referred to in Article L. 420-1 ;

d) Participative securities and fixed-rate bonds that are or have been the subject of an offer made through a provider of participative financing services within the meaning of Regulation (EU) 2020/1503.

2. The company issuing the securities referred to in 1 is :

a) either a company which employs fewer than 5,000 people and which has an annual turnover not exceeding €1.5 billion or a balance sheet total not exceeding €2 billion. The conditions under which the number of employees, turnover and balance sheet total are assessed are set by decree;

b) A company whose securities are admitted to trading on a regulated market or a multilateral trading facility and whose market capitalisation is less than two billion euros or was less than two billion euros at the close of at least one of the four calendar years preceding the financial year used to assess the eligibility of the issuing company's securities.

3. The sums paid into the share savings plan intended for the financing of small and medium-sized companies and companies of intermediate size may also be used to subscribe for :

a) Financial securities issued by sociétés d'investissement à capital variable (open-ended investment companies), sociétés de libre partenariat (free partnership companies) or sociétés de financement spécialisé (specialised finance companies), other than those mentioned in d bis and e of this 3, more than 75% of whose assets consist of securities of companies defined in 2, at least two-thirds of which are securities mentioned in a, b and c of 1 ;

b) Financial securities issued by mutual funds or specialised financing funds, other than those mentioned in d to e, more than 75% of whose assets consist of securities of companies defined in 2, at least two-thirds of which are securities mentioned in a, b and c of 1 ;

Article L221-32-2

1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ;

d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503.

2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices calendaires précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice.

3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

a) De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la

c) Units or shares in undertakings for collective investment in transferable securities established in another Member State of the European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area which has signed an administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance, which benefit from the mutual recognition procedure for authorisations provided for in Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (recast) and more than 75% of whose assets consist of securities of companies as defined in 2, at least two-thirds of which are securities mentioned in a, b and c of 1 ;

d) Units in risk mutual funds mentioned in articles L. 214-28, L. 214-30 and L. 214-31 or shares in commercial companies which meet the conditions laid down in article 1-1 of law no. 85-695 of 11 July 1985 containing various economic and financial provisions;

d bis) Units or shares in collective investment schemes covered by articles L. 214-154 and L. 214-159 which, if they do not meet the conditions set out in e of this section 3, undertake to invest, no later than the end of the fund's fourth financial year, at least 75% of their assets in financial instruments eligible for the quota referred to in I of article L. 214-28 under the conditions set out in article L. 214-160 and issued by companies meeting the conditions set out in section 5 of this article;

e) Financial securities issued by FIAs mentioned in II or III of Article L. 214-24 which have received authorisation to use the name 'ELTIF' in accordance with Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on European long-term investment funds, provided that they undertake to invest the quota mentioned in paragraph 1 of Article 13 of the same Regulation directly or indirectly in companies that comply with the conditions mentioned in 5 of this Article and that they do not directly or indirectly hold physical assets within the meaning of e of Article 10 of Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 referred to above.

4. The sums paid into the equity savings plan intended for the financing of small and medium-sized enterprises and intermediate-sized enterprises may also be employed in a unit-linked capitalisation contract governed by the Insurance Code and invested in one or more categories of securities mentioned above, subject to the provisions of Article L. 131-1 of the same code.

5. Issuers of the securities referred to in 1 must have their registered office in France or in another Member State of the European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area which has signed an administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance, and be subject to corporation tax

France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

d bis) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;

e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal

under ordinary law or to an equivalent tax. For the purposes of this section, the condition relating to the normal tax rate does not apply to new companies mentioned in article 44 sexies of the General Tax Code, or to companies mentioned in 1° ter and 3° septies of article 208 of the same code.

d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

Article L221-32-3

II and III of article L. 221-31 and article L. 221-32 are applicable to the share savings plan intended for the financing of small and medium-sized enterprises and intermediate-sized enterprises.

Article L221-32-3

Les II et III de l'article L. 221-31 et l'article L. 221-32 sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Article L221-32-4

Taxpayers whose tax domicile is in France may open an SME innovation account with a credit institution, the Caisse des dépôts et consignations, the Banque de France or an investment firm.

Article L221-32-4

Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'une entreprise d'investissement.

Each taxpayer or each spouse or partner in a civil solidarity pact subject to joint taxation may only hold one PME innovation account. An account can only have one holder.

Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.

The PME innovation account gives rise to the opening of a securities account and an associated cash account.

Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d'un compte-titres et d'un compte espèces associés.

The holder of the securities account may contribute securities under the conditions set out in I of article L. 221-32-5.

Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l'article L. 221-32-5.

The cash account may not be remunerated.

Le compte espèces ne peut faire l'objet d'une rémunération.

Article 150-0 A

I. - 1. Subject to the provisions specific to industrial and commercial profits, non-commercial profits and agricultural profits as well as articles 150 UB and 150 UC, net gains from sales for valuable consideration, made directly, through an intermediary or via a trust, of transferable securities, company rights, securities mentioned in 1° of article 118 and in 6° and 7° of article 120, rights relating to these securities, rights or securities or securities representing the same securities, rights or securities, are subject to income tax.

Article 150-0 A

I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.

2. The additional consideration received by the transferor in execution of the clause in the contract for the sale of securities or corporate rights whereby the transferee undertakes to pay the transferor an additional consideration determined exclusively on the basis of an indexation directly related to the business of the company whose securities are the subject of the contract, is taxable in respect of the year in which it is received.

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.

The gain from the sale or contribution of a receivable arising from a contractual earn-out clause referred to in the first paragraph is taxed under the same conditions in respect of

Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans

the year of the sale or contribution.

3 (Repealed).

4. The sums or securities allocated as consideration for securities for which the option to deduct losses has been exercised under the conditions of the second paragraph of 12 of article 150-0 D are taxable in respect of the year during which they are received, up to the amount of the loss deducted or carried forward.

5. The fraction having the character of a net gain of the sums paid by the Caisse des dépôts et consignations in application of the sixth paragraph of I of article L. 312-20 of the monetary and financial code is subject to income tax determined according to the taxation rules in force in the year of this payment. The taxable amount of the net gain is determined under the terms and conditions applicable on the date of the liquidation of the securities carried out in application of the same sixth paragraph.

I bis (Repealed).

II. - The provisions of I are applicable:

1 (Repealed) ;

2. a) To the net gain realised since the opening of a share savings plan defined in article 163 quinquies D in the event of withdrawal of securities or liquid assets or redemption before the expiry of the fifth year under the same conditions. When this withdrawal or redemption does not result in the closure of the plan, the net taxable gain is determined in accordance with the procedures defined in b of 5° of II of article L. 136-7 of the Social Security Code. The provision of the first sentence of this a is not applicable to sums or values withdrawn or redeemed, when they are allocated, within three months of the withdrawal or redemption, to financing the creation or takeover of a business for which the holder of the plan, his/her spouse, his/her ascendant or descendant personally runs or manages the business and when these sums or securities are used to subscribe in cash to the initial capital of a company, to purchase an existing business or when they are paid into the account of the manager of a sole proprietorship created less than three months before the date of payment;

b) By derogation to a of this 2, to the net gain realised in the event of withdrawal of securities from a share savings plan defined in article 163 quinquies D up to the non-exempt fraction mentioned in 5° bis of article 157 ;

2 bis. The net gain realised since the opening of a share savings plan defined in article 163 quinquies D in the event of closure after expiry of the fifth year when, on the date of this event, the net asset value of the plan or the surrender value of the capitalisation contract is less than the amount of payments made into the plan since it was opened, without taking into account those relating to withdrawals or redemptions which have not led to the closure of the plan, and provided that, on the date of closure, the securities in the plan have been sold in full or the capitalisation contract has been redeemed in full;

2b. The net gain determined under the conditions set out in article 150-0 B quinquies when securities or liquid assets are

les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

3. (Abrogé).

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du même sixième alinéa.

I bis. (Abrogé).

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1. (Abrogé) ;

2. a) Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent a n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;

b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l'article 157 ;

2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ;

2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de

withdrawn or an account defined in article L. 221-32-4 of the Monetary and Financial Code is closed;

3. The net gain from disposals of shares in unlisted real estate companies for commerce and industry;

4. The net gain from the redemption of shares in open-ended investment companies and the net gain from the redemption of units in mutual funds as defined in 2 of III or from the dissolution of such funds or companies;

4 bis. The net gain resulting from the repurchase of shares in open-ended investment companies with a preponderance of real estate capital mentioned in 3° nonies of article 208 ;

4 ter. By way of derogation from the provisions of article 239 nonies, securities sold as part of their management by property investment funds governed by articles L. 214-33 et seq. of the Monetary and Financial Code, where an individual acting directly, through an intermediary or via a trust owns more than 10% of the fund's units.

5. The net gain realised on the sale of units in debt securitisation funds with a term to maturity at issue of more than five years.

6. The net gain realised by the beneficiary when an issuing company redeems its own shares, as defined in article 150-0 D, 8 ter;

7. Subject to the application of article 163 quinquies B and 8, in the event of distribution of a fraction of the assets of a venture capital mutual fund, a specialised professional fund covered by article L. 214-37 of the French Monetary and Financial Code, as it stood prior to Order no. 2013-676 of 25 July 2013 amending the legal framework for asset management, a professional private equity fund or a similar entity established under foreign law, to the amount by which the sums or securities distributed exceed the amount of the contributions, or the purchase price of the units if this is different from the amount of the contributions;

7 bis. Subject to the application of article 163 quinquies B, 8 of this II and 2 of III, in the event of the distribution of capital gains by an undertaking for collective investment in transferable securities or by a collective investment scheme covered by articles L. 214-24-24 to L. 214-32-1, L. 214-139 to L. 214-147 and L. 214-152 to L. 214-166 of the Monetary and Financial Code, or by a similar entity set up under foreign law;

8. Net gains realised, directly, through an intermediary or via a trust, by employees or managers subject to employee tax, venture capital companies, management companies of such funds or venture capital companies, or companies providing services related to the management of the aforementioned funds or venture capital companies, on the sale or redemption of units in venture capital funds or specialised professional funds covered by article L. 214-37 of the Monetary and Financial Code as it read prior to Order no. 2013-676 of 25 July 2013 amending the legal framework for asset management or professional private equity funds or shares in venture capital companies giving rise to different rights to the net assets or income of the fund or company and allocated on the basis of the status of the person,

liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ;

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;

4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;

7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;

7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;

8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de

subject to compliance with the following conditions:

1° The units or shares sold have been subscribed or acquired for a price corresponding to the value of the units or shares;

2° All the units of the same venture capital fund or the same specialised professional fund governed by article L. 214-37 of the French Monetary and Financial Code as it read prior to Order no. 2013-676 of 25 July 2013 amending the legal framework for asset management or the same professional private equity fund or the shares of the same venture capital company giving rise to different rights to the net assets or income of the fund or company and allocated on the basis of the status of the person satisfy the following conditions:

a) They constitute a single class of units or shares ;

b) They represent :

-at least 1% of the total amount of subscriptions in the fund or company for its fraction less than or equal to one billion euros ;

-and at least 0.5% of the total amount of subscriptions to the fund or company in excess of one billion euros.

By way of derogation, a different percentage may be set by decree for certain categories of funds or companies, after obtaining the opinion of the Autorité des marchés financiers ;

c) The sums or securities to which these units or shares give entitlement are paid out at least five years after the date on which the fund was set up or the shares were issued and, in the case of units in venture capital funds or specialised professional funds governed by Article L. 214-37 of the Monetary and Financial Code as it read prior to Order no. 2013-676 of 25 July 2013 amending the legal framework for asset management or professional private equity funds, after the contributions of the other unitholders have been reimbursed;

3° The transferor receives normal remuneration under the employment contract or corporate office that enabled him to subscribe for or acquire these units or shares.

These provisions also apply under the same conditions:

1° To the distributions mentioned in 7 and 7 bis received by the persons referred to in the first paragraph of this 8 and relating to units in venture capital mutual funds or specialised professional funds covered by Article L. 214-37 of the Monetary and Financial Code as it read prior to Order no. 2013-676 of 25 July 2013 amending the legal framework for asset management or professional private equity funds giving rise to different rights to the net assets or income of the fund and allocated according to the status of the person ;

2° To the net gains referred to in the first paragraph of this 8 realised by employees or directors subject to the employee tax regime of an entity incorporated in a Member State of the

sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

b) Elles représentent :

-au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;

-et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.

A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.

Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat

European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area which has concluded an administrative assistance agreement with France with a view to combating tax fraud and evasion and whose main purpose is to invest in companies whose securities are not admitted to trading on a French or foreign financial instruments market, or of a company which provides services related to the management of this entity, where the securities sold or bought back are rights representing a financial investment in this entity giving rise to different rights to the net assets or income of the entity and are allocated according to the status of the person, as well as to distributions, representing capital gains made by the entity, received by these same employees or managers as remuneration for these rights.

9. To net realised gains and distributions received, directly or through an intermediary, in respect of units or shares issued by an entity whose main purpose is to invest in companies whose securities are not admitted to trading on a financial instruments market, or rights representing a financial investment in this entity which give rise to different rights to the net assets or income of the entity and allocated according to the status of the person, subject to compliance with all of the following conditions:

1° The beneficiary establishes his or her tax domicile in France, within the meaning of Article 4 B, between 11 July 2018 and 31 December 2022 and has not been domiciled in France for tax purposes for the three calendar years prior to this establishment;

2° The beneficiary is an employee, service provider, partner or manager of the investment entity mentioned in the first paragraph of this 9 or of a company providing services related to the management of this entity, and receives normal remuneration from this entity under an employment contract, service provision contract, partnership contract or corporate office;

3° The units, shares or rights referred to in the first paragraph of this 9 were subscribed, obtained or acquired on a date when the beneficiary was domiciled for tax purposes outside France or in accordance with the terms and conditions laid down by the regulations or articles of association of the investment entity prior to the beneficiary's tax domicile being established in France. These units, shares or rights were not fully subscribed, obtained or acquired free of charge;

4° The investment entity referred to in the first paragraph of this 9 is incorporated outside France in a State party to the Agreement on the European Economic Area or in a State or territory that has signed an administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance.

The provisions of this 9 may not give rise to the application of II of article 155 B.

10. To the net gain determined in accordance with the conditions set out in the second paragraph of section 4 ter of III of this article in the event of closure of the plan if one of the conditions set out for the application of articles L.

membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.

9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d'association ou de son mandat social ;

3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l'entité d'investissement préalablement à l'établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

4° L'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l'application du II de l'article 155 B.

10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l'une des conditions prévues pour l'application des articles L. 221-34-2, L. 221-34-3 et L.

221-34-2, L. 221-34-3 and L. 221-34-4 of the Monetary and Financial Code is not met.

III. - The provisions of I do not apply to :

1. Sales and redemptions of units in venture capital mutual funds or professional investment capital funds mentioned in article 163 quinquies B, carried out by unit holders who meet the conditions set out in I and II or I and III bis of the aforementioned article, after the expiry of the period mentioned in I of the same article. This provision is not applicable if, on the date of the sale or redemption, the fund has ceased to meet the conditions listed in II or IIIa of article 163 quinquies B ;

The provisions of the first paragraph do not apply to units in venture capital mutual funds or professional investment capital funds giving rise to different rights to the net assets or income of the fund and allocated according to the status of the person.

1 bis. To sales of shares in venture capital companies mentioned in 2 of II of article 163 quinquies C subscribed or acquired as from 1st January 2001, made by shareholders fulfilling the conditions set out in 2 of II of the aforementioned article, after the expiry of the five-year period mentioned in 2° of 2 of the same II. This provision is not applicable if, on the date of the transfer, the company has ceased to meet the conditions listed in article 1-1 of law no. 85-695 of 11 July 1985 ;

The provisions of the first paragraph do not apply to shares in venture capital companies giving rise to different rights to the net assets or income of the fund and allocated on the basis of the status of the person.

2. Securities sold as part of their management by mutual funds, provided that no individual acting directly, through an intermediary or through a trust owns more than 10% of the fund's units. This condition does not apply to the funds mentioned in 3.

3. Securities sold as part of their management by mutual funds set up in application of legislation on employee profit-sharing and company savings plans, as well as redemptions of units in such funds;

4. The sale of securities acquired under legislation on employee profit-sharing and employee shareholding, provided that these securities are registered and bear the original registration number;

4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un sous-acc compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ;

4 ter. The net gain realised in connection with a future climate savings plan mentioned in article L. 221-34-2 of the French Monetary and Financial Code, when securities or cash are withdrawn or the plan is redeemed.

221-34-4 du code monétaire et financier n'est pas remplie.

III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.

3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ;

4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan.

The net gain realised on each withdrawal or redemption is the difference between, on the one hand, the amount of the withdrawal or redemption and, on the other hand, a fraction of the total amount of payments made into the plan since the date it was opened, less the amount of payments corresponding to withdrawals or redemptions made previously; this fraction is equal to the ratio between the amount of the withdrawal or redemption made and the total net asset value of the plan on the date of the withdrawal or redemption;

5 (Repealed) ;

6. Profits realised in the context of deferred investments by taxpayers who make such investments;

7. To the fraction of capital gains due under the conditions set out in articles L. 23-11-1 to L. 23-11-4 of the French Commercial Code.

IV. - I does not apply to divisions involving transferable securities, corporate rights and similar securities, which are part of a succession or a marital community and which are carried out solely between the original members of the joint ownership, their spouse, ascendants, descendants or universal beneficiaries of one or more of them. The same applies to shares of undivided property resulting from a shared gift and shares of undivided property acquired by partners who have entered into a civil solidarity pact or by spouses, before or during the pact or marriage. These divisions are not considered to transfer ownership for the purposes of balancing payments or capital gains.

Article 150-0 D

1. The net gains referred to in I of article 150-0 A are made up of the difference between the actual sale price of the securities or rights, net of costs and taxes paid by the seller, and their actual purchase price, less, where applicable, any tax reductions actually obtained under the conditions set out in article 199 terdecies-0 A, or, in the event of acquisition free of charge, their value used to determine transfer duties.

Net gains resulting from the disposal for valuable consideration or from the redemption of shares, corporate units, joint rights relating to these shares or units, or securities representing these same shares, units or rights, mentioned in article 150-0 A, as well as the distributions mentioned in 7, 7 bis and in the last two paragraphs of 8 of II of the same article, in article 150-0 F and in 1 of II of article 163 quinquies C are reduced by an allowance determined under the conditions provided for, depending on the case, in 1 ter or in 1 quater of this article.

The price supplement provided for in 2 of I of article 150-0 A, relating to the transfer of shares, units or rights mentioned in the second paragraph of this 1, is reduced by the allowance provided for in the same paragraph, regardless of the date on which the transfer to which it relates took place, when the conditions provided for, as the case may be, in 1 ter or 1 quater of this article are met.

Le gain net réalisé à l'occasion de chaque retrait ou rachat s'entend de la différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

5. (Abrogé) ;

6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements ;

7. A la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce.

IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

Article 150-0 D

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.

Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies.

The aforementioned allowance does not apply to the benefit mentioned in article 80 bis recorded on the occasion of the exercise of options granted before 20 June 2007, nor to the net gain mentioned in I of article 163 bis G, nor to the remainder of the net taxable gain after application of the fixed allowance provided for in 1 of I of article 150-0 D ter.

1a (Deleted)

1 ter. A.-The allowance mentioned in 1 is equal to :

a) 50% of the amount of the net gains or distributions when the shares, rights or securities have been held for at least two years and less than eight years on the date of the sale or distribution ;

b) 65% of the amount of the net gains or distributions when the shares, units, rights or securities have been held for at least eight years at the date of the sale or distribution.

This allowance applies to net gains on the sale for valuable consideration or redemption of units or shares in undertakings for collective investment in transferable securities or collective investments covered by articles L. 214-24-24 to L. 214-32-1, L. 214-139 to L. 214-147 and L. 214-152 to L. 214-166 of the French Monetary and Financial Code, or on the dissolution of such undertakings or investments, provided that more than 75% of their assets are invested in company units or shares. This quota must be met no later than the close of the financial year following that in which the undertaking or collective investment was set up and continuously until the date of the sale or redemption of the shares, units or rights or the dissolution of the undertaking or collective investment. However, this condition does not apply to the net gains mentioned in 8 of II of article 150-0 A of this code and to the net gains from the sale or redemption of units in venture capital investment funds mentioned in articles L. 214-28, L. 214-30 and L. 214-31 of the Monetary and Financial Code and units or shares in professional capital investment funds mentioned in article L. 214-159 of the same code.

The aforementioned allowance applies to the distributions mentioned in 7 and 7 bis of the II of article 150-0 A of the present code, provided that the funds mentioned in this same 7 and the undertakings or collective investments mentioned in this same 7 bis employ more than 75% of their assets in shares or corporate units or in rights relating to these shares or corporate units. This quota must be met at the latest at the close of the financial year following that in which the fund, undertaking or collective investment was established and continuously until the date of distribution. However, this condition does not apply to distributions made by venture capital mutual funds mentioned in articles L. 214-28, L. 214-30 and L. 214-31 of the French Monetary and Financial Code and by professional private equity funds mentioned in article L. 214-159 of the same code.

The conditions set out in the fourth and fifth paragraphs of this A also apply to entities of the same type incorporated under foreign law.

By way of derogation from the same fourth and fifth paragraphs, for entities formed before 1 January 2014, the 75% quota must be met no later than the end of the first

L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G, ni au reliquat du gain net imposable après application de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter.

1 bis (Supprimé)

1 ter. A.-L'abattement mentionné au 1 est égal à :

a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.

L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.

Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent A s'appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.

Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la

financial year starting from that same date and continuously until the date of sale, redemption or dissolution or until the date of distribution.

B.-The allowance referred to in A applies subject to compliance with the following conditions:

1° The shares, units, rights or securities were acquired or subscribed prior to 1 January 2018 ;

2° The net gains, distributions or price supplements in question are taxed in accordance with the conditions set out in article 200 A, section 2.

1c. By way of derogation from 1 ter, net gains resulting from the sale for valuable consideration or withdrawn from the redemption of shares or corporate units or split rights relating to these shares or corporate units, mentioned in article 150-0 A, are reduced by an allowance at the rate mentioned in A when the conditions set out in B are met.

A.-The rate of the allowance is equal to :

1° 50% of the amount when the shares or rights have been held for at least one year and less than four years at the date of the sale ;

2° 65% if the shares or rights have been held for at least four years and less than eight years at the date of the sale;

3° 85% if the shares or rights have been held for at least eight years at the date of the sale.

B.-The allowance referred to in A applies subject to compliance with all of the following conditions:

1° The conditions mentioned in B of 1 ter are met;

2° The company issuing the shares, units or rights sold meets all of the following conditions:

a) It has been in existence for less than ten years and is not the result of a merger, restructuring, expansion or takeover of pre-existing activities. This condition is assessed on the date of subscription or acquisition of the rights sold;

b) It is a small or medium-sized enterprise within the meaning of Annex I to Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty. This condition is assessed on the closing date of the last financial year preceding the date of subscription or acquisition of these rights or, in the absence of a closed financial year, on the date of the first financial year following the date of subscription or acquisition of these rights ;

c) It does not grant any capital guarantee to its members or shareholders in return for their subscriptions;

d) It is liable for income tax or an equivalent tax;

e) It has its registered office in a Member State of the European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area which has signed an

clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la date de la distribution.

B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'article 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

A.-Le taux de l'abattement est égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l'ensemble des conditions suivantes :

a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;

b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;

c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;

e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France

administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance;

f) It carries out a commercial activity within the meaning of articles 34 or 35, or an industrial, craft, liberal or agricultural activity. Activities relating to the management of its own movable or immovable assets are excluded.

When the company issuing the assigned rights is a management holding company which, in addition to managing a portfolio of holdings, actively participates in the management of its group's policy and the control of its subsidiaries and provides, where applicable and on a purely internal basis, specific administrative, legal, accounting, financial and property services, compliance with the conditions mentioned in this 2° is assessed at the level of the issuing company and of each of the companies in which it holds holdings.

The conditions set out in the fourth to penultimate paragraphs of this 2° are assessed on a continuous basis from the date on which the company was created.

C.-The allowance referred to in A does not apply to :

1° to net gains on the sale or redemption of units or shares in undertakings for collective investment in transferable securities or collective investments covered by articles L. 214-24-24 to L. 214-32-1, L. 214-139 to L. 214-147 and L. 214-152 to L. 214-166 of the Monetary and Financial Code or entities of the same type set up under foreign law or the dissolution of such undertakings, investments or entities ;

2° The distributions mentioned in 7 and 7 bis and the last two paragraphs of 8 of II of article 150-0 A, article 150-0 F and 1 of II of article 163 quinquies C, including when they are made by entities of the same nature constituted on the basis of a foreign law;

3° To the gains mentioned in 3, 4 bis, 4 ter and 5 of II and, where applicable, 2 of III of article 150-0 A.

1 quinquies. For the application of the allowance mentioned in 1, the holding period is counted from the date of subscription or acquisition of the shares, units, rights or securities, and :

1° In the event of the sale of shares, units, rights or securities by an intermediary, from the date of subscription or acquisition of the shares, units, rights or securities by the intermediary;

2° In the event of a subsequent sale of shares, units, rights or securities received in connection with transactions referred to in article 150-0 B or II of article 150 UB, from the date of subscription or acquisition of the shares, units, rights or securities tendered in exchange;

3° In the event of the sale of shares, units, rights or securities after the closure of a share savings plan defined in article 163 quinquies D or their withdrawal from said plan, from the date on which the seller ceased to benefit, for these shares, units, rights or securities, from the advantages provided for in 5° bis and 5° ter of article 157 ;

4° In the event of the transfer for valuable consideration of shares, units, rights or securities received as remuneration for a contribution made under the scheme provided for in I ter of article 93 quater, in a of I of article 151 octies or in I

une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :

1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A.

1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;

2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ;

3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à

and II of article 151 octies A, from the date on which the contributor began his commercial, industrial, craft, liberal or agricultural activity;

5° In the event of the transfer of shares, units, rights or securities by a trust:

a) Where the shares, units, rights or securities have been acquired or subscribed by the trust, from the date of acquisition or subscription of these shares, units, rights or securities by the trust;

b) Where the shares, units, rights or securities have been transferred to the trust assets under the conditions set out in article 238 quater N, from the date of acquisition or subscription of the shares, units, rights or securities by the settlor;

6° In the event of the transfer of shares, units, rights or securities received under the conditions set out in article 238 quater Q :

a) Where the transferor is the initial settlor of the trust :

- where the shares, units, rights or securities have been transferred by the settlor to the trust assets under the conditions set out in article 238 quater N, from the date of acquisition or subscription of the shares, units, rights or securities by the settlor ;

- where the shares, units, rights or securities have not been transferred to the trust assets under the conditions set out in the same article 238 quater N, from the date of acquisition or subscription of the shares, units, rights or securities by the trust;

b) Where the transferor is not the initial settlor of the trust, from the date of acquisition of rights representing property or rights in the trust assets if the shares, units, rights or securities transferred were included in the trust assets at the time of acquisition of these rights, from the date of acquisition or subscription of the shares, units, rights or securities by the trust in other situations.

7° In the event of the sale of free shares allocated under the conditions defined in articles L. 225-197-1 to L. 225-197-5, L. 22-10-59 and L. 22-10-60 of the French Commercial Code, from the date of acquisition provided for in the sixth paragraph of I of article L. 225-197-1 of the French Commercial Code;

8° In the event of the sale or redemption of units or shares in the new fonds commun de placement or société d'investissement à capital variable created as part of a demerger carried out pursuant to articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 and L. 214-24-41 of the French Monetary and Financial Code, in the event of the dissolution of this fund or company, as well as for the distributions mentioned in paragraphs 7 and 7 bis and the last two paragraphs of paragraph 8 of II of article 150-0 A of this Code, from the date of acquisition or subscription of the units or shares of the former mutual fund or open-ended investment company.

In the event of earlier disposals of securities or rights in the company concerned for which the net gain was determined by retaining an acquisition price calculated according to the weighted average acquisition value rule provided for in the first paragraph of 3, the number of securities or rights disposed of earlier is deemed to have been taken in priority

partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :

a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

– lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

– lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ;

8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d'investissement à capital variable créés dans le cadre d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu'aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du présent code, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de l'ancien fonds commun de placement ou de l'ancienne société d'investissement à capital variable.

En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur

from the securities or rights acquired or subscribed on the earliest dates.

For the distributions mentioned in 7, 7 bis and the last two paragraphs of 8 of II of article 150-0 A, article 150-0 F and 1 of II of article 163 quinquies C, the holding period is counted from the date of acquisition or subscription of the securities of the fund, entity or venture capital company concerned, subject to 8° of this 1 quinquies.

For the application of the last paragraph of A of 1 ter, in the event of the sale for valuable consideration or redemption of units or shares in undertakings for collective investment in transferable securities or collective investment schemes set up before 1 January 2014, or in the event of distributions made by such undertakings, the holding period is counted :

- from the date of subscription or acquisition of these units or shares, where the units or shares were subscribed or acquired on a date when the undertaking complied with the investment quota mentioned in the fourth and fifth paragraphs of the same A of 1 ter ;

- from the date of compliance with the investment quota mentioned in the penultimate paragraph of this 1 quinquies when the units or shares were subscribed or acquired at an earlier date.

2. The acquisition price of the securities or rights to be used by the transferee to determine the net gain on the sale of the securities or rights concerned is, where applicable, increased by the price supplement mentioned in 2 of I of article 150-0 A.

2 bis (Repealed).

3. In the event of the sale of one or more securities belonging to a series of securities of the same nature acquired for different prices, the acquisition price to be used is the weighted average acquisition value of these securities.

The detachment of subscription or allocation rights has the following consequences:

- a. The acquisition price of shares or units previously held and enabling participation in the transaction is not subject to any change;

- b. If the detached rights are sold, the acquisition price is deemed to be zero;

- c. The acquisition price of the shares or units received as part of the transaction is deemed to be equal to the price of the rights acquired for this purpose for valuable consideration, increased, where applicable, by the amount paid by the subscriber.

4. For all securities admitted to trading on a regulated market acquired before 1 January 1979, the taxpayer may use the highest spot price for 1978 as the acquisition price.

For all French variable-income securities, he may also use the average spot price for these securities during 1972.

These provisions do not apply where the sale relates to corporate rights which, held directly or indirectly in the company's profits by the seller or his spouse, their ascendants or their descendants, have together exceeded

les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concernée, sous réserve du 8° du présent 1 quinquies.

Pour l'application du dernier alinéa du A du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :

- à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même A du 1 ter ;

- à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

2 bis. (Abrogé).

3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

- a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

- b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

- c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont

25% of these profits at any time during the last five years. For these rights, the taxpayer may substitute for the acquisition price the value of these rights on 1 January 1949 if this is higher.

5. In the event of the sale of securities after the closure of a share savings plan defined in article 163 quinquies D or their withdrawal from said plan, the acquisition price is deemed to be equal to their value on the date on which the seller ceased to benefit, for these securities, from the advantages provided for in 5° bis and 5° ter of article 157.

5 bis. In the event of the sale of securities after the closure of a future climate savings plan defined in article L. 221-34-2 of the Monetary and Financial Code or their withdrawal from said plan, the purchase price is deemed to be equal to their value on the date of closure or withdrawal, as the case may be.

6. The net gain realised since the opening of a share savings plan defined in article 163 quinquies D is defined as the difference between the net asset value of the plan or the surrender value for capitalisation contracts on the date of withdrawal and the amount of payments made into the plan since the date it was opened, with the exception of those relating to withdrawals or redemptions which did not result in the closure of the plan.

7. The purchase price of securities acquired under a long-term savings commitment is deemed to be equal to the last cash price quoted for these securities prior to the expiry of this commitment.

8. For shares acquired under the conditions provided for in Articles L. 225-177 to L. 225-186, L. 22-10-56 and L. 22-10-57 of the French Commercial Code, the acquisition price of the securities to be used by the transferee to determine the net gain is the subscription or purchase price of the shares plus the benefit defined in Article 80 bis of this Code.

8 bis. In the event of the sale of units or shares acquired as part of a transaction referred to in article L. 313-7, paragraph 4 of the French Monetary and Financial Code, the acquisition price to be taken into account is equal to the price agreed for the acceptance of the unilateral undertaking to sell, without taking into account the sums corresponding to payments made by way of rent.

8 ter. The net gain referred to in 6 of II of Article 150-0 A is equal to the difference between the amount of the redemption and the acquisition or subscription price or value of the securities redeemed.

9. In the event of the subsequent sale or redemption referred to in 6 of II of article 150-0 A of securities received as part of a transaction referred to in article 150-0 B, in the fourth paragraph of article 150 A bis in force prior to the publication of the Finance Act for 2004 (no. 2003-1311 of 30 December 2003) and in II of article 150 UB, the net gain is calculated on the basis of the acquisition price or value of the securities exchanged, less the amount of the balancing payment received, which has not been taxed in respect of the year of the exchange, or plus the balancing payment made at the time of the exchange.

9 bis. In the event of the sale for valuable consideration or redemption of units in venture capital mutual funds or

dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157.

5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne avenir climat défini à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait.

6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.

7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.

8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.

8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.

9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de

specialised professional funds covered by article L. 214-37 of the Monetary and Financial Code as it stood prior to Order no. 2013-676 of 25 July 2013 amending the legal framework for asset management or professional private equity funds in respect of which the taxpayer has received a distribution referred to in section 7 of II of Article 150-0 A, the acquisition or subscription price is reduced by the amount of the sums or securities thus distributed that has not been taxed pursuant to the same section 7.

10. In the event of the absorption of a société d'investissement à capital variable (open-ended investment company) by a fonds commun de placement (mutual fund) carried out in accordance with the regulations in force, the net gains resulting from the sale or redemption of the shares received in exchange or from the dissolution of the absorbing fund are deemed to consist of the difference between the effective price of the sale or redemption of the shares received in exchange, net of the costs and taxes paid by the seller, and the subscription or purchase price of the shares of the absorbed open-ended investment company remitted in exchange.

10 bis. For the calculation of net gains resulting from the sale or redemption of units or shares or the dissolution of open-ended mutual funds or investment companies resulting from a split carried out pursuant to articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 and L. 214-24-41 of the Monetary and Financial Code, the acquisition price is determined by retaining the acquisition price or value of the shares or units of the entity whose assets have been split, in the ratio existing between the net asset value of each of the entities resulting from the split on the date of the latter and the arithmetic sum of the said net asset values.

11. Capital losses incurred during the course of a year are deducted exclusively from capital gains of the same type, retained at their gross amount before application, where applicable, of the allowances mentioned in 1 ter or 1 quater of this article or in article 150-0 D ter, taxable in respect of the same year.

In the event of a positive balance, the remaining capital gains are reduced, where applicable, by the capital losses of the same nature suffered in respect of previous years up to and including the tenth year, then by the allowances mentioned in the first paragraph of this 11.

In the event of a negative balance, the surplus of capital losses mentioned in the same first paragraph which have not been deducted is carried forward and deducted under the same conditions in respect of subsequent years up to and including the tenth.

12. Losses incurred in the event of the cancellation of transferable securities, corporate rights or similar securities may be offset, under the conditions set out in paragraph 11, in the year in which either the company's capital is reduced, pursuant to a reorganisation plan referred to in article L. 631-19 of the Commercial Code, or the sale of the company ordered by the court pursuant to article L. 631-22 of the said code, or the judgment closing the judicial liquidation, or the total reduction in the company's capital pursuant to the second paragraph of articles L. 223-42 or L. 225-248 of the

fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7.

10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d'investissement à capital variable issus d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d'acquisition des actions ou parts de l'entité dont l'actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives.

11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.

En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.

12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.

said code occurs, provided that the losses are equal to or greater than the shareholders' equity.

By way of exception to the provisions of the first paragraph, prior to the cancellation of the securities, losses on transferable securities, corporate rights or similar securities may, if the holder expressly so chooses, be offset under the conditions set out in paragraph 11, as from the year in which the judgment ordering the sale of the company pursuant to article L. 631-22 of the Commercial Code, in the absence of any continuation plan, or ordering its compulsory liquidation, is handed down. The option applies to all the transferable securities, share rights or similar securities held in the company that is the subject of the collective proceedings. In the event that the judgment is overturned or the disposal plan is terminated, the loss charged or carried forward is reversed in respect of the year in which this event occurs.

The provisions of the first and second paragraphs do not apply:

a. To recognised losses relating to transferable securities or company rights held in a company savings plan mentioned in article 163 bis B, in a share savings plan defined in article 163 quinquies D or in a future climate savings plan mentioned in article L. 221-34-2 of the monetary and financial code;

b. Losses incurred by persons against whom the court has handed down one of the sentences mentioned in articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 or L. 654-6 of the French Commercial Code in respect of the companies in question. When one of these convictions is handed down against a taxpayer who has exercised the option provided for in the second paragraph, the loss thus deducted or carried forward is reversed in respect of the year of the conviction.

13. The deduction of the losses mentioned in 12 is made within the limit of the actual acquisition price of the securities by the seller or, in the event of a free acquisition, of the value used for the basis of assessment of the transfer duties. Where the securities have been received, as from 1 January 2000, as part of an exchange transaction under the conditions provided for in article 150-0 B, the acquisition price to be taken into account is that of the securities handed over in the exchange, less the amount of the balancing payment received, which has not been subject to taxation in respect of the year of the exchange, or plus the balancing payment made at the time of this exchange.

The net loss recorded is reduced, insofar as it relates to the securities concerned, by the amount :

a. The sums or securities reimbursed up to the purchase price of the corresponding securities.

b. The sums having given right to the tax reduction in application of article 199 unvicies.

c. repealed

14. If a claim is made within the time limit stipulated in the income tax procedure book, the sale price of the securities or rights used to determine the net gains mentioned in 1 of I of article 150-0 A is reduced by the amount of the payment made by the seller in execution of the clause in the sale contract by which the seller undertakes to repay all or part of the sale price to the transferee in the event of disclosure, in

Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En cas d'infirmité du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :

a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B, dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ;

b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation.

13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :

a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.

b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies.

c. abrogé

14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont

the accounts of the company whose shares are the subject of the contract, of a debt originating prior to the transfer or of an overstatement of asset values appearing in the balance sheet of this same company at the date of the transfer.

The amount of the sums received in execution of such a liability or net asset guarantee clause reduces the acquisition price of the securities or corporate rights to be used by the transferee to determine the net gain on the sale of the securities concerned.

Article 157

The following are not taken into account when determining overall net income:

- 1° and 2° (Repealed) ;
- 2° bis (Expired) ;
- 3° (Repealed) ;
- 3° bis (Provision transferred to 3°) ;
- 3° ter Benefits in kind provided to subscribers of a negotiable loan issued by a region who meet the following conditions:
 - a. Their nature is directly related to the investment financed;
 - b. Their amount over the life of the loan does not exceed 5% of the issue price.
- 4° Pensions, benefits and allowances exempted from tax by virtue of Article 81 ;
- 5° (repealed as from 30 June 2000)
- 5° bis Subject to the provisions of article 200 A, 5, income and capital gains from investments made within the framework of a share savings plan defined in article 163 quinquies D; however, income from investments made in shares or units of companies which are not admitted to trading on a regulated market, within the meaning of articles L. 421-1 or L. 422-1 of the monetary and financial code, or on a multilateral trading facility, within the meaning of articles L. 424-1 or L. 424-9 of the same code, with the exception of interest paid under the conditions provided for in article 14 of law no. 47-1775 of 10 September 1947 on the status of cooperation to the capital securities of companies governed by this law and the remuneration of mutual and paritarian certificates paid under the conditions provided for in V of article L. 322-26-8 of the insurance code, in IV of article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. Similarly, the capital gains generated by investments made in bonds redeemable in shares mentioned in the first sentence of this 5°a at the time of the sale or withdrawal of the said bonds or shares received in redemption thereof only benefit from this

l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

- 1° et 2° (Abrogés) ;
- 2° bis (Périmé) ;
- 3° (Abrogé) ;
- 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
- 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
 - a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
 - b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission.
- 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
- 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)
- 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites

exemption up to a limit of twice the amount of this investment;

5° ter The life annuity, when the share savings plan defined in article 163 quinquies D is unwound after five years by the payment of such an annuity;

6° Gratuities allocated to old workers on the occasion of the issue of the medal of honour by the Ministry of Social Affairs;

7° Interest on sums held in Livret A passbook accounts, as well as interest on sums held in Crédit Mutuel special passbook accounts opened before 1 January 2009;

7° bis (Provision no longer in force) ;

7° ter Interest on sums deposited in people's passbook savings accounts opened under the conditions set out in articles L. 221-13 to L. 221-17 of the Monetary and Financial Code ;

7° quater Interest on sums deposited in youth passbooks opened and operated under the conditions set out in articles L. 221-24 to L. 221-26 of the Monetary and Financial Code ;

8° (provision no longer applicable)

8° bis (provision no longer in force).

8° ter (provision no longer in force).

9° (Provision no longer applicable);

9° bis Interest on sums held in home savings accounts opened until 31 December 2017 pursuant to Articles L. 315-1 to L. 315-6 of the French Construction and Housing Code, as well as the savings bonus paid to holders of these accounts;

For home savings plans opened until 31 December 2017, this exemption is limited to the fraction of interest and the savings premium earned during the first twelve years of the plan or, for plans opened before 1 April 1992, until their maturity date;

9° ter (Expired) ;

9° quater The proceeds of deposits made into a Livret de Développement Durable et Solidaire opened and operating under the conditions and within the limits set out in article L. 221-27 of the Code Monétaire et Financier ;

9° quinquies (Repealed).

9° sexies (Repealed)

10° to 13° (Obsolete provisions) ;

14° and 15° (Obsolete provisions) ;

16° (Repealed) ;

16° bis The sums and income referred to in article 163 bis AA ;

17° The sums and income referred to in article 163 bis B ;

18° (Provisions codified under articles 81 16° quater and 81 20°) ;

19° (Not applicable) ;

obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ;

5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ;

7° bis (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;

7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;

8° (disposition devenue sans objet)

8° bis (disposition périmée).

8° ter (disposition périmée).

9° (Disposition devenue sans objet) ;

9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

Pour les plans d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ;

9° ter (Périmé) ;

9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;

9° quinquies (Abrogé).

9° sexies (abrogé)

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Dispositions périmées) ;

16° (Abrogé) ;

16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;

19° (sans objet) ;

19° bis (Repealed).

20° Interest on priority compensation securities and compensation securities created in application of law no. 78-1 of 2 January 1978 relating to the compensation of French overseas repatriates.

21° The benefits referred to in article 163 bis D.

22° The payment of the savings bonus and capitalised interest, as well as the payment of capitalised income and life annuities after the eighth year following the opening of the people's savings plan.

The same applies when the funds are withdrawn before the end of the eighth year following the death of the plan holder or within two years of the death of the spouse subject to joint taxation or of one of the following events occurring to one of them:

a) expiry of entitlement to unemployment insurance benefits under the Labour Code in the event of redundancy ;

b) cessation of self-employed activity following a court-ordered liquidation in application of the provisions of Title IV of Book VI of the Commercial Code;

c) invalidity corresponding to classification in the second or third categories provided for in article L. 341-4 of the Social Security Code.

The same applies to income from the withdrawal of funds as well as, where applicable, the savings bonus and its capitalised interest when the withdrawal takes place on or after 1 January 1996 and is made :

a. either by plan holders who can prove that they meet the conditions required to benefit from the right to the savings bonus during one of the years of the plan's duration ;

b. or by holders other than those referred to in a, provided that the plan was opened before 20 December 1995 and for the first withdrawal before 1 October 1996.

The proceeds of each withdrawal, including the withdrawal referred to in b, are determined by the difference between the amount of the withdrawal and the sums or premiums paid which have not already been withdrawn, deducted in proportion to the sums withdrawn from the total value of the contract on the date of withdrawal.

The partial or total withdrawal of funds does not affect, where applicable, for payments made before 1 January 1996 or for those made from that date and before 1 January of the year preceding that of the withdrawal, either the tax reductions for payments that have been used for a life insurance transaction in accordance with article 199 septies, or the right to the savings bonus.

The partial withdrawal of funds under the conditions set out above does not result in the closure of the plan, but prohibits any further payments.

When the withdrawal results in the closure of the plan, the sum of the savings premiums and any capitalised interest is paid out immediately.

19° bis (Abrogé).

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.

Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;

c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :

a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;

b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.

Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.

Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.

Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.

Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.

A Conseil d'Etat decree specifies the application procedures and the reporting obligations of taxpayers and intermediaries.

23° (Repealed) ;

24° Income and capital gains from investments made in a plan d'épargne avenir climat (climate future savings plan) mentioned in article L. 221-34-2 of the Monetary and Financial Code.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

23° (Abrogé) ;

24° Les produits et les plus-values de placements effectués dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier.

Article 200 A

1. Income tax payable by individuals domiciled in France for tax purposes within the meaning of article 4 B in respect of the income, net gains, profits, distributions, capital gains and receivables listed in 1° and 2° of A of this 1 is determined by applying the flat rate provided for in B of this 1 to the taxable base of said income, net gains, profits, distributions, capital gains and receivables.

A. For the application of the first paragraph of this 1, the following are subject to flat-rate taxation:

1° Income from transferable capital mentioned in VII of the 1st sub-section of section II of this chapter, with the exception of income expressly exempted from tax by virtue of articles 125-0 A, 155 B, 157 and 163 quinquies B to 163 quinquies C bis, income from capitalisation bonds or contracts or investments of the same kind mentioned in 6° of article 120 and 1° of I of article 125-0 A, attached to premiums paid up to 26 September 2017, as well as income taken into account to determine the taxable profit of an industrial, commercial, craft or agricultural business, or a non-commercial profession. The products mentioned in article 13(5) which fall into the category of income from transferable capital are also subject to flat-rate taxation.

For the calculation of the tax due, the income mentioned in the first paragraph of this 1° is retained for its gross amount, subject, where applicable, to the application of articles 124 C, 125-00 A and 125-0 A.

Income mentioned in the first paragraph of this 1° from foreign sources is also withheld on a gross basis. The tax withheld at source is deducted from the flat-rate tax up to the limit of the tax credit to which it gives entitlement, under the conditions provided for by international agreements.

For the application of the second and third paragraphs of this 1°, when the income is of the nature mentioned in 2° of 7 of article 158, its gross amount is multiplied by 1.25 ;

2° The net gains, profits, distributions, capital gains and debts mentioned in 1° to 6° of 6 bis of article 158, determined in accordance with these same provisions. However, for the purposes of determining the flat-rate tax mentioned in the first paragraph of this 1, the allowance mentioned in 1 ter or 1 quater of article 150-0 D is not applied.

B. 1° The flat-rate tax mentioned in the first paragraph of this 1 is set at 12.8% ;

Article 200 A

1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire :

1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.

Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ;

2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.

B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

2° By way of derogation from 1° of this B, where the conditions for application of b of 2 of II of article 125-0 A are met, the rate provided for in the same b is applied to income from capitalisation bonds or contracts and investments of the same kind mentioned in I of article 125-0 A and in II of article 125 D attached to premiums paid on or after 27 September 2017:

a) For the total amount of the said income, where the amount of the premiums paid on the bond or contract or investment to which the income relates and on the other bonds or contracts or investments held by the beneficiary of the said income and which, on 31 December of the year preceding the taxable event for the income concerned, have not already been the subject of a capital repayment, does not exceed the threshold of €150,000. For the application of the present paragraph, in the event of dismemberment of ownership of the bond or contract, the premiums paid on this bond or contract are only taken into account for the determination of the threshold applicable to the usufructuary;

b) Where the amount of the premiums as determined in a of this 2° exceeds the threshold of €150,000, for the sole fraction of these proceeds determined by multiplying the total amount of said proceeds by the ratio existing between :

- on the numerator, the amount of €150,000 reduced, where applicable, by the amount of premiums paid prior to 27 September 2017 and which, on 31 December of the year preceding the taxable event for the income concerned, have not already been the subject of a capital repayment ;

- in the denominator, the amount of premiums paid on or after 27 September 2017 and which, on 31 December of the year preceding the event giving rise to taxation of the income concerned, have not already been the subject of a capital repayment.

The fraction of the income mentioned in the first paragraph of this 2° which is not eligible for the rate mentioned in the same first paragraph is taxable at the rate mentioned in 1° of this B ;

3° Where the conditions for application of b of 2 of II of article 125-0 A are not met, the products mentioned in 2° of this B attached to premiums paid as from 27 September 2017 are subject to the rate mentioned in 1° of this B.

2. By way of derogation from 1, upon the taxpayer's express and irrevocable option, all of the income, net gains, profits, capital gains and receivables referred to in the same 1 are included in the basis of assessment for the overall net income defined in article 158. This global option is exercised when filing the declaration provided for in article 170, and at the latest before the expiry of the declaration deadline.

2 bis (Repealed)

2 ter. a. The capital gains mentioned in I of article 150-0 B ter are subject to income tax at the rate determined as follows :

1° The rate applicable to capital gains resulting from contribution transactions carried out between 14 November and 31 December 2012 is determined in accordance with A of IV of Article 10 of Law no. 2012-1509 of 29 December 2012 on the finances for 2013 ;

2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ;

b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

- au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;

- au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.

La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;

3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

2 bis. (Abrogé)

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

2° The rate applicable to capital gains resulting from contributions made between 1 January 2013 and 31 December 2017 is equal to the ratio between the following two terms:

- the numerator, made up of the result of the difference between, on the one hand, the amount of tax which would have resulted, in respect of the year of the contribution, from the application of Article 197 to the sum of all the capital gains mentioned in the first paragraph of this 2° realised in respect of that same year as well as the income taxed in respect of that same year under the conditions of that same Article 197 and, on the other hand, the amount of tax due in respect of that same year and established under the conditions of the said Article 197 ;

- the denominator, made up of all the capital gains mentioned in the first paragraph of this 2° retained in the second paragraph of this 2°.

For the purposes of determining the rate referred to in the first paragraph of this 2°, the capital gains referred to in the same first paragraph are, where applicable, reduced only by the allowance referred to in 1 of article 150-0 D in the version in force until 31 December 2017;

3° The rate applicable to capital gains arising from transfer transactions carried out as from 1 January 2018 is 12.8%. However, when the taxpayer exercises the global option provided for in 2, the rate applicable to these capital gains is determined according to the same procedures as those provided for in 2° of this a, taking into account, where applicable, only the allowance mentioned in 1 ter or 1 quater of Article 150-0 D.

The capital gains mentioned in the first paragraph of this a to which article 244 bis B is applicable are taxable under the conditions and at the rate provided for in the same article 244 bis B in the version applicable on the date of the contribution.

b. The capital gains mentioned in the first paragraph of a of this 2 ter, retained for their amount before application of the allowance mentioned in 2° or 3° of the same a, are also taxable, where applicable, at the contribution mentioned in article 223 sexies at the rate equal to the ratio between the following two terms :

1° The numerator, made up of the result of the difference between, on the one hand, the amount of the contribution which would have resulted, in respect of the year of the contribution, from the application of article 223 sexies to the reference tax income defined in that same article, increased by the amount of all the capital gains mentioned in the first paragraph of this b realised in respect of the same year, and, on the other hand, the amount of the contribution due, where applicable, under the conditions of the said article 223 sexies ;

2° The denominator, made up of all of the capital gains mentioned in the first paragraph of this b retained in 1° of this b.

3. The employee benefit mentioned in I of article 80 quaterdecies is included in the basis of assessment of the overall net income defined in article 158, after application of a 50% allowance or, where applicable, of the fixed allowance provided for in 1 of I of article 150-0 D ter and, for any surplus, of the 50% allowance. For the application of these

2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

- le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

- le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;

3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.

Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.

b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b.

3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions,

provisions, the fixed allowance is applied in priority to the net gain mentioned in V of article 80 quaterdecies and then, for any surplus, to the aforementioned employee benefit.

4 (Repealed).

5. The net gain mentioned in 2 of II of article 150-0 A is taxed under the conditions set out in 1 or 2 of this article.

6 (Repealed).

6 bis (Repealed).

7 (Repealed).

Article 1765

If one of the conditions laid down for the application of articles L. 221-30, L. 221-31 and L. 221-32 or articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 and L. 221-32-3 of the Monetary and Financial Code, as applicable, is not met, the plan is closed, under the conditions defined in section 2 of II of article 150-0 A and in article L. 221-32 of the Monetary and Financial Code, on the date on which the breach was committed and the tax assessments resulting from this closure are immediately payable.

Without prejudice to the provisions set out in the first paragraph of this article, the plan holder who has knowingly contravened the condition set out in the second sentence of the last paragraph of articles L. 221-30 or L. 221-32-1 of the Monetary and Financial Code is liable to a tax fine equal to 2% of the amount of the excess payments.

l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.

4. (Abrogé).

5. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article.

6. (Abrogé).

6 bis (Abrogé).

7. (Abrogé).

Article 1765

Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.

Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.